جمهورية السودان
جامعة أم درمان الإسلامية
معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
قسم الدراسات النظرية

الفساد في المجتمع الصومالي

"دراسة تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر"

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع

اعداد الطالب:
عبد الوهاب علي مؤمن

إشراف الدكتور:
صديق عطا المنان التوم

2017م – 1438هـ

فهرس الموضوعات

الموضـــــــــــــــوع	الصفحة
الاستهلال	**ب**
الإهداء	**ج**
الشكر والعرفان	**د**
المستخلص	**هـ**
Abstract	**ز**
قائمة المحتويات	**ط**
الفصل الأول: مدخل الدراسة	1 -33
1- مقدمة	2 -3
المبحث الأول: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها	4 -9
1- اشكالية الدراسة	4
2- تساؤلات الدراسة	5
3- أهداف الدراسة	5
4- أهمية الدراسة	6
5- المنهج المستخدم وادواته	7
6- مفاهيم الدراسة	8 -9
المبحث الثاني: الدراسات السابقة	9 -33
الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة	34 -91
تمهيد	35 -36
المبحث الأول: الفساد: مفهومه ومظاهره.	36 -57

المطلب الأول : مفهوم الفساد	36
أولاً: معنى الفساد في القرآن الكريم	42- 36
ثانيا: مدلول مصطلح الفساد في السنة النبوية	44- 42
ثالثًا: تعريف الفساد في الاصطلاح الشرعي	45- 44
رابعا: تعريف الفساد من منظور العلوم الانسانية والاجتماعية	52- 45
خامسا: تعريف الفساد من منظور المنظمات والهيئات الدولية	57- 52
المطلب الثاني : مظاهـر الفساد وأشكاله	68- 63
المطلب الثالث: آثار الفساد	70- 63
المبحث الثاني: النظريات المفسرة والموجهة للدراسة.	92- 71
أولاً: النظرية الخلدونية في تفسير الفساد	82- 71
ثانيا: اتجاه البنائية الوظيفي	85- 82
ثانيا: اتجاه التفاعلية الرمزية	92- 85
الفصل الثالث: الفساد في الصومال: عوامله ومظاهره	140- 93
تمهيد	94
المبحث الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية	102- 95
المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية	108- 103
المبحث الثالث: الفساد في الصومال، الأسباب والمظاهر والمؤشر.	135- 109
المبحث الرابع: محافظة بنادر كمجتمع للدراسة.	140- 135
الفصل الرابع: الدراسة الميدانية	209- 141
تمهيد	142
المبحث الأول: الإجراءات المنهجية للدراسة	142
أولاً: منهج الدراسة	142
ثانياً: أدوات الدراسة	143

ثالثاً: حدود الدراسة	145
رابعاً: مجتمع الدراسة	146
خامساً: عينة الدراسة	146
سادساً: صدق وثبات الاستبانة	148- 146
سابعاً: اسلوب تحليل البيانات	150- 148
المبحث الثاني: عرض نتائج الدراسة وتحليلها	198- 151
أولاً البيانات الأولية لعينة الدراسة	157- 151
ثانيا: مظاهره الفساد في محافظة بنادر	172- 157
ثالثًا: عوامل انتشار الفساد في محافظة بنادر	184- 172
رابعا: آثار الفساد وسبل مواجهته	194- 185
مناقشة نتائج الدراسة	198- 195
المـ ـبحث الثالث: خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها	209- 198
أولاً: خلاصة الدراسة	199- 198
ثانياً: نتائج الدراسة	207- 199
ثالثاً: توصيات الدراسة	209- 207
قائمة المصادر والمراجع	221- 210
الملاحق	243- 222

الفصل الأول: مدخل الدراسة

مقدمة

المبحث الأول: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

أولاً: إشكالية الدراسة

ثانياً: تساؤلات الدراسة

ثالثاً: أهداف الدراسة

رابعاً: أهمية الدراسة

خامساً: المنهج المستخدم وادواته

سادساً: مفاهيم الدراسة

المبحث الثاني: الدراسات السابقة

مقدمة

يعد الفساد ظاهرة مركبة وذات أبعاد متعددة ومتداخلة فمنها ما يتعلق بالشخص ذاته، ومنها ما يتعلق ببنية الفساد في المجتمع ومنها مايتعلق بمجموعة من الأفراد لها مصالح تسعى إلى تحقيقها، كما تتنوع مظاهر الفساد بين الفساد الاقتصادى والفساد السياسى والفساد الإداري والفساد الاجتماعي ([1]) والفساد بكافة صوره وأشكاله، يشكل أكبر عائق أمام تطور المجتمع وعلى جميع المستويات نظراً إلى تأثيره السلبي في إضعاف القانون والنظم واللوائح الإدارية، ناهيك عن دوره المؤثر في ترهل وفساد المؤسسات بكافة أنواعها وأحجامها، الحكومية أو الخاصة، ويعتبر بأنه أكبر معوق للتنمية وهو المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولا يرتبط الفساد بفترة تاريخية معينة أو بقطر معين إلا أنه يأخذ أشكالاً متغيرة بتغير الفترات التاريخية ومتنوعة بتنوع الأمم، كما أنه يرتبط بالتغيرات التي تحدث في بناء القوى السياسية والاجتماعية والإدارية ([2]).

ويأتي الفساد على أشكال عدة ويتراوح ما بين الأمور البسيطة إلى الأعمال الكبيرة، فهو ينطوي على سوء استخدام أدوات السياسات العامة ووسائل تنفيذها مثل قيم الانتماء، وقد يكون الفساد في القطاع الخاص أو القطاع العام، وغالباً ما يحدث في القطاعين معاً ([3])، كما يأخذ الفساد على أربعة اشكال مختلفة ([4])

1أحمد عبد الله زايد وآخرون، الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختيارتهم دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد، منشورات لجنة الشفافية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية جمهورية مصر العربية، 2009، ص45.

2السيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية 2003 ص44.

3محمد إبراهيم أحمد، الفساد المؤسسي في الرياضة، دراسة سوسيولوجية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، قسم الاجتماع الرياضي، جامعة حلوان، 2008.

4محمد عبد البديع، رؤية سوسيولوجية لبعض الملامح الجديدة للجريمة الاقتصادية في المجتمع المصري، بحث منشور في ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 1994، ص 24

ومن تلك الأشكال: الرشوة على مستوى صناعة القانون، ويعد هذا النوع من أعلى مستويات الفساد، وتتم فيه عملية من التأثير السياسي غير الرسمي بواسطة الصفوة الاقتصادية لتوجيه آلية إصدار القوانين بما يخدم مصالح هذه الصفوة، أما النوع الثاني فهو الابتزاز علي مستوى صناعة القانون، ويمارس هذا النوع من الفساد من خلال الصفوات السياسية والتي تختص بصياغة القوانين والسياسات، وتعمل من خلال هذا على دعم وتثبيت القوة في المجتمع، أما النوع الثالث فإنه يرتبط بمستوى تطبيق القانون، ويضم هذا النوع فئة الجرائم الصغرى التي يرتكبها متوسطو وصغار الموظفين الذين لا يستطيعون ممارسة الفساد في ظل مستوى صناعة القانون ، أما النوع الرابع والأخير هو الفساد الذي يتم أسفل قاع هرم الفساد ، ويشمل ذلك النوع السلوك المتصل بالجمهور العام في تعامله مع صغار الموظفين في أسفل السلم البيروقراطي.([1])

ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، لذا تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروزها وتفشيها في المجتمعات على الرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنسان سلبي تحركه المصلحة الذاتية، وتختلف البلدان اختلافاً كبيرا في تغلغل الفساد فيها ومستواه، وقد تكون بعض الدوائر الحكومية والمستويات الحكومية الدنيا داخل البلدان فرادى، شديدة الفساد، في حين قد لا يكون البعض الآخر كذلك.

[1]) محمد عبد البديع، مرجع سابق، ص 24

المبحث الأول: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها

أولاً: إشكالية الدراسة

المجتمع الصومالي كإحدى دول العالم الثالث، لا يخلو من ظاهرة الفساد بل يحتل المراكز الأولى في العالم من حيث الفساد حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية لسنوات العشرة الأخيرة طوال تلك السنوات حصلت الصومال مؤشر (1.1) وبذلك تتصدر الصومال قائمة أكثردول العالم فساداً[1]

ويرى الباحث أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى أن يتصدر المجتمع الصومالي قائمة تلك الدول التي ينتشر فيها الفساد، من ضمنها، ضعف الحكومة المركزية وغياب القوانين الناظمة للحياة العامة، وغياب الشفافية، وضعف المساءلة والمحاسبة، وضعف دور البرلمان الفدرالي، وعدم توازن العلاقة بين السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، القضائية) بالإضافة إلى خصائص وطبيعة النظام السياسي في البلد المبني على المحاصصة القبلية، وضعف وهشاشة الحكومة الفدرالية، والصراعات القبلية، وعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى.

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة لدراسة أشكالها وأنماطها وتداعياتها على المجتمع وسبل مكافحتها والمعوقات التي تواجه جهود المكافحة في المجتمع، وتحليل مظاهرها الاجتماعية والسياسية في محافظة بنادر، وذلك للخروج برؤية متكاملة تسهم في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وحماية المجتمع من آثاره.

---

1) تقارير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد في العالممنذ عام 2007 وحتى عام 2016 متاح في

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2008
http://media.transparency.org/imaps/cpi2009

ثانياً: تساؤلات الدراسة:

حيث إن أولى خطوات العلاج لأية مشكلة يبدأ بالاعتراف بوجودها أصلاً ثم محاولة التعرف على طبيعتها ومظاهرها والعوامل التي كانت وراء وجودها أو زيادة حدتها، ومن ثم التخطيط لعلاجها؛ فإن دراستنا هذه لموضوع الفساد في المجتمع الصومالي تعد من أهم الخطوات التي تتلو الشعور بوجود مشكلة ما تتعلق بالفساد في هذا المجتمع؛ بهدف إثارة الاهتمام بها وحفز الهمم لإجراء المزيد من الدراسات الميدانية الجادة والشاملة لهذا الموضوع على المستويات كافة، ومن ثم محاولة اقتراح أنسب الوسائل وأنجح الطرق للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وعليه فإن هذه الدراسة سعت إلى معرفة عوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية:

1 - **ما مظاهر وأنماط الفساد المنتشر في محافظة بنادر؟**

2 - **ما العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر؟**

3 - **ما الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر ؟**

4 - **ما أنسب الحلول لمواجهة ظاهرة الفساد في محافظة بنادر؟**

ثالثاً: أهداف الدراسة:

1 - **التعرف على أشكال وصور ومظاهر وأنماط الفساد في محافظة بنادر.**

2 - **الكشف عن حجم ظاهرة الفساد في الصومال، والقطاع الأكثر فساداً في البلد**

3 - **التوصل الي أهم العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة.**

4 - التعرف على الآثار المترتبة على ظاهرة الفساد في محافظة.

5 - تقديم توصيات مستمدة من نتائج الدراسة الميدانيةتساهم في الحد من العوامل البنائية للفساد في محافظة بنادر ووضعها أمام القائمين على رسم السياسة الاجتماعية في البلد لمحاربة هذه الظاهرة.

رابعاً: أهمية الدراسة:

أ -الأهمية النظرية.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال:

1 - محاولتها تناول أنماط وأشكال الفساد في محافظة بنادر، بهدف وضع لبنة تنطلق منها وتسترشد الجهات القائمة على مكافحة الفساد بناء على نتائج الدراسة.

2 - ما يتوفر من معلومات تكشف عن حجم ظاهرة الفساد في محافظة بنادر.

3 - فتحها الباب لمزيد من الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع لأن الباحث يحاول اتباع منهج علمي يثري المعرفة العلمية حول صور وأشكال الفساد بصفة عامة وفي المجتمع الصومالي بصفة خاصة.

ب - الأهمية العملية:

1 - تكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية من خلال النتائج التي قد تساهم في تلمس الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة وإمكانية الاستفادة منها في اتخاذ القرارات الحكيمة المناسبة لمعالجتها باعتبار أن الفساد يشكل أحد الآفات التي تواجه المجتمع الصومالي.

2 - تكتسب هذه الدراسة أهميتها العملية من خلال إمدادها المسؤولين ببيانات وتوصيات صادقة مستمدة من النتائج الميدانية للدراسة، وتقديمها مقترحات تساعد على الحد من ظاهرة الفساد فيالصومال.

خامساً: المنهج المستخدم وأدواته:

أ -المنهج المستخدم

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلى في توصيف وعرض أشكال الفساد، وصوره وأبعاده المختلفة مع محاولة تفسير هذه الظاهرة.

ب -أدوات الدراسة:

اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات البحثية، منها:

ب1 - الاستبانة: اعتمدت الدراسة بالاستبانة أداة رئيسية، لدراسة تصرفات ومشاعر الافراد ودوافعهم حول الظاهرة المدروسة، وتم تطبيق الاستبانة علي عينة من العاملين في القطاعين العام والخاص وبعض المستفيدين منهما، والعاملين في الدوائر الحكومية العليا، وكذلك النخبة المثقفة.

ب2 -المقابلة(المناقشة البؤرية) لأنها تحقق أكبر فائدة للموضوع محل الدراسة كونها أداة ملائمة، لأخذ فكرة أولية عن الواقع الفعلي للمجتمع المدروس ومدى تفهمهم لموضوع البحث، بغية الحصول على معلومات كيفية عن الظاهرة المدروسة.

ب3 -الملاحظة: تستخدم الملاحظة في جميع البيانات التي يصعب الحصول عليها عن طريق المقابلة أو الاستبانة، وتعد الملاحظة أداة ملائمة لجمع البيانات والمعلومات،

ولذلك يستخدمها الباحث لجمع البيانات حول الظاهرة المدروسة، لمعرفة وملا حظة بعض صور ومظاهر الفساد في سلوك المواطنين محل الدراسة.

سادساً:مفاهيم الدراسة.

تعريف الفساد.

الفساد لغة هو ضد الصلاح، وقيل نقيض الصلاح أما اصطلاحا هو الخروج عن الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة(1).

ويعرف الفساد بأنه" علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالمصلحة العامة([2])

ويرى العالم الاجتماعي أحمد زايد ([3]) **أن الفساد ظاهرة تعني تحول الشيء من حالته الطبيعية للمنظومة المستقرة إلى حالة متفسخة غير مقبولة وإحداث خلل في المنظومة المالية والسياسية والاقتصادية، وقد يمارسه فرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، أو تمارسه جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية بشكل منظم ومنسق لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي.**

التعريف الاجرائي للفساد:

---

[1]) **ضيائي نعمان السوسي، الفساد والمفسدون دراسة قرآنية موضوعية، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة 2006، ص** 2

[2]) **مظفر جواد أحمد، الفساد من وجهة نظر نفسية سيكولوجية، الرابط** http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-psy4.pdf

[3])أحمد عبد الله زايد وآخرون، الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد، لجنة الشفافية في مصر، القاهرة ، 2009ص41

يعرف الباحث الفساد: بانه كل صور استغلال السلطة والانحراف بها عن أهدافها العامة لخدمة مصالح شخصية أو فئة معينة من الناس على سبيل المحاباة أو الكسب غير المشروع أو إعلاء المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية والواسطة في التعاملات اليومية بين أفراد المجتمع الصومالي.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة:

يلاحظ أنه سوف يتم الالتزام في ترتيب عرض الدراسات السابقة حسب تسلسلها الزمني بحيث يكون التسلسل تصاعديا، وبهذا الصدد قام الباحث بمراجعة بعض الدراسات التي لها صلة بموضوع البحث الحالي والتي أجريت بدءا من عام (2000م) وحتى (2013م).

ويتضمن هذا المبحث مجموعتين من الدراسات، المجموعة الأولى دراسات عربية تناولت ظاهرة الفساد بغض النظر عن انتمائها العلمى لأن العلوم الاجتماعية بمختلف تخصصاتها تناولت هذا الموضوع بزوايا متعددة، أما المجموعة الثانية فهي الدراسات الأجنبية التي لها صلة بموضوع الدراسة الحالية ويتم تناولهما على النحو الآتي:

1- دراسة إنعام الشهابي ومنقذ داغر (2000م) [1]

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص الفردية والتنظيمية لمرتكبي الفساد الإداري، ومعرفة علاقة المتغيرات المكونة للعوامل الفردية والتنظيمية والبيئة بارتكاب جرائم الفساد الإداري، ومدى تأثير هذه المتغيرات في الفساد الإداري، وقد استخدمت الدراسة الاستبانة كأداة للدراسة وقام الباحثون بتوزيع (100) استبانة على موظفين مسجونين بتهم الفساد المختلفة (49٪) اختلاس (33٪) رشوة (18٪ تزوير، وتوصلت الدراسة إلى

1)إنعام الشهابي ومنقذ محمد ، العوامل المؤثرة في الفساد الإداري، المجلة العربية للإدارة، المجلد 25، العدد 2 المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، 2000م، مسقط

عدد من النتائج أهمها، أن مرتكبو جرائم الفساد غالبيتهم من الشباب، وذلك أمر طبيعي؛ لكون الشباب أكثر ميلاً للمجازفة وأكثر تحملاً للضغوط النفسية والجسمية الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد، وأن غالبيتهم من المتزوجين، وهذا يعود إلى الأعباء المالية الملقاة على(عاتق) المتزوجين مقارنة بغير المتزوجين، كذلك توصلت الدراسة أن التعليم يسهم في تحسين المنظومة القيمية للأفراد تجاه الفساد.

2 -**دراسة عامر الكبيسي (2000م)** [1]

وتهدف هذه الدراسة إلى إيضاح مضمون الفساد الإداري وماهيته ومنافذ الفساد الإداري، و تهدف أيضا إلى إيضاح خصائص الفساد الإداري وأنماطه وأدواته وأعراضه.

ويرى الباحث حول مضمون الفساد الإداري أنها تراوحت بين تعريفات متشددة يطرحها رجال القانون والإدارة التقليديون والمحافظون، وتعريفات أخرى متساهلة يطرحها أنصار الفلسفة الواقعية والذرائعية والمكافيلية ومن يتأثر بهم من أكاديميين ومهنيين.

وتطرقت هذه الدراسة إلى المنافذ التي تسهم في تنشيط الفساد الإداري، وتوفير الظروف الملائمة لبقائه ونمائه وهي: اولاً:المنافذ السياسية: وهي الأهم والأخطر ذلك أن فساد القمة سرعان ما يستشري إلى المستويات الدنيا التي تحتمي(بها) وتتستر خلفها. ثانياً:المنافذ الاقتصادية: فالسياسات الاقتصادية المرتجلة والتحول السريع غير المخطط والأزمات الاقتصادية كلها تسهم في انتشار الفساد. ثالثاً: المنافذ القانونية والقضائية: كتساهل القضاة والمحامين في جرائم الفساد الإداري، والثنائية في تطبيق القانون وتفسيره، والتمسك

---

1)عامر الكبيسي ، الفساد الإداري، رؤية منهيجية للتشخيص والتحليل والمعالجة، المجلة العربية للإدارة، المجلد 20، العدد 1 المنظمة العربية للتنمية الادارية ، 2000م، مسقط

بالإجراءات الروتينية المعقدة. رابعاً: المنافذ الاجتماعية: كالوساطات، الجهل، التشبث الخاطئ ببعض الأمثلة الشعبية. خامساً:المنافذ الإدارية: كجمود سياسات الأدوار والأجور، تراكم الثغرات في القوانين والأنظمة، تكليف المنظمات الإدارية بأعباء تفوق طاقاتها.

وقد حاولت الدراسة وضع استراتيجية وقائية لمكافحة الفساد تبدأ بالنفس وممارسة المحاسبة الذاتي والنقد الذاتيي للمارسات والتصرفات المعتاد عليها امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿إن اللهَ لا يغَير ما بقَومٍ حتى يغَيروا ما بِأنفُسهم (11) (سورة الرعد)، ومن ثم توعية الأبناء وأفراد الأسرة وغرس القيم الروحية والفضائل الأخلاقية وحب الخير فيهم، وقيام المؤسسات الأمنية والقضائية بالقصاص العادل في ظل تشريعات مراعية للظروف المحيطة لدوافع المفسدين ولحجم الأضرار المترتبة على جرائمهم، وعدم التساهل في محاسبة المفسدين الذين تثبت إدانتهم ، والتحصين ضد الغزو الفكري الذي تتعرض له الشعوب النامية، إضافة إلى التأكيد على أن الفساد الإداري لا يمكن أن يكون مدخلاً للتنمية أو طريقاً مشروعاً لتحقيق الأهداف الفردية والجماعية، فضلاً عن إعطاء البحث العلمي الرصين الأهمية التي يستحقها في التصدي للفساد وكسر شوكته.

3 -دراسة حنان محمد حسن، عام 2000،[1]

حاولت الباحثة دراسة التوجيهات الأيدولوجية ومعالجة الصحافة لظاهرة الفساد في المجتمع المصري، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل رؤية الصحف المصرية (مايو - الوفد - الشعب - الأهالي) لظاهرة الفساد وتحليلها للخصائص البنائية للمجتمع المصري (الاجتماعية – الاقتصادية، السياسية، الثقافية).

1) حنان محمد حسن: التوجهات الأيدولوجية ومعالجة الصحافة لظاهرة الفساد في المجتمع المصري، رسالة دكتوراة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة 2000.

وأظهرت النتائج أنماط وعوامل الفساد في الدول النامية بصفة عامة، ومجتمع الدراسة بصفة خاصة وتمحورت تلك العوامل في: غياب الديمقراطية الحقيقية، نظام الحكم الشمولي، العلاقات المشبوهة، استغلال النفوذ، ضعف السلطة التشريعية، تقلص دور القضاء، قصور بعض التشريعات، الإحساس بالظلم، غياب العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى التطور التاريخي لمفهوم الأيدولوجية وأهميتها في المجتمع.

4 -دراسة ياسين الصرايرة وآخرون (2001ـ)([1])

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الفساد الإداري، والمرتكزات التي تفسر هذه الظاهرة، والدوافع الحقيقية التي تقف وراء ممارستها، والمناهج التي يمكن أن تسهم في معالجتها، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصلت الدراسة، إلى أن الفساد ظاهرة بارزة في الممارسات الإدارية في شتى الدول وأن هناك أمراً واحدا من اثنين إما السير مع الفساد أو التصدي له، كما أن المكافحة لا يمكن أن تقضي على الفساد بالكامل ولكن العمل الجاد هو الذي يدفع لأن يكون الفساد استثناء لا قاعدة وهذا لا يكون إلا من خلال الجهد الجماعي ابتداء من الإرادة السياسية وإرادة الفرد والمجتمع وإن المواجهة الحقيقية هي التي تنظر إلى المشكلة بشكل شمولي جامع للأسباب والمسببات وفي الوقت نفسه موازٍ للظروف والإمكانات متابعاً للجهود والتوجيهات، وأن طرح المنهج التجريبي على مساحة البحث والنقاش ليس إلا حلقة من حلقات البحث العلمي الجاد إلى مواجهة الواقع وهو جـزء في مجموعة من الطروحات التي يمكن إبرازها في جهود محاربة الفساد الإداري.

5 -دراسة نوزاد الهيثمي (2001م)([2])

هذه الدراسة هدفت إلى تناول مفهوم الفساد وأشكاله وأسبابه وتأثيره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاعتماد على الأسلوب المكتبي.

وقد أشارت الدراسة إلى أن الفساد مصطلح له معان عديدية إلا أنه بالمعنى الواسع يشير إلى الإستغلال غير المشروع للوظيفة العامة لتحقيق غايات شخصية ويشمل ذلك الرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس، والمحسوبية، واستغلال النفوذ.

وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن التمييز بين حالتين من الفساد: الأولى عندما يتم تنفيذ وتقديم الخدمة المشروعية، أي عند ما يقوم الموظف بقبض الرشوة بهدف القيام بمهامه العادية المكلف بأدائها. أما الحالة الثانية، فتتمثل بقيام الموظف بتأمين خدمات يمنعها القانون، مثل إفشاء معلومات سرية أو إعطاء تراخيص غير مبررة.

وقسمت الدراسة الفساد إلى نوعين:

الفساد العادي (الصغير): الذي يتمثل بالرشاوى الصغيرة والمنتشرة عند الموظفين الصغار والمسئولين الحكوميين من ذوي الرواتب المحدودة بهدف زيادة مدخلاتهم.

الفساد الشامل (الكبير): ويتمثل بقيام القادة السياسيين وكبار المسئولين بتخصيص الأصول العامة للاستخدام الخاص، واختلاس الأموال العامة، والدخول في رشاوى الصفقات التي تتضمن مبالغاً مالية وصفقات وعقودا كبيرة.

---

[1])ياسين الصرايرة وآخرون ، المنهج التجريبي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع العام الأردني، المجلة العربية للإدارة، المجلد 20، العدد 73، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، 1421ه مسقط

[2]) نوزاد عبدالرحمن الهيثمي، الفساد والتنمية: التحدي والإستجابة، المجلة العربية للإدارة، المجلد 23، العدد 68 المنظمة العربية للتنمية الادارية ، 2001م، مسقط

وحول أسباب الفساد فقد قام الباحث بتقسيم الأسباب إلى:

أسباب مباشرة منها، كبر حجم بعض مشاريع القطاع العام، وعدم شفافية القوانين والإجراءات، وتزايد القرارات التي تتخذ في القطاع العام واللامركزية الإدارية التي تزيد من مصادر اتخاذ القرار.

أسباب غير مباشرة:منها، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين، عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية، عدم شفافية القوانين والتشريعات المرتبطة بالفساد.

وتطرقت الدراسة إلى ذكر آثار الفساد الاقتصادية والاجتماعية إذ أوضحت تأثير الفساد على أداء الاقتصاد الوطني فهو يضعف النمو الاقتصادي، ويؤثر في استقرار البيئة الاستثمارية، ويزيد من تكلفة المشاريع، ويضعف الأثر الإيجابي لحوافز الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية، إضافة إلى إضعاف البنى التحتية والخدمات العامة، ويدفع بذوي النفوس الضعيفة للسعي إلى الربح غير المشروع، ويسير الفساد جنبا إلى جنب مع تبديد الموارد القومية، كما يؤثر سلبا في قيمة العمل، وأيضا يسهم في إضعاف ثقة المواطنين بالحكومة ومؤسساتها وإلى التشكيك بجدوى احترام القوانين والأنظمة، كما يسهم الفساد أيضا في تراجع العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الدخول والقروض وخدمات المجتمع، وانخفاض المستوى المعيشي لطبقات واسعة في المجتمع ، وأكدت الدراسة أن محاربة الفساد ليست مجرد دعوة أخلاقية بل هي مطلب تنموي أيضا وأن ذلك يتطلب استقلال القضاء، وإصلاح الخدمة العامة، والفصل بين السلطات، وتحسين الأجور، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، واحترام حقوق الإنسان، وتبني الشفافية والعلانية في الحكم.

6 -دراسة أحمد الأصفر (2002ـ) (1)

تناولت الدراسة مفهوم الفساد الإداري، وتوصلت إلى أن الفساد بمعناه العام أوسع شمولاً من الفساد بمعناه الإداري؛ ذلك أن الفساد بمعناه العام يشمل أفعالاً تقدم على ممارستها مجموعات من الأفراد ليست في سلك الدولة، أو أن أفرادها يعملون في الدولة ولكنهم لا يستثمرون مواقعهم الوظيفية في تلك الأعمال، الأمر الذي ينفي عنهم ممارسة الفساد الإداري ويجعلها أقرب إلى الفساد بمعناه العام، أما الفساد الإداري فالفاعل عامل في مؤسسة الدولة، ويستثمر لممارسة الفعل، فتهريب المخدرات أو تنظيم شبكات البغاء بحد ذاته لا يعد فسادا إداريا إلا بمقدار ما يشترط فيه موظفون وإداريون يستثمرون مراكزهم الوظيفية لتسهيل هذه الأعمال.

وأوضحت الدراسة أن الأدبيات حول الفساد الإداري تشير إلى وجود أربعة عوامل أساسية في تفسير مظاهر الفساد:اولاً: العامل الإداري: ويتمثل في ضعف مظاهر الضبط والرقابة والمحاسبة. ثانياً:العامل السياسي: ويتمثل في ضعف المشاركة الساسية وتناقص هذه المظاهر مع اتساع دائرة الديمقراطية. ثالثا: العامل الاجتماعي: يعود الفساد إلى البيئة الاجتماعية وبنية العلاقات السائدة بين الناس، رابعاً:العامل الحضاري والثقافي: وتعود الظاهرة إلى مظاهر الاضطراب والخلل في البناء الاجتماعي الناجم عن فقدان التوازن بين المكونات الثقافية والاجتماعية الاقتصادية والحضارية للأمة.

وأكدت الدراسة أن مظاهر الفساد الإداري في المؤسسات العامة تتمثل في انحلال النظم الاجتماعية، وضعف القيم الأخلاقية والحضارية التي تنظم علاقات الأفراد مع بعضهم، حيث أصبحت تنتشر بقوة قيم المصالح الفردية، ومصالح الجماعات الضيقة، وأن مظاهر الفساد

1) أحمد الأصفر ، الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤسسات العامة، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 32، جامعة نا

لا تعود إلى الإعتبارات الإدارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية إنما تعود هذه جميعاً إلى انحلال التنظيم الاجتماعي الذي أصبح أقرب إلى البعثرة منه إلى التنظيم، وأنه من الضرورة جعل القيم الأخلاقية واحترام الإنسان كما جاءت بذلك الشريعة الإسلامية الأساس الذي تبنى عليه مناهج التعليم بمراحله المختلفة، كما أنه من الضرورة أيضاً للنماذج السلوكية والعادات والتقاليد المكتسبة المستمدة من الثقافات الغربية والتمييز بين الصالح منها والفاسد، والتأكيد على أن العامل الأخلاقي يأتي في مقدمة العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، وفي مقدمة العوامل المؤثرة في علميات التطوير الاقتصادي والاجتماعي في البلدان كافة، وهو أيضاً في مقدمة العوامل التي لها أن تحد من انتشار الفساد وتقوض دعائمه في المجتمعات كافة.

7 -دراسة يوسف خلفة اليوسف (2002م) (1)

وتنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة أجـزاء، جـزء يعالج أسباب الفساد الإداري والمالي، وجـزء يحال الآثار الاقتصادية والإدارية والمالية للفساد، وجـزء آخر يطرح بعض وسائل علاجه.

وتعرف الدراسة الفساد بأنه «سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة».

وترجع الدراسة أسباب الفساد الإداري إلى سببين رئيسيين، هما: السعي في الحصول على منافع غير مشروعة، والتهرب من الكلفة الواجبة لتحقيق مكاسب مادية ومعنوية للكثير من الأفراد والمؤسسات، ويعود كلا الأمرين إلى ما يلي: انخفاض الأجور وعدم كفايتها لتوفير الحاجات الأساسية، والرغبة في الكسب السريع من غير بذل الجهد، وضعف القيم الأخلاقية والحس الوطني، وكثرة القوانين والإجراءات، وغياب الرقابة وانخفاض المحاسبة الفاعلة.

أما الآثار الاقتصادية للفساد الإداري والمالي فقد قامت الدراسة بالتركيز على ثلاثة متغيرات رئيسة هي:

المتغير الأول: الخسارة في الإيرادات الحكومية: تخسر الحكومات كثيراً من إيرادلتها المستحقة نتيجة الفساد الإداري إضافة إلى خسارتها كثيرا من مواردها نتيجة لذلك، هذا كله يقلل من نفقات الحكومة على بنا ء مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الصحية، كما يؤدي إلى لجوء الدولة إلى وسائل أخرى لتغطية نفقاتها مثل زيادة عرض النقود أو الاقتراض سواء المحلي أو الخارجي.

المتغير الثاني: أثر الفساد الإداري في النمو الاقتصادي: يؤدي إلى خفض معدلات الاستثمار ومن ثم خفض حجم الطلب الكلي ومن خلاله تخفيض معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى التشوهات التي يحدثها الفساد الإداري على النمو الاقتصادي، وتؤكد الدراسات أن الحكومات التي ينتشر فيها الفساد أكثر ميلاً إلى توجيه نفقاتها إلى المشروعات ووجوه الإنفاق التي يسهل فيها الحصول على الرشوة أو إخفائها مثل الإنفاق العسكري على الطائرات والجسور، وكل ذلك على حساب الخدمات التعليمية والصحية وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق إضافة إلى أن الإنتاج والشراء يتم من قبل مؤسسات محددة.

المتغير الثالث: أثر الفساد الإداري في مستوى الفقر وتوزيع الدخل: يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتراجع مستويات المعيشة التي تضر بدرجة كبيرة بالفئات الفقيرة في المجتمع، وزيادة تكلفة الخدمات الحكومية، وتعميق الفقر، وزيادة مستوى التفاوت الاجتماعي.

---

1) يوسف خلقة اليوسف، الفساد الإداري والمالي: الأسباب، والنتائج، وطرق العلاج، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 30، العدد 2، جامعة الكويت 2002م، الكويت

وترى الدراسة أنه من الواجب تحجيم الفساد في الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فإن ذلك يتطلب تقليل الاحتكار للسلع والخدمات في القطاعين العام والخاص، وتوضيح حدود الصلاحيات، وزيادة درجة المساءلة، وغرس القيم التي تردع الفرد عن إساءة استغلاله لمسؤولياته ولتحقيق ذلك لا بد من تبني السياسيات التالية:

1 - توفير البيئة الوقائية: وذلك من خلال تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضوحها وتوعية جميع فئات المجتمع بالقوانين والأنظمة، وتوفير أجهزة التدقيق الداخلي والخارجي، ووضح القوانين فيما يتعلق بتضارب المسؤوليات وفيما يتعلق بالموظف الحكومي.

2 - تطوير البيئة المؤسسية: وذلك من خلال اختيار العاملين على أساس الأمانة والكفاءة وبشفافية تامة وإعطائهم الأجورالمناسبة لمهاراتهم ومسؤولياتهم وتوفير الحوافز المناسبة لهم، إضافة إلى وجود مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع، ومشرعة لجميع القوانين، ومحاسبة للسلطة التنفيذية، وراعية للمال العام.

3 -غرسالقيم والأخلاق الإسلامية: فالقيم الإسلامية أكثر ملاءمة ومثالية للنفس البشرية ذلك أنها تحمل الحوافز الذاتية التي تجعل الإنسان يلتـزم بها ويتبناها الأمر الذي يقلل من أهمية الرقابة الخارجية وكلفتها على الرغم من أنه لا يستأصلها. فعقيدة المسلم وقيمه تجعلانه أكثر التزاماً بالقيم الفاضلة في هذه الحياة ليس خوفاً من العقاب الدنيوي بل طمعاً في الثواب والأجر في الحياة الآخرة، إضافة إلى أن العقيدة الإسلامية تعالج دور المال في حياة المسلم بشمولية وتوزان بحيث تجعل المال عامل بناء وتكاتف وليس أداة تدمير وصراع.

8 -دراسة عبد الحميد يحيى(2003)(1)

هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في البيئة الأردنية، وتحديد أكثر الأسباب تأثيرا في أحداث الفساد الإداري، إضافة إلى الكشف عن أكثر وسائل مكافحة الفساد الإداري فعالية من وجهة نظر المعنيين بمكافحة الفساد محلياً، وبيان درجة انتشار بعض مظاهر الفساد ومستوى وجود الفساد الإداري بشكل عام في القطاع الحكومي الأردني، وأجرى دراسته على مجتمع يتكون من العاملين في جهازين يتوليان ديوان المحاسبة، وقد بلغ إجمالي حجم العينة (429) موظفًا من الجهازين، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت دراسته إلى أن مستوى وجود أشكال الفساد الإداري كان متوسطًا في مجال مظاهر الرشوة والاختلاس والتزوير والابتزاز، في حين كانت درجة الوجود مرتفعة لمظاهر الواسطة والمحاباة والتحيز وسوء استخدام المال العام إضافة إلى قبول الهدايا الرمزية.

9 -دراسة عبد الكريم الخثران (1424هـ) (2)

وتهدف هذه الدراسة إلىمعرفة واقع الفساد في المملكة العربية السعودية، والتعرف على الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد في المملكة العربية السعودية، وكذلك الوقوف على العقبات التي تواجه الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ومحاولة معرفة التدابير المناسبة لتخطي تلك العقبات.

---

1)عبد الحميد حمد الحراحشة، الفساد الإداري دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن 2003.

2)عبد الكريم الخثران، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1424هـ، الرياض

وقامت الدراسة بعرض أسباب الفساد الإداري من خلال زاويتين هما: الأول:الأسباب المتعلقة بالموظف العام: ومنها ضعف الوازع الديني، الحالة النفسية والاجتماعية، عدم تناسب مستويات الأجور مع تكاليف المعيشة، الرغبة في الرفاهية، والمستوى التعليمي، الثاني: الأسباب المتعلقة بالوظيفة العامة: ومنهاغموض بعض الأنظمة واللوائح في الوظيفة العامة، تضخم الهيكل التنظيمي، عدم تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين، تضارب الإختصاصات والمسؤوليات، ضعف برامج التدريب، وضعف الرقابة.

وقد أوضحت الدراسة أنه برصد مواطن جرائم الفساد في المملكة تبين أنها تتركز في الجهات التي تتعامل مع الجماهير بصفة مباشرة (الجهات الخدمية) التي يتم فيها التعامل بين الموظفين والمراجعين بشكل مباشر.

وأشارت الدراسة إلى أهم العوائق التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية وتتمثل في : صعوبة الحصول على المعلومات، ونقص الكوادر الإدارية، وقلة الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط، والازدواجية في ممارسة العمل، وقلة توفر وسائل التقنية الحديثة والدورات التدريبية، ونقص الخبرات اللازمة للعاملين في أجهـزة المكافحة.

وتشير الدراسة إلى أن العامل الأخير من أهم المعوقات للوصول إلى إجراءات ذات كفاءة عالية، كذلك أظهرت الدراسة ضعف الإجراءات السابقة المتخذة لمكافحة الفساد والوقاية منه، وتبين الدراسة أن الإجراءات المتخذة لمواجهة جريمة الرشوة تمر بثلاث مراحل:المرحلة الأولي، إجراءات الضبط وتختص بها المباحث الإدارية، المرحلة الثانية هي إجراءات التحقيق ويختص بها هيئة الرقابة والتحقيق، والثالثة تتمثل في إجراءات المحاكمة وتختص بها ديوان المظالم.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من الوسائل لمكافحة الفساد الإداري، منها:تطبيق إجراءات واضحة وذات شفافية في الأعمال الحكومية، وإقرارالأنظمة الفعالة التي تشتمل على العقوبات المناسبة، بالإضافة إلى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة في هذا المجال، والتركيزعلى العنصر البشري وإصلاحه من جميع الجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية، ودراسة مشروع يلزم المواطنين بالكشف عن أموالهم وممتلكاتهم دورياً، وتفعيل دور الأجهـزة الرقابية على الأعمال في الدواوين الحكومية، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع ومؤسساته في المكافحة ودعمها، واستحداث إدارة خاصة بوزارة الداخلية تعنى بموضوع الفساد وتتولى التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، ودعم جهات المكافحة ماديا ومعنوياً لتحقيق المواجهة الفعالة ومنح تلك الجهات الصلاحيات الكافية.

10 -دراسة جورج.ر.جي كلارك George C. R. G. Clarke وليكسن كولين لكسيو Lixin Colin Xu (2004م) (1)

هدفت الدراسة إلى التعرف على خواص القطاعات الخدمية التي تتلقى الرشاوى ثم المؤسسات التي تقوم بدفعها وطريقة تأثيرها على استشراء الفساد في ذلك القطاع، وقد تم إجراء الدراسة على 200 شركة في إحدى وعشرين دولة من دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى، وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها:

1 Clarke, George R.G., and Lixin Colin Xu. (2004), _Privatization, competition, and corruption: how characteristics of bribe takers and payers affect bribes to utilities_ Journal of Public .Economics, Vol. 88, Elsevier Science Inc.: New York

تقل الرشاوى بشكل عام في الدول التي تكون البنية التحتية لديها متطورة بشكل أكبر حيث إن الاضطرابات التي تحدث في الأسواق (الطلب المفرط) تعد من المحددات المهمة للفساد.

تقل الرشاوى في الدول التي قامت بالخصخصة لقطاع الخدمات وتزيد في الدول التي تؤول ملكية الخدمات للقطاع العام نتيجة للضغوط الكبيرة وتدني القدرات.

الخصخصة قد تزيد من الفساد في المستويات الإدارية المرتفعة (مستوى المسؤولين والمديرين) إلا أنها تقلص من الفساد في المستويات الإدارية المتدنية (الموظفين والمستخدمين).

تقل الرشاوى والفساد في الدول التي تتمتع بقدرات عالية ومنافسة في القطاع الخدمي عن تلك التي يقل فيها مستوى التنافس.

المؤسسات الأكثر ربحية تستفيد بشكل أكبر من القطاع الخدمي، ومن ثم فهي أكثر ميولاً وقابلية لدفع الرشاوى من المؤسسات التي تحقق أرباح أقل، ذلك أن الراشين من (الشركات والمؤسسات) أكثر عرضة لدفع الرشاوى عندما يكون هامش الربح كبيراً حيث تقوم بدفع مبالغ طائلة في قطاع الخدمات وتعد تلك المؤسسة حديثة عهد في الدخول إلى سوق الخدمات.

المؤسسات المملوكة للدولة أقل ميلاً لدفع الرشاوى من المؤسسات الخاصة لكونهم بمنأى عن التأثير السياسي وفي الوقت نفسه أخطارهم أكبر إفلاسا.

وبوسع الدول التقليل من الفساد والحد من دوافع المرتشين من خلال سياسات سوقية ودية كالخصخصة ورفع مستوى المنافسة ذلك أن المنافسة تحد من قدرة المرفق على طلب الرشاوي من المؤسسات التي تستفيد من خدماتها.

11 -دراسة كلاوس ابينك (Klaus Abbink) (2004م) (1)

تشير الدراسة إلى أن السياسات التي تهدف إلى تقليص أو منع الفساد يمكن أن توجه للسيطرة على السلوك من خلال فرض العقوبات أو من خلال عمليات وسياسات تنظيمية وإجرائية، ومن تلك السياسات عمليات تدوير أو نقل الموظفين وهي السياسة التي تبنتها الحكومة الفيدرالية الألمانية حيث يتم نقل الموظفين من موقع لآخر بشكل منتظم كإجراء احترازي ضد الفساد، ويمكن تبرير ذلك كإجراء وقائي بالأسباب التالية:

موظفو الإدارة العامة سيكونون أقل تأثر بالهدايا؛ لكونهم لا يتوقعون مكافآتهم نظير تعاونهم في المرات القادمة.

الراشون ربما يكون أقل ثقة في التعاون مع موظفي الإدارة العامة نظراً لتوقعاتهم بتدني احتمالية التعاون.

نظراً لعدم وجود خبرات سابقة للراشين تجاه موظفي الإدارة العامة فإن الراشين سيجدون صعوبة بالغة في التنبؤ بسلوك الموظفين ومن ثم تزيد الشكوك المرافقة للفساد.

وتشير الدراسة إلى أن تدوير وثقافة الموظفين يترتب عليه تكاليف كبيرة، وذلك أن الموظفين الجدد بحاجة إلى تعريفهم بالروتين الجديد والحالات الجديدة والعملاء الجدد، إلى جانب تكاليف التكيف، فضلاً عن أن النتائج ربما تكون غير جيدة إذا ما أوكلت إلى موظفين جدد بحالة غير مألوفة يتعاملون معها لأول مرة، ومن ثم فإن من المهم دراسة المدى الذي يلعبه تدوير الموظفين في تقليل الرشاوى هذا إذا كان صحيحاً أصلاً، ذلك أنه ليس ثمة دليل واضح يؤكدأن نقل أو تدوير الموظفين يقلل أو يقلص من فرص الفساد.

---

1 Abbink, Klaus. (2004), _Staff Rotation as an Anti-Corruption Policy: an Experimental Study_ European Journal of Political Economy, Vol. 20, Elsevier Science Inc.: New York

التدوير الوظيفي يعدإحدى أهم الاستراتيجيات لتطوير أداء العاملين والمنظمة على حد سواء، ويعتبر من الطرق الفعالة لتطوير أداء العاملين، سواء المديرين أو الموظفين، وذلك لأن التدوير الوظيفي يتيح للموظف ممارسة عمل آخر غير العمل الذي يمارسه، ويتيح له اكتساب خبرات جديدة بالإضافة إلى خبراته السابقة، كما أنه يمكن الإدارة من ضخ دماء جديدة لتولي مهام إدارية جديدة

قام الباحث بإجراء مطابقة عشوائية بين المؤسسات وموظفي الإدارة العامة حيث تم جمع فردين من الراشدين المحتملين وموظفي الإدارة العامة وكانا متقابلين في كل دورة من دورات الدراسة مع بعض وبطريقة عشوائية ووجد أن عملية التدوير فعالة في البيئة التي تمت فيها التجارب، ذلك أن عمليات الرشاوي تقلصت إلى النصف تقريبا، كذلك تمت ملاحظة تدني قابلية المؤسسات الخدمية على دفع الرشاوي، إلى جانب تدني نـزعة موظفي الإدارة العامة إلى الإنقياد لدافع الرشوة وذلك بإصدار مواقف تخدم مصالحه، الأمر الذي قاص القرارات غير الصائبة نتيجة تقديم رشاوى إلى حد الثلثين.

وتشير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن النتائج تقدم دليلاً واضحاً لصالح فاعلية تدوير الموظفين إلا أن هذه النتائج لا تعد نهائية بشكل مثالي ومن المهم إجراء مثل هذه الدراسة في بيئات أخرى.

12 -دراسة جدون كي ويلسون (John K. Wilson) وريتشارد دامانيا (Richard Damania) (2005م) (1)

يتناول هذا البحث العلاقة بين الفساد والمنافسة السياسية والسياسات البيئية والإفرازات البيئية وقام الباحثون بتحليل العلاقة بين المنافسة السياسية والإفرازات السياسية إلى جانب تحديد الجوانب الإيجابية والسلبية للتنافس السياسي، من أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن التنافس السياسي قد يؤدي إلى تحقيق تحسين في الأداء السياسي إلا أن التنافس لا يمكن أن يقضي على عملية الفساد في كافة المستويات الحكومية، وإذا كان التنافس السياسي من شأنه أن يقلل من الفساد، إلا أنه كلما زاد التنافس السياسي زاد الفساد وذلك عندما تكون مستويات الأحكام متدنية والمؤسسات القضائية ضعيفة، والسبب في ذلك أن ما قد يتحقق من مكاسب نتيجة تجنب تطبيق سياسات رادعة تعد كبيرة، وفرص إصدار أحكام رادعة لمثل هذا النوع من الفساد (الثانوي) تعد ضئيلة، كما أن الفساد الكبير قد لا يتأثر عندما يكون التنافس السياسي على أعلى المستويات، ويعود السبب في ذلك إلى أن صانعي السياسات مستعدون للمتاجرة بالمصالح الاجتماعية ورفاهية المواطنين من خلال التلاعب في السياسات شريطة الحصول على مكافآت مجزية.

ومن النتائج المهمة كذلك لهذه الدراسة أن الاهتمام بدراسة ومعرفة آثار الفساد على الاقتصاد أكثر فائدة من الاهتمام بدراسة ومعرفة مستويات ودرجات الفساد.

1 Wilson, John K., and Richard Damania. (2005), "Corruption, Political Competition and Environmental Policy", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 49, .Elsevier Science Inc.: New York

13 -دراسة أشرف محمد زهير(2006)([1])

حاول الباحث دراسة علاقة وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية بالانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيين من خلال تبيان مدى تأثير وجود الفساد في السلطة على الانتماء الوطني، والبحث في سبل وآليات التخلص منه، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الوقائع والظواهر، واعتمد في جميع البيانات على المراجع والمنشورات المتوافرة حول الموضوع والتقارير الصادرة عن هيئة الرقابة العامة والمجلس التشريعي والمؤسسات ذات الصلة بالموضوع، إضافة للتقارير الصحفية وبعض استطلاعات الرأي التي تناولت موضوع الفساد، وتوصلت الدراسة إلى أن الفساد يعتبر منتشرا في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بأشكال مختلفة، وقد برزت ظاهرة التعيينات العشوائية في القطاع العام الفلسطيني وتبذير المال العام كأحد أبرز أشكال الفساد شيوعا في فلسطين، كما أوضحت الدراسة وجود نتائج سلبية تترتب على وجود الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويات كافة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، كما ترتب على وجود الفساد انعكاسات سلبية على الانتماء الوطني للمواطنين الفلسطينيين، الذين يدركون وجود الفساد وأشكاله المختلفة في مؤسسات السلطة الفلسطينية كما له أثر في إضعاف الانتماء الوطني للمواطنين.

1) أشرف محمد زهير، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني (1994-2006) رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 2006.

14 -**دراسة مها محمود على (2008)(1)**

ركزت الدراسة على الفساد الإداري في بعض الأجهـزة الحكومية، بمعرفة مفهومه الشائع (العام) لدى الموظفين والخصائص التي ترافقه، وأكثر أنماطه شيوعاً، وآثاره على الأداء والكفاءة، والأسباب المساعدة في انتشاره، ودور تفعيل القوانين، والرقابة الذاتية من "المنظور الإسلامي" والتي تحد منه، وبلورة التوصيات للحدمن انتشاره.

تعد هذه الدراسة استطلاعية وصفية، وهناك عوامل محددة لا تستطيع الباحثة التطبيق خارج مدينة جدة، وارتباطها بمدى زمني محدد لإنهاء الدراسة، لذا اقتصرت على ثلاثة أجهـزة حكومية تم اختيارها نظراً لارتباطها بعلاقة تعامل مع المواطنين.

وجاءت هذه الدراسة بنتائج حسب أسلوب مقياسي من أهمها ما يلي:أن أهم مسببات الفساد الإداري في الأجهـزة غياب عنصر الرقابة الذاتية بقيمة (4.5)، وقصور أساليب الجـزاء التحفيزية بقيمة (4.3)، وأن أكثر أنماط الفساد الإداري انتشارا في داخل الأجهـزة الحكومية الواسطة والمحاباة والرشوة بقيمة (4.4)، وأن أهم حل للتصدي للفساد الإداري الحرص على بث أخلاقيات العمل وتعـزيز الرقابة الذاتية، والتركيز على الرلتب المناسب مع إعطاء العلاوات والترقيات والتحفيزات اللازمة بقيمة (4.5).

وعلى ضوء النتائج كانت هناك عدة توصيات من أهمها:الاهتمام بتقوية الوازع الديني وتعزيز الرقابة الذاتية والتركيز على الربط بين الواجب الديني والوظيفي، ودراسة المحددات الأساسية لسياسة الأجور والمرتبات لأجهـزة الخدمة المدنية لمعالجة تراجع دخل الموظفين المالي، وإصلاح الأوضاع الإدارية للأجهـزة الحكومية من منظور شامل في ضوء الأهداف والمهام، وتفعيل مجموعة الأنظمة والقوانين المتصلة بالوظيفة والموظف، وإيجاد جهاز

)1 مها محمود على البراعى "مدى انتشار الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية" دراسة ميدانية على بعض الأجهزة

موحد للرقابة في شتى الأمور الإدارية والمالية لكافة أنشطة عموم أجهـزة القطاع العام يعتمد شهادة تشجيعه للأجهـزة الحكومية (لا للفساد الإداري نعم لمكافحته).

15 -دراسة أحمد عبد الله زايد وآخرون(2009)([1])

أجرى الباحث دراسة استهدفت التعرف على بعض الأطر الثقافية الحاكمة للسلوك في مصر عبر دراسة ميدانية ركزت على الأطر الحاكمة لقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد من خلال رؤية المصريين للعالم والاتجاهات المتصلة بالقيم محل البحث والممارسات والمواقف الفعلية المتصلة بتلك القيم.

واعتمدت الدراسة الأساليب العلمية المتعارف عليها مستعينة بالاستبانة كأداة رئيسية للدراسة، وأجريت الدراسة على عينة قوامها (2001) مفردة، وتوصلت الدراسة إلى أن حوالي 83.6% من عينة البحث يرون أن الفساد زاد في مصر، وأن رجال الأعمال ذوي السلطة هم أكثر الناس فسادا في المجتمع بنسبة (43.1%) يليهم في الترتيب التجار بنسبة (33.6%) ثم رجال الشرطة بنسبة (28%) ثم أعضاء المجالس المحلية (13.4%) ويأتي رجال الدين الخاضعون للحاكم كأقل الفئات فسادا في المجتمع بنصيب (6.1%).

16 -دراسة الباحث: محمود محمد 2011م.(2)

تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، تناول الباحث في الفصل الأول: التعريف بالوظيفة العامة والموظف العام وواجباته وحقوقه، وخصص الفصل الثاني للتعريف بالفساد الإداري وخصائصه وتاريخه وأسبابه وآثاره، وجاء الفصل الثالث تحت عنوان أنواع الفساد

الحكومية بمحافظة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية، 2008

1) أحمد عبد الله زايد وآخرون، الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين مرجع سابق، 2009.

2) محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان ، 2011م.

الإداري وموقف القانون والشريعة منها، وأخيرا جاء الفصل الرابع ليتناول وسائل علاج الفساد الإداري من منظور الشريعة الإسلامية والتجربة الأردنية.

توصل الباحث إلى أن للفساد الإداري عدة تعريفات تختلف باختلاف منابع ومشارب كل اتجاه ففهي، وتوصل الباحث أيضا إلى وجود علاقة مباشرة بين الفساد والجريمة المنظمة ولنعدام الشفافية والحكومة، كما أن للفساد الإداري عدة أسباب تتداخل في نشوئه كالأسباب السياسية والإدارية والقانونية والتنظيمية وليس سببا واحدا، الأمر الذي يعقد من مهمة مكافحته، وتوصل أيضا أن للفساد آثارا سلبية مدمرة على الوطن والمواطنين الأمر الذي يقتضي تضافر عدة جهود والاعتماد على عدة آليات وأساليب يمكن الإعتماد عليها لمكافحة الفساد الإداري سواء في إطار المنظمات والهيئات الدولية أو المنظمات الأهلية غير الحكومية.

توصل الباحث في بحثه هذا إلى عدة نتائج نذكر منها، تعاقب الشريعة الإسلامية على الفساد الإداري بمختلف صوره بعقوبات تعزيرية ما لم يترتب عليها أفعال تستوجب الحد أو القصاص، وأن المشرع الأردني لم ينص على تجريم الواسطة ومع ذلك فهي تشكل إخلالًا بواجبات الوظيفة، كذلك أكدت الدراسة أن الرقابة صمام أمان ضد الفساد الإداري والأداة الرئيسية في كشفه وأولى حلقات الإصلاح الإداري.

تعليق عام علي الدراسات السابقة وعلاقتها بالدراسة الحالية:

قام الباحث في هذا المبحث بمراجعة ما تمكن من الحصول عليه من دراسات سابقة وثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وقد كان الهدف من هذه المراجعة تغذية معلوماته حول الدراسات التي تناولت موضوع دراسته حتى يستطيع الإلمام بالموضوع وعناصر دراسته.

وتفاوتت هذه الدراسات في أهدافها ومناهجها وأدواتها وكذلك نتائجها، وتؤكد هذه المراجعة أن هناك دراسات عديدة أجريت حول موضوع الفساد على المستوى العربي والعالمي، وقام الباحث بتحليل هذه الدراسات ومقارنتها بالدراسة الحالية تجنبا لتكرار الجهود وحرصا منه علي تحقيق أهداف البحث الحالي والخروج بفائدة تعود على المجتمع الصومالي والتوصل إلى نتائج مرضية ويتضح من العرض السابق للدراسات السابقة في إطار هذا المبحث - سواء أكانت عربية أو أجنبية - قدر من التنوع والتباين ونلخصه في النقاط التالية: -

أولا: السمات العامة للدراسات السابقة.

1 -**اتسمت الدراسات السابقة في تناولها للفساد بالثراء والتنوع، وعلى الرغم من هذا فقد كان واضحا بأن هناك حاجة ماسة إلى إجراء مزيد من الدراسات الأخرى حول ذات الموضوع، بقصد إلقاء الضوء على بعض الجوانب سواء تلك التي لم يتناولها الباحثون في سياق هذه الدراسات أو تم تناولها لكنها لا تزال بحاجة إلى تحليل متعمق .**

2 -**أثبتت الدراسات السابقة خطورة الفساد وانتشار مظاهره في ربوع العالم.**

3 -**كما أثبتت أن الفساد يؤدي إلى كثير من التدهور الاقتصادي والأخلاقي وسوء السلوك والانحراف عن الطريق القويم.**

4 -تعددت الدراسات السابقة التي تناولت الفساد من حيث انتماؤها العلمي، فهناك دراسات إقتصادية تناولت الفساد، وأخرى إدارية فضلًا عن الدراسات السوسيولوجية التي لها باع طويل في هذا المجال والتي تنتمي إليها دراستنا الحالية .

5 -كشفت الدراسات السابقة إلى حد بعيد عن الأهمية القصوى لموضوع البحث الراهن سواء فيما يتعلق بأهميته على المستوى النظري والإثراء العلمي، ومن ناحية أهميته المجتمعية في المجال التطبيقي .

ثانياً: أوجه التشابه بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

إن لكل دراسة أكاديمية أهميتها التي تدفع الباحث لدراستها وسبر أغوارها، ومحاولة التوصل إلى نتائج، إلا أن الدراسات الإنسانية عامة والسوسيولوجية خاصة من الممكن أن تتشابه من حيث المناهج والأدوات المستخدمة فيها، وهذا ما لاحظه الباحث من خلال مراجعته للدراسات السابقة التي تناولت الجوانب المختلفة للفساد، حيث لاحظ : -

1 - تشابه أغلب الدراسات مع بعضها من حيث المنهج المستخدم ، حيث استخدمت أغلب الدراسات العربية المنهج الوصفي التحليلي، وسوف تستخدم دراستنا الحالية نفس المنهج .

2 - تشابه الأدوات المستخدمة في هذه الدراسات، حيث استخدمت معظم الدراسات أثناء جمعها المعلومات والبيانات من الميدان الأدوات التالية (المقابلة، والاستبانة) وتتشابه دراستنا الحالية أيضا مع هذه الدراسات في تلك الأدوات لكننا سنضيف أداة أخرى وهي الملاحظة.

3 - تتشابه في تناولها للجوانب المختلفة لموضوع الفساد وما يرتبط به من متغيرات مختلفة، وفي تحليل أسبابها ومظاهرها، ودراستنا تتشابه مع تلك الدراسات في تناولها بنفس الموضوع لكنها من زاوية أخرى، إذ تركز الدراسة الحالية على الكشف عن مظاهر الفساد في المجتمع الصومالي وطرق علاجها.

ثالثاً:أوجه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

هناك اختلافات كبيرة سواء فيما بين الدراسات السابقة نفسها وبينها وبين دراستنا الحالية من ناحية أخري، ونوجز تلك الاختلافات في النقاط التالية: -

1 -اختلفت الدراسات السابقة من حيث انتمائها العلمي فهناك: أغلب الدراسات السابقة والتي تم استعراضها في حدود هذا المبحث تنتمي إلى الاداري بينما دراستنا تنتمي الى حقل علم الاجتماع.

2 - كذلك اختلفت الدراسات فيما بينها في المناهج والأدوات المستخدمة من حيث الأهداف ، العينة، ومن حيث الزمان والمكان.

3 - أن معظم الدراسات السابقة لم تركز ولم تتناول على مظاهر وأنماط الفساد في المجتمعات النامية، وبالتالي ستتميز هذه الدراسة عن سابقاتها من الدراسات كونها تعالج عوامل ومظاهر الفساد من خلال تحليل ظاهرة الفساد في المجتمع الصومالي.

رابعاً:مدى الاستفادة من الدراسات السابقة:

إن الرجوع إلى الدراسات السابقة له أهمية كبرىلأي باحث لأنها تعود عليه بالفائدة، وعلى هذا الأساس استفاد الباحث من الدراسات السابقة في جوانب عديدةمنها:فيرسم وتخطيط الإطار النظري لطبيعة الدراسة الحالية، والاطلاع على المناهج البحثية المستخدمة في إجراء الدراسات السابقة لانتقاء المنهج البحثي الأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة الحالية .

والتعرف على المتغيرات التي تناولتها الدراسات السابقة في علاقتها ببعضها البعض وطبيعة هذه العلاقات بين المتغيرات بما يفيد الباحث في عرض الإطار النظري للدراسة الحالية بصورة متماسكة متسلسلة منطقياً وعلمياً في إطار المنهج العلمي، وكذلك الاطلاع على بعض الأدوات المستخدمة في دراسة بعض المتغيرات بما يفيد الباحث عند بنائه للأداة التي استعان بها في جمع البيانات ودراسة الجوانب المختلفة للظاهرة محل البحث، كما يستفاد في تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية والإجرائية للظاهرة محل الدراسة. واستطاع الباحث الحصول على إثراء علمي وثقافي جيد يعينه في تناول الموضوع بصورة مناسبة ومنطقية ومتكاملة علمياً من خلال المطالعة المتعمقة لهذا العدد الكبير من الدراسات السابقة والتي لها صلة بأغلب جوانب الدراسة،

خلاصة الفصل

تناول الفصل مشكلة الدراسة وتساؤلاتها، وأهمية الدراسة وأهدافها، والمنهج المستخدم وأدواته، ومن ثم استعراض الباحث في هذا الفصل عدداً من الدراسات السابقة ذات العلاقة وأهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات ومن ثم مقارنتها مع هذا البحث للوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين هذه الدراسة والدروس المستفادة منها مماسمح له بتكوين إطار أكثر ثراء من المعلومات مما يعينه على تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية والإجرائية، كما تساهم في معرفة نقاط القوة والضعف لتجنب تكرار الجهود المبذولة، فضلاً عن أنها أثرت معرفة الباحث باطلاعه على المناهج المتبعة فيها وأدولتها المستخدمة وتساؤلاتها المصاغة ونتائجها التي تم التوصل إليها والتي تعد بمثابة نقطة البداية لدراسات أخرى تتبعها وتجيء بعدها.

ويلاحظ في عرض الدراسات السابقة قلة الدراسات الاجتماعية التي تناول عوامل ومظاهر الفساد في الدول العربية والإسلامية.

الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة

المبحث الأول: الفساد: مفهومه ومظاهره.

المبحث الثاني: النظريات المفسرة للدراسة.

تمهيد

يجمع الباحثون والمختصون في مجال العلوم الإنسانية على أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة اجتماعية وسياسية موجودة في كل المجتمعات (المتقدمة والنامية) على مر العصور، وتمثل عاملاً مشتركاً بين شعوب الأرض قاطبة، وأن الظاهرة قد ازدادت حدة في العصر الراهن بشكل كبير خاصة في الدول النامية.

فالفساد ظاهرة قديمة لازمت المجتمعات الإنسانية تباينت أشكالها وتعابيرها وحدتها ومدى انتشارها، تبعا للتباين في مستويات تطور واستقرار البنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لدى الدول، وترتب على هذا التباين درجة من الاختلاف بين مجتمع وآخر من حيث معنى وأسباب الفساد والاسراتيجيات الأمثل لمحاربته، بحيث يمكننا ملاحظة في تفسير ظاهرة الفساد بين مجتمع وأخر تبعاً لاختلاف الثقافات والقيم السائدة فيها، كما تختلف النظرة لظاهرة الفساد باختلاف الزاوية التي يتم من خلالها معالجتها، مابين رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية الأمر الذي يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد.

ولا يوجد هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، رغم اتفاق معظم المختصين على ارتباط معنى الفساد بما هو سيء في المجمل، إذ لا يوجد تعريف جامع مانع لماهية الفساد، ويرجع اختلاف الباحثين حول تعريف الفساد، إلى أن الفساد كغيره من الظواهر السياسية والاجتماعية فإنه يتأثر بمجموعة من العوامل المتداخلة، والتي قد تختلف من مجتمع لآخر، تبعاً لذلك تختلف ماهية الفساد من بلد لآخر ومن مجتمع لآخر، كما ويرتبط بالزاوية التي ينظر منها للفساد، كما تتأثر عملية توصيف وتعريف الفساد بالحقل العلمي والمنظور الذي ينطلق منه الباحث، فمثلاً أجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين، (مثل تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين السياسيين)، قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر، وقد تكون لقوات الشرطة والمدعين العامين في بعض البلدان صلاحيات

واسعة في توجيه الاتهامات، الأمر الذي يجعل من الصعب حينها وضع حدا فاصل بين ممارسة الصلاحيات من جانب، والفساد من جانب آخر، وقد تتحول الممارسات التي تعد فسادا سياسياً في بعض البلدان إلى ممارسة مشروعة وقانونية في بلدان أخرى [1]، مما يجعل للفساد معاني مختلفة، حسب اختلاف ثقافة وقيم المجتمعات، فالرشوة في مجتمع ماجريمة يعاقب عليها القانون، بينما قد تعنى هدية في مجتمع آخر، والمسؤول الذي يساعد أصدقاءه ومناصرية وأفراد عائلته، قد يكون صالحاً ويستحق الثناء في بعض المجتمعات، وفاسدا يستحق العقاب في مجتمعات أخرى [2]. لذا لا يتوفر إجماع على تعريف شامل يطال أبعاد الفساد، يخطى بإجماع الباحثين، لذلك فإننا سنقوم باستعراض هذا المفهوم على النحو التالي:

المبحث الأول: مفهوم الفساد ومظاهره وآثاره

المطلب الأول: مفهوم الفساد.

أولا: معنى الفساد في القرآن الكريم

تكرر لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم خمسين مرة موزعة على 23 سورة منه، بهيئات الفعل وتصريفاته، والمصدر واسم الفاعل، فأما الفعل فذكر في ثمانية عشر موضعاً، وأما المصدر فذكر في أحد عشر موضعاً، واسم الفاعل مفرداً كان أو على صيغة الجمع في واحد وعشرين موضعا[3].

ولقد ورد أكثر ألفاظ الفساد في القرآن الكريم متعلقاً بذكر الموضع، وهو **الأرض**، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [4].

---

1) دراسة عن تعريف الفساد وتأثيراته، موقع المؤتمر نت على شبكة الإنترنت متاح في/.http://www.almotamar.net/news/42713.htm

2) سوزان اكرمان، الفساد والحكم، ترجمة فؤاد سروجي، الأهلية للنشر والتوزيع ط1، عمان، 2003،ص 23.

3) **محمد المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، دار الخلدونية، الجزائر، 2004، ص**7.

4) **سورة الأعراف الآية**56

ومرة حدد بالبر

والبحر، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ([1]).

ومرة بالقرى وهي البلدان والإقليم والمدن،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا۟ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا۟ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ [2]

ومرة بالبلاد، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ﴾ [3]

إن الشيء الملاحظ أن هناك شبه تلازم في القرآن الكريم بين مصطلح الفساد وكلمة الأرض،[4] **وإذا قمنا بعملية إحصائية بسيطة فسنجد أن الكتاب الحكيم استخدم كلمة الفساد وتصريفاتها متلازمة بالأرض في حدود** 39 **موضعاً من أصل** 50 **موضعاً جاءت في القرآن الكريم.**

وإن دل هذا فإنما يدل على عموم وسعة ما يشمله موضوع الفساد، فظاهرة الفساد التي يشير إليها القرآن الكريم ليست ظاهرة فردية أو شخصية، أو محدودة بمجتمع معين أو حاجة معينة، بل هي ظاهرة تعم المجتمع الإنساني بأكمله.[5]

وأحيانا ترد ألفاظ الفساد ومشتقاته مطلقة غير مقيدة،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ﴾. ([6])

---

[1] **سورة الروم الآية : ٤١**

[2] **سورة النمل: الآية ٣٤**

[3] **سورة الفجر: الآية** 11

[4] **عبدالزراق مفري، الحكم الصالح واليات مكافحة الفساد، دار الخدونية، الجزائر،** 2005**، ص**66.

[5] **عبدالبافي عبدالكبير عبدالواحد، منهج الشريعة في مكافحة الفساد" المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،** 2003 **ص**8.

[6] **سورة النحل:الآية ٨٨**

كما ورد ذكر لفظ الفساد في وصف كثير من الأمم والأقوام والأشخاص، فمن هؤلاء: بنو إسرائيل:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾(1)

وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾(2)**ياجوج وماجوج:**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالُوا۟ يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴾(3)

المنافقون: قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ [4]. **كما وصف الله تعالى كثيراً من أقوام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمفسدين، مثل قوم لوط وشعيب عليهما الصلاة والسلام، وفرعون وقارون.**

وبعد التّعرف على الأوضاع التي ورد فيها لفظ الفساد ومشتقاته، نتطرق إلى معاني ومدلولات الفساد من خلال آيات القرآن الكريم، فالقرآن استعمل مصطلح الفساد بمعنى أوسع مما هو وراد في التعريف اللغوي أو الاصطلاحي، ليشمل الفساد الأخلاقي، والأمني، والإداري والمالي.

والقرآن الكريم لا يستخدم مصطلح الفساد في المعنى الاصطلاحي أو اللغوي فقط، بل يدل ذلك ليشمل ما يقال على ألسنة الظالمين والطغاة في وصفهم لرسالة الأنبياء والمرسلين، كوصف أتباع فرعون لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام

---

[1] سورة الإسراء: الآية ٤

[2] سورة المائدة: الآية ٦٤

[3] سورة الكهف: الآية ٩٤

[4] سورة البقرة: الآية ١٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَٰهِرُونَ﴾(1)

وتارة يطلق مصطلح الفساد على تهديد الحياة الآمنة وترويع الآمنين بقطع الطريق عليهم، وإزهاق أرواحهم ونهب أموالهم،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(2)

وتارة نجده يطلق على سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وذلك حين أورد الله تعالى في التنديد بفعل

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ 3

كما استخدم هذا المصطلح للدلالة على الإسراف بمفهومة العام، أي الإفساد في الأرض، والمسرفون هم المفسدون،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُطِيعُوٓا۟ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾ 4

كما استخدم هذا المصطلح للدلالة على سفك الدماء وإهلاك الحرث والنسل، والتخريب والتدمير[1] قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ 2

---

[1] سورة الأعراف: الآية ١٢٧

[2] سورة المائدة: الآية ٣٣

[3] سورة القصص:الآية ٤

[4] سورة الشعراء: الآية ١٥١ - ١٥٢

كما استخدم لفظ الفساد للدلالة على سرقة المال العام،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ﴾ [3]

كما استخدم لفظ الفساد للتعبير عن العلو في الأرض بغير حق،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [4]

كماجاء مصطلح الفساد بمعنى القطيعة، أى قطع ما أمر الله تعالى بوصله مثل قطيعة الأرحام والتدابر بين المسلمين،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مِيثَٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ﴾ [5]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ﴾ [6]

والطغيان يعتبر أحد مدلولات الفساد في القرآن الكريم

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا ٱلْفَسَادَ﴾ [7]

كما جاء مصطلح الفساد مرادفاً للكفر والشرك بالله تعالى

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا۟ يُفْسِدُونَ﴾ [8]

---

[1] عبدالرحمن جميل فصاص، مفهوم الفساد والإفساد في ضوء آيات القرآن الكريم، المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف للعلوم العربية والامنية ، مركزالدراسات والبحوث، الرياض،2003 ص 11.

[2] سورة البقرة:الآية ٣٠

[3] سورة يوسف: الآية ٧٣

[4] سورة القصص: الآية ٨٣

[5] سورة الرعد: الآية ٢

[6] سورة محمد: الآية ٢٢

[7] سورة الفجر: الآية ١١ - ١٢

[8] سورة النحل: الآية ٨٨

إن الكفر بالله تعالى والبعد عن الدين واتخاذ الشركاء من دون الله يفسد السماوات والارض ومن فيهن[1]**،**

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلۡحَقُّ أَهۡوَآءَهُمۡ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ بَلۡ أَتَيۡنَٰهُم بِذِكۡرِهِمۡ فَهُمۡ عَن ذِكۡرِهِم مُّعۡرِضُونَ﴾ [2]،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [3]

كما جاء مصطلح الفساد بمعنى الجدب والقحط،

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ﴾ [4]

ويقصد بالقحط هنا نقصان البركة في أعمال العباد كي يتوبوا، وقيل نقصان في الزروع والثمار بسبب المعاصي.[5]**كما جاء مصطلح الفساد في القرآن الكريم كمقابل لمصطلح الإصلاح**[6]**"**قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [7]

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَوَٰعَدۡنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيۡلَةٗ وَأَتۡمَمۡنَٰهَا بِعَشۡرٖ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرۡبَعِينَ لَيۡلَةٗۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخۡلُفۡنِي فِي قَوۡمِي وَأَصۡلِحۡ وَلَا تَتَّبِعۡ سَبِيلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ﴾ [8]

---

[1] **عبد الرحمن جميل فصاص، مرجع سابق، ص**: 09.

[2] **سورة المؤمنون: الآية ٧١**

[3] **سورة الأنبياء:الآية ٢٢**

[4] **سورة الروم: الآية ٤١**

[5] **محمد أحمد الصالح، التعريف بالفساد وضرره من الوجهة الشرعية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، اكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص**: 11.

[6] **أسامة السيد عبد السميع، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009 ص**: 26.

[7] **سورة الأعراف: الآية ٥٦**

[8] **سورة الأعراف: الآية ١٤٢**

مما سبق نصل إلى أن للفساد مدلولات كثيرة وواسعة في القرآن الكريم، وتشمل جميع أنواع الفساد وصوره، وقد جعل الله تعالى كل المعاصي فساداً في الأرض، فكل المخالفات خروج عن جادة الصلاح وانحراف عن الطريق المستقيم، كما أن السبب الرئيسي لظهور الفساد هو ما قدمته أيدي بني آدم من الذنوب والمعاصي، والحكمة هي إذاقة الناس بعض ما قدمته أيديهم من الذنوب والمعاصي، لعل ذلك يكون سبباً لتوبتهم، كما يمكن أن نستخلص مجموعة من الحقائق المهمة من الآيات القرآنية التي سبق تناولها حول الفساد وهي:

1- إن الإنسان هو الذي يقوم بإفساد الأرض بارتكاب أفعال الفساد التي تأتي دائماً خلاف الأصل.

2- أن الفساد دائما ميل عن القصد والطريق، وانحراف عنهما.

3- أن القرآن الكريم ينبه إلى أهمية الصلاح والتحسين للأرض، ولهذا أمر بمعاقبة المفسدين.

4- أن الله تعالى يوجب على أولي الأمر وجماعة المسلمين أن يقاوموا الفساد وأن يحاربوه.

ثانيا: مدلول مصطلح الفساد في السنة النبوية

وردت أحاديث نبوية كثيرة في الفساد والمفسدين، والنهي والتحذير منهما، والملاحظ أن معنى الفساد في السنة النبوية المطهرة جاء ليدل على نفس المعاني التي دل عليها القرآن الكريم، ومنها:

1- **تلف الشيء وذهاب نفعه[1]:** وهذا لقوله (ﷺ): "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"[2].

وكذلك قوله (صلى الله عليه وسلم): "إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه"[1].

---

1 البشير علي حمد الترابي، مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص: 15.

2 مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب ت، جـ3، ص: 1220 حديث رقم: 1599.

وقوله أيضا (صلى الله عليه وسلم): "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل من الغرباء يارسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس."[2]

وقوله (صلى الله عليه وسلم): "أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح منه سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله."[3]

1- **تغيّر الحال إلى غير صلاح:** كقوله (ﷺ): "المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد"[4]، ففساد الأمة هو تغيرها إلى غير صلاح.

2- **فساد ذات البين:** قال (ﷺ): "شر الناس ثلاثة متكبر على والديه يحرقهما ورجل يسعى في الفساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا..."[5].

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة، قالوا بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.[6]

هذا بالإضافة إلى أحاديث كثيرة ورد فيها لفظ الفساد، منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير[7].

وقوله (صلى الله عليه وسلم): "بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداً أو هرماً مفنداً..."[8].

1محمد بن يزيد الفزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ب ت، ج 1404.
2 جمعة الإمام أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ب ت، ج1، ص: 83 حديث رقم: 355.
3نفس المرجع، ج1، ص: 234.
4 أبو القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله محمد وصاحبه، دار الحرمين، بدون مكان وتاريخ نشر، ج5، ص: 315. انظر كذلك، عبدا لله سالم علي حمودة الكتبي، مرجع سابق، ص: 46.
5علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين، كنز العمال الحديث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ب ت، حديث رقم: 43940.
6 رواه الترمذي،663/4 وقال حديث صحيح نقلاً عن: البشير على حمد الترابي مرجع سابق، ص: 16.
7رواه الترمذي 395/3، وابن ماجه 632/1.نقلاً عن: البشير علي حمد الترابي، مرجع سابق، ص: 16.
8 رواه الترمذي 552/4 نقلاً عن: البشير علي حمد الترابي، مرجع سابق، ص: 17.

ومن خلال ما سبق نجد أن معاني الفساد في السنة المطهرة لا تختلف عما ورد في القرآن الكريم، ووصلنا إلى أن من مدلولاته: تلف الشيء وذهابه، واختلاله وخروجه عن المألوف والبطلان، وتغير الحال إلى خلاف الصلاح، كما جاء بمعنى قطع العلاقات وتخريب الصلات بين الأرحام.

ثالثاً: تعريف الفساد في الإصطلاح الشرعي

لفظ الفساد عند جمهور الفقهاء الإسلاميين يطلق على مخالفة فعل المكلف للشرع أياً كان وجه المخالفة، وينبني على هذا عدم ترتيب الآثار الشرعية على التصرفات الفولية وعدم سقوط القضاء في العبادات، وهو بذلك عندهم مرادفاً للبطلان في معظم استعمالاته.[1]

أما الحنفية، فالباطل عندهم لا يكون مشروعاً بأصله، والفاسد: هو ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، والفاسد عندهم ما كان الخال فيه شرطاً من شروط الأركان[2]، وعليه فهم يعتبرون الفساد منزلة وسطى بين الصحة والبطلان، ويرتبون بعض الآثار الشرعية على التصرفات الفولية الفاسدة دون العبادات.

ويطلق الفساد على "زوال الصورة عن المادة بعد أن كانت حاصلة" ويقابله الكون فإن دل الكون على الوجود بعد العدم فإن الفساد يدل على العدم بعد الوجود، والكون يحدث دفعة واحدة، أما الفساد فتدريجياً.

أما فساد الحد عندهم فهو أحد أمرين؛ الزيادة فيه التي هي النقصان من المحدود، والآخر هو النقصان منه، الذي هو زيادة في المحدود.[3]

---

1 آدم نوح علي معابدة، "مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي، دراسة مقارنة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 21، العدد الثاني، دمشق، 2005، ص: 414.

2سعيد بن محمد بن فهد الزهيري القطحاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف، الرياض، 2005، ص: 60.

3 آدم نوح القضاة، "نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري والتعامل مع تبعاته" المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمهية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، 2003، ص: 3.

ويلاحظ من التعريفات السابقة أن لفظ الفساد يطلق على حالة من الاختلال التي تصيب الأشياء المادية أو الاعتبارية، ورغم أن الأمور الاعتبارية التي وصفت بالفساد هنا لا تعني ما نحن بصدد مناقشته إلا أنه يمكن الاستنتاج في الأخير أن لفظ الفساد يجوز إطلاقه على أي اختلال حاصل ومنه ذلك الحاصل في الأنظمة الإدارية والسياسية والمالية.

رابعا: تعريف الفساد من منظور العلوم الإنسانية والاجتماعية:

إن تعريف الفساد وتحديد مفهومه يتغير ويتطور بحسب آلياته ووسائله وآثاره، وتنوع المداخل المنهجية لتعريفاته، على أساس اقتصادي وسياسي تارة، وعلى أساس قانوني وثقافي أو أخلاقي واجتماعي تارة أخرى، إلا أنه ومهما تعددت التعريفات فإن التعريفات تتجسد بصورة أو بأخرى مجالات وأطراف وعلاقات فاسدة، تكتمل بها ومعها هياكل الفساد وبنائه المؤسسي، وبصورة عامة يستخدم تعبير الفساد في العرف الاجتماعي والسياسي للدلالة على طائفة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية والعرف العام بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة ([1]) كذلك يشير مصطلح الفساد بصورة عامة إلى السلوك المخالف للقانون الذي يحاول إفساد النسق الثقافي الذي يحدث فيه ([2])، وهو إساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة سواء عن طريق الرشوة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات أوعن طريق الاختلاس ([3])، ويرى آخرون بأنه إساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها الشخص لتحقيق مصالح شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة ([4]).

1أحمد الأصفر، الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤسسات العلمية، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد 32، الرياض 2001، ص329.

2إسماعيل الشطي وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية 2004، ص610.

3برنامج التنمية الإنمائية، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، نيويورك 1998م. ص13

4محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص41.

وبالنظر إلى تعريف الفساد حسب إطار التخصص، نجد أن هناك تعريفات أكدت على أهمية البعد الأخلاقي، وهناك تعريفات أخرى ركزت على المنظور الاقتصادي، وهناك تعريفات عالجت تعريف الفساد من الوجهة القانونية،

بينما توجد تعريفات أخرى ركزت على منظور الصالح العام، ولذلك نشير هنا إلى أهم تلك التعريفات، مع التركيز على خلاصة تلك التعريفات دون الخوض في التفاصيل على النحو التالي:

1 -في علم الاقتصاد والإدارة:

تركزت تعريفات الباحثين في علم الاقتصاد في معظمها على العلاقة بين الاستثمار والتنمية الاقتصادية من جهة، ونوعية المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

وفي محور علم الاقتصاد يمكن الاعتماد على تعريف "كليتجارد" (K.E.klitgard) الذي عرف الفساد بأنه عملية تبادلية بين مجموع الأطراف (الرئيس -الموظف -الزبون) تكون هذه العملية كنتيجة لعمل عقلاني وحساب للتكاليف والمنافع ضمن سوق الفساد (marche de la corruption) فتوجد إذن عدة أشكال أساسية للتفاعل بين تلك الأطراف في المؤسسات والأجهزة الحكومية (1) ينتج عنها عدم الإذعان لمبدأ المحافظة على الحدود بين المؤسسات الذي ينص على أن: "العلاقات الشخصية والعائلة لا ينبغي أن تلعب أي دور في القرارات الاقتصادية التي تتخذها الموظفون المعنيون في القطاع الخاصة أو الحكومة" (2).

كذلك يعرف الفساد اقتصادياً بأنه اتخاذ المال المشبوه وسيلة للضغط والتعاقد بغرض الحصول على منافع مادية وأرباح ملموسة، وهو تزوير الحقائق والوقائع الاقتصادية للغرض

---

1 روبرت كليتجارد، السيطرة على الفساد، ترجمة حسين حجاج، مراجعة، فاروق جرارا، دار البشير عمان 1994، ص-ص: 129-131

2 دريد درغام، الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد الاقتصادي، دمشق: جمعية العلوم الاقتصادية السورية، 1999، ص: 52

ذاته، فهو عمل مناف للأخلاق والقيم يكون اساس التعامل فيه بين الناس علي مايحقق من مصالح مادية ونفعية([1]).

وهناك من يعرف بأنه سلوك مخالف للواجب الرسمي بسبب المصلحة الشخصية مثل العائلة أو القرابة أو الصداقة أو الاستفادة المادية واستغلال المركز ومخالفة التعليمات بغرض ممارسة النفوذ والتأثير الشخصي، ويدفع هذا السلوك إلى استعمال الرشوة أو المكافأة لمنع العدالة، وكذلك يشمل سوء استخدام المال العام مثل التوزيع غير القانوني للموارد العامة من أجل الاستفادة الخاصة ([2]).

ويستنتج من تعريفات علماء الاقتصاد في معظمها - والتي لا يمكن حصرها في هذا المبحث - أن ضعف المؤسسات العامة هو أحد أهم عوامل الفساد، الذي يقود إلى انخفاض الاستثمار وبالتالي إلى بطء عجلة التنمية وهي تربط في الغالب بين تبديد الثروة القومية وفساد الحكم، وبروز ظواهر وأنماط تسهم في تبديد ثروات الوطن مثل التهرب الضريبي والاختلاس من الأموال العامة وتحويلها للخارج لحسابات خاصة، والتلاعب بالفواتير، والتجاوز الجمركي، وغيرها من المظاهر المتعلقة بممارسة الفساد الاقتصادي.

2 -في علم القانون:

تركزت تعريفات خبراء القانون على أن الفساد يعد اختراقاً للنظم القانونية، وتجاوزاً للقوانين، سواء بالخروج عنها، أو استغلال غيابها وثغراتها، من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو تجارية، فالبحوث في هذا المجال تحسب الفساد انحرافاً عن الالتزام بالقواعد القانونية، سواء من خلال تجاوزها ومخالفتها الصريحة أوغير المباشرة، وهناك شبه إجماع

1عبد الله محمد الجيوسي،الفساد: مفهومه وأنواعه وأسبابه وسبل القضاء عليه-رؤية قرآنية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد،مركز الدراسات والبحوث،الرياض 2003، ص25.

2نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي، أسبابه، آثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 33، لسنة 2008، ص84، 85.

على أن للفساد أثراً مدمراً على حكم القانون، ولا سيما عندما يطال القضاء [1]. فالفساد من الوجهة القانونية يعتبر خروجاً عن القانون والنظام، سواء بعدم الالتزام بهما، أو استغلال غيابهما بغية تحقيق مصالح خاصة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية لفرد أو لجماعة معينة، أو من خلال التحايل والالتفاف على القوانين وتفسيرها بطريقة تتماشى مع المصالح الخاصة لفئة محددة، أو استثمار ثغراتها، والاستفادة منها [2]، وترتكز تعريفات الفساد من المنظور القانوني على عنصرين، أولهما مخالفة القانون والنظام وتعليمات المنصب العام بشكل غير منسجم مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، والثاني سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله بهدف خدمة أغراض خاصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية [3].

3 -في علم الاجتماع:

حاول المختصون في علم الاجتماع التأكيد على أن الفساد هو علاقة اجتماعية تتمثل في انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي التي تتعلق بالمصحلة العامة، وحقيقة أن ممارسة الفساد مرجعها إلى عدم استقامة ذاتية للشخص الذي يمارسه ومن ثم فهو انتهاك لقيمه، وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا السلوك [4].

---

1 على وتوت، توصيف ظاهرة الفساد، موقع جريدة الصباح على شبكة الانترنت، (2005/3/21) مفتاح في / http: //www. Alsabah.com/paper.php?source=akbar&sid=9145.

2 عبير مصلح وآخرون: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل المساءلة (أمان) ط1، رام الله، 2007، ص 57.

3على الصاوي: دور المجالس العربية في محاربة الفساد، ورقة مقدمة في مؤتمر برلمانيون ضد الفساد: تعزيز الشفافية والمحاسبة في العالم العربي، الذي تنظمه المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد GOPAC بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية transparency international، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والجمعية البنائية للتعزيز الشفافية LTA بيروت، 2004. ص 30.

4 علاء حافظ، وجوه الفساد الإداري، موقع شبكة عراق المستقبل: متاح في/ http://www.iraqfuture.net/all-article/2008/article-191.htm

ولذلك ذهب عدد من علماء الاجتماع إلى أن الصور المختلفة من السلوك الانحرافي، إنما تنجم عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف بالوسائل المشروعة، ما يدفع الأفراد إلى اللجوء إلى الوسائل غير القانونية بغية تحقيق الأهداف الخاصة بهم [1].

واعتمد علماء علم الاجتماع في إطار تحليلهم لمفهوم الفساد على معايير شخصية أو ثقافية. فالفساد حسب رأيهم ممارسة اجتماعية بامتياز، أي ممارسة تتم في الإطار المجتمعي، يقوم بها أفراد ينتمون إلى فئات اجتماعية محددة، تتغذى من فراغات النظام المؤسسي وتغذي بدورها هذه الفراغات وتوسعها، كما أن ممارسة الفساد تحظى بقبول اجتماعي، يغلف أحيانا بالانتماء القبلي أو الإثني أو الطائفي وأحياناً أخرى بالانتماء السياسي [2]. ويرون كذلك بإنه يتمثل في ندرة وجود أو لنعدام معاني الوطنية والولاء والاخلاص وحب العمل والتفاني في أدائه وتفشي روح اللامبالاة ولنعدام الأخلاق الوظيفية كعدم المحافظة على سرية المكاتبات والقرارات وعدم احترام المرؤوسين للرئيس وعدم الانصياع للأوامر والاهتمام في تقديم وتوفير الخدمات الا جتماعية للمواطنين([3]).

لذا نجد أصحاب هذا العلم يعرفون الفساد بأنه كل فعل يعتبره المجتمع فاسداً، فهم يركزون على الحكم الذي يطلقة المجتمع على مختلف السلوكيات الفاسدة، ويتضمن الفساد وفق هذه النظرة انحلال وانهيار وعدم الاتفاق في التعبير عن السلوكيات الفاسدة وغير الفاسدة، فما هو فاسد لدى مجتمع معين قد يكون بمثابة عرف وسلوك مقبول لدى مجتمع آخر، فهناك من الخصائص الاجتماعية المجتمع تختلف عن مجتمع آخر. [4]

1غيلين تي، ثقافة الفساد، موقع الأضواء على شبكة الانترنت متاح في/ http: www. Aladwaa.n modeles. Php? Name= news& file= article& sid 3531.

2 إسماعيل الشطي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، 2004 ص 255.

3صلاح الدين فهمي محمود،الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1414،ص47-48

4 فيتو تازي، الفساد : الانشطة الحكومية والأسواق، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر 1995، ص: 26

ولكن ورغم ذلك فقد كانت هناك محاولة ومساهمة كبيرة من طرف العالم الاجتماعي "أ. هايد نهايمر (a.heidenheimer) في تصنيفه للسلوكيات الفاسدة اعتماداً على نظرة المجتمع، فقد صنف الفساد إلى ثلاثة أنماط ينطلق فيه من الفساد الأبيض إلى الفساد الأسود مروراً بالفساد الرمادي، فالأبيض يتعلق بممارسات يمارسها المجتمع وتعد مقبولة من طرف الجميع ولا يخضع صاحبها للعقاب، أما الفساد الأسود فهو يتعلق بممارسات يتفق الجميع على خطورتها وإدانتها من خلال تسليط أقصى العقوبات على صاحبها، أما بخصوص الفساد الرمادي فهو يقع مابين الفساد الأبيض والأسود ويتضمن ممارسات غير مقبولة حيث يتفق أفراده على تجريمه لكنهم لا يتفقون على العقاب الواجب تسليطه على صاحب هذا السلوك.

وإذا كان أصحاب علم الاجتماع قدتمكنوا من إعطاء تعريف للفساد بالاعتماد على المعايير الثقافية وأكدوا أن الفساد هو سلوك اجتماعي تدل عليه بعض المؤشرات المتعلقة بغياب المؤسسة الفعالة سياسياً وإدارياً والانحراف عن القيم الاجتماعية والأعراف السائدة وقصور القيم ومخرجات الانحراف السلوكي، فكان الفساد هو كل سلوك يتفق المجتمع بشأنه على أنه فاسد ويتم العمل من أجل عدم وقوعه ، إلا أنه يعاب عليهم النسبية والمعايير المفرطة في تحديدهم لمفهوم الفساد، فما يعتبر فاسداً في دولة ما قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى فالمعايير الثقافية والقيم الأخلاقية وعادات المجتمع التي تؤثر في الموقف الذي يصدر عن الأفراد يختلف من مجتمع لآخر، وحتى أنه يختلف من فئة إلى أخرى داخل نفس المجتمع، لذلك فإن التصنيفات المقدمة قد تتداخل فيما بينها، فيصبح من الصعب أن نجد إجماعاً لدى الأفراد على سلوك معين وتصنيفه ضمن الأصناف التي قدمها "هايد نهايمر" فما يمكن اعتباره فساداً اسود في أمريكا مثلا قد يكون رمادياً في الصومال ، وما هو فاسد في الزمان الماضي قد يكون غير فاسد في وقتنا الحاضر.

كما أن إجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر، وقد تكون لقوات الشرطة والمدعين العامين في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات، وهو مايجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد، وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً في بعض البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية[1].

4 - في علم السياسية:

تركزت تعريفات علماء السياسية والمختصون فيها على التأكيد والربط بين الفساد من جهة، وفساد الحكم من جهة أخرى، ذلك أن الحكم الصالح يكون عدوا للفساد بكل أنواعه. حيث ركزت تعريفات علماء السياسية على علاقة الفساد بشرعية الحكم، ونماذج القوى السياسية ودور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد[2].

وبالتالي يمكن تعريف الفساد سياسياً بأنه "الإخلال المتعمد بقواعد الحياة السياسية المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الداخلية للدولة، وكذلك المواثيق والمعايير العالمية التي تم إقررها بواسطة الهيئات الوطنية، ولا تخالفها" [3].

كما يعرفون الفساد بأنه: محاولة شخص ما تحقيق مصالحه الخاصة على حساب المصلحة العامة، وهناك نظرة أخرى في هذا السياق، تقول بأن الفساد هو مايقرر الرأي العام بأنه فساد، وذلك وفقاً لمعاييره الثقافية والاجتماعية، وهناك نظرة ثالثة إلى الفساد تركز

---

1 (د.ك) الفساد السياسي: في الموقع الالكتروني: http: //ar.wikipedia.org/wiki/

2 Dwivedi, S.N and G.S Bhargava (1997) Political corruption. New york: popular book house p67.

3على الصادي: دور المجالس العربية في محاربة الفساد، مرجع سابق، ص 31.

على ما يحمله من انتقاص لمبدأ تكافؤ الفرص، ويفود بالتالي إلى الإضرار بالجمهور والمصلحة العامة[1].

وربطت هذه التعريفات بين طبيعة النظام السياسي من جهة، وبين السلوك الفاسد لرجال الحكم من جهة أخرى فالحكام الفاسدون يدعمون السياسيات التي تجني الأرباح الشخصية لهم حتى لو أدى إلى هبوط الدخل القومي، والحاكم الفاسد ينظم الدولة بطريقة تساعده على زيادة مكاسبه الشحصية، سواء أكانت مادية أم معنوية فالفساد سياسيا يرتبط بنوعية وطبيعة نظام الحكم وطبيعة المؤسسات العامة في ظل النظام ومدى توفر الإرادة لديه لبناء دولة عصرية حديثة تنتهج الشفافية والوضوح، وتستهدف الصالح العام.

"فأرسطو" (Aristote) وأثناء تصنيفه للنظم السياسي قدم لنا أهم النظم الفاسدة، حيث اعتبر أن النظم المطلقة والمونارشية (حكم الأقلية) من النظم الأكثر فساداً من بقية النظم والحكومات وذلك مكن خلال هيمنة الفرد ونزوعه إلى ممارسة الاستبداد والطغيان على الأعضاء الذين يكونون مجتمع المدينة.

خامسا: تعريف الفساد من منظور المنظمات والهيئات الدولية

وجدنا أن للفساد تعريفات عديدة ولكن دون أن تبرز اختلافات جوهرية، فبعض التعريفات جاءت مطلقة لبيان مصطلح الفساد، في حين جاء بعضها الأخر يركز خصيصاً على عبارة الفساد الإداري. والشيء الملاحظ أن التعريفات التي قدمتها بها المنظمات الدولية لا تختلف كثيراً عن هذا المجال، ونورد بعضها فيما يلي:

1 -تعريف البنك الدولي للفساد

وضع البنك الدولي عدة تعريفات للفساد، كان آخرها أن الفساد هو إساءة استعمال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة(1)، والفساد من وجهة نظر البنك يحدث عادة:

1نفس المرجع ص 31.

1 -عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد وإجراءات مناقصة عامة.

2 -كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء الشركات أو أعمال خاصة، بتقديم رشوة للاستفادة من سياسيات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطارة القوانين النافذة.

3 -كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة"(2)

ويلاحظ أن هذا التعريف يركز على سبب الفساد في السلطات العامة وإساءة استخدامها، ويربط بين الفساد وأنشطة الدولة وتدخلها في السوق ووجود القطاع العام، بمعنى أن هذا التعريف يستبعد إمكانية حصول الفساد في القطاع الخاص، ويركز بصفة مطلقة على الفساد في القطاع العام، ويتفق هذا التعريف من معتقدات جاري بيكر (Gary becker) الفائز بجائزة نوبل الذي يقول: "إذا ألغينا الدولة فقد ألغينا الفساد".

والمشكلة مع هذا التعريف هي أنه لا يعتبر كل حالات إساءة استخدام السلطة الوظيفية فسادا، لأنه من وجهة نظر هذا التعريف تم تصنيف بعض الحالات على أساس أنها سرقة , تزوير, اختلاس ولكن لا تصنف باعتبارها فساداً.[3]

---

1 لمزيد من التفصيل حول موقف البنك الدولي من الفساد انظر: **Sam vaknin, crime and corruption, united press international, Skopje, Macedonia, 2003, p.18.**

2عبد القادر الشيخلي، "دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي"، النزاهة والشفافية والإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 2006م، ص: 349، أو: سعيد بن محمد بن فهد الزهير القحطاني، مرجع سابق، ص: 61.

3لوريس بيجوفيتش، أراء في الفساد الأسباب والنتائج"، مركز المشروعات الدولية الخاصة، www.cipe-arabia.org، أطلع عليه يوم 2014/8/23، ص: 13.

2 - **تعريف منظمة الأمم المتحدة للفساد**

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 فقد عرفت الفساد بأنه: "القيام بأعمال تمثل أداء غير سليم للواجب، أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك افعال الإغفال توقعاً لمزية أوسعياً للحصول على مزية يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر.[1]

غير أن هذا التعريف لم يتفق حوله، وتم التراجع عنه في المشروع النهائي للاتفاقية، والذي لم يعرف الفساد ولكنه أشار إلى صوره[2]**، وهي الرشوة واختلاس الممتلكات، والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، والإثراء غير المشروع...**

ونخلص مما سبق إلى أن مفهوم الفساد توسع ليشمل إضافة إلى الرشوة مظاهر أخرى للفساد تفوق الرشوة خطورة من حيث آثارها.

3 -**تعريف الأنتربول الدولي للفساد**

طبقا للمعايير العالمية لمكافحة الفساد في الأجهـزة الشرطية الصادرة عن الأنتربول في يوليو 2002م فإن مفهوم الفساد يتضمن ما يلي:[3]

1لقد اقترح هذا التعريف من نائب الرئيس (المنظمة) الذي يتولى مسئولية هذا الفصل للتشاور مع وفود أذربيجان وأوكرانيا وسلوفينيا والصين ورأت أنه إذا تعذر الاتفاق على تعريف واسع بما فيه الكفاية فلا ينبغي للاتفاقية أن تتضمن تعريف للفساد، وبدلا من ذلك ينبغي للإتفاقية أن تحدد وتجرم أفعال الفساد في إطار الفصل المتعلق بالتجريم وهو الذي اعتمد في المشروع النهائي.

انظر: بابكر عبد الله الشيخ، "العولمة والفساد"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، 2003، ص: 5،

1-محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، 2011، ص: 73،

2 أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، تدريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامع نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2008، ص: 30. عامر خياط مرجع سابق، ص: 49.

3 سعيد بن محمد بن فهد الزهيري القحطاني، مرجع سابق، ص: 63.

1 -الوعد أو الطلب، أو القبول أو محاولة الحصول بطريق مباشر أو غير مباشر، على نقود أو أشياء ذات قيمة، أو هدايا أو خدامات أو مكافآت، أو منفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيين، سواء لأنفسهم أو لأشخاص آخرين أو جمعيات أو تجمعات، مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجباتهم.

2 -عرض أو تقديم نقود أو أشياء ذات قيمة أو هدايا، أو خدمات أو مكافآت، أو منفعة للعاملين في الشرطة من عسكريين ومدنيين، سواء لأنفسهم أو لأشخاص آخرين، وسواء كان ذلك بطريق مباشرة أو غير مباشرة مقابل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجباتهم.

3 -القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يتعلق بالقيام بواجبات العاملين، من الشرطة من عسكريين أو مدنيين، يترتب عليه تعريض شخص إلى الاتهام أو الحكم عليه بجريمة، أو مساعدة شخص لتجنب التعرض للمساءلة بصورة غير قانونية.

4 -الإدلاء بمعلومات شرطية ذات طابع سري أو محظور مقابل مكافأة أو أي منفعة مهما كان نوعها.

5 -القيام بعمل أو الامتناع عن عمل منصوص عليه أنه فساد بموجب قوانين الدول الأعضاء في الإنتربول.

6 -المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو المبادرة أو أن يستخدم كوسيلة أو أداة قبل أو بعد القيام بعمل، يؤدي إلى الحصول على عمولات أو محاولة الحصول على عمولات، أو التآمر على القيام بعمل أوالامتناع عن عمل من الأعمال المذكورة في جميع النقاط السابقة.

4 - تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد

عرفت منظمة الشفافية الدولية في بداية عهدها الفساد بأنه: "سوء استخدام السلطة العامة لربح منفعة خاصة." أو أنه: "عمل ضد الوظيفة العامة التي هي ثقة عامة"[1]

وتفرق منظمة الشفافية الدولية بين نوعين من الفساد هما [2]:

1 -**الفساد بالقانون** (according to rule corruption) **وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيلات التي تدفع فيها الرشاوى للحصول على الأفضلية في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون**([3]).

2 -**الفساد ضد القانون** (against the rule corruption) **وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع تقديمها.**

والملاحظ أن هذا التعريف لم يكن شاملاً أو مانعاً، لذا فقد عادت المنظمة في وقت متأخر وتحت تأثير اجتهادات عدد من الباحثين مثل: سوزان روز أكرمان (susan rose ackermangjuvti) **لتعرف الفساد بأنه: "السلوك الذي يمارسه المسئولون في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء كانوا سياسيين أو موظفين مدنيين، بهدف إثراء أنفسهم أو إقربائهم بصورة غير قانونية، ومن خلال إساءة استخدام السلطة الممنوحة لهم."**[4]

5 -**منظمة الوحدة الإفريقية والفساد**

قامت المنظمة بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته في 11يوليو 2003م، غير أن هذه الاتفاقية لم تعرف الفساد، بل اكتفت بالإشارة إلى صوره

---

1) Parwez Farsan, «Administrative Corruption in India» corruption and Governance in south asia, south asia institute, university of Heidelberg, 2007, P. 03.

2)عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح دراسة مقارنة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2003، ص: 22.

[3])محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2007، ص: 41.

4) عبدالخالق فاروق، الفساد في مصر، دارسة اقتصادية تحليلية، العربي، للنشر، القاهرة، 2006، ص: 10.

ومظاهره فقط، حيث نصت المادة الأولى منها على أنه يقصد بالفساد: "الأعمال أو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تجرمها الاتفاقية، والمشار إليها في المادة 04". وبالرجوع إلى المادة 04 نجد أن الإتفاقية اكتفت بذكر صور ومظاهر أعمال وأنشطة الفساد المختلفة.[1]

خلاصة التعريفات :

يستنتج الباحث من التعريفات السابقة أنه مهما اختلفت التعريفات في بعض جوانبها إلا أنها جميعاً تعبر عن مفهوم الفساد، الذي يعنى في اللغة "خروج الشيء عن الاعتدال مثل: التلف، والعطب، والاضطراب، والخلل، وإلحاق الضرر... كان نقول فسد العقل أي بطل، وفسد الرجل أي جانب الحكمة والصواب.... الخ، والمفسدة هي خلاف المصحلة، والفساد يقابله الصلاح والافساد يقابله الاصلاح [2]، كما تتفق تلك التعريفات على بعض الجوانب المهمة في ممارسات الفساد، كاستغلال المنصب العام لتحقيق مصالح شخصية وأن الفساد عمل مخالف للقانون والنظام، ولا ينسجم مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع، كما اتفقت تلك التعريفات على الهدف والغاية من الفساد، وهو الحصول على كسب خاص، أو منفعة شخصية.

أما التعريف الذي تتبناه الدراسة فهو "استخدام المنصب العام لتحقيق منافع ومصالح خاصة، والتي يمكن أن تكون مادية (أموال) أو معنوية (مكانة ونفوذ)، ويأخذ الفساد أيضا صيغة الخروج عن أحكام القوانين والنظم واللوائح وذلك من خلال إما تجاهلها وإهمالها، وإما من خلال تأويلها وتفسيرها بطريقة استبدادية تفقدها معانيها وليافتها وتجعل منها هياكل

1) سامي الطوخي، الإدار بالشفافية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص: 164.
2) الفساد، موقع الموسوعة الحرة على شبكة الانترنت، متاح في/ :http
//ar.wikipedia.org/wiki%d9%81%b3%d8%a7%d8%af.

بلا مضمون ذلك أن هذا التعريف يعتبر الأكثر شمولاً إذ يقدم تفسيراً لأي عمل فاسد من ناحية الغاية المبتغاة من الفساد، ومن ناحية الخروج عن النسق القانوني السائد في المجتمع.

المطلب الثاني: مظاهـر الفساد وأشكاله:

يأخذ الفساد مظاهر وأشكالاً مختلفة، فمن الممكن أن يشمل مفهوم الفساد مظاهر الرشوة والاختلاس لدى صغار الموظفين أو كبارهم، أو لدى المتعاملين معهم، كتزوير الأوراق الرسمية، ونقل الأخبار الكاذبة، وحالات إحالة مقاولات أو عقود توريد لأشخاص قريبين جداً من المسؤولين، بدون أخذ عطاءات منافسة صورية، وتدخل المسؤولين في الإحالة لأغراض المنفعة المادية الشخصية، أو لمنفعة سياسية، والتدخل في شير القضاء، كذلك يشمل ضعف الأداء (حيث يعد أحد أوجه الفساد الإداري)، ومن أشكاله، الإهمال في الواجب العام، والتواكل عنه وعدم أدائه بصورة صحيحة، وإهمال الموظف وعدم إحساسة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه للوصول للأهداف، مما يلحق الأذى بالمجتمع، ويتسبب له الضرر، فبعض الدراسات التي تناولت موضوع الفساد اعتبرت سوء الإدارة والفوضى والإهمال، من أشكال الفساد، واعتبرت هذا الشكل بأنه فسادا غير مقصود، لا تتوفر فيه سوء النية، أو قصد الفساد، وإنما يصنف ضمن أشكال الفساد، باعتبار أن نتائجه لا تختلف كثيرا عن نتائج الفساد، من حيث إلحاق الضرر الاقتصادي والإجتماعي بالمواطنين.[1]

كما قد يتخذ الفساد شكل المحاباة والتمييز بين المواطنين، بسبب الدين أو العرق أو الصداقة أو القرابة، أو التأثير على القضاء وأجهزة الرقابة، ويضمن ذلك التلاعب في الإجراءات القضائية والقانونية، أما الشكل الصارخ للفساد فيتم عادة باختلاس الموارد العامة، بشكل مباشر أو بطرق التفافية، ويتوقف تأثير هذا الشكل من الفساد على حجم عمليات الاختلاس ومقدارها وتكرارها، والفساد قد يكون فردياً يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون

1) عبد الرحمن أبو عرفة، مرجع سابق، ص: 7.

تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم و منسق، حيث يشكل ذلك أخطر أنواع الفساد، لأنه يتغلغل في كافة بنيات المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

فيما يلي سنحاول التعرض لأهم أنواع الفساد.

1 -الفساد السياسي:

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن مجتمع لأخر، حسب طبيعة كل مجتمع وقيمه، لكن في الغالب تشير مظاهر الفساد السياسي والانحرافات إلى مخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسة السياسية) في الدولة[1]، وعلى الرغم من أن البعض من المختصين يرى أن الفساد السياسي هو أحد مظاهر الفساد الإداري، لكن الباحث هنا يرى أن مظاهر الفساد السياسي تشتمل على فساد مالي وأخلاقي، وبناء عليه فأنه كمظهر متفرد من مظاهر الفساد.

لا شك أن هناك فارقاً بين تلك المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتنتهج الشفافية، وتوسع هامش المشاركة السياسية، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ميالاً إلى الدكتاتورية، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد "غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع، وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم"[2]، فلا يسهر على مصالح الأفراد والمجتمع في بناء التنمية الإنسانية، ومن ثم لا يحقق طموحاتهم في العيش الكريم، فنسق الحكم هذا يسخّر البلاد وثرواتها لخدمة مصالح ثلة من المتنفذين تمسك بمفاليد السلطة والثروة، وهو يتجلى في انفراد جماعة ما بالسلطة السياسية، واستخدام أجهـزتها في قمع الآخرين، ونهب أموالهم بغرض إضعافهم، كي لا يشكلون تهديدا لتلك الجماعة. وبصورة عامة، فالفساد السياسي هو

1) عبير مصلح وآخرون، مرجع سابق، ص: 73.
2) سوزان أكرمان، مرجع سابق، ص: 204.

الحكم بوسائل أخرى غير تلك الأسس والمقومات السليمة للحكم الديمقراطي، كالإنتخابات الحرة والشفافية، والفصل بين السلطات الثلاثة في الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوازن بينها، بالإضافة إلى استقلال القضاء، وحرية الصحافة والتعبير، واستقلالية وحرية منظمات المجتمع المدني.[1]

2 -الفساد المالي

تشير مظاهر الفساد والانحرافات المالية إلى مخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، أو مخالفة القواعد والأحكام الخاصة بطبيعة عمل كل إدارة أو مؤسسة، أو مخالفة التعليمات الخاصة بأجهـزة الرقابة المالية، كالجهاز المركزي للرقابة المالية، المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات.[2]

وتتجلى مظاهر الفساد الماليفي أكثر من شكل فيمكن ملاحظتها في الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي، وتخصيص الأراضي، والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفة، إعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة، وقروض المجاملة التي تمنح بدون ضمانات، وعمولات عقود البنية التحتية، والعمولات والإتاوات المحصلة بحكم المناصب، وظاهرة تسخير سلطة الوظيفة لغرض استغلال الآخرين (خاصة الموظفين الصغار في الدولة) في غير الأعمال الرسمية المكلفين بها، وظاهرة الإسراف في استخدام المال العام، التي تأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة، مثل تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاثات والرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي، على حشد من الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلاً عن المبالغة في استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية، وإقامة

---

1) محمد القاهري، في تعريف الفساد والحد منه: حالة اليمن، موقع مجلة الحوار المتمدن على شبكة الإنترنب، العدد 1739، متاح في /http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=81227

2) عبير مصلح وآخرون، مرجع سابق، ص: 74.

الحفلات الترفيهية في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع لكبار المسؤولين تملقاً ونفاقاً، ومن أخطر هذه الصور لجوء الإدارات والمؤسسات إلى استقدام خبرات أجنبية ذات تكلفة اقتصادية ومالية عالية، في وقت تكون فيه الخبرات الوطنية على أتم استعدادها وجاهريتها بتكلفة مالية رمزية مقارنة بتلك التي تدفع اللاجئين[1]

مما لاشك فيه أن أخطر مظاهر الفساد المالي هو اختلاس المال العام، الذي نشأت الحكومات والسلطات على صونه وحفظه، مثلما نصت الدساتير والقوانين واللوائح على مسؤولية توجيهه بشكل صحيح، وإنفاقه في قنواته المشروعة، وفقاً لدواعي الحاجة ومقتضيات المصلحة العامة.

3 -الفساد الأخلاقي

تتمثل مظاهر الفساد والانحرافات الأخلاقية والسلوكية في المخالفات المتعلقة بمسلك الموظف الشخصي وتصرفاته، متمثلة في الانحرافات الأخلاقية للفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول، كأن يرتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالأعراف في أماكن العمل، أو أن يلعب القمار أو يتناول المخدرات، أو أن يسيء إلى مصلحة الجمهور، أو أن يطلب من أي كان هدية أو عمولة، أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته، وبما يتعارض مع اللوائح المنظمة لعمله، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة، أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي، الذي يسمى (المحاباة الشخصية)، والذي يعني اختيارات الأقارب والمعارف والأصدقاء وأبناء العشيرة الواحدة والمدينة الواحدة، و(المحسوبية السياسية) التي لا تتوقف عند حدود اختيار الموالين سياسياً وحزبياً فحسب، وإنما تلك التي تمتد إلى معاقبة الخصوم

1) على وتوت، ، مرجع سابق.

السياسين والحزبيين بحرمانهم، من الوظائف العامة، بل وفصلهم منها دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.[1]

4 -الفساد الإداري

تشير مظاهر الفساد والانحرافات الإدرية والوظيفية أو التنظيمية إلى تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته، والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل وبحسن انتظامه، وهو ينتج في العادة عن مزيج من الخلل في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط، ومنظومة القيم الفردية التي لا ترتقي للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين، التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار[2]. فكل من استغل سلطاته من خلال وظيفته بهدف تحقيق مكاسب شخصية سواء أكانت مالية، أواجتماعية، أو أي منفعة كانت فإن ذلك يعتبر فساداً إدارياً، فالممارسات الخاطئة مثل التأخير في الحضور أو الانصراف من وإلى العمل، أو الخروج مبكراً أو إهدار ساعات العمل وعدم إنجاز المهام المكلف بها الموظف، كل تلك الممارسات تدخل ضمن تلك الأخطاء، وكل سلوك يرتبط بالعمل أو الوظيفة يخالف الشرع، أو النظام، أو العرف، سواء كانت مخالفات كبيرة أو صغيرة.[3]

فمظاهر الفساد الإداري فيمكن ملاحظتها في عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والإنصراف، أو تمضية الوقت في قراءة الصحف، واستقبال الزوار، والإنتقال من مكتب إلى آخر، والإمتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل والنكوص والسلبية، وعدم

---

1) محمد حامد الجحدلي، الفساد الأخلاقي وكرامة الإنسان، موقع مؤسسة البلاد للصحافة، متاح في
http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=1435/

2) سعاد عبد الفتاح محمد، الفساد الإداري والمالي، كتاب الكتروني متاح في
http://www.iraqfoundation.org/projects_new/act/Research%204-%20Administrative%20and%20Financial%20Corruption.doc.

3) بخيت الزهراني، الفساد الإداري وسبل مكافحته، موقع المنهل على شبكة الإنترنت، متاح في
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526/

تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرارا الوظيفة، والخروج عن العمل الجماع وغيرها. والواقع أن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة، وغالباً ما يكون انتشار أحدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى للفساد.

يشير بعض الباحثين إلى أن الفساد الإداري هو عدم القدرة على التحكم في ضوابط العمل، وبالتالي عدم القدرة في تحقيق الأهداف، وتغليب المصالح الشخصية على مصالح العمل والعمولات، والرشاوى، وقد يأتي من التسيب، ومن عدم وجود آلية نشطة، للاتصال، والتبليغ، أو ما يسمى التغذية المرتدة، بين مكونات بيئة العمل.[1]

لقد ترتب على انتشار ظاهرتي المحسوبية والوساطة في المجتمعات النامية، أن شغلت الوظائف العامة والمراكز الوظيفية العليا بأشخاص غير مؤهلين وليسوا ذوكفاءة ، مما أثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج، وأجهـزه على مقولة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) التي هي إحدى ملامح الإدارة المتطورة في المجتمعات المتحضرة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مظاهر وأشكال الفساد متلازمة في أغلب الأحيان، لأن الأصل أن الفساد هو أحد الأغراض التي تشير إلى وقوع خلل في النسق الكلي للمجتمع، والأخلاق والقيم لدى الفاسدين[2]، وكل مظهر من مظاهر الفساد التي تناولناها يسهم في بروز المظاهر الأخرى للفساد ويغذيها، فالفساد السياسي مثلاً يسهم في وجود الفساد المالي والأخلاقي والإداري، والعكس صحيح، فالعلاقة هنا جدلية هذا يؤدي إلى ذاك ويغذيه، والعكس صحيح.

---

1) إدريس ولد القايلة، معضلة الفساد، مجلة الحوار المتمدن، العدد 1372، أغسطس 2005م.ص 9
2)إدريس ولد القايلة، المرجع السابق، ص9

المطلب الثالث: آثار الفساد

لا يقتصر الفساد على جانب واحد من جوانب الحياة، إذا إنه يمكنه التغلغل في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، تاركاً آثاره المدمرة على مختلف هذه الجوانب، حيث ينطوي الفساد على مخاطر جمة، تطال كافة هذه النواحي، من تدمير منظر لأخلاق الشعب، وإنهاك لقدرات المجتمع الاقتصادية، وإعاقة لتطوره، إلى زوال مبدأ تكافؤ الفرص وانتشار الهدر، واختلاس المال العام، والمحسوبية، والمحاباة، والتزوير، والكذب، وإخفاء الوثائق، وتهريب الثروات الوطنية إلخ، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية، وتكمن خطورته عندما يتقبل أجيال المواطنون الفساد كأسلوب في العمل، وطريقة للحصول على مزايا في المجتمع، حيث يبدأ النسيج الأخلاقي المجتمعي في الانهيار، ويصبح الفساد أمراً يحظى بمقبولية اجتماعية، بعد أن يتحول من مجرد ظاهرة، إلى نظام وطريقة حياة، ويمكننا تلخيص أهم أضرار الفساد فيما يلي:

1 - التأثير السلبي على عملية التنمية والتطوير، لأن التنمية والتطوير تعني أهدافًا وبدائل في سبيل تحقيق الأهداف الأساسية. الفساد يعوق جهود التنمية ويحول دون تحقيق الأهداف الأساسية وراء التنمية، حيث يمثل الفساد فشلًا في تحقيق الأهداف التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها، خاصة في معايير اتخاذ القرارات في مجال الخدمة العامة، لأن الفساد يؤدي إلى عدم تحقيق الإنجازات المرسومة ويجعل من الأهداف الخاصة والشخصية والفئوية هي الحاضرة أثناء عملية التخطيط التنموي، هذا فضلًا عن ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد، وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر[1]

1) سعاد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق. ص18

2 - إهدار الأموال العامة للدولة عن طريق الدفعات غير المشروعة، وبالتالي يمثل الفساد عملية توزيع غير عادلة لمصادر الدولة، من أهداف خاصة، هذا فضلاً عن الارتفاع في تكلفة الخدمة العامة فيما يتعلق بزيادة التكلفة على الأداء، فيضيع جـزء كبير من أموال الدولة والتي كان من الأجدر استثمارها في مشاريع تخدم الموطنين.

3 - الفساد يشجع على الفساد، حيث يفترض في الموظفين الكبار أن يكونوا قدوة للموظفين الصغار، فإن كانوا فاسدين فهذا يدفع صغار الموظفين ليكونوا فاسدين مثلهم، ويفقد الموظفين الكبار المبرر الأخلاقي لمحاسبة صغار الفاسدين على فسادهم. وقد أشارت بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع إلى أن كبار الفاسدين يسعون عادة لإحاطة أنفسهم بنخب محدودة من أهل الثقة الذي يتصفون بالولاء الشخصي الكامل لهم، ليعاونوهم على طمس مظاهر الفساد التي يمارسونها، وبدلًا من أن يكون كبار الموظفين قدوة لغيرهم من الموظفين الصغار، يصبحون نموذجاً يحتذي به صغار الموظفين في ممارسة الفساد.[1]

4 - مع وجود الفساد يصعب الحديث عن التخطيط للمستقبل ففي ظل أشخاص يمارسون الفساد ستكون مصالحهم حاضرة في أي عملية تخطيط مستقبلي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيل جهود التنمية، واختلال عمليات الإصلاح الاقتصادي، التي تنحرف عن مسارها الطبيعي.[2]

5 - يقود الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة والاختلاس، إلى جانب تهديده للمصلحة العامة، من خلال إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة

---

1) الفساد الإداري، موقع شبكة المقاتل على شبكة الانترنت، متاح في
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/AdmCorrupt/sec01.doc_cvt.htm

2) عبد الرحيم أحمد بلال، الشفافية و الفساد والتنمية، موقع سودان نايل على شبكة الانترنت، متاح في
http://www.mafhoum.com/press7/196S30.htm

من العناصر الفاسدة أو ما يسمى "Public bads" وهو ما يؤدي إلى ترسيخ مجموعة من السلوكيات السلبية[1]. ينعكس الفساد بالضرر على هيبة وسيادة القانون وذلك يؤدي بدوره إلى اختلال البيئة الإجتماعية والثقافية، وانحراف أساليب التعامل والحياة بشكل يهدد النسيج الأخلاقي للمجتمع الذي تسود فيه المظالم، وانعدام السلوكيات القويمة[2]، كما تتعرض القرارات القضائية للتلاعب السياسي، مما يضعف من هيبة القضاء وثقة المواطنين به.

6 - يضعف الفساد من شرعية الدولة، ويمهد لحدوث اضطرابات وقلاقل تتهدد الأمن والاستقرار السياسي، كما حدث في الصومال وأندونيسيا ونيجريا والأرجنتين والبيرو وغيرها من الدول. كما يؤدي الفساد إلى زيادة الصراعات والخلافات في جهاز الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، وتصبح الأحزاب السياسية عمليات رعاية خاصة تخدم المصالح الشخصية للزعماء[3].مما ينعكس سلبيا على النظام السياسي، ويضعف بنيته الديمقراطية، ويؤدي إلى إهدار حقوق المواطنين، خاصة حقهم في الحصول على الخدمات العامة، والحريات والحقوق السياسية، وفي مقدمتها حق المساواة، وتكافؤ الفرص، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية الإعلام.[1]

7 - يؤثر الفساد على روح المبادرة والابتكار، ويضعف الجهود لإقامة مشاريع استثمارية جديدية، حيث تتبدى أهم مخاطر الفساد في تغييرها للحوافز والدوافع السلوكية، بحيث يسود نوع من الأنشطة غير الإنتاجية الساعية إلى الربح السريع، إلى جانب إهدار

---

1) فتحي النجار، الفساد، مقال منشور على موقع شبكة الإعلام العربي للانترنت، http://www.amin.org/views/
2) جواد كاظم الموسوي، الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفساد، موقع جريدة الاتحاد على شبكة الإنترنت، متاح في http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=articles&sid=14439/
3) مايكل جونسون، ما هو الفساد، موقع المؤتمر نت على شبكة الانترنت متاح في
http://www.almotamar.net/new/42712.htm

جانب من الطاقات الإنتاجية المحتملة، من خلال جهود ومتابعة الفساد التي تستأثر بجانب كبير من الموارد[2]، مما يؤدي إلى استثمار روح اليأس بين المواطنين وانتشار حالة الإحباط التي تنعكس بشكل سلبي على العمل والإبداع. يسهم الفساد في نشر وترسيخ قيم الأنانية واحتقار العمل وإتقانه وكفاءته كمصدر أساسي للثروة، وكقيمة ومعيار للسلوك، فينتشر التوجه إلى الفساد والغش والتدليس والمراوغة، وكل هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ تطلع فئات فاسدة لا تجد موقعا لها في السلطة إلى تقويض السلطة القائمة لتحل محلها في مواقع السلطة والفساد والثروة الفاسدة[3].

8 - يزيد الفساد من سلطة الأثرياء ويوسع الفجوة بين الطبقات، ويؤثر سلباً على الشريحة الفقيرة في المجتمع، ويزيد من نسبة المهمشين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وبالتالي يسهم في خلق حالة من التوتر الاجتماعي التي تهدد استقرار المجتمع.

يرى بعض الباحثين أن الفساد يسهم في اختلال النسق الكلي للمجتمع، مثلما يسهم في اختلالات كلية أو جـزئية في الأنساق الثانوية للمجتمع، مما يخلق مناخات مناسبة لأنتشار الفساد، وتمثل أهم هذه الاختلالات في اختلال النسق الاقتصادي والتربوي والسياسي، واختلال في أنساق الضبط الاجتماعي.[4]

9 - كذلك تأثير الفساد وسائل الإعلام المختلفة، بحيث تتكيف ضمن المتطلبات الخاصة للمفسدين، مما يجعل أجهـزة الإعلام بعيدة عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد[5].

---

1) أحمد أبو دية، مرجع سابق، ص: 6.
2) على وتوت، الآثار الإجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفساد، بحث منشور عل موقع شبكة أصدقاء الديمقراطية على الانترنت http://4u.friendsofdemocracy.net/default.asp/
3) عبد الرحيم أحمد بلال، الشفافية والفساد والتنمية، موقع سودان نايل على شبكة الانترنت، متاح في http://www.mafhoum.com/press7/196S30.htm
4) على وتوت، الآثار الإجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الفساد، مرجع سابق. موقع الكتروني.
5) سعاد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق. ص63

بل تصبح جـزء من الماكينة الداعمة والمساندة للفساد، وتبقى ضعيفة، تعجـز عن مراقبة أصحاب النفوذ.

10 - ضعف فعالية أداء المؤسسات العامة في الدولة، فالفساد يسهم في ترهل الجهاز الإداري للدولة، ويحرف المسؤولين عن أداء مهامهم الوظيفية، والالتهاء بأعمال وممارسات أخرى تعود بالنفع عليهم، فتتراجع أولويات التنمية والخدمة العامة لتحتل مرتبة متأخرة في سلم الاهتمام لصالح أولويات أخرى سلبية.

11 - يضعف الفساد من رغبة المواطنين وإقبالهم على المشاركة السياسية، نتيجة عدم اقتناعهم بنـزاهة المسؤولين، وضعف الثقة بالمؤسسات العامة وأجهـزة الدولة، وبالتالي يسهم الفساد في صرف أنظار الناس عن الاهتمام بالقضايا العامة.

12 - يؤدي الفساد إلى زعزعة القيم الأخلاقية، ويضر بالمنظومة القيمية في المجتمع، القائمة على الصدق والأمانة والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها، ويسهم في تدني مستوى المهنية في العمل، وانتشار اللامبالاة وعدم المسؤولية، والنوايا السلبية لدى الأفراد في المجتمع، ويسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الجرائم، بسبب اختلال القيم وعدم تكافؤ الفرص، والشعور بالظلم لدى الغالبية، مما يسهم في الاحتقان الاجتماعي والحقد بين الشرائح الاجتماعية، وبالتالي ضعف الإستقرار الاجتماعي.[1]

وهكذا فإن الفساد أياً كانت صورة أو طبيعته، يشكل تهديدا للمجتمع، ويعوق التطور ويعمق الفقر، ويفقد الثقة في الدولة ومؤسساتها، وفي نجاعة القوانين وفعاليتها، لأن آثار الفسد كارثية ومدمرة، تطال مختلف مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية.

وفي الصومال ارتفع منحنى الفساد ما بعد انهيار النظام المركزي واندلاع الحرب الأهلية عام 1991، وبدأ ينخر جسم الدولة ويعشش في أغلب مجلات الحياة، وعلى معظم

1) أحمد أبودية، الفساد: أسبابه وطرق مكافحته، ط1، الإئتلاف من اجل المساءلة والنزاهة، رام الله، 2004، ص: 6.

المستويات من كلا القطاعين العام والخاص، بدءا من الحكومة المحلية والمجتمع المدني والشركات الكبيرة والصغيرة، وصولًا إلى القضاء، وقوات الأمن، و النظام المالي في الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية، وتحتل الصومال منذ عام 2007 الأدنى ترتيبا على مؤشر مدركات الفساد الصادر في كل عام عن منظمة الشفافية الدولية، وجاءت في عام 2016 المرتبة العاشرة بعد دولة جنوب السودان التي احتلت المرتبة الحادية عشرة (1).

في ظل مناخ انعدام القانون، وعدم وجود حكومة مركزية فاعلة قوية في الصومال، ونقص الموارد والقدرات الإدارية والهياكل القيادية الضعيفة تعودت الشركات التجارية ورجال الأعمال تجنب الضرائب، وبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخدرات، وتسويق خدمات القطاع العام لتحقيق الربح وأحيانًا بضوء أخضر من مسؤولين في الحكومة.

ويشمل الفساد في الصومال أيضا سوء استخدام خدمات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة، مثل مطالبة الرشاوى ممن يريد الاستفادة من الخدمات الأساسية التي توفرها الدولة أو المنظمات الإنسانية أو من يسعى للحصول على عمل وتسجيل التعيينات السياسية والرتب العسكرية(2).

وبحسب إحصائية أصدرت منظمة أبحاث السوق السوداء "هافُكسكوب"،عام 2013 بلغت إجمالي عائدات الفساد في الصومال أكثر من 414 مليون دولار أمريكي ، وتتوزع مصادر هذه العائدات على عدة مجالات منها، الصيد البحري غير المشروع، والقرصنة البحرية، وتجارة السلاح، وتهريب المخدرات والبشر. وكشفت الإحصائية أن عائدات الصيد

---

1) تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في العالم لسنة 2016، متاح في
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

2) مركز التراث والشفافية، نظرة عامة على الفساد، الأسباب الأساسية،وتأثيراتها في الصومال، نشر في 2016 متاح في:
https://www.minnesotangos.org/sites/default/files/news/Research-on-Corruption-and-its-Impacts-in-Somalia.pdf

غير المشروع وحدها بلغت نحو 300 مليون دولار، بينما بلغت عائدات تهريب المخدرات نحو 64 مليون دو ار، في حين بلغت عائدات الخطف الناجمة من دفع الفدية للعصابات نحو 50 مليون دولار، بالمقابل بلغَ سعر تهريب البشر الى أمريكا نحو 10.000 الآف دولار امريكي 15.000.000)شلن صومالي)، بينما بلغَ سعر سلاح اي كي -47 الروسي نحو 400 دولار وسلاح اي كي -47 النموذج الكوري الشمالي نحو 600 دولار. وأفادت الإحصائية أن نحو 70% من العائدات الحكومية الموضوعة في البنك الدولي تُفقد بسبب فساد المسؤولين الحكوميين. وحذرت الاحصائية من أن نحو 50% من المعونات الغذائية المقدمة إلى البلاد تُفقد بسبب السرقة والفساد، مما يؤدي إلى تفاقم مأساة الوضع الاجتماعي في البلاد(1).

1) 414 مليون دولار عائدات الفساد في الصومال، موقع دنيا الوطن على الرابط الأدناه
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/20/384585.html

المبحث الثاني: النظريات المفسرة والموجهة للدراسة

أولا: النظرية الخلدونية في تفسير الفساد

النظرية الخلدونية هي نظرية اجتماعية سياسية تستلهم الماضي لفهم مجريات الحاضر، والتنبؤ بأحداث المستقبل. لذا اهتم ابن خلدون في علم العمران البشري اهتماما كبيرا بنشأة الدولة وتطورها ومن ثم تفككها ولنهيارها. والدولة التي عرض لها في مقدمته هي دولة العصبية التي تنشئها فئة اجتماعية معينة ثم تنهار وتتفكك بسبب ضعف عصبية هذه المجموعة.

أ -الفضايا والمرتكزات الأساسية للنظرية الخلدونية

وترتكز نظرية الخلدونية في الفساد على رؤيته لطبيعة الإنسان التي تناولها في إطار نظريته الشاملة في العمران البشري، وتتجلى رؤية ابن خلدون للإنسان في عدد من المرتكزات أو المسلمات النظرية التي يعتمد عليها في تحليله للظواهر الاجتماعية وهي:

أولاً: الطبائع الحيوانية كالعدوان والظلم وهي أيضا سمات ملازمة لجميع البشر.

ثانيا: تصدر أفعال الإنسان بناء على الفكر والرؤية لا بالطبع.(1)

ثالثا: الإنسان كائن ثقافي ويعني ذلك أن المحدد الرئيسي لسلوك الإنسان هي العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات وليست الجوانب البيولوجية.

رابعا: الإنسان كائن اجتماعي حيث إن الالتحام والاتصال موجود في طبائع البشر، وإن لم يكونوا أهل نسب واحد(1) ويمثل التعاون بين أفراد المجتمع ضرورة حياتية بسبب أن الإنسان غير قادر على تحقيق متطلبات بقائه بمفرده.

---

1 ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد الواحد وافي، الطبعة الرابعة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 2006، ص: 845

خامسا: أن الله ركب في طبائع البشر الخير والشر ويعني ذلك أنه يؤمن بالدور الهم للتنشئة الاجتماعية وبأهمية وجود المعايير الدينية من أجل الحد من الجانب الشرير في الطبيعة البشرية.

سادسا: السلطة الرادعة ضرورة من ضرورات بقاء واستمرار الحياة الاجتماعية.

سابعا: وجود المعايير الأخلاقية يضمن استمرار الحياة الاجتماعية، وأفعال الخير تعود بآثار الخير والزكاء، وأفعال الشر تعود بضد ذلك.

ثامنًا: يميل الإنسان إلى الكسل والخمول عندما يتوافر له الضروري من المعاش فالإنسان كسول بطبعه ولكن من السهولة أن يتحول إلى كائن منتج ومبدع في نفس الوقت عندما تتوافر له الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المناسبة التي تدفعه للعمل.

ب: علاقة النظرية الخلدونية بموضوع الدراسة.

تقوم نظرية ابن خلدون في الفساد على ثلاثة جوانب مترابطة ارتباطًا وثيقًا وهي: الجانب السياسي والجانب الحضاري، الجانب الاقتصادي. كما يشمل الجانب الفردي القاسم المشترك وحجر الزاوية التي ترتكز على أنماط الفساد المختلفة.

أولا: تفسير ابن خلدون للفساد السياسي

يفسر ابن خلدون الفساد السياسي بأنه: الممارسات السياسية السلبية التي تتضمن التعسف في استخدام السطلة واشتغال النفوذ السياسي بالتجارة واستيلاء الحاكم على أموال موظفي الدولة وحاشيتها وفرضه الضرائب الجائرة على الرعية، فهو الخلل الذي يطرأ على الصلة

---

1 نفس المرجع، ص: 826

الطبيعية التي تحكم علاقات الحاكم بالمحكوم بسبب تصرفات الأول المؤثرة سلبا على العمران البشري.

كذلك يشير مفهوم الفساد السياسي في مقدمة ابن خلدون إلى نوع محدد من أنواع ظلم ذوي القدرة أي أصحاب النفوذ السياسي والذي يتضمن التعسف في استخدام السلطة والاشتغال بالتجارة والاستيلاء على موظفي الدولة ورجالها دون وجه حق وفرض الضرائب الجائرة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الدولة وانهيار المجتمع(1).

ويرتبط الظلم بالفساد السياسي ارتباطًا وثيقًا ولكن للظلم مفهوم أشمل يشير إلى كل من لديه سلطة على الآخرين سواء من أصحاب النفوذ السياسي أو من عامة الناس. فالظلم في تصور ابن خلدون لا يقتصر على سرقة المال أو الاستيلاء على ممتلكات الآخرين، بل يشمل كافة التجاوزات القانونية والأخلاقية المرتبطة بالسلطة ، والتي تعني قدرة الإنسان على انتهاك حقوق الآخرين.

وعن صور الفساد السياسي يرى ابن خلدون، أن الفساد السياسي له عدة صور منها، التعسف في استخدام السلطة، وللتعسف في استخدام السلطة -حسب ابن خلدون -صور عديدة تشترك جميعها في تأثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)

كذلك يقود التعسف في استخدام الحاكم لسلطته إلى نتائج سلبية على مستوى السلوك الفردي لأفراد المجتمع وهو ما أسماه ابن خلدون (فساد بصائرهم وأخلاقهم)(3). على سبيل المثال يرى ابن خلدون أن استخدام السلطة بطريقة تفتقر إلى الرفق وحسن الملكة يؤدي إلى

1نفس المرجع، ص: 699
2 نفس المرجع، ص: 701
3 نفس المرجع، ص: 561

تدني المستوى الأخلاقي لدى الرعية حيث ينعكس قهر السلطان وبطشه وتنقيبه عن عورات الناس وإحصاء أخطائهم على تصرفاتهم اليومية.

وتتمثل الصورة الثانية للفساد السياسي عند ابن خلدون في اشتغال السياسيين بالتجارة إذ يرى أنه عندما تحول الدولة إلى نمط الحضارة والترف والانفراد بالمجد تزيد النفقات بسبب الاهتمام بالكماليات والإغراق في الترف مما يدفع الساسة إلى مشاركة موظفي الدولة في أموالهم أو ما أسماه ابن خلدون (مفاسمة العمال والجباة وامتلاك عظامهم)(1). تؤثر مفاسمة أصحاب النفوذ السياسي (غير العادلة) تأثيرا سلبيا كبيرا على الحياة الاقتصادية في المجتمع بسبب إخلالها بميزان العدل والمساواة بين المواطنين حيث يتوافر للسياسيين المال والسلطة والجاه التي لا تتوافر لبقية موظفي الدولة والمواطنين عموما مما يعود على الدولة ذاتها بنتائج وخيمة.

ولا تقتصر صور الفساد السياسي على اشتغال أصحاب السلطة والنفوذ السياسي بالتجارة بل يعتدى ذلك إلى استيلاء الحاكم على أموال كبار موظفيها ومن أسهم في صنع مجدها. تبدأ مشاركة الحاكم لموظفي الدولة في أموالهم بكبار موظفيها وحاشيتها في نهاية عمرها وذلك عندما تبدأ في الهرم نتيجة لـ (تلاشي العصبية وفناء القبيلة) الماهدين لها. تكثر في هذه الحقبة النزاعات السياسية ويزداد عدد الجند وتشتد الحاجة للمال مما يؤدي إلى تقليص الجاه والعطايا عن خواص الدولة كالوزراء والكتاب والشرطة(2).

ومن صور الفساد السياسي أيضا برأي ابن خلدون فرض الضرائب الجائرة على الرعية. حيث لاحظ ابن خلدون وجود علاقة قوية بين زيادة الضرائب وقرب نهاية الدولة حيث يؤدي قرار الحاكم بزيادة الضرائب إلى إحجام الأفراد عن العمل لضعف العائد

1نفس المرجع السابق، ص: 691
2 نفس المرجع، ص: 694

الاقتصادي الذي يأملون الحصول عليه مما يضعف دوافعهم واتجاهاتهم نحو العمل ويؤدي في نهاية المطاف إلى كساد الأسواق ولنهيار الدولة والمجتمع، وهو ما وصفه بالعبارات التالية(1)

فإذا قعد الناس عن المعاش ولنقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران ولنتفضت الأحوال وابذعر الناس في الآفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن نطاقها. فخف ساكن القطر، وخلت ديارة، وخربت أمصاره، واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران تفسد بفساد مادتها ضرورة (2).

تؤدي الزيادة المفرطة في الضرائب إلى كساد الأسواق نتيجة لفساد الآمال مما يؤذن باختلال العمران واضمحلال الدولة في نهاية المطاف وتلاشيها(3) يعني ذلك ضعف الروح المعنوية التي تدفع الأفراد للعمل والإنتاج نتيجة زيادة الضرائب والمكوس مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار اقتصادي وسياسي شامل.

ثانيا: تفسير ابن خلدون للفساد الحضاري

أما الفساد الحضاري في رأي ابن خلدون فإنه يشير إلى التدهور الاجتماعي الشامل الذي يتضمن فساد المدينة وإغراق ساكنيها في الترف والملذات والاهتمام بالملذات على حساب الضروريات وما يتبع ذلك من انهيار في القيم والمعايير الأخلاقية.

ويرى ابن خلدون أن الفساد الحضاري يظهر في نهاية عمر الدولة وعند بلوغ العمران الحضاري منتهاه. (إن غاية العمران هي الحضارة والترف، وإنه إذا بلغ غايته انقلب إلى

1 نفس المرجع، ص: 689
2 نفس المرجع، ص: 689
3 نفس المرجع، ص: 690

فساد).1 تؤدي الحياة المترفة لأهل المدينة إلى لنتشار المساوئ الأخلاقية بينهم. لذا (تجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والعش والخلابة والسرقة والفجور في الإيمان والربا في البياعات)(2) وهذا النوع من الفساد غير مرتبط بفئة اجتماعية معينة بل يمثل ظاهرة عامة تشمل جميع فئات المجتمع. (تجد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب والأصالة وأهل الدول منطرحين في الغمار منتحلين للحرف الدنيئة في معاشهم بما فسد من أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة الشر وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله بخرابها ولنقراضها)(3).

وللحضارة تأثير سلبي على الإنسان في رأي ابن خلدون والذي يتضمن الاعتماد على الآخرين لأداء الأعمال التي يستطيع الفرد أدائها بنفسه بكل يسر وسهولة وبسبب انتشار ثقافة الترف وترفع سكان المدينة عن أداء الأعمال الضرورية بأنفسهم.4 وبذلك تبدأ الشرور بالتغلغل في النفس الإنسانية. لأن (الترف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر)(5) لذا يظهر الفساد الأخلاقي والديني والذي يعني الانسياق وراء رغبات الإنسان المادي دون مراعات القيم والمعايير والاعتبارات الأخلاقية والتحايل لإشباع تلك الغرائز بشتى الوسائل والسبل.

1 ابن خلدون ، نفسه، ص: 821
2 نفس المرجع، ص: 819
3 نفس المرجع، ص: 819
4 نفس المرجع، ص: 821
5 نفس المرجع، ص: 534

ثالثا تفسير ابن خلدون للفساد الاقتصادي

يشتمل الفساد الاقتصادي على الإسراف في النفقات وكساد الأسواق، حيث يؤدي الترف والاهتمام بالكماليات إلى فقر سكان المدينة بسبب إسرافهم في النفقات وذهاب مكاسبهم في الكماليات مما يقود في نهاية المطاف إلى انهيار اقتصادي شامل.

تعظم نفقات أهل الحضارة وتخرج عن القصد إلى الإسراف. ولا يجدون وليجة عن ذلك لما ملكهم من أثر العوائد وطاعتها وتذهب مكاسبهم كلها في النفقات ويتتابعون في الإملاق والخاصة ويغلب عليهم الفقر ويقل المتسامون للمبايع فتكسد الأسواق ويفسد حال المدينة وهذه مفسدات في المدينة على العموم في الأسواق والعمران(1)

أما الكساد فإنه يؤدي إلى تعطل عجلة الحياة الاقتصادية في المجتمع نتيجة لذهاب الآمال من النفوس، ويعتبر تزوير العملات وتمويه المعادن أحد أهم العوامل المؤدية للكساد الاقتصادي. وفقًا لما ذكره ابن خلدون(2)

رابعا: الآثار المترتبة على الفساد كما يراها ابن خلدون:

يمكن إيجاز وجهة نظر ابن خلدون في هذا الخصوص على النحو التالي:

1 -**يعتقد ابن خلدون أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الانضباط الأخلاقي في المجتمع وفساد الدولة. فهو يرى أن زيادة الانضباط المرتبط بالنمط المعيشي القاسي الذي يميز البيئة البدوية سواء كانت عربية أو تركية أو بربرية أو نحو ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستوى الالتزام والانضباط بين أفراد المجموعة بينما تؤدي حياة الإسراف والدعة في المدينة إلى الانحلال الأخلاقي وضعف الأواصر بين سكانها وتدني درجة الترابط**

1 نفس المرجع، ص: 818
2نفس المرجع ، ص: 665

والالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية. لاحظ ابن خلدون أن فساد أهل المدينة يؤدي إلى فساد موظفي الدولة وهو أمر طبيعي لأن الدولة جزء لا يتجزأ من المجتمع. (ويموج بحر المدينة بالسفلة من أهل الأخلاق الذميمة ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل عن التأديب وغاب عليه خلق الجواري، وإن كانوا أصحابه أهل أنساب وبيوتات)(1)

2 -تؤدي الممارسات السياسية السلبية إلى تلاشي العصبية (الدولة) واضمحلال الروح الاجتماعية التي تقف وراء استمرار الدولة وهو ما أسماه بـ ـ ـ (فساد العصبية). تناول ابن خلدون (فساد العصبية) في عدد من المواضع في المقدمة وهو مفهوم سياسي اجتماعي يشير إلى تفكك وانهيار الروابط والعلاقات القرابية بين أفراد المجموعة التي شيدت بناء الدولة وسيطرة مجموعة أخرى على مقاليد الحكم(2)

3 -سرقة المال العام يعد أحد أهم الآثار المترتبة على الفساد السياسي وهي دفع العاملين لتجاوزات أخلاقية كسرقة أموال الدولة بذريعة ظلم ذوي السلطان لهم. (فإن الرعية المعتملين في العمارة إنما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك فإذا كلفوا العمل في غير شأنهم واتخذوا سخريا في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة عملهم ذلك وهو متمولهم فدخل عليهم الضرر وذهب لهم حظ كبير من معاشهم بل هو معاشهم بالجملة وإن تكرر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العمالة وقعدوا عن السعي فيها دملة فأدى ذلك إلى انتقاض العمران وتخريبه)(3)ويؤدي تكليف العاملين و (تسخير الرعايا بغير

1نفس المرجع، ص: 819
2 نفس المرجع، ص: 516
3 نفس المرجع، ص: 701

حق) إلى إضعاف الروح المعنوية مما يؤدي إلى انهيار الحياة الاقتصادية في المجتمع بسبب توقفهم عن أداء أعمالهم وتعديهم على أموال غيرهم.

4 -انتشار المجاعة، ذكر ابن خلدون أن الاعتداء على أموال الناس وفرض الجبايات عليهم في آخر عمر الدولة يدفعهم لترك الأعمال الزراعية مما يقود إلى نقص الأغذية والمحاصيل الزراعية. (أما المجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر، بسبب ما يقع في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات)(1) وسبب انقباض أيدي الفلاحين عن العمل هو علمهم المسبق بأن منتجاتهم الزراعية سوف يذهب جلها للدولة مما يعني ذهاب آمالهم أي ضعف رغبتهم في العمل أو تلاشيها. (فالعدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيدهم. وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيدهم عن السعي في ذلك)(2)

خامسا: وسائل محاربة الفساد عند ابن خلدون:

يقدم ابن خلدون في مقدمته نصائح عامة موجهة لأصحاب السلطة والقرار السياسي ومنها حث الحاكم على العدل والرفق بالمحكومين. إضافة إلى ذلك يدعو ابن خلدون إلى تطبيق العقوبات الرادعة وحسن اختيار الموظفين للحد من الفساد في المجتمع والدولة، ويمكن تخليص أفكاره على النحو التالي:

1 -يمكن زيادة مال الدولة بالعدل وهو مفهوم عام يشمل في الجانب الاقتصادي تجنب الحاكم فرض الضرائب والمكوس الجائرة على الرعية ونحو ذلك من السياسات

1 نفس المرجع، ص: 722
2 نفس المرجع، ص: 697

الاقتصادية الخاطئة، فيقول بن خلدون (واعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجودة إلى الجباية، وإدرارها أنما يكون بالعدل في أهل الأموال والنظر لهم بذلك فبذلك تنبسط آمالهم وتنشرح صدورهم للأخذ في تثمير الأموال وتنميتها فتعظم منها جباية السلطان)(1). كذلك يقود العدل في المجال السياسي إلى إخلاص كبار موظفي الدولة والحاشية وولائهم للحاكم بينما يؤدي مصادرته لأموالهم إلى عكس ذلك.

2 -يرى أن الفساد الحضاري يمكن الحد منه برفق الحاكم بالمحكومين وبحثه عن مصلحتهم مما ينعكس إيجابيا على اتجاهاتهم نحوه وعلى ثقافة المجتمع بصفة عامة. (أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن شكله أو ملامحه وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه وإنما مصلحتهم فيه من حيث إضافته إليهم).(2) يلمح ابن خلدون هنا إلى أن العلاقة التي تربط الحاكم بالرعية علاقة موضوعية وليست علاقة شخصية حيث تتمثل في أدائه لمهام وظيفته العامة التي تتضمن إقامة العدل والرفق بأفراد الرعية.

3 -يؤمن ابن خلدون أن وجود السلطة ضرورة من ضرورات بقاء المجتمع بل إنه يرى تلازما وثيقًا بينهما حيث لا توجد سلطة سياسية بدون رعية ولا رعية بدون سلطة (فالسلطان من له رعية والرعية من لها سلطان)(3)، لذا تؤدي العقوبات دورا رئيسيا في الحد من الفساد عموما والفساد الاقتصادي بوجه خاص. وفي هذا الشأن ذكر ابن خلدون أنه (لولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس نهباً)(4)

---

1 نفس المرجع، ص: 693
2 نفس المرجع،ص: 560
3 نفس المرجع،ص: 560
4 نفس المرجع،ص: 851

4 -حسن اختيار الموظفين الأكفاء وذوي الأخلاقيات السامية لأن ذلك يسهم في تدني نسبة الفساد في المنظمة وهي ما يشبه في وقتنا الحاضر تعيين موظفي الدولة الذين لديهم سلطات مالية وإدارية واسعة، حيث ذكر أن (السلطان لابد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب الإمارة والملك الذي هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب، ويستكفي في كل باب بمن يعلم غناه فيه ويتكفل بأرزاقهم من بيت ماله)(1)وميز ابن خلدون بين أربعة أنواع من المرشحين لخدمة الحاكم وهم: أولًا: المضطلع الموثوق، ثانيا: غير الموثوق وغير المضطلع، ثالثًا: الموثوق غير المضطلع، رابعا: غير الموثوق.2 يشير مسمى المضطلع الموثوق إلى الموظف صاحب الجاه الذي يتمتع بالأخلاق الفاضلة والكفاءة الكبيرة، أما مفهوم غير المضطلع وغير الموثوق فيقصد به ابن خلدون الموظف الذي يفتقر إلى الجاه والكفاءة والأخلاق. كما يتصف الموظف الموثوق غير المضطلع بالخلق الرفيع ولكن ليس لديه الخبرة والدراية بمتطلبات خدمة الدولة، بينما يتسم المضطلع غير الموثوق بالكفاءة في شؤون العمل ولكن دون أن يهتم بأخلاقيات العمل.

ج. كيف نستخدمها في معالجة موضوع الدراسة

ترتكز النظرية الخلدونية كما أشرنا سابقاً، على الجوانب السياسية والحضارية والاقتصادية للفساد، وهي جوانب مرتبطة بنظريته الشاملة في العصبية، وتقدم حلولًا مناسبة للحد منها، وعليه فإن هذه الدراسة ستتبنى هذه النظرية وتستخدمها في معالجة موضوع الدراسة وذلك على النحو التالي:

---

1 نفس المرجع، ص: 837
2 نفس المرجع، ص: 837

1 -في تحديد مسار واتجاه البحث من خلال التركيز على وجهة نظر هذا الاتجاه لعملية الفساد، وذلك حتى لا نخرج عن دائرة الموضوع.

2 -النظرية الخلدونية توجه تفكيرنا في التعرف على الدور الهم للتنشئة الاجتماعية وأهمية وجود المعايير الدينية من أجل الحد من الجانب الشرير في الطبيعة البشرية.

3 -النظرية الخدونية توجه تفكيرنا في الأخذ بعين الاعتبار أثر البيئة الاقتصادية الاجتماعية المحيطة بالفرد على تصرفاته وتعامله مع تلك المعطيات سلبا وأيجابا.

4 -تساعدنا في الكشف عن مظاهر الفساد السياسي والتي أشار إليها ابن خلدون في مقدمته والمتمثلة في: التعسف في استخدام السلطة والاشتغال بالتجارة والاستيلاء على موظفي الدولة ورجالها دون وجه حق وفرض الضرائب الجائرة، والتأكد من مدى وجودها وأثرها على المجتمع محل الدراسة.

5 -نستخدمها في معالجة الظاهرة المدروسة وذلك عند مناقشتنا للوسائل المناسبة للحد من ظاهرة الفساد في المجتمع الصومالي، بحيث نضيف وسائل (ابن خلدون) في علاج مشاكل الفساد ضمن الوسائل التي نطرحها لعلاج هذه الظواهر في الصومال.

ثانيا: اتجاه البنائية الوظيفية

يعد هذا الاتجاه من أكثر الاتجاهات شيوعا في علم الاجتماع، ويعتمد في تحاليلها للقضايا الإنسانية على مفهومين رئيسين هما: مفهوم البناء، ويشير هذا المفهوم إلى العلاقات المستمرة الثابتة بين الوحدات الاجتماعية، أما المفهوم الثاني فهو مفهوم الوظيفة الاجتماعية، ويشير إلى النتائج والآثار المترتبة على النشاط الاجتماعي.

ولكي نحاول فهم هذا الاتجاه واستكشاف أهميته لموضوع الدراسة وكيفية علاجه لهذه لظاهرة محل الدراسة، فإننا نحلله علي النحو التالي :

أ: الفضايا والمفولات الأساسية لهذا الاتجاه:

تنطلق البنائية الوظيفية من مجموعة من الفضايا والمسلمات الأساسية نوجزها كالتالي:

1 -تنطلق من فكرة تكامل الأجزاء في كُل وحدة والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع، وبالتالي فإن التغير في أحد الأجزاء يؤدي إلى تغير في الأجزاء المماثلة(1)

2 -المجتمع نسق يتضمن فيه الكل عددا من الأجزاء المتداخلة، هذا الكُل يأتي قبل الأجزاء، أي أنه لايمكن فهم أي جزء بمعزل عن الآخر. (2)

3 -العلاقة بين الأجزاء والكُل علاقة وظيفية ، أي أن تداخل الأجزاء هو تداخل وظيفي، فثمة تساند متبادل بين الأجزاء، وهذا التساند المتبادل يسهم في الحفاظ على الكل

4 -لكي يكن النسق العام(المجتمع) في حالة التوازن المستمر لابد أن تُلبي أجزاؤه المختلف.

ب:علاقة الاتجاه البنائي الوظيفي بموضوع الدراسة:

تعتمد هذه النظرية على أن الظاهرة الاجتماعية يمكن تفسيرها عن طريق إرجاعها إلى عواملها الأساسية التي أفرزتها إلى السطح ، فالفساد ظاهرة اجتماعية، لأن هناك عدد غير

(1) نجوى عبد الحميد سعد الله:الأسرة والقرابة،دار النور للطباعة،القاهرة 2008،صـــ176
(2) إحسان حفظي: علم الاجتماع التنمية،دار المعرفة الجامعية،مصر 2006،صـــ57

قليل من أفراد المجتمع يمارسونها (1)، وهذه الظاهرة هي ليست خارجة عن ظروف الفرد والمجتمع، فهناك اسباب اجتماعية للظاهرة منها ، الحرمان الاقتصادي، وتصدع الأسرة وتفكك قيم المجتمع ، وضعف وسائل الضبط الاجتماعي كل هذه الأسباب تدفع الفرد إلى الفساد ، كقيامه بالسرقة أو الاختلاس أو التزوير أو نهب الأموال. كما أن ظاهرة الفساد لها وظائف هدامةعلى المجتمع برمته لأنها تعرضه إلى الفقر ونقص الخدمات ووضع العصا في عجلة تقدمه .

أنصار هذه النظرية يرون أن حالاتالتغير الاجتماعي المفاجئة ستؤدي إلى خلق درجة من اختلال التوازن في النسق، بافتراض أن أي مجتمع يمثل نسقا تتكامل أجزاؤه بعضها مع البعض الآخر من أجل المحافظة على استمرار ذلك النسق واستمراره. فكل نسق يؤدي وظيفة محددة داخل ذلك الكل الأكبر فإذا ما اختل أو انحرف ذلك النسق الفرعي فيأدائه لتلك الوظيفة فإنه يؤثر في توازن النسق العام وسلامته، مما يسبب في بروزعدد من المشاكل الاجتماعية بواقع ذلك المجتمع، وربما على رأسها انتشار السلوك المنحرف والجريمة.

وبهذا فإن النظرية البنائية الوظيفية تُرجع المشكلات والظواهر الاجتماعية غير السوية أو المرضية إلى حالة الارتباك وعدم التوازن التي تنجم عن حالة الاختلال الوظيفي للأنساق الفرعية، وهذه الأخيرة ناتجة عن حالات التغير الفجائية الآتية إما من الداخل أو من خارج حدود المجتمع .

ويحاول أنصار هذه النظرية القول بأن موجات التغير الاجتماعي هي المسؤولة عن الكثير من المشاكل الاجتماعية بالمجتمع، بالرغم من اعتقادهم بأن تلك المشاكل

(1) احسان محمد الحسن، النظريات الاجتماعية ، مطبعة الرسائل ، ٢٠٠٤ ، ص . ٢٢

الاجتماعية خاصـة ظاهرة الفساد تـؤدي وظيفة اجتماعية تتمثـل في دفع المجتمع إلى التوازن ومعالجة ما يحدث من لضطرابات في شـبكة التكامل الاجتماعي بـين الأنسـاق. ومن هنـا نلاحظ أن أنصـارهـذه النظريـة يحملون النسـق الاجتماعي جزءا مـن المسـؤولية عن انحراف أفـرادهـ وانـدفاعهم إلى ارتكاب سـلوكيات غيـر مقبولـة اجتماعيا نظرا لحالة الارتباك والاخـتلال الوظيفي التي يصاب بهـا النسـق الاجتماعي(المجتمع).

هكذا فإن الانحراف بما فيه (الفساد) هو نتاج ذلك الخال الوظيفي الذي ينتج جراء تعرض المجتمع إلى موجات سريعة وجذرية منالتغير الاجتماعي غير المدروس والمخطط له، حيث يصاب البناء الاجتماعي للمجتمع بحالة من الارتباك في تأدية نظمهالفرعية لوظائفها على أكمل وجه، وفي ظل هذه الظروف تجد أن الضبط الاجتماعي قد ضعف حيث تفقد المعايير الاجتماعية سيطرتها على السلوك وعدم القدرة على توجيهه للوجهة التي تقبلها الثقافة السائدة بالمجتمع .

ج:كيفية استخدم البنائية الوظيفية في معالجة مشكلة الدراسة:

انطلاقًا من رؤية الاتجاه البنائي الوظيفي للفساد فإننا نستخدمه في معالجة مشكلة الدراسة على النحو التالي :

1 -يمكن استخدامه في توضيح مفاهيم الدراسة من خلال محاولة إظهار رأي رواده فيما يتعلق بالفساد عند محاولتنا تعريف المفاهيم الأساسية للبحث.

2 -نوظف هذا الاتجاه في دراستنا للفساد ومظاهره في إقليم بنادر من أجل معرفة أثره في الإقليم على اعتبار أنه جزء من الكل ، ذلك أن الجزء -من وجهة نظر

هذا الاتجاه – يقوم بدور ويؤدي وظيفة من أجل الكل، ومن مجموع وظائف الأجزاء يستمر الكل في البقاء ويظل محتفظاً بنظامه.

3 -**نستخدمه في جمع المعطيات وتحليلها بدقة وإحكام من أجل تقليل احتمالات خطأ النتائج الميدانية، وذلك من خلال تحليل النتائج في ضوء مسلمات هذا الاتجاه وفضاياه.**

4 -**في الكشف عن كيفية إسهام أجزاء النسق في تحقيق النسق ككل لاستمراريته أو الإضرار بهذه الاستمرارية، من خلال التعرف على اثر الفساد على المجتمع الصومالي، ونستكشف ذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية.**

ثالثًا: اتجاه التفاعلية الرمزية: *

أ: الفضايا الأساسية للتفاعلية الرمزية:

ظهر هذا الاتجاه وتبلورت معالمه ما بين(1890 **و** 1910)**في كتابات** (**تشارلز كولي** C.cooly)**و**(**جون ديوي** J.Dewy) **و**(**وليام توماس** W.themas)**،و**(**ماكس فيبر**) [1]**، ويشير مفهوم التفاعلية إلى التفاعل الذي ينشأ بين مختلف العقول الذي يعد سمة مميزة للمجتمع الإنساني، ويستند هذا التفاعل على حقيقة مؤداها أن يأخذ المرء ذاته في الاعتبار وأن يحسب حسابا للآخرين.**([2])

- فان صفة الرمز الذي يتصف بها هذا التفاعل يشير إلى شيء يعبر عن معن شيئ أخر، فعندما يضع شخص ما في أعلى سترته قطعة مستديرة مكتوب أو مرسوم عليها شيء فان في ذلك ما يرمز مثلًا إلى عضويته او انتمائه إلى جماعة أو نادي رياض اجتماعي أو إلى أي فئة من فئات المجتمع

1-شمسة سعيد أحمد العبيداني، التنشئة الاجتماعية في الحضر العماني،رسالة ما جستير غير منشورة، جامعة عين الشمس، القاهرة2007 ، صـ56.

(2)إحسان حفظي:علم اجتماع التنمية ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية 2011، صـ 260

وقد تطورت التفاعلية الرمزية بشكل رئيس في مدرسة (شيكاغو) خلال الفترة ما بين الحربين العالمية (الأولي والثانية)، وتقوم التفاعلية الرمزية كغيرها من الاتجاهات النظرية على مجموعة من الافتراضات والقضايا ومنها:

1 -**أن الأفراد يتفاعلون مع بعضهم البعض من خلال تفسيراتهم لسلوكيات غيرهم، فهناك إشارات أو رموز متعارف عليها تجعل الأم، أو الأب، والأطفال يستجيب بعضهم لبعض من خلال تفسيرهم لها**(1) .

2 -**أن الفرد يعيش في عالم من الرموز والمعارف المحيطة به في كل موقف أو تفاعل اجتماعي يتأثر بها ويستخدمها يوميا وباستمرار**(2).

3 -**أن الفرد في حياته يتفاعل مع جماعات عديدة ومتنوعة ويكتسب من خلالها بلورة لطبيعته الشخصية، وأن هذه الجماعات تمثل موجهات للفرد من خلال اكتساب الأفكار والمعاني المختلفة**(3)

4 -**أن هذه المعاني تتعدد وتتشكل خلال عملية التأويل والتي يستخدمها كل فرد في تعامله مع الرموز التي تواجهه وعليه يمكن أن يفهم الموقف الواحد بشكل أو بمعنى مختلف من فرد إلى آخر حسب التنشئة الاجتماعية التي نشأ بها.** (4)

5 -**أن اللغة تعتبر عاملًاهاما في تحقيق الشخصية وتنميتها، وهي وسيلة أساسية، للتفاعل الاجتماعي، بل هي جوهر العلاقات الاجتماعية** (5)

---

(1) حمد لله ربيع: الفوضى في الوسط العربي،مسؤولية الأسرة والمجتمع ،طبع في باقة الغربية،2005فلسطين،صـ17
(2)احمد محمد مبارك الكندري:علم النفس الأسري، مكتبة الفلاح، الكويت 1992،صـ50
(3)خيري خليل ، بدر الدين كمال عبده:المدخل في الممارسة المهنية في مجال الأسرة والطفولة، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية 1995، صـ52
(4)وليام الثالث، ماك شاني:نظريات السلوك الإجرامي، ترجمة عدل السمر،دار المعرفة، القاهرة 1996،صـ 108
(5)خيري خليل ألجميلي: الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة، الكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،1993،صـ56

ب:علاقة التفاعلية الرمزية بموضوع الدراسة:

اهتم أصحاب التفاعلية الرمزية بدراسة العلاقات الاجتماعية من خلال عملية التفاعل والرموز، وفي هذا الصدد، يفسر هذا الاتجاه عملية الفساد على أساس أنها نتاج عملية للتفاعل الاجتماعي بين الأفراد عن طريق الإثارة والاستجابة.

وتنطلق التفاعلية الرمزية من رؤيتها للمجتمع على أنه عملية ولاتنظر إليه على أنه مجرد نسق أو تنظيم أو بناء ثابت، وتدخل كل من الفرد والمجتمع في علاقة ترابط وتداخل وثيقة، بحيث تبدء الحياة الاجتماعية وتتشكل من خلال عملية التفاعل الاجتماعي وتؤثر التنظيمات والقواعد والقيم الاجتماعية في الأفراد وفي نفس الوقت تتأثر بهم على اعتبار أن أفراد المجتمع هم الذين شكلوها وقاموا برعايتها والحفاظ عليها، وبذلك تكون التفاعلية تسعى إلى دراسة الفرد وسلوكه في المجتمع([1])، ذلك أن الفرد يتعلم السلوكيات الفاسدة بتفاعله مع الحياة اليوميه.لأن السلوك الفاسد يتم اكـتسابه اجـتمـاعياً وثـقافيّاً مثله مثل غيره من أنماط السلوك حيث يتعلم الفرد ويكتسب ممارسة الفساد نتيجة تعايشه في بيئة اجتماعية تكسبه مختلف المؤثرات والرغبات.

ويذهب الاتجاه إلى أن الانحراف بما فيه الفساد إذا ما حدث فمرجع ذلك أساسي إلى غياب الجماعات الأولية في حياة الفرد والمتمثلة في الأسرة وجماعة اللعب، والتي تقوم بتكوين الطبيعة الاجتماعية للفرد وقيمه، وبالتالي فإن هذا الاتجاه يعزي الفساد إلى فشل في عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الجماعات الأولية([2]).

---

(1)مختفر حفيظة، خطاب القحياة اليومية لدى الطالب الجامعي، دراسة نظرية على عينة من طلاب جامعة سطيف 1 و سطيف 2 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر 2013، ص 66.

(2)ناجي محمد هلال، جريمة المرأة في المجتمع، دراسة اجتماعية على نزيلات سجن القناطر للنساء، الهيئة العامة للقصور الثقافية، القاهرة 2013، ص 50.

ج:كيفية تطبيق التفاعلية الرمزية في معالجة مشكلة الدراسة

لاشك في أن الاتجاهات النظرية تساهم في توجيه فكر البحث نحو قضايا ترتبط بالظاهرة المدروسة، وبالتالي يعتبر الاتجاه التفاعلية الرمزية من أهم الاتجاهات تأثيرا في توجيه فكر الباحث وبالتالي دراسة الظاهرة بجميع جوانبها، وعلى هذا الأساس فإن هذا الاتجاه سيساعدنا في معالجة مشكلة الدراسة ويوجه تفكيرنا نحو: -

1 -**إن التفاعلية الرمزية توجه انتباهنا إلى أن سوء التنشئة الاجتماعية وغياب القوة الحسنة من أهم العوامل الاجتماعية المؤدية إلى انتشار ظاهرة الفساد في الصومال، ونتعرف على ذلك من خلال النتائج الميدانية للدراسة:**

2 -**أن التفاعلية الرمزية توجه انتباهنا إلى أن الفرد يكون مسؤولاً عن تصرفاته.**

3 -**يساعدنا هذا الاتجاه في معرفة أثر العلاقات الاجتماعية والانتماءات القبلية والعشائرية في انتشار الفساد في مجتمع الدراسة.**

4 -**أن التفاعلية الرمزية توجه تفكيرنا أثناء الدراسة الميدانية في الأخذ بعين الاعتبار بأن ظاهرة الفساد قد نتجت عن تدهور القيم النبيلة والأيدولوجيات والاتجاهات والتي تم تعلمها عن طريق التفاعل الاجتماعي ، وبالتالي فإنه من الممكن علاج الفساد عن طريق عدم تعلم الاتجاهات التي تؤدي إلى انتشاره، ولا يجب أن يتم نقل هذه الاتجاهات عبر الأجيال المختلفة ، إذ أن عدم تعلم هذه الاتجاهات الضارة يؤدي إلى احلال إتجاهات جديدة أخرى محلها.**

الإطار الذي تتبناه الدراسة الحالية:

من خلال العرض السابق لبعض النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة الفساد، والتي تمثلت في حدود هذه الدراسة على النحو التالي في كل من، النظرية الخادونية، واتجاه البنائية الوظيفية، اتجاه التفاعلية الرمزية، يلاحظ أنه لا يوجد نظرية واحدة فسرت هذه العملية بصورة متكاملة، ولهذا يمكن أن تتكامل جميعا في إعطاء تفسير أكثر شمولاً، فمثلًا نرى البنائية الوظيفية ترجع المشكلات والظواهر الاجتماعية غيـــر السـوية أو المرضـية إلى حالة الارتباك وعدم التوازن التي تنجم عن حالة الاختلال الوظيفي للأنسـاق الفرعيـة، وتأكد أن الانحراف بما فيه (الفساد) هو نتاج ذلك الخال الوظيفي الذي ينتج جراء تعرض المجتمع إلى موجـات سـريعة وجذرية من التغير الاجتماعي غير المدروس والمخطط له.

وكذلك يلاحظ من العرض السابق أن التفاعلية الرمزية لم تدرس بشكل مباشر ظاهرة الفساد في المجتمعات فقط، اكتفت بدراسة الجريمة والانحراف والتفاعل الاجتماعي وسلوك الفرد في المجتمع، وأكدت أن الفرد يتعلم السلوكيات الفاسدة بتفاعله مع الحياة اليومية.لأن السلوك الفاسد يتم اكـتسابهاجـتمـاعياً وثـقافيـا مثله مثل غيره من أنماط السلوك حيث يتعلم الفرد ويكتسب ممارسة الفساد نتيجة تعايشه في بيئة اجتماعية تكسبه مختلف المؤثرات والرغبات.

هذا وتبين للباحث أن النظرية (الخادونية) هي الأكثر ملائمة لأهداف الدراسة الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار عن الاتجاهات الأخرى، ويعزى هذا إلى أن جوهر هذا الاتجاه فيما يتعلق بالظاهرة محل الدراسة يتمثل في:

1 -النظر إلى الفساد السياسي والحضاري والاقتصادي ودراسة صورهم وأشكالهم وآثارهم وتقديم الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الفساد في المجتمعات، وهي نظرة معمقة ومفيدة وموجه تفيد بشكل مباشر للدراسة

2 -أن النظرية الخلدونية تقدم الحلول الجذرية لمعالجة ظاهرة الفساد.

3 -تؤمن النظرية الخلدونية أن المحدد الرئيس لسلوك الإنسان هو العادات والتقاليد والقيم والمعتقدات وليست الجوانب البيولوجية وهو ما يتفق معه الباحث.

خلاصة الفصل

حال الباحث في هذا الفصل استعراض مفاهيم الفساد وتوصل إلى نتيجة مفادها أنهلا يوجد تعريف جامع مانع لماهية الفساد، ويرجع اختلاف الباحثين حول تعريف الفساد، ولذلك قام الباحث في هذا الفصل بدراسة مفهوم الفساد في جوانب مختلفة، تناول اولاً تعريف الفساد في المنظور الإسلامي ثم من منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية، ثم من وجهة نظر المنظمات الدولية.

لما كانت النظرية تساعد في تحديد الهوية الخاصة بأي علم من العلوم، إضافة إلى تحديد موضوعه وتنظيم عملياته وأدواره ومساره، كما تساعد النظرية في التنبؤ بالعديد من الظواهر الاجتماعية وتوقع حدوثها، وتقدم توضيحاً وتفسيرا لتلك الظواهر، وتعمل على تجميع الحقائق والمفاهيم والمبادئ وترتيبها، حاول الباحث في حدود هذا تطبيق هذا الأمر على موضوع الفساد، لذا فقد قام الباحث باستعراض أبرز النظريات التي حاولت تفسير عملية الفساد والتي توصل إليها رواد سابقون في هذا المجال وحاول الباحث أخذ نظريات قادرة على توليد المعلومات والأفكار والمعارف وقادرة على إثارة التفكير والبحث،

وتمتاز بالشمولية من حيث قدرتها على تغطية أغلب جوانب الظاهرة محل الدراسة وتناول ثلاث نظريات وهي النظرية الخلدونية، والبنائية والوظيفية، والتفاعلية الرمزية.

الفصل الثالث: الفساد في الصومال:العوامل والمظاهر

تمهيد

المبحث الأول: الأوضاع السياسية والاجتماعية

المبحث الثاني : الأوضاع الاقتصادية

المبحث الثالث: الفساد في الصومال، الأسباب والمظاهر والمؤشرات.

المبحث الرابع: محافظة(بنادر) كمجتمع للدراسة.

تمهيد

مثّلت انتخابات سبتمبر في العام(2012)، والتي جاءت بالرئيس السابق " حسن شيخ محمود " بعد عشرين عاما من الصراع المتواصل بين الفرقاء الصوماليين، نقطة انطلاق فاصلة ، في انتهاء فترة الانتقال الصومالي من مرحلة الصراع، إلى مرحلة بناء المؤسسات الاتحادية الدائمة، وإنقاذ الدولة المنهارة، غير أنه على الرغم من أهمية تلك الخطوة التاريخية، إلا أن وحدة الصومال لا تزال إلى الآن، تمثل تحديا حقيقيا أمام الحكومة حيث تواجه البلاد مشكلة مجتمعية مزمنة في تركيبتها الشعبية وجوهرها الوطني، على أرضية عنيفة متجددة من موجات التشدد الديني وبروز جماعات عنف أفقدت البلاد أمنها واستقرارها، الأمر الّذي يمثل تحديا بارزا يواجه الحكومة الجديدة، ومن ثم فإن النضال من أجل السلام والتنمية في الصومال اليوم يأخذ ثلاثة مسارات، **المسار الأول**: القضاء على القبلية وآثارها من أجل بناء دولة القانون التي تقوم على المساواة بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، **والمسار الثاني**: القضاء على المظاهر المسلحة في كافة البلاد، سواءا القائمة منها على أساس التعصب الديني كحركة الشباب، أو تلك التي تقوم على أساس التعصب القبلي كزعماء القبائل، ومن جهة أخرى، وعلى المستوى الخارجي ، بات الصومال أكثر فأكثر، مطمعا للقوى الإقليمية والدولية وتجاذباتها وصراعاتها وأجندتها المختلفة، الأمر الذي منح العوامل الخارجية دورا محوريا منذ انهيار الدولة المركزية في الصومال، ولا يزال يمنحها نفس الدور في الوقت الحالي ،.

المسار الثالث: هو المشكلة التي نحن بصدد دراساتها وتشخيصها وهي ظاهرة الفساد، التي أفقدت البلاد هيبتها واهلكتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفي الأسطر القادمة نتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية لجمهورية الصومال، ونعرض أسباب ومظاهر الفساد في الصومال مدعمة بالشواهد ومن ثم نشير إلى ترتيب الصومال حسب مؤشر مدركات الفساد عالميا وعربيا وافريقيا.

المبحث الاول: الأوضاع السياسية والاجتماعية في الصومال

أولاً : الصومال .. الموقع والاستراتيجية :

الصومال(1) يحتل منطقة شاسعة من القرن الإفريقي، يقع بين خطي عرض(2) جنوبا،(5ر12) شمالًا، وهو العضو الوحيد في جامعة الدول العربية الذي تمتد أراضيه جنوب خط الاستواء، وتبلغ مساحته(756736)كيلومترا مربعا، وتمتد حدوده الشمالية من خليج (تاجورة)على ساحل البحر الأحمر مارة بخليج (عدن)حتى رأس عسير، وفي الجنوب تمتد حدوده من سواحل المحيط الهندي ابتداء من جزيرة (فارد فوي) ورأس المثلث المواجه لها وحتى مصب نهر (تانا) ثم تتجه حدوده شمالًا عبر الحدود الغربية لمنطقة (هرر) حتى ساحل خليج عدن المحازي لباب المندب.(2)

والصومال يمتلك أطول سواحل في قارة إفريقيا حيث يزيد طول سواحله في المحيط الهندي عن(3300) كيلومترا.(3) والحدود السياسية الحالية للصومال هي حدود مفروضة من قبل القوى الاستعمارية، والمتمثلة في كل من (بريطانيا وإيطاليا وفرنسا)، وذلك خلال الفترة من العام (1885 إلى عام 1900م)؛ عندما حصلت بريطانيا على كينيا والصومال البريطاني، وإيطاليا على الصومال الإيطالي الواقع في جنوب الصومال الإنجليزي ، بينما حصلت فرنسا على الصومال الفرنسي حاليا (جيبوتي)(4).

---

1 يذكر كل من سعدية توفال، وإنريكو شيرولي: أن أول إشارة لكلمة الصومال وردت في أنشودة حبشية تخلد انتصارات النجاشي إسحاق، ملك الحبشة (1414-1429) على مملكة فات، إحدى الممالك الإسلامية في منطقة القرن الإفريقي التي سقطت بأيدي الأحباش في العام 1415م ، ، وعقب ذلك ترددت كلمة الصومال كثيرًا في كتاب فتوح الحبشة للمؤرخ اليمني عرب فقيه الذي عاصر أحداث الحروب الإسلامية المسيحية في المنطقة في القرن السادس عشر الميلادي (انظر : محمد أحمد شيخ علي ـ القبائل الصومالية : الأصل ، البناء ، والوظيفة نقلًا عن : (Ceruli , Enrico , Somalia : Scritti Vari (Editti ed Inediti , vol 1 , Roma , 1957) ,P. 111; Touval. op . cit P. 9

2)**عدنان طه مهدي، العلاقات الدولية المعاصرة، الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية، طرابلس، 1997م ، ص11**

3 محاسن عبدالقادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، دار هائل للطباعة والنشر ، الطبعة الأولي ، الخرطوم 1988م ، ص 2 .

4 على أحمد هارون ، أسس الجغرافية السياسية ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولي ، القاهرة 1998م ، ص 248

وتشمل أرض الصومال الكبرى هذه الأراضي التي تم تقسيمها بين القوى الاستعمارية الثلاث السابق ذكرها، بالإضافة إلى الجزء الذي استقطع لكي يضم إلى الحبشة وهو إقليم (أوفادين) والجزء الشمالي الشرقي من كينيا والذي تم استقطاعه من الصومال ، ومن أجل ذلك يرمز علم الصومال الوطني إلى الصومال الكبير المتمثل في أطراف نجومه الخمس والتي تمثل أقاليم الصومال الخمسة آملين في لم الشتات وتوحيدها تحت راية واحدة(1)

وبحكم كون الصومال مشرفًا على ممر مائي مهم للعالم، فقد عاد التنافس الخارجي والصراعات المختلفة على هذا القطر بصنوف من الاحتلال عبر التاريخ ، ومما لاشك فيه، فإن موقع الصومال الاستراتيجي العام، له أعظم الأثر في البناء السياسي لهذا البلد ماضيا وحاضرا ومستقبلًا ؛ فقد جر هذا الموقع المهم كثيرا من الويلات على الصومال وأهله ، وأدى إلى تمزيق هذا القطر المنكوب؛ بحيث ظل الصومال، بحكم موقعه الجيوبوليتيكي الذي يتمتع به، مسرحا لصراعات إقليمية ودولية منذ العام 1854م ، وحتى الآن ، على يد الدول الكبرى التي تأتي في مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ثم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً.2 وبصفة عامة، فإن الصراعات الإقليمية والدولية التي تستهدف الصومال حاليا، أصبحت تمثل إحدى القضايا التي تساهم بقدر كبير في الصراع القائم في منطقة القرن الإفريقي، بل أن هذا البلد ذاته، يمثل رأس الحربة في دول القرن الإفريقي ؛ فهو منطقة يمتد إليها الصراع العالمي باطراد، لا لشيئ إلا لكونه يتمتع بموقع استراتيجي مهم.3

1المصدر المرجع السابق ـ ص 4
2 المصدر السابق نفسه ـ ص 1
3 المصدر السابق نفسه ـ ص 2

ثانيا: البناء الاجتماعي للصومال

يتميز المجتمع الصومالي بطبيعة خاصة تميزه عن غيره من المجتمعات الإفريقية الأخرى، فهو يتميز بالتجانس الثقافي1 ويتمتع بوحدة العرق والدين والهوية القومية نتيجة للوحدة اللغوية والعرفية والتاريخية التي تجمع بين بنائه2 وبالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة المجتمع الصومالي تقوم بوجه عام على النظام القبلي ، حيث تعتبر القبيلة وحدة المجتمع الصومالي ، ولاشك أن منشأ هذا النظام يرجع إلى أسلوب الحياة السائدة إذ يعمل ثلاثة أرباع الصوماليين بحرفة الرعي، وينقسم الصوماليون إلى قبائل عدة ولكل قبيلة زعيمها الذي يمارس سلطاته طبقًا للشريعة الاسلامية واستنادا للعرف القبلي، وتختلف ألقاب زعماء القبائل من منطقة إلى أخرى، ففي الشمال (أرض الصومال) يطلق على زعيم القبيلة باسم (غراد)، أو (سلطان) وفي منطقة بونتلاند باسم (إسلان) أو (بقر) وفي جنوب غرب الصومال باسم(ملاق) أو (وبر). وفي محافظة بنادر وضواحيها باسم (إمام)(3).

وتتعدد مهام زعيم القبيلة حيث يكون مسؤولا في تنظيم أمور قبيلته من تموين وتسليح والحماية من الأعداء وتسوية المنازعات بين العشائر المختلفة في القبيلة الواحدة أو بينها وبين القبائل الأخرى.

وللقبيلة مكانة مرموقة في نفوس الصوماليين وتعتبر من المقدسات التي لايجوز المساس بها، وتتكون القبيلة من مجموعة من القيم والمثل العليا كإطار عام يحكمها ويسير افرادها على نهجها، ويتألف نظام القبيلة في الصومال من عدة قبائل متجانسة عرقيا، ويسود فيما

---

1 إجلال رافت وإبراهيم أحمد، القرن الافريقي المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 1985، ص 18

2 محمد معلم عبد الله، أثر استخدام مقررات التاريخ المختلفة في تحصيل التلاميذ بالمرحلة الاعدادية في الصومال، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2016، ص 36

3 عبد القادر عبدالله عبار، الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال إلى الحرب الأهلية (1960 – 1991م) دار الفكر العربية، القاهرة 2013، ص 36

بينها نظام اجتماعي سياسي صارم، يتمشى مع ما تمليه الطبيعة من القيم المتجددة كالقوة والشجاعة والحرية والتماسك.

وبذلك يشتهر الصوماليون عموما بالكرم والشجاعة والغيرة والصبر ولايقبلون المساس بكرامتهم ويضحون في سبيل الدفاع عنها بالنفس والنفيس، كما يشتهرون بالأخلاق الحميدة والأمانة والوفاء(1).

ثالثًا: ملامح النظام السياسي في الصومال :

يعد النظام السياسي الحالي في الصومال ، مصدراً من مصادر الصعوبات الرسمية على مستويات عدة في البلاد ؛ " فعلى الرغم من أن الوظائف والمسؤوليات مفصولة عن بعضها البعض، إلا أن الصومال يواجه صعوبات كبيرة في حكم نفسه، تحت نظام تقاسم السلطة، كما في العديد من الحكومات الإفريقية، حيث يكون التصارع على السلطة بين الرؤوساء ورؤساء الحكومات منتشرا على نحو كبير؛ وفي الصومال، فإن الرئيس هو رأس الدولة، وتتضمن سلطاته تَعيين رئيس الوزراء، ويعمل كقائد عام للقوات المسلحة، ومن سلطاته أيضا إعلان حالة الطوارئ أو الحرب، أما رئيس الوزراء فإنه يترأس الحكومة، ويقود ويشرف على عمل الوزراء ، وعلى الرغم من أن الأنظمة في البلد معدة لتشجيع التعاون بين القبائل، إلا أنها لم تؤد حتى الآن إلى استقرار سياسي مستدام(2).

والمشكلة الحقيقية في الصومال غالبا ما ترتبط في الوقت الحالي بتلك العلاقة القائمة بين الرئيس ورئيس وزرائه ، حيث لا يساعد دستور البلاد على وضوح الاختصاصات بين

---

1 فاظمة أبوبكر أحمد، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية في الصومال، دار الفكر العربي ، القاهرة 2013، ص 53

2 حسن شيخ محمود هو أول رئيس يتم انتخابه داخل حدود الصومال، منذ اندلاع الحرب الأهلية، وثامن رئيس للصومال منذ استقلالها عام 1960.وهو أكاديمي وناشط مدني وسياسي، عمل موظفاً لدى عدد من المنظمات الدولية والوطنية في مجالات السلام والتنمية، وتولى رئاسة جامعة سيمد في مقديشو لمدة عشرة سنوات، هو رئيس حزب السلام والتنمية، وله صلات وعلاقات واسعة مع القوى الوطنية بمختلف شرائحها، ويحظى بتأييد الإسلاميين المعتدلين (انظر : الجزيرة نت، الصومال: آفاق الوضع السياسي في ضوء الاستحقاق الرئاسي على الرابط :
(–http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/2012813830459454.htm

الرجلين، فينتهي الأمر إلى صدام يتبعه قيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بناءا على تدخل رئيس الجمهورية ، وهو ما حدث مرتين فعلياً وكاد أن يحدث في الثالثة ، فقط في عهد الرئيس السابق حسن شيخ محمود (1) **ويمكن تفصيل هيكلية النظام السياسي الصومالي فيما يلي :**

1- نظام الحكم : جمهوري ديموقراطي فيدرالي

2- نظام الدولة :

رئيس الجمهورية(2) : **هو رئيس الدولة، وينتخب بالاقتراع الدستوري في المجلس الوطني، ولابد من أن يتوافر لانتخابه أغلبية ثلثى الأعضاء، ويؤدي عند توليه مهام منصبه قسما للولاء للدولة أمام المجلس الوطني. ويشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مسلما من أب وأم من أصل صومالي، وأن يكون له حق الانتخاب وألا تقل سنه عن أربعين سنة. ومدة رئاسة رئيس الجمهورية اربعة سنوات، ولا يجوز تجديد انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة فقط**(3).

السلطة التنفيذية : تتولى الحكومة السلطة التنفيذية للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء، ويعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعزله ويعين الوزراء ويعزلهم بناءا على اقتراح من رئيس الوزراء(4)

---

1 انظر : حسن عبده حسن ـ نظام الحكم في الصومال فشل في تحقيق استقرار سياسي ـ تقرير مترجم عن " فورين بوليسي إن فوكس " ـ موقع صحيفة " الإمارات اليوم " ـ على الرابط : -http://www.emaratalyoum.com/politics/reports 1.628436-03-12-2013and-translation/

2 تم إشغال منصب الرئاسة في الصومال على النحو التالي : محمد سياد بري : من 21 اكتوبر 1969 إلى 27 يناير 1991 ـ علي مهدي محمد : من يناير 1991 إلى نوفمبر 1995 ـ حرب أهلية بدون سلطة : من 22 ديسمبر 1995 إلى 27 أغسطس 2000 ـ عبد القاسم صلاد حسن : من 27 أغسطس 2000 إلى 14 اكتوبر 2004 ـ عبدالله يوسف أحمد : من 14 اكتوبر 2004 إلى 29 ديسمبر 2008 ـ عدن محمد نور مادوبي (بالنيابة) : من 29 ديسمبر 2008 إلى 31 يناير 2009 ـ شريف شيخ أحمد : من 31 يناير 2009 إلى سبتمبر 2012 ـ حسن شيخ محمود : من سبتمبر 2012 وحتى 7فبراير 2016 (انظر : معلومات عن جمهورية الصومال ـ موسوعة المعلومات اعلم ـ على الرابط التالي : lm.com3http://www.e/ ـ.

3 انظر : الصومال ـ موقع " حماسنا " على الرابط : http://www.hamasna.com/knowledge/somalia.htm .

4 المصدر السابق نفسه

السلطة التشريعية : المجلس الوطني هو الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية ، ويتشكل هذا المجلس من أعضاء يختارهم الشعب عن طريق الانتخاب العام الحر المباشر والسري ، ويحدد القانون عدد الأعضاء كما ينظم طريقة الانتخاب، وكل مواطن صومالي له حق التصويت ولا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب. ويتم انتخاب المجلس الوطني لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم إعلان نتائج الانتخابات، بحيث يجتمع المجلس الجديد لأول مرة خلال الثلاثين يوما التالية لإعلان نتائج الانتخابات، ولرئيس الجمهورية حق حل المجلس الوطني قبل نهاية مدته إذا وجد أن المجلس غير قادر على أداء وظائفه أو كان يؤديها بطريقة مسيئة، ولا يجوز حل المجلس خلال السنة الأولى من مدته أو خلال السنة الأخيرة لرئاسة رئيس لجمهورية (1)

السلطة القضائية : الوظيفة القضائية في الصومال يتولاها القضاء، والسلطة القضائية في البلاد مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ، والمحكمة العليا الصومالية هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ولها السلطة القضائية على كل أقاليم الدولة (2).وفيما يتعلق بنظام القانون، فلا يوجد نظام وطني، وإنما خليط من القانون الإنجليزي العام، والقانون الإيطالي، والشريعة الإسلامية، والعرف الصومالي، وتعتمد الصومال السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، بتحفظات، وليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية(3)

الأحزاب السياسية وجماعات الضغط : قد تم تطبيق تجميد الأحزاب وسياسة التعددية حتى انهيار الحكومة العسكرية في العام 1991 بوساطة الجبهات المسلّحة، ليدخل الصومال إلى مرحلة الحروب وانهيار البنى التحتية والانقسامات العشائرية، ومن ثم سعي المجتمع الدولي والأمم المتحدة منذ انهيار الحكومة الصومالية ، إلى إجراء مصالحة بين الأطراف

---

1 المصدر السابق نفسه

2 المصدر السابق نفسه

3 انظر : الصومال ـ النظام السياسي ـ موسوعة مقاتل من الصحراء الإلكترونية ـ على الرابط :
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Somalia/Sec04.doc_cvt.htm

المتصارعة، وتحقيق السلام، وبناء الحكومة الصومالية. ولم تتح الفرصة لنظام تعدد الأحزاب حتى أعلن الرئيس السابق حسن شيخ محمود عن عزمه تهيئة الأجواء لنظام تعدد الأحزاب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حركة تشكيل الأحزاب السياسية في الصومال ، قد بدأت تتنامى فعليا في الداخل الصومالي ؛ ففي 18 أبريل من العام 2011م تم تأسيس حزب السلام والتنمية على يد مجموعة من الأكاديميين ومسؤولي لجنة مسلمي إفريقيا في الصومال، ورأس الحزب بروفيسور حسن شيخ محمود رئيس الصومال السابق، ويضم في عضويته أعضاء من حركة الإصلاح – جناح الدم الجديد، وكوادر مستقلة، ويسعى الحزب – حسب رؤيته – إلى تحقيق الوحدة الصومالية والسلام الدائم في أرجاء البلاد التي أنهكتها الصراعات المسلحة ، وفي أثناء الانتخابات الرئاسية في العام 2012م دشن هذا الحزب أول حملة انتخابية في مقديشو، ومثل فوز مرشح الحزب حسن شيخ محمود بالرئاسة في العاشر من سبتمبر في العام 2012م مفاجأة كبيرة لقادة الحزب وأتباعه، وقد فتحت تجربة حزب السلام والتنمية – هذه – شهية الكيانات والمجموعات الأخرى؛ حيث أعلن في فبراير 2014م عن تشكيل حزب الوحدة الوطنية" برئاسة الدكتور عبد الرحمن باديو، القيادي البارز في جناح الدم القديم لحركة الإصلاح ذات التوجه الإخواني ، كما ظهر مؤخرا حزب السلام والديمقراطية" برئاسة السياسي (عبد الله شيخ حسن)، و"حزب الأمة" برئاسة السياسي(زكريا حاج محمود)، و"حزب الجمهورية" برئاسة (علي محمد نوح تماجلع)، و"حزب الشعب" برئاسة (سعيد عيسى محمد)، وكذلك "حزب العدالة الاجتماعية" برئاسة (محمود أحمد ترسن) العمدة السابق للعاصمة مقديشو، و "حزب دلجِر" برئاسة (حسن معلم محمود) الذي يعتبر الواجهة السياسية لحركة التجمع الإسلامي المعروفة محليا بآل الشيخ، ويبدو أن الساحة مرشحة لإنشاء مزيد من الأحزاب السياسية في ظل غياب قانون الأحزاب المنتظر مصادقته من قبل البرلمان الصومالي في الفترة القريبة القادمة،

ولعل ذلك القانون يأتي بقيود وشروط تضع حدا لهذه الأعداد المتزايدة لأسباب كثيرة.(1)

الدستور في الصومال : صدرت النسخة الرسمية من الدستور الصومالي في تموز / يوليو 1960، وقد شهد هذا الدستور بعض التعديلات لاحقًا، حتى جاء الأول من أغسطس 2012، عندما وضعت مسودة جديدة للدستور، وعقد مؤتمر لمشايخ القبائل لاختيار مجلس تأسيسي يناقش المسودة الدستورية ويجيزها، وبالفعل أقرت الجمعية التأسيسية الدستور الجديد للبلاد بأغلبية مطلقة، إذ صوت 621 عضوا لصالح المشروع، مقابل 13 صوتًا معارضا، وتغيب 11 عضوا عن التصويت ، وفي 20 أغسطس 2012، قامت الجمعية التأسيسية باختيار مائتي عضو من بين 275 عضوا، وفقًا للمحاصصة القبلية، حيث عقد البرلمان أولى جلساته في مطار مقديشو تحت إجراءات أمنية مشددة ، وفي 10 سبتمبر اختار أعضاء البرلمان حسن شيخ محمود من بين 24 مرشحا كان من بينهم الرئيس الأسبق شريف شيخ أحمد. لينهي هذا التصويت اثنى عشر عاما من المرحلة الانتقالية في البلاد(2).

1 انظر : تزايد إنشاء الأحزاب السياسية في مقديشو ـ تقرير خبري بموقع شبكة الشاهد ـ على الرابط : 119343http://arabic.alshahid.net/news/ .

2 انظر : سعيدة محمد عمر ـ "إشكالية بناء الدولة في الصومال وأثر المتغيرات الإقليمية والدولية" ـ بحث مقدم للمؤتمر العربي التركي الثالث للعلوم الإجتماعية المنعقد في جامعة اسطنبول 2013 - ص 7

المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية في الصومال

أولاً : موقع الاقتصاد الصومالي :

على الرغم من عدم وجود حكم وطني فعال، إلا أن الصومال حافظت على اقتصاد صحي غير رسمي، يعتمد أساسا على الماشية، والتحويلات المالية/ شركات تحويل الأموال، والاتصالات السلكية واللاسلكية ، وتُعد الزراعة، أهم قطاع في البلاد، وتمثل، مع قطاع الماشية، نحو(40%)، من إجمالي الناتج المحلّي، وأكثر من (50%)، عائدات التصدير، فيما يشكل البدو وأشباه البدو، الذين يعتمدون، في أسباب معيشتهم، على الماشية، قسما كبيرا، من السكّان ؛ حيث تمثل الماشية وجلود الحيوانات، والأسماك، والفحم النباتي، والموز، أهم الصادرات الرئيسة للصومال؛ بينما السكر، والذرة، والفات، والسلع المصنعة، تُعد الواردات الرئيسة لها، في حين أن القطاع الصناعي في الصومال، صغير، ويعتمد فقط على تصنيع المنتجات الزراعية، وقد تعرض، معظمه، إلى السرقة، حيث تباع الآلات في سوق الخردة، وعلى الرغم من الفوضى التي عمت البلاد، إلا إن قطاع الخدمات الصومالي تمكن من البقاء والنمو ؛ بحيث تقدم شركات الاتصالات خدمات لاسلكية، في معظم المدن الكبرى. وتعد أسعارها الأقل في القارة الإفريقية(1) وفي ظل غياب قطاع مصرفي رسمي، ازدهرت خدمات تحويل الأموال في جميع أنحاء البلاد، ويراوح سوق تعاملها حوالي بليوني دولار سنوياً، بينما توفر السوق الرئيسة، في العاصمة مقديشو، سلسلة متنوعة من السلع، بدءاً من الأطعمة وانتهاء بأحدث الأجهزة الإلكترونية، في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الفنادق عمله مدعوماً بالميليشيات المسلحة التي توفر له الأمن(2)

ويوجدفيالصومال ثروات طبيعية مثل اليورانيوم وخامات الحديد، الفصديرالملح الغاز الطبيعي وقد تم التأكد من وجود النفط بكمياتتجاريةوالجبس والنحاس والموز، وتعتبر تربية

1 انظر : الاقتصاد الصومالي ـ موقع حماسنا على الرابط : http://www.hamasna.com/knowledge/somalia.htm
2 المصدر نفسه

الماشية حرفة غالبية السكان وتعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد وفي حال تطوير هذا القطاع فمن الممكن أن تصبح الصومال من الدول الرئيسة في تصدير اللحوم ومشتقات الألبان، كما أن شواطئ الصومال غنية بالثروة السمكية وهي عرضة الآن للنهب من قبل الدول العظمى بشكل خاص جنوب الصومال، وتُمارس حرفة صيد الأسماك خصوصا في السواحل الشمالية. وتقدر نسبة العاملين بصيد الأسماك بنحو(1%) من الأيدي العاملة، وأهم الأسماك على السواحل الصوماليةالتونا،والسردين، والروبيان. وتمثل الأسماك(4%) من قيمة الصادرات (1).

ثانيا : ملامح الأوضاع الراهنة للاقتصاد الصومالي :

يشهد اقتصاد الصومال نموا بطيئاً يناسب ما تمر به البلاد من محاولات للخروج من أزماتها السياسية والأمنية عبر جهود استعادة السلام في البلاد، ووفقاً لرؤية ممثلي البنك الدولي في الصومال، فإن البلاد استطاعت الصمود رغم عقدين من الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو الاقتصادي، علما بأن حكومة الصومال الفيدرالية تنفق نسبة(45) بالمائة من دخلها على الأمن ونسبة(41) بالمائة على الخدمات الإدارية، وأنه لكي تسرع الصومال وتيرة تنميتها الاقتصادية، فإنه يتعين عليها زيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم ، خاصة وأن نحو نصف سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع، وسط ارتفاع معدلات الأمية؛ إذْ حالت الحرب الأهلية دون ذهاب جيلين من الصوماليين إلى المدارس، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصومالي من هيمنة الدولار بشكل كبير، وعلى نحو ما ترك البنك المركزي الصومالي بلا قدرة على إدارة العملة الوطنية ؛ حيث لا مجال ـ ـ ولو ضيقًا ـ ـ لسياسة نقدية، إذْ لا وجود لنظام مصرفي تجاري ولا بورصة أوراق مالية حكومية(2). ومع الانتعاش السياسي والتحول الجاري البطيء ، يأتي المستثمرون إلى الصومال بحثاً

---

1 المصدر نفسه ـ

2 انظر : البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الصومالي خلال العامين المقبلين ـ تقرير شبكة الشاهد الإخبارية على الرابط : 139576http://arabic.alshahid.net/news/

عن الاستفادة من عملية إعادة البناء والموارد الطبيعية الوفيرة في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والنفط والغاز؛ حيث انطلقت مجالات أخرى أكثر ابتكارا، مثل تيكنولوجيا الهواتف النقالة، على الرغم من أنها مازالت تؤثر فقط على أقلية من السكان (22.5 من كل 100 مواطن لديهم اشتراك هاتف محمول في الصومال، وهو أقل بكثير من متوسط الدول النامية الذي يبلغ 84.3 ، ولكن من المؤمل أن تؤدي التنمية في هذه المجالات إلى وضع الأساس لنمو اقتصادي على نطاق أوسع(1).

ثالثاً: عقبات وتحديات الاقتصاد في الصومال :

يعد" الانتعاش الاقتصادي " الركيزة الثانية في استراتيجية الركائز الست الخاصة بالرئيس حسن شيخ محمود ، لتحقيق الاستقرار في الصومال ، لذا تهدف البلاد إلى بناء اقتصاد شفاف ورسمي وتنافسي على المستوى العالمي يقوم بجمع عائدات الضرائب ، ولكن الحكومة تواجه عدد من العقبات والتحديات في عملها في الوقت الذي تعمل فيه على تحقيق هذه الأهداف ؛ ومن أهم هذه العقبات والتحديات الآتي:

1 - **إصدار الشهادات :** حيث لا تمتلك الحكومة الصومالية القدرة على المشاركة في نظم إصدار الشهادات أو تقديم الوثائق الصحيحة التي تُمكن الشركات من بيع البضائع على مستوى العالم ، وهو ما تضطر معه الشركات للبحث عن حلول غير تقليدية غالبا ما تكون مكلفُة ، ومثال ذلك عقبات تصدير السمسم الصومالي، والذي احتلت الصومال عام 2012 المركو الثاني عشر كأكبر منتج لحبوب السمسم في العالم(2)

2 - **صعوبات تجارية :** الصومال ليس عضوا في أي تكتلات اقتصادية إقليمية رغم أنه وقُع عددا قليلًا من الاتفاقيات التجارية الرسمية مع الدول الأخرى، ولا يوجد بين

1 انظر : أنجلي بارين ـ خمسة تحديات لإعادة بناء الاقتصاد الصومالي ـ تقرير شبكة الأخبار " إيرين " على الرابط : https://www.irinnews.org

2 المصدر السابق نفسه.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقات تجارية مع الصومال، كما أن البلاد ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية وهو ما يضاعف من الصعوبات التي تواجهها الشركات المحلية عندما تنافس على المستويين الإقليمي والدولي؛ ومن ثم يصدر الصومال أقل من غيره من البلدان، فطبقاً لما ذكره كتاب حقائق العالم للسي آي ايه، يأتي الصومال في المرتبة 171 في قائمة الدول المصدرة في العالم ولديه رابع أقل نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر سوق لصادرات الصومال ، والتي تستورد أكثر من نصف إجمالي صادرات الصومال. وتحصل ثلاث دول (هي الإمارات واليمن وعمان) على 82.5 بالمائة من جميع صادرات الصومال - غالبيتها من الثروة الحيوانية، وغالباً ما يفرض الشركاء الإقليميون قيوداً صارمة على الصومال بدوافع المخاوف الأمنية بصورة أساسية(1)

3 - إصلاح العملة : تمثل استعادة مصداقية العملة الصومالية أحد المعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أدى انهيار البنك المركزي والنظام المصرفي إلى حدوث فراغ كبير في الرقابة النَقدية والتُنظيمية وحطم نظام الدفع تماما في البلاد، وهو ما أدى إلى استبدال العملة ونمو سوق العملات الموازية، مع قيام الميليشيات وأمراء الحرب بإصدار عملاتهم الخاصة، ورغم استئناف صندوق النقد الدولي علاقاته مع الصومال منتصف العام 2013 م بعد 22 عاما من التوقف، إلا أنه لم يقدم قروضاً للصومال، ولكنه تعهد بتقديم مساعدة فنية وأكد على أن إصلاح العملة يمثل أولوية رئيسة(2)

---

1 المصدر السابق نفسه
2 المصدر السابق

4 - **صفقات النفط : يعد صراع الإدارات الإقليمية مع الحكومة الفيدرالية للصومال على الاستفادة من الثروات النفطية، أحد معوقات النمو الاقتصادي في البلاد؛ إذ لا يوجد مثال على المشاكل والقدرات الكامنة للاقتصاد الصومالي أفضل من تلك الموجودة في صناعة النفط والغاز؛ فهناك احتياطيات ضخمة، ولكن نقص التشريعات والخلافات السياسية على المستويين الإقليمي والوطني تعيق التنمية في هذا القطاع** (1).

5 - **الاقتصاد والمشاركة المجتمعية : ومن معوقات وتحديات النمو الاقتصادي في الصومال أيضاً، بروز حاجة ماسة لضمان أن يفيد النمو الاقتصادي الناس، خاصة في ظل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث أصبح القطاع الخاص يستأثر دون الحكومة الصومالية بتقديم كافة الخدمات مثل المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، ومن ثم فإن الشركات التجارية خلقت بيئتها غير الرسمية المؤلتية وفق أهوائها الخاصة، وفي غياب الرقابة الحكومية، الأمر الذي ينذر بمزيد من الفساد، قد تستحيل معه الأوضاع التجارية والاقتصادية في الصومال.**

رابعا : أرقام ومؤشرات: وفق تقديرات البنك الدولي للعام(2014)**فإن حجم البطالة بين الشباب الصومالي من 15 سنة إلى 24 سنة هي**(10.6%)**، بينما الدخل القومي الإجمالي هو** $ 5,257,000,000(2)**وذكرت بعض المصادر أن الصوماليين في المهجر ، يضخون أموالاً طائلة في الداخل الصومالي لذويهم ، تفوق مجمل المساعدات الأجنبية المقدمة للصومال من الدول المانحة ، وتقدر هذه الأموال بـ**(1.3) **مليار دولار سنويا** (3). **ويشير آخر تقرير للبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في الصومال، إلى أن البلاد حققت معدل**

---

1 المصدر السابق

2 انظر : تقديرات البنك الدولي على الرابط : -http://ar.actualitix.com/country/som/ar-statistics-economy-somalia.php .

3 انظر : مهاجرو الصومال يرسلون لذويهم 1.3 مليار دولار سنوياً ـ موقع نون بوست ـ على الرابط : http://www.noonpost.net/content/5538

نمو(3.7%)**خلال العام**(2014م)**، وقال التقرير أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في الصومال كان**(1.3 ٪) **في العام**(2014).

متوقعا أن يكون النمو الحقيقي فيما بعد هذا العام حوالي(2.7٪) **مع بقاء التضخم تحت السيطرة في حوالي**(4 ٪) .1 **ووفق تصريحات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" فإن الصومال صدر رقماً قياسياً يناهز** 5 **ملايين رأس من الماشية إلى أسواق الخليج العربية عام** 2014 **فقط، بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ويعد هذا الرقم أعلىعدد من الحيوانات الحية المصدرة من الصومال خلال السنوات العشرين الماضية، وتدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية** (FSNAU) **التي جمعت بيانات الصادرات الصومالية البالغة في المجموع**(4.6) **مليون رأس من الماعز والخراف و**(340000)**رأس من الماشية و**(77000) **رأس من الإبل في لعام**( )2014 **وحده، بما تقدر قيمته بنحو**(360) **مليون دولار، وتمثل أرقام**(2014)**مستوى أمثل لتصدير الحيوانات الحية من الصومال، وفقًا لخبراء "الفاو" الذين يحثون المنتجين على مزيد من التركيز على تصدير اللحوم وغيرها من المنتجات، كذلك يشكل نظام إصدار شهادات سلامة الماشية، الذي طورته منظمة "الفاو" على طول ممر تصدير الماشية بين غالكايو وبوصاصو، مزيدا من الضمان لإنتاج حيواني عالي الجودة لصالح الاستهلاك المحلي والتصدير**(2)

---

1 انظر : "صندوق النقد": الاقتصاد الصومالي يتعافى وحقق معدل نمو 3.7٪ في عام 2014 ـ تقرير مركز مقديشيو للدراسات ـ على الرابط : http://mogadishucenter.com/

2 انظر : الصومال تسجل صادرات قياسية تبلغ 5 ملايين رأس من الماشية عام 2014 ـ موقع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ـ على الرابط : http://www.fao.org/news/story/ar/item/284322/icode/ .

المبحث الثالث:الفساد في الصومال ... الأسباب والمظاهر والمؤشر

أسباب الفساد

الفساد ظاهرة متشعبة، تتداخل فيها جملة من العوامل والأسباب المؤدية له، وتختلف الأسباب التي تؤدي إلى نمو الفساد وانتشاره في البلدان النامية عنها في الدول المتقدمة، فالعوامل التي تساعد في نموه في الدول النامية تختلف إلى حد كبير عن تلك العوامل المساعدة في نموه في الدول المتقدمة، إلا أن طرق ممارسة الفساد متشابهة إلى حد كبير، ويمكن إجمال مجموعة من الأسباب العامة التي تؤدي إلى بروز هذه الظاهرة تشكل في مجملها ما يعرف ب "بيئة الفساد. وهي أسباب كما قلنا توجد في مختلف المجتمعات، إلا أنها تتدرج في أهميتها من مجتمع لآخر فقد يكون لسبب ما أهمية كبرى في انتشار الفساد في مجتمع ما، بينما يكون في مجتمع آخر سبباً ثانوياً،

وفي الصومال تتعدد أسباب الفساد وتتنوع ظروفها ولا تختلف هذه الأسباب كثيرا عن نظيراتها في العالم العربي والإفريقي والدول النامية عموما، وتتجلى أكثر في القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. عندما فشلت هذه القطاعات في أداء واجباتها وتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين انتشر الفساد في المجتمع بشكل غير مسبوق في تاريخ الفساد في الصومال الحديث ووصلت إلى مرحلة في غاية السوء.

وبشكل عام يمكننا إجمال أهم أسباب انتشار الفساد في النقاط التالية:

1 -طبيعة النظام السياسي تلعب دورا مهماً في محاربة الفساد أو التعايش معه واحتضانه وتشجيعه، فالنظام السياسي ذو الطبيعة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة السياسية، وتعتمد الانتخابات كآلية للوصول للسلطة، وتفسح المجال أمام وسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني لتكون حرة تتمكن من القيام بدروها في المجتمع بفعالية وتحترم الحقوق والحريات، فإن الفساد يكون في أقل درجات انتشاره وخطورته،

نظراً لامتلاك هذه الكيانات العديد من الوسائل والأدوات لمحابة الفساد حال ظهوره، كوجود سلطة القانون والمؤسسات الفاعلة واحترام حقوق الإنسان وتوازن العلاقة بين السلطات الثلاثة في الدول، مما يحول دون بقاء الفساد أمراً سرياً(1). **على العكس من ذلك، فالنظم ذات الطبيعة السلطوية، التي لا تسمح بالمشاركة السياسية، ولا تؤمن بحرية الإعلام، ولا تحترم حقوق وحريات الأفراد، تعتبر أنظمة مهادنة وحاضنة للفساد، لغياب دور المؤسسات الفاعلة، وغياب التوازن بين السلطات الثلاثة في الدولة، والتضييق على الحريات، وغيرها من خصائص وسمات هذه الأنظمة، التي تعتبر خصائص مناسبة تشكل بيئة لنمو ظاهرة الفساد واستشرائها في المجتمع. كذلك الأنظمة ذات الطبيعة التحويلية الانتقالية، تشكل أحياناً كثيرة بيئة مناسبة لنمو الفساد، حيث تشهد هذه الأنظمة ظروفاً خاصة، سواء على الصعيد السياسي مثل الانتقال من مرحلة الاحتلال إلى الدولة، أو على الصعيد الاقتصادي مثل الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، والتي تترافق غالباً مع حداثة أو عدم اكتمال بناء المؤسسات والقوانين والتشريعات، الأمر الذي قد يسهم في خلق بيئة حاضنة للفساد، أو قابلة للتعايش معه. يرتبط بذلك تردي مستوى الحكم، ومدى التزامه بفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضعف نظام الحكم الذي لا يستطيع نتيجة حالة الضعف التي تعتريه من إحكام السيطرة على مجريات الأمور، مما يسهم في بروز حالات التسيب والانفلات، الأمر الذي يتيح المجال لممارسة المخالفات القانونية، وما يترتب عليها من ممارسة الفساد.**(2)

---

1) باسم الزبيدي وآخرون، الفساد في فلسطين والنظام السياسي في فلسطين، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس 2001، ص: 42.

2) عبد الرحمن أبو عرفة، الفساد في المجتمع الفلسطيني، ملف الكتروني، متاح في/ www.aman-palestine.org/documents/corruption/abuarafehdoc.doc

2 -ضعف المؤسسات الوطنية: الصومال تفشى فيها الفساد وتخندق في أروقة الدولة والنظام بشكل يفوض شرعية الحكومات المعترف بها دولياً. ويتفاقم الفساد بسبب عدم وجود حكومة مركزية فاعلة، ونقص الموارد والقدرات الإدارية والهياكل القيادية الضعيفة فضلًا عن القدرة المحدودة على دفع حقوق الموظفين العموميين، ويتخلل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل الموانئ، والمطارات، والضرائب، وقطاع الهجرة، والاتصالات وإدارة موارد المعونات. ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسبق عبد الولي شيخ أحمد في العام(2014) حول الفساد يتجلى من خلال الممارسات المختلفة، سوء الإدارة المالية العامة، واختلاس الأموال العامة في نطاق واسع، والإهمال غير أخلاقي ومهني، والتستر على تدفقات الموارد الفعلية(1). تعهد الرئيس السابق (حسن شيخ محمود) في وقت مبكر من فترة حكمه بمعالجة الفساد، والانتهاج بسياسة نظيفة، وتعزيز الحكم الرشيد في الإدارة العامة، لكنه فشل في ترجمة استراتيجيته على أرض الواقع ولا تزال الصومال يحتل باستمرار قمة مؤشر الشفافية الدولية كأكثر الدول فساداً(2).

تدرب الرؤساء والقيادات العليا في الصومال على ثقافة المنظمات غير الحكومية المعتمدة على مفهوم الاقتصاد المبني على التأثير التنازلي، وإن كان ذلك في السياق الإفريقي، والذي وصفه العالم الاقتصادي الأمريكي السابق (جون كينيث غالبريث) بأنه مفهوم ظهر خلال فترة الكساد الاقتصادي، وكان يسمى أيضا بـ"نظرية الحصان والعصفور "التي تعني " :إذا قمت بتوفير تغذية كافية من الشوفان للحصان، فإن بعضا

1) الحوكمة والفساد في الصومال ، متاح في : http://www.igi-integrity.com/Documents/Somalia-130900.pdf
2) نفس المصدر

منها سيسقط حتما في الطريق لتلتقطها العصافير "وهذا هو بالضبط ثقافة الساسة الأفارقة وعقليتهم، وخاصة النخبة السياسية الصومالية التي تمارس المبدأ الذي يقول "أنا أولاً، والفتات للآخرين." لم يسلم حتى من المتعلمين وأصحاب المؤهلات العلمية رفيعة العائدين من الشتات والذين يعملون مع الرئيس كوزراء ومستشارين هذا السلوك المنحرف وهذا النوع من الفساد ويندرجون ضمن هذه الفئة.

لقد شرحت الدكتورة (نعمة بوفورة) والتي كتبت من نيويورك هذه الفكرة بشكل دقيق حيث قالت" :في الآونة الأخيرة، بدأت أفلق على التدافع الحالي على دية الدم الصومالي، فهل يمكن لهذه النخبة من الرجال من ذوي المؤهلات العالية ونظرائهم العائدين من الشتات الخوض في المعترك السياسي لسداد أقساط رهنهم العقاري، هل هؤلاء من سيقودونا إلى دولة المستقبل؟ أو أنهم فقط شركاء في نهب ثروات الأمة لتحقيق مكاسب خاصة(1)

إن السلطة السياسية في الصومال تزداد ابتعادا عن مصلحة الدولة والمجتمع، حيث تحولت المناصب من كونها مناصب تستهدف المصلحة العامة إلى مناصب لتحقيق الثروة. والمكسب غير الشرعي، من خلال استغلال النفوذ والرشاوى وغسل الأموال. لم يحاسب أحد على سرقة الأموال العامة، وقد يكون إفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب في بعض الأحيان أسوأ من سرقة الأموال العامة.

وخلال السنوات العشرة الأخيرة تحولت الصومال، من دولة مؤسسات بسبب الفساد إلى دولة أشخاص، فهي تمتلك السلطة دون أن تتحمل المسؤولية عن سياساتها، كونها قد تحللت من شروط ومتطلبات العقد الاجتماعي، وببساطة الفساد في الصومال أصبح كسياسة متعمدة،

---

1) بشير غوث، سياسيون صوماليون في فعر الفساد الحكومي، صحيفة العرب، نُشر في 2013/12/02، العدد: 9397، ص6

وأصبح فساد الفرد شرطاً ضمنياً لتولي المناصب القيادية العليا في البلاد، ومن كان خارج هذا النسيج سيجد نفسه محاصرا في بيئة وعلاقات فاسدة تضعه أمام الأمرين، إما الاندماج الكامل فيها، أو المواجهة ليجد نفسه منبوذاً(1) لكن يأمل الشعب ان تشهد البلاد تحسناً كبيراً في محاربة مظاهر الفساد لاسيما بعد اختيار فرماجو رئيسا للبلاد بتاريخ 8 فبراير 2017.

3 -جهل أفراد المجتمع بحقوقهم التي يجب توفيرها من قبل الدولة، فالجهل بالحقوق يسهم في خلق نوع من قبول الوساطة والتعاطي معها بغية الحصول على الحقوق، كالحصول على الوظيفة العامة أو العلاج، أو غيرها من الحقوق المطلوب من الدولة توفيرها، مما يشعر الفرد أن بعض مسؤولي الدولة يقدمون له "خدمة" وامتيازات، ويمنحونه خدمة خاصة، ويفضلونه عن غيره من المواطنين، بالرغم من أن ما قد يحصل عليه هو أقل من حقه الذي يكفله له القانون. كمال أن جهل الإنسان بالإجراءات اللازمة لإنجاز معاملته يجعله عرضة لاستغلال الموظف الفاسد، الذي يقوم باستغلال جهله للحصول على المال منه، مقابل إنجاز معاملته بسرعة، مما يسهم في بروز مظاهر الفساد في المجتمع.(2)

4 -أسباب تتعلق بالبيئة الثقافية : فالفساد سلوك بشري ومن يمارسه فهو فرد مستفيد أو سينتفع من ممارسته سواءا كان مواطنًا يبحث عن خدمة أو مصلحة غير مشروعة، أو كان مواطناً يستغل موقعه لتحقيق مصلحة أو مكسب شخصي لا يقره الشرع أو القانون فالنفوس إذا هي المحركة والمحفزة للفساد والموجهة للسلوكوقال تعالي(ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها)(3) وبالتالي فالسلوك والعادات والتقاليد

1) عبدالله عمر، الصومال: حينما ينهب شعباً يموت جوعا، متاح في :www.cfsmena.com
2) أحمد أبو دية، الفساد الداء والدواء، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمسألة – أمان، 2004م، كتاب إلكتروني، متاح في http://www.aman-palentine.org/Documents/Publication/children.doc/
3) خضيرحميدالكبيسي ، الفسادأسبابهواستراتيجاتمكافحته : رويةمستقبليةجامعةنائفالعربيةللعلومالأمنية ، د.ت.

والموروثات الاجتماعيةالتي تكونت في الصومال جراء ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجه وأحياناً سلوكاً ينافي مبادئ المجتمع الصالح يلعب دورا كبيرا في تفشي الفساد وتضخمه حتى أصبح المجتمع الصومالي يعتمد كليا على القبلية والمحسوبية وإنهاء معاملاته بطريقة ملتوية وهذا الأمر ساهم بشكل كبيرة إلى انتشار الفساد على نطاق واسع وأن يكون جزءا من الحياة اليومية للصوماليين وتعلم المواطنون كما للدول النامية للعيش معها (حتى النظر في ذلك، فلسفيا) باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافتهم(1).

فقد ذهب الفساد في الصومال بعيداً جداً، والقرارات العامة أو الرسمية مثل العقود الحكومية أو مقدار الضريبة المستحقة تباع وتشترى، ليس هذا فقط، ولكن في كثير من الأحيان الوصول إلى خدمة عامة أو ممارسة حق، مثل الحصول على الوثائق المدنية، يجب أن يدفع.(2) وهذا التصرف لم يعد بنظر المجتمع وقيادلته شيئا مشينا ينافي قيمهم وتقاليدهم، والنظام السياسي يتحمل الجزء الكبير في انتشار هذا النوع من السلوك؛ لأن الحكومات الفاسدة لا تنتج مواطنين بل تنتج متعصبين بطائفية أو قبلية لكي تستطيع أن تفكك النسيج الاجتماعي عندما تشعر الخطر، استطاعت الحكومات الفاسدة ان تستفيد من هذا النظام الوشائجي لكي تحقق سياساتها وتزرع الشكوك بين المواطنين باستخدام أساليب مقززه بعيده عن الأخلاق وعن الانسانية هكذا هي فلسفة الدول الديكتاتورية تؤسس نظام اجتماعي فاسد. ويقول الباحث الاجتماعي الصومالي عمر علي باشا: انطلاقاً من هذه

1) الفساد في ولاية بونتلاند، جامعة بونتلاند، نشر في 2016 على الرابط الادناه
http://puntlandstateuniversity.com/media/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Book.pdf

2) مركز التراث والشفافية، نظرة عامة على الفساد، الأسباب الأساسية،وتأثيراتها في الصومال، نشر في 2016 متاح في:
https://www.minnesotangos.org/sites/default/files/news/Research-on-Corruption-and-its-Impacts-in-Somalia.pdf

الفلسفة استطاعت الحكومة العسكرية السابقة في الصومال أن تخلق جوا معكرا يسيطر عليه الانتماء القبلي والشعور بالحرمان والعدالة الانتقائية التي تحكم الضعفاء وتترك الأقوياء النبلاء. وذهب الباحث إلى أنه من خلال هذا النظام الاجتماعي لا نستطيع أن نوثق أننا نستطيع أن نستخدم التحليل الاجتماعي المعروف في العلوم الاجتماعية في شأن المجتمع الصومالي، لكنه بدأ يعتنق أنه لابد من استخدام العلوم الاجتماعية لتحليل الظواهر وحل ازماتنا. لكنني على ثقة بان هناك نظام اجتماعي مبني على صورة طبقية اي إذا شئت نظام طبقات قبلية، هذا النوع من النظام الاجتماعي الموجود في الصومال أحال إلى تأسيس دولة بدائية تخالف النظام الحديثة والمعاصر لكنها تستخدم أسس الحداثة من نظام فصل السلطات ونظام المواطنة والديموقراطية بصورة مشوهة(1). ويرصد المحال الصومالي والباحث (أديب محمد) أن صوت القبيلة ومصالحها طغيا على الأجندات الوطنية في الصومال. على سبيل المثال في الانتخابات النيابية أن أغلب المرشحين لا يكفّون عن إطلاق وعودهم لقبائلهم أمام الإعلام ومن دون الشعور بوخز الضمير، وبدأت تلك الأصوات التي تنادي بالقبيلة تعزز مكانة المرشحين لعضوية البرلمان، ما يعني أن الأجندة الوطنية اختفت عن المشاريع والبرامج الانتخابية للمرشحين. بحسب قول المحال والباحث الصومالي أديب محمد لـ"هافينغتون بوست عربي"، فإن الانتخابات النيابية في العام 2016 فجرت شرخًا اجتماعيا وفككت الروابط الاجتماعية داخل القبائل الصومالية؛ وذلك بسبب حجم الأموال التي رصدت لبعض شيوخ القبائل الذين يشاركون في عملية ترشيح المفترعين من القبيلة لانتخاب مقعدها في البرلمان، إذ أن شيخ القبيلة يتقاضى رشوة ومبالغ تفوق أحيانًا 80 ألف دولار أميركي،

1) عمر على باشا، ماذا نريد ثورة اجتماعية أم إصلاح سياسي، متاح في https://omrbasha.wordpress.com

لمحو أسماء مفترعين وتبديلها بأسماء مفترعين جدد(1) وقد تم إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد واسع النطاق في المجتمع الصومالي، وأصبح عرفا يقبله الجميع باعتباره جزءا غير رسمي من الحياة اليومية. ولذلك، فإن الجمهور لا يطعنون الوضع الذي يتيح ازدهار الفساد، كنه أمر عادي وعادة مقبولة أو على أنه حقيقة من حقائق الحياة. لا ينظر المسؤولون الحكوميون في كثير من الأحيان إلى الفساد باعتباره عملا إجراميا، وهناك أدلة واضحة على أن المسؤولين الحكوميين تشارك بانتظام في الممارسات الفاسدة بسبب ثقافة الإفلات من العقاب، وتدني الأجور لموظفي الخدمة المدنية، والمستوى المتدني من التدريب الوظيفي، وضعف مستوى الوعى تجارة خطورة الفساد بالإضافة إلى عدم وجود قوانين لمكافحة الفساد، ولنعدام آليات الإنفاذ، وعدم وجود قناعات للمحكمة للممارسات الفاسدة(2)

5 -أسباب اجتماعية. من الصعب تهميش دور العوامل الاجتماعية أثناء الحديث عن أسباب لفساد في الصومال ، فالتركيبة الاجتماعية للمجتمع الصومالي، والبنية العائلية والتزامات الفرد تجاه عائلته تعتبر عوامل مهمة في بروز الفساد وتغذيته إذ يشعر الفرد بضرورة أن يقدم خدماته إلى عائلته وأسرته ومقربيه سوء اكان وزيراً أو موظفاً عادياً، فإذا لم يقم الوزير بتوظيف أبناء قبيلته في وزارته فإنه لن يكون محبوبا لدى القبيلة ولن تتم إعادته إلى أي منصب وزاري آخر بعد انتهاء فترة وزارته على اعتبار أنه لم يقم شيا -ما لم يكن محسوبا في التيار الحاكم- وبالتالي ينتج من مثل هذه الأفعال حرمان الآخرين من هذه الخدمات، أو على أقل تقدير تفضيل المقربين

1) محمد شيخ، القبيلة تأتيأولاً ...نصف مليون دولار لمقعد في البرلمان الصومالي، نشر في 2016/11/25 في البرابط الأدناه http://www.huffpostarabi.com/2016/11/25/story_n_13222486.html

2) مركز التراث والشفافية، نظرة عامة على الفساد، الأسباب الأساسية،وتأثيراتها في الصومال، مرجع سابق

من الأقارب والموالين في تقديم الخدمات، لذلك لم تزل الروابط العشائرية هي العامل الأقوى والمسيطر في العلاقات الاجتماعية في المجتمع الصومالي، مما أتاح فرصة لممارسة أشكال العديد من الفساد في ظل بيئة لجتماعية ساهمت في دفعه.

6 -أسباب تشريعية: فحينما يغيب القانون يصبح من السهل تجاوز الحريات وانتهاك الحقوق، ويختل التوازن بين السلطات الثلاثة في الدولة، ويتشكل مناخ مناسب لنمو الفساد واستشرائه في المجتمع، فتصادر حرية التعبير، ويضعف دور الإعلام، وتهمش الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وتصبح دون فعالية. غياب القانون يشجع عناصر الفساد على الاستمرار في فسادهم، وتصبح إدارة الشأن العام في الدولة عرضة للمزاج والأهواء، فالقانون هو الذي ينظم حياة الناس، وهو الذي ينظم عملية تقديم الخدمات العامة للمجتمع، ومن خلاله تتم عمليات المساءلة للمتجاوزين، وقد كشف العديد من الدراسات أن تفشي الفساد هو في أحد وجوهه بسبب غياب القانون.(1)إن أوضاع العدالة المتردية التي يمر بها المجتمع الصومالي نتيجة الحروب والصراعات أدت إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي وانتشارها في الصومال(2)، استقلال القضاء منصوص في الدستور الصومالي لكن لم يتم تطبقه، وأن البيئة التي تعمل بها القضاة المتردية تتسبب إلى أن يكونوا معرضين للرشوة والتهديدات في حين أن وسائل توظيف القضاة ليست نزيهة وبالتالي يفتح الطريق لدخول قضاة ليسوا مناسبين لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة لا يوجد محاسبة دقيقة في مالية الهيئة القضائية في الصومال، وليس هناك تقرير سنوي عن ميزانية

1) سحر حويجة، كيف نحارب الفساد، موقع مجلة الحوار المتمدن على شبكة الإنترنب، العدد 1413، (2005/12/28)، متاح في: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53424/

2) الفساد في القضاء الصومالي ، مقال باللغة الصومالية نشر بتاريخ 2014/11 متاح على الرابط الأدناه
https://marqaati.org/so/2014/11/musuq-maasuqa-garsoorka-soomaaliya/

السلطات القضائية ولا يتوفر لدى القضاة حماية أمنية باستثناء بعض القضاة الكبار وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في أن يكونوا عرضة للتهديدات بالقتل وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على قراراتهم القضائية. ويصل إلى أبعد من ذلك، فالشرطة والهيئات التنفيذية الأخرى لا ينفذون أوامر المحاكم، والقضاة متهمون بتقاضي الرشاوى، وتحدث أحيانًا بإصدار قاض واحد قرارين متعارضين بسبب رشاوي تقاضاها. وهناك صراع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية التي تقف احيانا معرقلة لاستكمال بناء المؤسسات القضائية1ونحن نعرف أن عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد. تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالية والفترات التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية ويساعد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل. وغياب التشريعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه(2).

يحدث في الصومال حالات فساد واضحة للعيان يمارسها مسؤولون على رأس أعمالهم في الحكومة بمختلف مستوياتهم ولا تقوم المؤسسات القضائية بأداء واجباتها تجاه هذه الحالات، بل تكون أحيانًا شريكًا فيها. قال (نور فارح)، المراجع العام للحكومة الصومالية، في مقابلة

---

1) الفساد في القضاء الصومالي ، مقال باللغة الصومالية نشر بتاريخ 2014/11 متاح على الرابط الأدناه
https://marqaati.org/so/2014/11/musuq-maasuqa-garsoorka-soomaaliya/

2)**كمال طلبة المتولي، ومحمد إبراهيم الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العالمي والقومي والحلول الإسلامية لها، دار النهضة العربية، القاهرة 2010، ص** 3

مع إذاعة صوت أميركا قسم الصومال أن شراء الأصوات في الانتخابات كان ممارسة شائعة في الصومال" تم شراء بعض الأصوات بـ$ 5000 ، وأخرى 10000$ ، وأخرى 20000 $ أو "$ 30000،

وقال فرح، الذي أضاف أن مكتبه كان قد سجل مقعدين كاف الفائزين كل منهما بـ 1.3 مليون دولار(1) وهذه الوقائع شائعة ولا أحد يحرك ساكناً ولا تتحمل السلطات القضائية بمسؤوليتها تجاه هذا النوع من الفساد. أضف إلى ذلك هناك قوانين لمحاربة الفساد وقرارات صادرة من البرلمان لمكافحة الفساد في المؤسسات المالية للحكومة لكن هذه القوانيين والقرارات لا تجد طريقها للتنفيذكما هو مبين في قرار صادر من البرلمان الصومالي عام 2015(1)

7 - غياب دور مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك المتخصصة في محاربة الفساد، وعدم قدرتها وفعاليتها في الرقابة على ممارسات الحكومة، مما يجعل يد الحكومة طليقة دونما كوابح، ويجعل هذه المؤسسات غير ذات جدوى في الكشف عن الفساد وبالتالي محاربته.

8 - ضعف دور السلطة التشريعية (البرلمان)، سواء على الصعيد التشريعي، من خلال سن القوانين والتشريعات التي تنظم وتقنن عمل المؤسسات المعنية بإدارة الشأن العام في الدولة، وتوضح منظومة الحقوق والواجبات، والعقوبات على المتجاوزين، أو على الصعيد الرقابي على عمل السلطة التنفيذية وأجهزتها، من خلال تفعيل أدوات المراقبة والمساءلة والمحاسبة التي تتيحها القوانين عادة في هذا السياق، الأمر الذي يجعل من السلطة التشريعية هيكلاً ضعيفاً، مما يسهم في نمو ظاهرة الفساد وانتشارها. السلطة التشريعية هي الجهة المخولة بالإشراف والمراقبة على مختلف البرامج التي ترعاها

1) بيع المقاعد الانتخابية في الصومال تصل إلى 1.3 مليون دولار، تقرير اخبار نشربتاريخ 2016/11/21م متاح في:
http://europe.newsweek.com/somalia-electoral-seats-selling-13-million-each-says-auditor-general-523473?rm=eu

وتنفيذها السلطة التنفيذية، وهي التي تصادف على ميزانية الدولة، وتراقب عملية تنفيذها، وهي الجهة التي تصدر التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، النـزاهة والشفافية، وهي التي تحاسب الحكومة (السلطة التنفيذية) على الانتهاكات التي ترتكبها،

ويمكن إجمال الدور الرقابي للبرلمانات في أربعة مجالات أساسية هي:(2)

- المصادقة على المطالب التشريعية التي تتقدم بها الحكومة.
- المصادقة على الموازنة والسياسة الضريبية التي تقترحها الحكومة بغية جمع الموارد المالية اللازمة.
- المصادقة على الإنفاق أو التقديرات (عملية التوريد) حول كيفية إنفاق الضرائب التي تتم جبايتها بموجب السياسات العامة.
- مناقشة التقارير المختلفة التي ترفعها الحكومة إليه.

هذه الإمكانات المتاحة للبرلمان، تمكنه من لجم الفساد والسيطرة عليه ومكافحته مكافحة فعالة، لكن حينما يكون البرلمان ضعيفاً، خاضعاً لنفوذ السلطة التنفيذية، وغير قادر على القيام بدوره على الصعيدين التشريعي والرقابي، فإن الفساد ينتشر و يزداد.

9 - أسباب تتعلق بالشؤون المالية العامة: يمثل البنك المركز القطاع المالي الرسمي في الصومال، في حين أن هناك قطاع غير رسمي كبير يتمثل في (ستة) بنوك مع تراخيص مؤقتة، و(تسع) شركات تحويل الأموال المرخصة، وشركات مالية أخرى غير مرخصة ولذلك تواجه الصومال تحديات في بناء المنظومات المعنية بالإشراف على القطاع المالي لأسباب تقنية وضعف الكوادر البشريةوالقيود المفروضة على المصادر. فالاقتصاد الصومالي يعتمد بشكل أساسي على العملية الأمريكية (الدولار). أما الأوراق

---

1) قرارصادرمنالبرلمانالصومالفيشهرمارسعام 2015 غير منشور

2) علي الصاوي وآخرون، دور البرلمانات في مكافحة الفساد – واقع وتجارب من العالم العربي، كتاب إلكتروني، متاح في www.aman-palestine.or/Documents/ARPAC.doc

النقدية الصومالية ليست متاحة بسهولة، وهذه الأمور خلقت مشاكل للمواطنين الأكثر فقرا وساهمت في تنامي أخطبوط الفساد في البلاد وتعقد شبكاته.طريقة واحدة لفهم الاقتصاد في الصومال هو النظر في تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس الناتج الإجمالي للبلد. الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد هو الناتج المحلي الإجمالي مقسوما على عدد السكان في البلاد. للحصول على فهم أفضل لمتوسط مستوى المعيشة يجب أن ننظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. على سبيل المثال، إذا كان بلد واحد لديه نمو الناتج المحلي الإجمالي من(4٪) وزيادة عدد السكان في الحجم بنسبة(4٪)، ثم المواطن العادي سيكون لها نفس الدخل. بلد آخر يمكن أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي (صفر) ولكن، إذا كان السكان يتناقص وبالتالي سيكون المواطن العادي أفضل حالا.

في حالة الصومال، في حين كان الناتج المحلي الإجمالي راكدا، كان النمو السكاني متسارعا، ووفقا للأمم المتحدة، كان الناتج المحلي الإجمالي في الصومال للشخص الواحد 133 دولار ، في العام(2013م).

لهذا السبب نشر برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة(WFP) في العام(2015) عشر حقائق عن الوضع الصومالي، وكلها جزء من الأسباب الرئيسية على تفشى الفساد أفاد تقرير البرنامج الغذاء العالمي أن عدد سكان الصومال يقدر بحوالي 12 مليون نسمة. يعاني حوالي(82) في المئة من الصوماليين من سوء الخدمات في مجالات متعددة، وبشكل عام، ويعيش(73)في المئة من الصوماليين على أقل من(2) دولار أمريكي في اليوم الواحد، ومتوسط عمر الفرد المتوقع في الصومال هو(51) سنة، بزيادة عن(47 سنة) والتي كانت في العام(2001)، ويعاني واحد من كل ثمانية أطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، ويوجد في الصومال واحد من أدنى معدلات الالتحاق

بالمدارس في العالم بالنسبة للأطفال في سن المدرسة الابتدائية -42 في المئة من الأطفال ملتحقون بالمدرسة. ومن بين هؤلاء،(36٪) فقط من الفتيات.) يمثل الشباب في الصومال (14 إلى 29 سنة) نسبة(42 %) من السكان. يبلغ معدل البطالة بين الشباب(67 %) – وهو أحد أعلى المعدلات في العالم. ويتم تصنيف الصومال كثيراً كواحدة من أسوأ الأماكن التي يمكن أن تعيش فيها المرأة. في العام(2014م)، جاءت الصومال في أدنى الترتيب العالمي من حيث صحة الأمهات ووفيات الأطفال والتعليم ومستويات الدخل للمرأة ومكانتها السياسية(1).

كانت الميزانية المعتمدة في الصومال للعام(2015 م) على أساس نصيب الفرد 22 $في حين يقدر عدد السكان حوالي(12) مليون نسمة. طريقة واحدة لفهم ميزانية الحكومة الصومالية فيما يتعلق بناتجها المحلي الإجمالي هي النظر في نسبة نفقات الحكومة للشخص الواحد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. على سبيل المثال في الولايات المتحدة، الإنفاق الحكومي الاتحادي للشخص الواحد مقسوما على إجمالي الناتج المحلي للشخص الواحد هو(22٪). وبالنسبة للصومال، أن نسبة الإنفاق الحكومي الكبير على أساس لكل شخص هي(17٪).في الولايات المتحدة أكثر من نصف الإنفاق الحكومي يذهب إلى مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية للأفراد. والصعوبة في الصومال هي ليس هناك دليل واضح على الإنفاق الحكومي الذي يستفيد منه الشعب. هذا النقص علامات واضحة تؤدي إلى تساؤلات حول الفساد وسرقة على مستوى الحكومة الاتحادية. وفقًا لوثيقة رسمية من مكتب المراجع العام لجمهورية الصومال الاتحادية، مجموع النفقات خلال شهري مارس وأبريل ومايو في العام(2015 م) كان $

1) برنامج الأغذية العالمي، عشرة حقائق عن الجوع في الصومال، نشر بتاريخ 26 يونيو 2015م متاح في http://ar.wfp.org/news/news-release/10-facts-about-hunger-in-somalia-ar

31، 473،638.85. خلال هذا الوقت، ولم تسدد أية أجور موظفي الخدمة العامة وقوات الأمن. لذلك، لا تزال هناك أسئلة حول ماذا وأين، وكيف تم إنفاق هذه الأموال(1).

11 -أسباب تتعلق ببيئة العمل : تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كان من خلال الرشوة، إلى جانب غياب قواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام والخاص، وهو ما يفتح المجال لممارسة الفساد.

12 -ضعف دور وسائل الإعلام المختلفة، ومحدودية مساحة حريتها، الأمر الذي يجعلها أداة غير فعالة في منع انتشار الفساد ومحاربته، بل ومن الممكن أن تتحول بعض وسائل الإعلام إلى مساندة، وداعمة للفساد، بالسكوت عنه أحياناً، أو بتجميل بعض الممارسات الفاسدة للتخفيف من وطأتها أحياناً أخرى، أو من خلال التركيز على قضايا أخرى للفت انتباه المواطنين عن الممارسات الفاسدة. وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مهمة في محاربة الفساد، من خلال الكشف عنه، ونشر الحقائق وتشكيل رأي عام ضاغط ضد السلوكيات الفاسدة، لكن ولكي تقوم وسائل الإعلام بدورها لا بد أن تتوفر لها الحرية التامة التي يجب أن يكفلها لها القانون، كما لا بد من تمكينها من الوصول إلى المعلومات اللازمة والضرورية في ظل بيئة من الشفافية المتعلقة بالمعلومات الخاصة بعمل مؤسسات الدولة، مما يمكنها من أن تكون أداة مهمة في مراقبة عمل هذه المؤسسات، والكشف عن المخالفات والسلوكيات المنحرفة الخاصة بعملها.

1مركز التراث والشفافية، نظرة عامة على الفساد، الأسباب الأساسية،وتأثيراتها في الصومال، نشر في 2016 متاح في:
https://www.minnesotangos.org/sites/default/files/news/Research-on-Corruption-and-its-Impacts-in-Somalia.pdf

13 -**هناك عوامل اقتصادية تسهم في نمو وانتشار الفساد، كالفقر، والبطالة، والتنافس غير المنضبط في السوق خاصة، و سيادة الاحتكار، وغياب المنافسة والشفافية في العقود الحكومية والمناقصات.**(1) **وتدني رواتب الموظفين في القطاع العام، وارتفاع مستوى المعيشة، الأمر الذي يدفع بعض الموظفين إلى البحث عن مصادر بديلة للدخل، والتي غالباً ما تكون من خلال استغلالهم للوظيفة العامة في سبيل تحقيق كسب خاص إضافي، مما يشجع على الفساد.**

14 -**عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظام السياسي، وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، ويضعف مؤسسات الرقابة العامة في الدولة ويحد من استقلاليتها.**

15 -**أسباب تتعلق بضعف المؤسسات الدينية: غياب مؤسسات دينة قوية ومؤثرة في الصومال وضعف دور علماء الدين في مكافحة الفساد ورفع مستوى الوازع الديني لدى المجتمع الصومالي أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد في البلاد، فالعملاء الصوماليون لا يعطون الاهتمام الكافي لمحاربة الفساد واقتلاع جذوره ويفترقون إلى مؤسسات دينية قوية تدفعهم نحو هذا الاتجاه أو حكومة تطالبهم وتحثهم على المشاركة في مكافحة الفساد.**

16 -**هناك أسباب ذات علاقة بالعوامل الدولية، مثل المحاباة السياسية من قبل دول مانحة وبالتالي غض طرفها عن ممارسات الفساد في الدول المستهدفة من المنح و القروض، وأحياناً التنافس الدولي بين الشركات للحصول على العقود وخاصة في المناطق والدول**

---

1) مالك فتحي العمايرة، الفساد: أسبابه، مظاهره، وطرق علاجه، ورقة عمل مقدمة في الورشة المنعقدة في عمان بتاريخ 2006/5/20، موقع مركز الرخاء للدراسات، متاح في http://malikam.net/kitab1.htm

النامية، تجعل من ممارسات الفساد في هذا الصعيد أمراً محتملاً.(1) ومع تصاعد سياسات الانفتاحالاقتصادي بين الدول، واتساع رقعة ومساحة النشاط الاقتصادي المتزايد لرفع القدرة التنافسية للمنتجات، وضمان تسويقها ووصولها السريع للمستهلك، ينتشر الفساد وتتزايد معطياته، حيث إنه غالباً ما تترافق مع سياسات الانفتاح الاقتصادي عملية توسع كبيرة في نطاق سير وانتقال للأموال، وحركة غسيل كبيرة للأموال التي يمكن أن تكون على صلة بالجريمة المنظمة، وشراء النفوذ والولاءات، مما يسهم في بروز الفساد.(2)

أخيرا يرى الباحث أن الأسباب بمجملها تشكل عوامل لبروز ظاهرة الفساد وانتشارها في المجتمعات النامية ومن بينها الصومال، بخاصة تلك الأسباب المتعلقة بضعف البنية القانونية، وضعف الجهاز القضائي وعدم استقلاليته، وضعت السلطة التشريعية (البرلمان)، بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي تم التطرق إليها.

ب.مظاهر الفساد في الصومال

مظاهر الفساد في الصومال كثيرة ومتعددة على سبيل المثال أبرزها:

1. **الرشوة:** وهي من أكثر مظاهر الفساد انتشارا، حيث أنّها باتت تشكل تأشيرة مرور في أغلب مراجعات المكاتب، والمرافعات القضائية، والاستفادة من المرافق العامة كالمنح الدراسية، بل وحتى إتمام الإجراءات الاعتيادية كاستخراج المستندات الرسمية كجوازات السفر أو البطاقات الشخصية، أوالشهادات أو تصديقها. حيث يصعب إتمام هذه الأعمال دون دفع رشاوى في معظم النوافذ بدءا من الباب وحتى آخر نافذة، بحيثيصعب على المواطن العادي إتمام إجراءاته بنفسه إلا بواسطة مخلصين متمرسين

1) مالك فتحي العمايرة، نفس المرجع.
2) نبيل علي الصالح، الفساد في العالم العربي، موقع مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق والمدنية على شبكة الإنترنت، متاح في /http://www.dctcrs.org/s3818.htm

في المكان يتمتعون بشبكات علاقات ووسائط تمكنهم من إتمام الإجراءات من خلالها مقابل رسوم إضافية يتلقونها من المراجعين.

2. **المحسوبية:** وهي من أكثر المظاهر انتشارا، ولا يخلو منها مكتب حكومي، حيث تقوم الإدارات على توظيف الأقارب والمحسوبين على شخصيات متنفذة في الحكومة مهما كانوا أقل كفاءة وخبرة، بحيث باتت المكاتب الحكومية أشبه بممتلكات عائلية يسيطر على العمل فيها أفراد تربط بينهم رابطة القرابة والدم لا يستوفي شروط العمل حيث هم إلاّ قلّة منهم. يمكن النظر على سبيل المثال إلى مقار إدارات محلّيات محافظة (بنادر) التي تقع فيها العاصمة، لنجد كل مديرية يهيمن عليها أفراد يترابطون بعلاقة القرابة، يتخللهم فرد واحد أو فردان تربطهم معهم المعرفة والجوار والصداقة وما إليها من علاقات لا شأن لها بقوانين التوظيف. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن حكومة حسن شيخ محمود باعت عقود مقاولات للحكومة الصومالية وهيئات عالمية إلى شركة الخيرات للمقاولات وشركات فرعية كانت كلها مملوكة من قبل الرئيس قبل تقلده منصب الرئاسة.([1])

3. **التكسب من وراء الوظيفة العامة:** بات من الاعتيادي بيع الوظائف الحكومية مقابل مبالغ مالية لمن يتقدمون لشغلها، من ذلك السفارات والوظائف العامة في الدوائر الحكومية، وحتى المنح الدراسية، حيث يستغلها المشرفون عليها كمورد مالي، يصرفونها من يدفع أكثر أويعينونه فيها. وثم طريقة تكسب أخرى أكثر شيوعاً، وهي فرض رسوم إضافية زائدة على المقررة للمراجعات المكتبية، وعدم ظهروها في

1- مقارنة بين إنحازات الرئيس حسن شيخ والرئيس الأسبق شيخ شريف، مقال باللغة الصومالية متاح على موقع : Caasimada .com - September 14, 2014 على الرابط:- http://caasimadda.com/is-bar-bar-dhig-maxay-xasan-sheekh-iyo-sheekh-shariif-ku-kala-duwan-yihiin/

الإيصالات وذلك لفائدة الفائمين على أمر المكتب، ولا تذهب الرسوم الإضافية لخزانة الدولة.

4. **تزوير الأوراق الرسمية** كشهادات الميلاد والوفاة والزواج حيث تباع علنا في الأسواق كسوق بكارا اكبر سوق في محافظة بنادر وجميع المدن الرئيسة في البلاد، وبعض المحلات التجارية في قاب العاصمة وفي جميع محافظات البلاد.

5. **استغلال الممتلكات العامة:** من مظاهر الفساد التي حصلت خلال السنوات الأخيرة بيع أراض ومنشآت عامة للقطاع الخاص، منها أراضي مصلح في ضواحي العاصمة مقديشو التي بيعت إلى أشخاص من مقربي النظام والذين قاموا بإعادة توزيعها وبيعها إلى المواطنين العاديين كمواقع سكنية. ومنها ما تردد من بيع المقر الرئيس للهيئة القومية للكهرباء إلى شركة بنادر للكهرباء الخاصة. " وقد سبق أن وجه اتهام إلى محافظ محافظة (هيران)الاسبق من قبل نائب رئيس بلدية بلدوين بالشروع في بيع مواقع حكومية سبق إجلاء نازحين منها في مدينة بلدوين مركز المحافظة إلى تجار من القطاع الخاص"([1])

6. **سوء إدارة الأموال:** وهذا مظهر آخر متفش من مظاهر الفساد يرافق كلّ أجهزة الدولة، وهناك حالات رصدتها التقارير الدولية منها ما اتهم به تقرير دولي حكومة عبد الولي من سوء إدارة دخل الحكومة حيث ذكر على سبيل المثال أن مكاتب الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان أنفقت لوحدها في العام المنصرم 12.6

1- تقريرإخباري. باللغة الصومالية بعنوان بيع الممتلكات العامة نشر بتاريخ 2015/11/8 على الرابط:
http://caasimadda.com/guddoomiye-gobol-oo-billaabay-iibinta-hantida-qaranka-maamulkiisa-/oo-sirta-shaaca-ka-qaaday

مليون دولار، وهو ما يعادل(82%)من مجموع ما أنفقته جميع الوزارات والمكاتب الحكومية في نفس العام والذي لا يتجاوز مبلغ 15.4 مليون دولار([1])

7. **استغلال النفوذ:** يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة والعليا في الصومال إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية ، وهؤلاء يتحولون مع مرور الوقت إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين ، يصرفون جل اهتمامهم إلى البحث عن طرق و أساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرولتهم الخاصة ، على حساب الاهتمام ببرامج التنمية وتحقيق قدر من الرفاه الاجتماعي لمواطني دولهم.

8. **الاستيلاء على المال العام:** ويتمثل في سرقة المال العام وتحويله لحسابات بنكية تابعة لأشخاص، أو استغلال المال العام في خزينة الدولة لأمور شخصية أو شؤون فئة خاصة خارج نطاق القانون، أي الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة، غالبا ما يقوم بهذا السلوك الفاسد السياسيون والمسؤولين الحكوميين، كسحب قروض من البنوك وشركات تحويلات الأموال، وتسهيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص على قروض بدون مقابل وبدون ضمانات مقابل حصوله على جزء من القرض على سبيل الرشوة أو العمولة، و الاستيلاء على بعض الممتلكات العامة عن طريق التزوير في الأوراق الرسمية أو استئجارها لفترة زمنية طويلة بمبالغ زهيدة، وهذا من أكثر مظاهر الفساد انتشارا بالبلاد، على سبيل المثال: " فقد اتهم محاسب البنك المركزي بسرقة مبلغ تضاربت

1- تقرير دولي صادم عن فساد مسؤولي الحكومة الانتقاليّة. موقع الصومال اليوم 2012/7/15. على الرابط.
http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-57/1-2009-03-27-03-56-22/3314-2012-07-15-13-13-14.html وانظر:

رسالة مؤرخة 10 آذار / مارس 2010 موجهة من رئيس الأمنلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 751 (1992) و1907 (2009) **بشأن الصومال وإريتريا**.على الرابط:
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/20100317somalia.pdf

المعلومات في تحديده من 50000 إلى 2000000 مليوني دولار في شهر أغسطس من عام 2016 ". ([1])

9. **التهرب الضريبي والجمركي:** ويقوم بمثل هذا السلوك الفاسد رجال الأعمال من القطاع الخاص ، فهؤلاء يدفعون الرشاوي للمسؤولين الحكوميين بغية حصولهم على تخفيض ضريبي أو إعفاء ضريبي لفترة طويلة نسبياً، أو تخفيض الرسوم الجمركية أو إعفائهم من دفع الرسوم وفق استثناء أو تلاعب على القوانين، وفي كثير من الأحيان يقوم هؤلاء المسؤولين الحكوميين بتغير مواصفات السلع المستوردة على الورق لتخفيض حجم الرسوم الجمركية الواجب دفعها لخزينة الدولة مقابل حصولهم على رشاو من المستورد وهذا بحد ذاته احتيال وتزوير وتلاعب على القوانين ونهب للمال العام، واتهم تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال وأريتريا التابع لمجلس الأمن الصادر للعام(2012) رئيس الوزراء الأسبق(عبد الولي محمد علي) بأنه تدخل لدى إدارة الجمارك لعمل إعفاءات ضريبية لشركات خاصة وأفراد معينين بدعوى توفيرهم خدمات للدولة وذلك حسب رسائل ومكالمات هاتفية تثبت ذلك وحصلت اللجنة عليها.([2])

10 -بالإضافة إلى ما ذكرنا يقوم أصحاب المناصب الرفيعة في الصومال بتحويل جزء لا يستهان به من المعونات والمساعدات والقروض التي تقدمها الدول الغنية المانحة للمعونات الاقتصادية بهدف تمويل عملية التنمية في تلك الدول إلى حسابات مصرفية خارجية، بدلاً من إدخالها إلى حسابات البنك المركزي، وغالباً ما تكون هذه الحسابات

1- تقرير باللغة الصومالية منشور في موقع " damqo " الصومالي الإخباري. 2016/8/22. على الرابط:
http://damqo.com/bangiga-dhexe-ee-soomaliya-oo-la-dhacay-xog-huban/ وراجع كذلك موقع " saraarmedia " الصومالي الإخباري 2016/8/25 على الرابط: http://saraarmedia.com/bangiga-dhexe-ee-muqdisho-oo-laga-dhacay-lacag-dhan-530000-iyo-gudomiyaha-baanka-oo-xaqiijiyey

2- تقرير دولي صادم عن فساد مسؤولي الحكومة الانتقاليّة. موقع الصومال اليوم 2012/7/15. على الرابط.
http://www.somaliatodaynews.com/port/2009-04-24-18-19-57/1-2009-03-27-03-56-22/3314-2012-07-15-13-13-14.html

بأسماء أبنائهم أو أشخاص تربطهم بالمسؤول الحكومي صلة قرابة أو من المقربين. وهذا الاختلاس هو من أسوأ أنواع الاختلاسات نظراً لضرره المضاعف على اقتصاد الدولة([1]).

ح. مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة مابين 2007 -2016

تحتل الصومال المرتبة الأولي في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم في تصنيف منظمة الشفافية العالمية، وأن أحد العوامل التي ادت إلى تفشي ظاهرة الفساد هو الإرث الذي تركه المستعمر الأجنبي في مؤسسات الدولة أثناء فترة الاستعمار، إلى جانب عوامل أخرى داخلية نتجت عن دأب السياسيين الصوماليين باتخاذ مؤسسات الدولة مصدرا للثراء لهم ولأقاربهم بدلًا من خدمة الشعب.

وزادت معدلات الفساد منذ العام 2007م إلى مستويات قياسية، وطالت الأموال التي ساعدتها الدول المانحة للحكومة، ولم يقتصر الفساد المالي على نهب المعونات من الدول المانحة بل تم سرقة أموال الضرائب من الداخل مثل ايرادات ميناء مقديشو والمطار الدوليين، حسب شهادة أحد المسؤولين السابقين في وزارة المالية.

وتلك الاموال القليلة التي اخذت طريقها الي خزينة الدولة في البنك المركزي لم تسلم من النهب بسبب تواطء المسؤولين الحكومين مع الفاسدين، ومنها نصف مليون دولار سرقها أحد الموظفين في البنك المركزي من خزينة الدولة في العام 2016 م ولم تفتح الحكومة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة، ناهيك عن أن تصدر مذكرة لإلقاء القبض على المتهمين او محاكمتهم.

1- تقرير لجنة المراقبة حول الصومال واريتريا التابعة لمجس الأمن الدولي . صادر بتاريخ 2010/3/10. على الرابط. .http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/20100317somalia.pdf

وفي مؤشر الفساد الذي يؤشر البلدان على أساس مدى انتشار الفساد في القطاع العام لهذا البلد أوذاك، وتشير النتيجة الى مستوى درجة الفساد في القطاع حسب مقياس يبدأ من الصفر الى 10درجات، فإن ترتيب الصومال كان على النحو التالي:

أ -ترتيب الصومال عالمياً.

هذا الجدول يوضح ترتيب الصومال عالميا حسب مؤشر مدركات الفساد في العالم من عام 2007 إلى 2016م **جدول رقم** (1)

	جمهورية الصومال الفيدرالية		
العام	نتيجة المؤشر	الترتيبعالميا	عدد الدول الخاضعة للتصنيف
2007م	1.4	179	180
2008م	1.0	180	180
2009م	1.1	180	180
2010م	1.1	178	178
2011م	1.0	182	182
2012م	8	174	176
2013م	8	175	175
2014م	8	174	174
2015م	8	167	167
2016م	10	176	176

المصدر http://www.transparency.org

ب - ترتيب الصومال عربياً.

والجدول التالي يوضع مركز الصومال وترتيبها في مدركات مؤشرات الفساد في العالم العربي من عام 2007 - 2016م

جدول رقم (2)

م	الدول	الأعوام من 2007 -2016									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	الإمارات	5.7	5.9	6.5	6.3	6.8	68	69	70	70	66
2	قطر	6.0	6.5	7.0	7.7	7.2	68	68	69	71	61
3	الأردن	4.7	5.1	5.0	4.7	4.5	48	45	49	53	48
4	السعودية	3.4	3.5	4.3	4.7	4.4	44	46	49	52	46
5	عمان	4.7	5.5	5,5	5.3	4.8	47	47	45	45	45
6	البحرين	5.0	5.4	5.1	4.9	5.1	51	48	49	51	43
7	الكويت	4.3	4.3	4.1	4.5	4.6	44	43	44	49	41
8	تونس	4.2	4.4	4.2	4.3	3.8	41	41	40	38	41
9	المغرب	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4	37	37	39	36	37
10	الجزائر	3.0	3.2	2.8	2.9	2.9	34	36	36	36	34
11	مصر	2.9	2.8	2.8	3.1	2.9	32	32	37	36	34
12	جيبوتي	2.9	3.0	2.8	3.2	3	36	26	34	34	30
13	لبنان	3.0	3.0	2.5	2.5	2.5	30	28	27	28	28
14	موريتانيا	2.6	2.8	2.5	2.3	2.4	31	30	30	31	27
15	جزر القمر	2.6	2.5	2.3	2.1	2.4	28	28	26	26	24
16	العراق	1.5	1.3	1.5	1.5	1.8	18	16	16	16	17
17	ليبيا	2.5	2.6	2.5	2.2	2	21	15	18	16	14
18	سوريا	2.4	2.1	2.6	2.5	2.6	26	17	20	18	13
19	اليمن	2.5	2.3	2.1	2.2	2.1	23	18	19	18	14
20	السودان	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	13	11	11	12	14
21	الصومال	1.4	1.0	1.1	1.1	1	8	8	8	8	10

المصدر - http://www.transparency.org

في هذا الجدول نلاحظ أن عدد الدول العربية التي شملها الفحص خلال عشرة سنوات الماضية بلغ(21) **دولة عربية باستثناء فلسطين المحتلة، ونلاحظ كذلك أن الصومال**

مركزها كان هو الأخير في جميع السنوات مما يوكد أنها أكثر الدول العربية فساداً، والسبب أن الصومال شهدت حروب أهلية أكلت الأخضر واليابس وانهارت بها المؤسسات الحكومية وشهدت فراغاً سياسياً طوال السنوات الخمسة والعشرين الماضية، ولذلك من الطبيعي أن تحتل المركز الأخيرا لأن وضعها كما اسلفنا يختلف مع باقي الدول العربية.

ج - ترتيب الصومال إفريقيا.

وفي ما يخص ترتيب الصومال في مؤشر مدركات الفساد حسب الدول الإفريقية، نجد أن الصومال أيضا تحتل في ذيل القائمة كما هو موضح في الجدول رقم (3)

الدول/ النقاط											
م	الأعوام	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	بوتسوانا	5.4	5.8	5.6	5.8	6.1	65	64	63	63	60
2	جنوب أفريقيا	5.1	4.9	4.7	4.5	4.1	43	42	44	44	45
3	موريشص	4.7	.55	5.4	5.4	5.1	57	52	54	53	54
4	ناميبيا	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	48	48	49	53	52
5	سيشل	.54	4.8	4.8	4.8	4.8	52	54	55	55	-
6	تونس	4.2	4.4	4.2	4.3	3.8	41	41	40	38	41
7	غانا	3.7	3.9	3.9	4.1	3.9	45	46	48	47	43
8	السنغال	3.6	3.4	3.0	2.9	2.9	36	41	43	44	45
9	المغرب	3.5	3.5	3.3	3.4	3.4	37	37	39	36	37
10	الغابون	3.3	3.1	2.9	2.8	3.0	35	34	37	34	35
11	ليسوتو	3.3	3.2	3.3	3.5	3.5	45	49	49	44	39
12	مدغشقر	3.2	3,4	3.0	2.6	3.0	32	28	28	28	26
13	تنزانيا	3.2	3.0	2.6	2.7	3.0	35	33	31	30	32
14	الجزائر	3.0	3.2	2.8	2.9	2.9	34	36	36	36	34
15	بوركينافاسو	2.9	3.5	3.6	3.1	3.0	38	38	38	38	42
16	جيبوتي	2.9	3.0	2.8	3.2	3.0	36	36	34	34	30
17	مصر	2.9	2.8	2.8	3.1	2.9	32	32	37	36	34
18	اريتريا	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	25	20	18	18	18
19	موزمبق	2.8	2.6	2.5	2.7	2.7	31	30	31	31	27
20	رواندا	2.8	3.0	3.3	4.0	5.0	53	53	49	54	54
21	يوغندا	2.8	2.6	2.5	2.5	2.4	29	26	26	25	25

22	بينين	2.7	3.1	2.9	2.8	3.0	36	36	39	37	36
23	ملاوي	2.7	2.8	3.3	3.4	3.0	37	37	33	31	31
24	مالي	2.7	3,1	2.8	2.7	2.8	28	34	32	35	32
25	جزر القمر	2.6	2.5	2.3	2.1	2.4	28	28	26	26	24
26	موريتانيا	2.6	2.8	2.5	2.3	2.4	30	31	30	31	27
27	النيجر	2.6	2.8	2.9	2.6	2.5	34	33	35	34	35
28	زامبيا	2.6	2.8	3.0	3.0	3.2	38	37	38	38	38
29	بروندي	2.5	1.9	1.8	1.8	1.9	21	19	20	21	20
30	ليبيا	2.5	2.6	2.5	2.2	2.0	15	21	18	16	14
31	الكاميرون	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	25	26	27	27	26
32	إثيوبيا	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	33	33	33	33	34
33	غامبيا	2.3	1.9	2.9	3.2	3.5	28	34	29	28	26
34	توغو	2.3	2.7	2.8	2.4	2.4	29	30	29	32	32
35	أنغولا	2.2	1.9	1.9	1.9	2.0	23	22	19	15	18
36	غينيا بيساو	2.2	1.9	1.9	2.1	2.2	19	25	19	17	16
37	نيجيريا	2.2	2.7	2.5	2.4	2.4	25	27	27	26	28
38	جمهورية الكونغو	2.1	1.9	1.9	2.1	2.2	22	26	23	23	20
39	ساحل العاج	.12	2.0	2.1	2.2	2.2	27	29	32	32	34
40	كينيا	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	27	27	25	25	26
41	ليبيريا	2.1	2.4	3.1	3.3	3.2	38	41	37	37	37
42	سيراليون	2.1	1.9	2.2	2.4	2.5	30	31	31	29	30
43	زمبابوي	2.1	1.8	2.2	2.4	2.2	21	20	21	21	22
44	إفريقيا الوسطى	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	25	26	24	24	20
45	الكونغو الديمقراطية	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	22	21	22	22	21
46	غينيا الاستوائية	1.9	1.7	1.8	1.9	1.9	19	20	-	-	
47	غينيا	1.9	1.6	1.8	2.0	2.1	24	24	25	25	27
48	تشاد	1.8	1.6	1.6	1.7	2,0	19	19	22	22	20
49	السودان	1.8	1.6	1.5	1.6	1.6	11	13	11	12	14
50	جنوب السودان	-	-	-	-	-	14	-	15	15	11
51	**الصومال**	**1.4**	**1.**	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**8**	**8**	**8**	**8**	**10**

المصدر http://www.transparency.org

نلاحظ من هذا الجدول أن ترتيب الصومال في المؤشر يقع في ذيل قائمة الدول الأفريقية بيحث أنه لم تصل الصومال حتى الآن مرتبة دولة جنوب السودان التي انضمت

إلى هذ القائمة في السنوات الأربع الأخيرة رغم أنها تراجعت في السنة الأخير من أربع الى خمس نقاط لكنها لاتزال متقدمة عن الصومال بنقطة واحدة بحيث حصلت جمهورية الصومال على(10) نقاط بينما حصلت جمهورية جنوب السودان على(11) نقطة، وحصل السودان في نفس السنة أي 2016 على 14 نقطة بفاق نقطتين على ماكانت قبل عام، وهذا الجدول إن دل على شيئ فانما يدل على انتشار الفساد في القطاع العام لهذه الدول التي تأتي جمهورية الصومال في مقدمتها.

المبحث الرابع: محافظة بنادر(مقديشو) كمجتمع للدراسة:

إقليم بنادر هو المنطقة الإدارية الواقعة على جنوب شرق الصومال، وتغطي نفس المنطقة التي تغطيها مدينة مقديشو عاصمة جمهورية الصومال، وعلى الرغم من أنها أصغر منطقة إدارية في البلاد حتى الآن الا أن لديها أكبر عدد من السكان الذي يتزايد يوما بعد يوم وخاصة إذا ما أضفنا إليها عدد النازحين من الأقاليم المجاورة والذين بلغ عددهم في العام (2014م) إلى(مليوني ونصف) (1)

وبنادر مشتقة من كلمة "بندر" الفارسية والتي تعنى المرفأ أو الميناء وقد أطلق عليها الفارسيون في اشارة الى مدينة مقديشو والمدن الساحلية الواقعة على طول ساحل المحيط الهندي مثل مركا وبراه وغيرهما، ويعكس اسم المكان الى موقعه الاستراتيجي في القرون الوسطى في المنطقة كمركز تجاري ريسي مع بلاد فارس وشبه الجزيرة العربية(2)

تقع محافظة بنادر (مقديشو) على الساحل الغربي للمحيط الهندي حيث يلتقي بخليج عدن، وتمتد مساحتها على أكثر من عشرين كيلومترا مربعا. تحيط بها مياه المحيط الهندي من الجنوب والشرق، ويحدها إقليم شبيلي الوسطى من الشمال، وإقليم شبيلي السفلى من الشمال الغربي.

1) شافعيي عبد العزيز حاج، واقع التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الخاصة بمحافظة بنادر من وجهة نظر الإدارة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بخت الرضا، الخرطوم، 2017، ص 16
2) نفس المرجع، ص 16

أما الموقع الجغرافي لإقليم بنادر فيحده من الشمال إقليم شبيلي الوسطى، ومن الشمال الغربي اقليم شبيلي السفلى، ومن ناحيتي الجنوب والشرق فهي تطل على الشاطئ الغربي للمحيط الهندي، هذا عن جغرافية الموقع، أما الموقع الفلكي فيقع الأقاليم دائر (2) درجة شمالا من حيث خط العرض و(45) درجة عرض من حيث خط الطول ويبعد عن خط الاستواء 120 ميلًا شمالا(1)

وتقول المصادر التاريخية إن تأسيس مقديشو تم بالتدرج بدءا من أوائل القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) على أيدي مهاجرين من اليمن، ثم لحقت بهم في القرن الرابع مجموعتان بشريتان، إحداهما فارسية جاءت من شيراز (غربي إيران)، والأخرى عربية جاءت من منطقة الأحساء (شرقي السعودية) وتـُعرف تاريخيا بـ"الإخوة السبعة".

أنشأ "الإخوة السبعة" ميناء تجاريا لرسو السفن على ساحل مقديشو، وأسسوا فيها "مشيخة مقديشو" التي جاء اسمها -حسب بعض الروايات -من عبارة "مقعد الشيخ"، بمعنى عاصمة أو مركز "الشيخ" الذي هو لقب يعادل "السلطان". وكانت المدينة تتألف من حيين سكنيين هما "شنغاني" الذي يسكنه الشيرازيون، و"حمروييني" الذي يقطنه العرب والصوماليون الأصليون.(2)."مقديشو" عاصمة الصومال؛ تأسست في القرون الأولى من التاريخ الإسلامي فصارت مركزا لحكم ممالك إسلامية متعددة، وأهلها موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتكون مركزا مالياً مهماً في حركة التجارة العالمية. خضعت للاحتلالين الإيطالي والبريطاني.

أما تسمية مقديشو فقد قيل إنها محرفة عن كلمة «مقعد شاه» (أي كرسي الملك)، إشارة إلى المكان المفضل الذي لتخذه الحاكم الفارسي مقرا له عندما حكم الفارسيون المدينة في أوائل القرن السادس الهجري، ثم أصبح ينطقها الصوماليون بـ«مقْديشُو» (بضم الميم أو فتحها، وسكون القاف، وكسر الدال المهملة، وضم الشين المشبعة، وسكون الواو). وبناء على هذا فكلمة مقديشو تتكون من مقطعين: أحدهما عربي (مقعد) والثاني فارسي (شاه). وقد لا تعني

---

1) صالح علي محمود، مرجع سابق،على الرابط?http://mogadishucenter.com

(1) محمد عبد المنعم يونس، الصومال وطناً وشعباً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص 66

هذه التسمية ارتباط إنشاء المدينة بالفرس؛ لأن بعض الكلمات الفارسية كانت شائعة في الجزيرة العربية وعلى سواحل القرن الأفريقي منذ وقت قديم، ولم يظهر اسم مقديشو في التاريخ القديم للمدينة نفسها إلا في المراجع التي تعود إلى القرن السابع الهجري.

ومنذ ذلك التاريخ شهدت مقديشو قيام وسقوط سلسلة من الممالك والسلطنات التي تأسست فيها عبر المعاملات التجارية مع السكان المحليين الذين كانوا يتولون بأنفسهم شؤون القضاء، وكانت مدينة عامرة مكتظة بالمنازل والجوامع.

ومن أهم هذه الدول والسلطنات في العهد الإسلامي "دولة حلوان" و"دولة زوزان" التي أطاحت بسابقتها وكلتاهما كانت في القرن السادس الهجري، و"الدولة الشيرازية" (القرن السابع) التي اشتهرت ببناء المسجد الضخمة ذات الطابع المعماري الفارسي، و"دولة فخر الدين" التي تعاقب سلاطينها على الحكم ما بين القرن الـ13 ومنتصف القرن الـ14م، وفي أيامها زار مقديشو الرحالة ابن بطوطة عام 1331م.

تعرضت العاصمة الصومالية مقديشو لأسوأ موجات العنف وأشدها ضراوة بأيدي أبنائها وأعدائها معا، ففي عام 1991 شهدت معارك عنيفة بين المعارضة القبلية المسلحة وبين الحكومة العسكرية بقيادة زياد بري أدت إلى سقوط الحكومة ولاندلاع الحرب الأهلية التي أزهقت فيها أرواح بريئة ونزح عدد كبير من أهالي العاصمة إلى المحافظات وإلى دول الجوار.(1)

في عام 1993 تدخل العالم في الأزمة الصومالية بنحو ثلاثين ألف جندي أممي بقيادة الولايات المتحدة وتحت شعار "إعادة الأمل" وسرعان ما اصطدمت مع زعماء الحرب المنتفعين في استمرار الحرب وغياب الدولة، واستخدمت أميركا طائرة أي سي 130 لقصف تجمعات عشائرية مؤيدة لزعيم الحرب محمد فارح عيديد، ثم أعلنت انسحابها في عام

([1])مقال عروس المحيط الهندي تتعافى من آثار الحرب، موقع الجزيرة، تاريخ2016/8/18 أنظر على الرابط الأدناه، http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/17/

1995 بعد أن خلفت وراءها دمارا هائلا وأكثر من ألف قتيل صومالي وعشرات من القوات الدولية لا يتذكر العالم منهم سوى 18 جنديا من البحرية الأميركية تم سحلهم في شوارع مقديشو.

ثم كان ظهور المحاكم الإسلامية والاجتياح الإثيوبي للعاصمة الصومالية عام 2006 وانضمام قوات من عدة جنسيات أفريقية لمساعدة الحكومة الصومالية على البقاء في ظل المعارضة المسلحة القوية، لتشهد مقديشو فصولا جديدة من حرب الشوارع وقصف الأحياء المدنية، مع دوي انفجارات السيارات المفخخة والألغام الأرضية وأصبح من المعتاد أن تتناثر أجساد الأبرياء وتدمير مبان عامة وخاصة بفعل هذه التفجيرات.

مقديشو واجهت هذا الكم الهائل من الرصاص والمدافع والسيارات المفخخة وكادت أن تتحول إلى مدينة أشباح لا تشبه عواصم العالم إلا بالاسم، ولا تشكل في خارطة العالم سوى رسمها صمود أهلها وإصرارهم على وضع حد لمعاناة مدينتهم وترميمها من آثار الحرب.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت مقديشو تشهد تحولا تدريجيا للتعافي من آثار الحرب الأهلية ومخلفاتها.(1) وبدأت قطاعات عدة تزدهر ومن بين هذه القطاعات، الاتصالات حيث تنشط عدة شركات خاصة للاتصالات تقدم خدمات متعددة من الهواتف الثابتة والجوالة. وإلى جانب الاتصالات، هناك قطاع الحوالات التي تعتبر عصب الحياة في الصومال، حيث تقوم عشرات من شركات الحوالات أو الصرافة بتحويل الأموال التي يرسلها المغتربون الصوماليون إلى أهلهم في الداخل. وبفضل هذا النظام، أصبح بإمكان أي صومالي في

---

(1) علي حلني ،مقديشو.. مدينة تحتضر، الشرق الأوسط، متاح في:

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=45&issueno=11371&article=552813#.WOp8w4h97IU

الخارج تحويل أي مبلغ من الأموال يتسلمه الطرف الثاني في الداخل، في فترة قصيرة لا تتجاوز الدقائق العشر.

وإن أكثر من 20 جامعات خاصة تمارس نشاطها في مقديشو، إضافة إلى الجامعة الوطنية الحكومة، ويقصدها آلاف الطلبة يومياً، ولايجدون صعوبات في مواصلة التعليم الجامعي.
وتشهد مقديشو انتشاراً واسعاً لعدد الفنادق والمطاعم التي يستثمرها تجار صوماليون محليون ومغتربون، وتتنافس هذه الفنادق والمطاعم على جذب العملاء من خلال نوعية الخدمات واستقدام طباخين وعاملين أجانب من جنسيات عربية وهندية وأفريقية. (1)
أما جانب الفساد في المحافظة يمكننا أن نقول فإنه إذا كانت الجمهورية تقبع ومنذ سنوات عدة في المركز الأخير في مؤشر ومدركات الفساد العالمي والعربي والإفريقي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولة، فإن إقليم بنادر هو الإقليم الذي تقع فيه العاصمة يكون ولا شك غارقاً في الفساد، ذلك بحكم كونه مقرا للوزارات والمؤسسات الحكومية ومعظم مؤسسات القطاع العام والذي هو محل دراسة منظمة الشافية الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بمحاربة الفساد، وتشاهد في إقليم بنادر أغلب أنواع الفساد بدأ بالفساد السياسي الذي لا تكاد مظاهره تخطئ العين هنا ومرورا بالفساد الاقتصادي، وانتهاء بالفساد الاجتماعي، فأغلب مؤسسات الحكومية يوجد فيها الفساد ضاربا جذوره في الأعماق - حسب شهادة المنظمات المعنية بالفساد - وعلى هذا الأساس تم اختيار المحافظة كمجتمع للدراسة لمعرفة عوامل ومظاهر الفساد فيها بصفة خاصة.

(1) عروس المحيط الهندي تتعافى من آثار الحرب، متاح في http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/17/

خلاصة الفصل.

تناول الفصل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجمهورية الصومال الفيدرالية، كما تناول أسباب ومظاهر الفساد فيه مدعماً بالشواهد، وأوضح الباحث في هذا الفصل أن ترتيب «الصومال» عالمياً وعربياً وافريقياً على مؤشر الفساد الخاص بالمنظمة الدولية للشفافية، حيث تبين أن الصومال يتصدر قائمة دول العالم الأكثر فساداً، وذلك منذ عام 2007 **وحتى كتابة هذا البحث عام** 2016**م، وهذا يؤكد تفشى ظاهرة الفساد في الدولة، كما استعرض الباحث في هذا الفصلالأوضاع العامة في محافظة بنادر بإعتبارها كمجتمع للدراسة.**

الفصل الرابع:الدراسة الميدانية

المبحث الأول : الإجراءات المنهجية للدراسة

المحث الثاني: عرض نتائج الدراسة وتحليلها.

المبحث الثالث:خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها.

تمهيد

يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، وأدولته المستخدمة، وطرق إعدادها وصدقها، وثباته، وعينة الدراسة، كما يتضمن الفصل وصـفاً للإجرءت التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، والمعالجات الإحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة، كما يتناول الفصل عرض وتحليل ومنافشة نتائج الدراسة، بالإضافة الى خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها.

المبحث الأول : الإجراءات المنهجية للدراسة

أولا:منهج الدراسة: -

تختاف المناهج باختلاف الظواهر والمشكلات المدروسة، وما يصلح منها لدراسة ظاهرة معينة قد لا يصلح لدراسة ظاهرة أخرى، نظرا لاختلاف الظواهر المدروسة في خصائصها وموضوعاتها، ولذلك استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد تم اختيار هذا الأسلوب بناء على الاعتبارات التالية:

1 - هذا المنهج يعطي مرونة للباحث في كيفية صياغة الأسئلة واختيارها.

2 - هذا المنهج يساعدنا في تناول موضوع الفساد في محافظة بنادر، والربط بين التركيبة الواسعة لمتغيرات الدراسة، وأسئلة البحث، وترجمتها ميدانياً من خلال الاستبانة، وفق تحديد التعريفات الإجرائية للبحث. 3 - النتائج التي يتم استخلاصها من خلال المنهج الوصفي بالعينة تتسم بدرجة عالية من المعاصرة والدقة(1)، ويستطيع الباحث أن يربط دراسته بالدراسات المختلفة التي تناولت جزئيات من هذه الدراسة يعبرها تعبيراً كمياً وكيفياً.

(1) ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي(النظرية والتطبيق)، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان،2000، صـ45

ثانياً:أدوات الدراسة:

بناء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، ولأجل فهم عوامل ومظاهر الفساد وتفسيرها فقد كان من البديهي أن نلجأ في ذلك إلى استخدام مجموعة من التقنيات والأدوات البحثية، وقد وجد الباحث أن أكثر من أداة تحقق أهداف هذه الدراسة، وعليه فقد اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على استمارة الاستبانة كأداة رئيسية للدراسة إلى جانب الملاحظة ، والمقابلات غير المقننة وفيما يلي وصف تفصيلي لأدوات الدراسة.

1 - صحيفة الاستبانة:

استعان الباحث بالاستبانة لأن البيانات المطلوبة لها صلة بتصرفات ومشاعر الأفراد ودوافعهم بالظاهرة المدروسة، وكذلك فإن أفراد البحث وهم العاملون في المؤسسات العامة والخاصة وطلبة العلم وأرباب الأسر منتشرون في أماكن متفرقة من محافظة بنادر وخصوصا في مدينة مقديشو العاصمة، وبالتالي يصعب الاتصال بهم كلهم.

وعليه صمم الباحث صحيفة الاستبانة، وتمت صياغة الصحيفة على نحو يضمن توافر الشروط العلمية المطلوبة في هذا المجال لاسيما من ناحية سهولة العبارات والبعد عن الألفاظ الصعبة والمعقدة، وعدم تشتيت ذهن المبحوث في أكثر من موضوع في آن واحد.

ومرت صياغة صحيفة الاستبانة بعدة مراحل تمثلت فيما يلي:

أ - صياغة بنود الاستبيان بما يتفق وأهداف الدراسة بصورة أولية

ب -عرض الصحيفة على بعض خبراء العلوم الاجتماعية في السودان لإبداء ملاحظاتهم بخصوصها وهم: البروفسور -محمد البدوي الصافي، قسم علم الاجتماع – جامعة النيلين ودكتور/حبيب آدم سليمان، أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد – جامعة الجزيرة

دكتورة/آسيا محمد شريف، أستاذ مشارك /قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية –جامعة النيلين، والدكتورة/ صفية إبراهيم محمد أبو القاسم، أستاذ مشارك ورئيس قسم التنمية الريفية بجامعة الجزيرة، والدكتور/ عبد الجبار الحاج مصطفة، قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية - جامعة الخرطوم، وأخيراً الدكتور / إبراهيم عمر أحمد بشير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - الجامعة الإسلامية - الصومال

ج - تنفيذ التعديلات التي أوصى بها الخبراء بإعادة بعض الأجزاء، وحذف أخرى مراعاة للموضوعية العلمية.

د -ترجمتها باللغة الصومالية لضمان الفهم الكامل للمبحوث بمحتويات الصحيفة، علما بأن اللغة الصومالية هي لغة مكتوبة ومنطوقة.

هـ - توزيع الصحيفة على المبحوثين.

واشتملت صحيفة الاستبانة على أربعة محاور وتم تقسيم محتوياتها على النحو التالي:

المحورالأول: البيانات الأولية

المحور الثاني: مظاهر الفساد المنتشر في محافظة بنادر

المحور الثالث: عوامل انتشار الفساد في محافظة بنادر

المحور الرابع: الفساد في محافظة بنادر (الآثار، ودرجة الانتشار، وسبل المواجهة)

2 -الملاحظة

تعتبر الملاحظة إحدى الوسائل الأساسية لجمع البيانات لإعداد البحوث، وتكون الملاحظة ضرورية لوجود بعض المواقف التي يصعب على الباحث استخدام الوسائل

الأخرى لجمع البيانات فيها (1). ومثلها مثل وسائل جمع البيانات الأخرى تتطلب الملاحظة مهارات محددة يتقنها الباحث حتى يتمكن من إجراء الملاحظة الجيدة التي هي وسيلة لجمع البيانات المطلوبة.

واستعان الباحث بالملاحظة لدراسة موضوع الفساد في محافظة بنادر بجمهورية الصومال الفيدرالية، واستخدمها كوسيلة إضافية لفهم مظاهر الفساد في تلك المحافظة، وتمكن من جمع بعض الملاحظات حول مظاهر الفساد في محافظة بنادر.

3 -المقابلة غير المقننة:

تعد المقابلة بأنها ذلك الاتصال الشخصي المنظم، والتفاعل اللفظي المباشر الذي يقوم به فرد مع فرد أخر، أو مع أفراد آخرين بهدفه استشارة أنواع معينة من المعلومات والبيانات لاستغلالها في بحث علمي، أو للاستعانة في التوجيه والتشخيص والعلاج والتقويم (2)

وبذلك استعان الباحث بالمقابلة غير المقننة، حيث طرح الباحث أسئلة عامة - لم يكن قد وضعها من قبل - على بعض المبحوثين حول مشكلة البحث لأخذ خلفية عامة عن الموضوع، ومعرفة حجم ومظاهر الفساد في محافظة بنادر.

ثالثاً:حدود الدراسة:

1 -تحددت الدراسة بالحدود الثلاث التالية :

---

(2) James A. Black And Dean J Champion, Methods And Issues In Social Research, John Wiley And Sons, New York, 1976 pp 329-340

(2) مروان عبد المجيد ابراهيم: أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق،2000، صـ173

2 -الحدود الموضوعية: تتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في تحديد عوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر والوقوف على مدى انتشار الفساد في (بنادر) مع تقديم رؤية علاجية.

3 -الحدود المكانية: تنحصر هذه الدراسة على محافظة بنادر.

4 -الحدود الزمنية: خلال الفترة ما بين 2007 -2016

رابعاً: مجتمع الدرسة:

بناء على موضوع الدراسة وأهدافه فقد تحدد المجتمع المستهدف على أن يتكون من العاملين في القطاعين العام والخاص وبعض المستفيدين منهما في محافظة بنادر بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها، أن الموضوع يدرس عوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر لذلك كان من البديهي إختيار فئات مختلفة من مجتمع الدراسة.

خامساً: عينة الدراسة:

إن تحديد عينة الدراسة يعنى تحديد مفردات الدراسة، ويطلق على جميع المفردات الداخلة في نطاق البحث (مجتمع الدراسة)، وعلى هذا الأساس فقد تمثلت عينة الدراسة الحالية، في (176) عينة عشوائية من العاملين في القطاعين العام والخاص بمحافظة بنادر، وبعض الطلاب، والعاطلين عن العمل، وعدد قليل من ارباب الأسر.

سادساً: صدق وثبات الاستبانة:

عرض الباحث الاستبانة على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم الاجتمع بالجامعات السودانية ودكتور واحد متخصص بإدارة الاعمال من الجامعة الإسلامية في الصومال، وبلغ عددهم (6)

محكمين، واستجاب الباحث لأراء السادة المحكمين وقام باجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم وبذلك خرج الاستبيان في صورته النهائية ليتم تطبيقه على العينة البحثية.

كذلك قام الباحث بإجراء اختبار الثبات لأسئلة الاستبانة لمعرفة مدى استقرار المقياس وعدم تناقضه مع نفسه، حيث اختار عينة استطلاعية مكونة من 20 فرد تم اختيارهم بطريقة عشوائية من عينة الدراسة وقام بتوزيع الاستبيان عليهم. ولتحقيق الثبات تم استخدام معامل كرونباخ ألفا Cronbach's Alpha ودالته كالآتي:

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \frac{\sum s^2}{s^2}\right)$$

حيث تمثل α معامل كرونباخ

K عدد العناصر (عدد عبارات الاستبانة)

$\sum s^2$ مجموع تباينات العناصر

s^2 تباين الدرجة الكلية

جدول رقم (4) يوضح معاملات الصدق والثبات لمحاور الاستبانة

المقاييس الفرعية	الخصائص السايكومترية	
	(ألفا كرونباخ)	الصدق الذاتي
المحور الأول	0.82	0.91
المحور الثاني	0.77	0.88
المحور الثالث	0.77	0.88
المحور الرابع	0.82	0.91
المجموع الكلي	0.72	0.85

ويلاحظ من الجدول رقم (4) أن جميع معاملات الثبات أعلى من 0.7، مما يشير إلى صلاحية الاستبانة لإجراء الدراسة الميدانية.

وبعد تأكد الباحث من صدق الاستبانة وثباتها قام بتوزيع عدد (176) استبانة على أفراد العينة.

سابعاً:أسلوب تحليل البيانات:

اعتمدت الدراسة على المزاوجة بين الأساليب الكمية والكيفية في تحليل وتفسير البيانات، حيث تم الاستعانة بالتحليلات الكمية للاستبانة والحصول على جداول بسيطة ومركبة للمتغيرات موضع الدراسة، كما تم التحليل الكيفي لنتائج الملاحظة ، والمقابلات غير المقننة في تفسير النتائج الكمية.

كذلك اتبع الباحث في هذه الدراسة اختبار (ت)، حيث يتم عن طريق الوسط الحسابي معرفة اتجاه إجابات أفراد العينة، وعن طريق اختبار (ت) يتم التعرف على الدلالة الإحصائية للفروق بين الوسط المحسوب من إجابات أفراد العينة والوسط النظري (3)..

مقياس ليكارت الخماسي:

استخدم الباحث مقياس ليكارت الخماسي (أوافق بشدة، أوافق ، محايد ، لا أوافق ، لا أوافق بشدة) حسب الأوزان التالية

الوزن	الرأي
5	أوافق بشدة
4	أوافق
3	محايد
2	لا أوافق
1	لا أوافق مطلقاً

قام الباحث بعد ذلك بحساب المتوسط النظري على النحو التالي:

الرأي	المتوسط النظري
أوافق بشدة	5- 4.20
أوافق	4.19- 3.40
محايد	3.39- 2.60
لا أوافق	2.59- 1.80
لا أوافق بشدة	1.79- 1

حيث تم تفريغ البيانات في البرنامج الإحصائي SPSS. (**الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية**).

استخدام اختبار ت T- test:

لاختبار الدلالة الإحصائية للفروق بين درجة الموافقة وعدم الموافقة في استجابات أفراد العينة، استخدم الباحث اختبار ت حيث يتم مقارنة الوسط المحسوب من خلال إجابات أفراد العينة مع الوسط النظري (3) **والذي يحسب بالمعادلة الموضحة أدناه:**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s} \sqrt{n}$$

حيث إن :

$\bar{x}$ **الوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة**

μ **الوسط النظري** (3)

s **الانحراف المعياري**

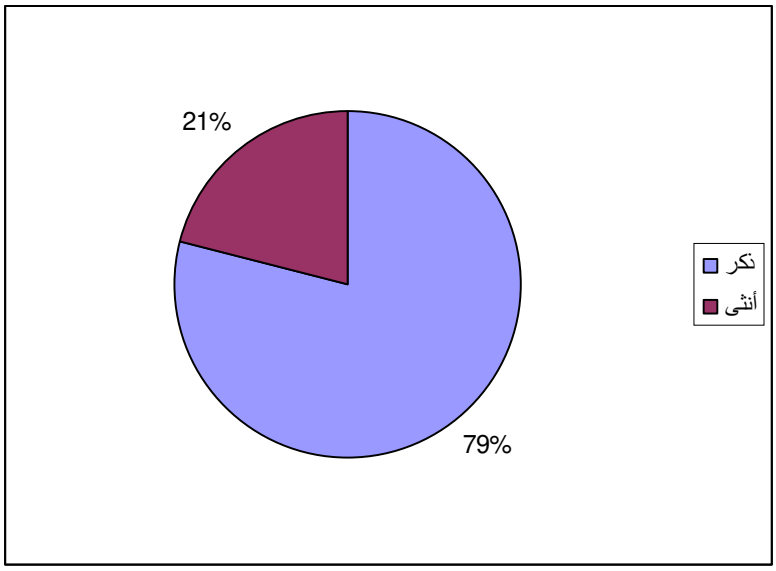
n **مجموع أفراد العينة**

المبحث الثاني : عرض نتائج الدراسة وتحليلها

أولا: البيانات الأولية

جدول رقم (5) توزيع أفراد العينة حسب النوع

النوع	العدد	النسبة المئوية
ذكر	139	%79
أنثى	37	%21
المجموع	176	%100



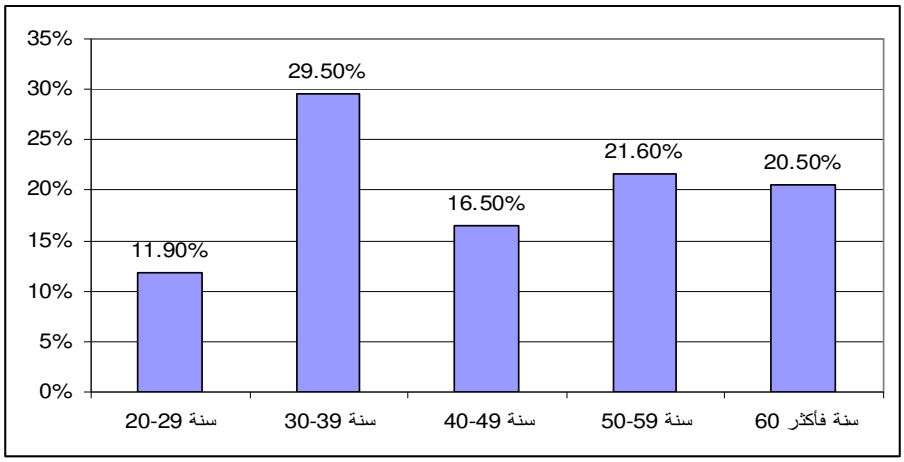
الشكل رقم(1)

يتضح من الجدول السابق رقم(5) والشكل البياني رقم(1) أن عينة الدراسة هي (176) وأن غالبية أفراد العينة من الذكور، حيث بلغت نسبتهم 79%، بينما تمثل الإناث 21% من مجموع أفراد العينة.

وتتناسب هذه النسب مع النسبة الحقيقية للعاملين في محافظة بنادر، حيث أن نسبة الذكور العاملين هي الأكبر في كلا القطاعين العام والخاص. وقد ركز الباحث في اختيار العينة على العاملين في القطاعين لما لهم من إلمام ودراية بالواقع السياسي والإداري والمالي في المؤسسات العامة بالمحافظة.

جدول رقم (6) توزيع أفراد العينة حسب العمر

النوع	العدد	النسبة المئوية
20 -29 سنة	21	%11.9
30 -39 سنة	52	%29.5
40 -49 سنة	29	%16.5
50 -59 سنة	38	%21.6
60 سنة فأكثر	36	%20.5
المجموع	176	%100



الشكل رقم (2)

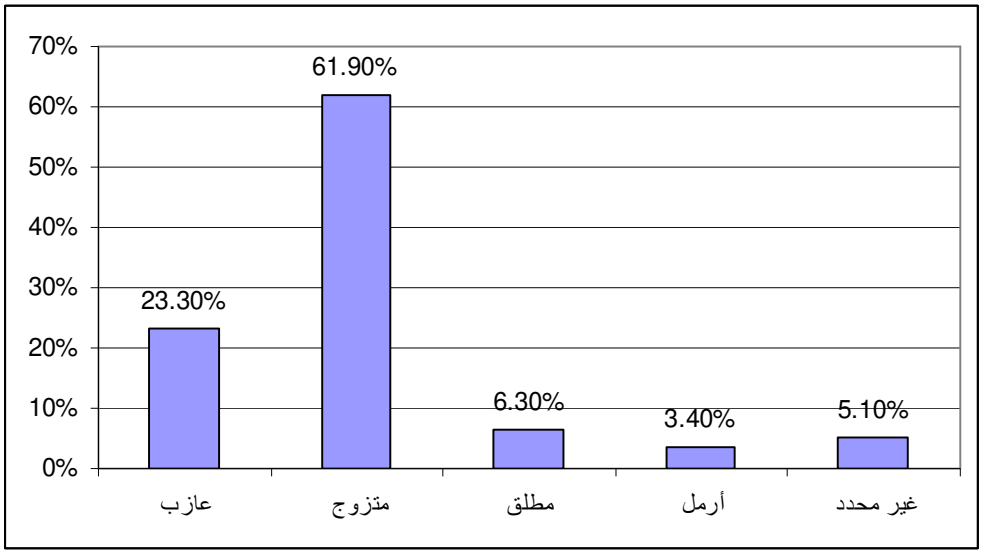
من الجدول رقم (6) والشكل رقم(2) يتبين أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين 30 -39 سنة، ويمثلون ما نسبته 29.5% من مجموع أفراد العينة، يليهم الذين تتراوح

أعمارهم ما بين 50 -59 سنة، حيث يمثلون 21.6%. و20.5% من أفراد العينة تزيد أعمارهم عن الستين عاماً فأكثر، و16.5% أعمارهم ما بين 40 -49 سنة. والذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبتهم 1.9%.

يعني ذلك أن 98% من أفراد العينة أعمارهم أعلى من 30 سنة، وهذا يعزز من فرص الاستفادة من خبرلتهم في القطاعات المختلفة، وبالتالي وجهات نظرهم في القضية موضوع البحث والدراسة.

جدول رقم (7) توزيع أفراد العينة حسب الحالة الاجتماعية

الحالة الاجتماعية	العدد	النسبة المئوية
عازب	41	%23.3
متزوج	109	%61.9
مطلق	11	%6.3
أرمل	6	%3.4
غير محدد	9	%5.1
المجموع	176	%100

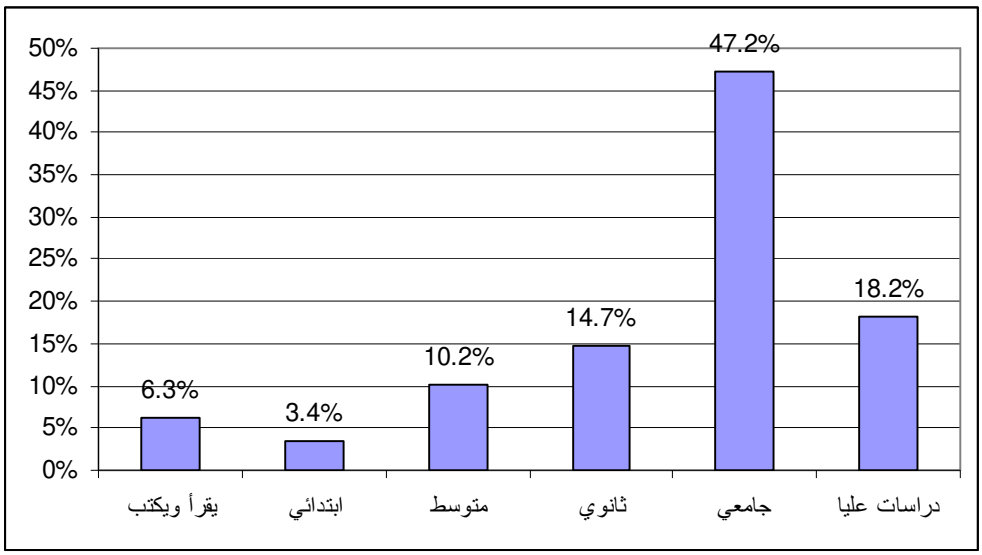


الشكل رقم (3)

من الجدول والشكل أعلاه غالبية أفراد العينة متزوجون ونسبتهم 61.9%، أما غير المتزوجين فنسبتهم 23.3%، والمطلقين 6.3%، والأرامل 3.4%.

جدول رقم (8) توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي

المستوى التعليمي	العدد	النسبة المئوية
يقرأ ويكتب	11	%6.3
ابتدائي	6	%3.4
متوسط	18	%10.2
ثانوي	26	%14.7
جامعي	83	%47.2
دراسات عليا	32	%18.2
المجموع	176	%100



الشكل رقم (4)

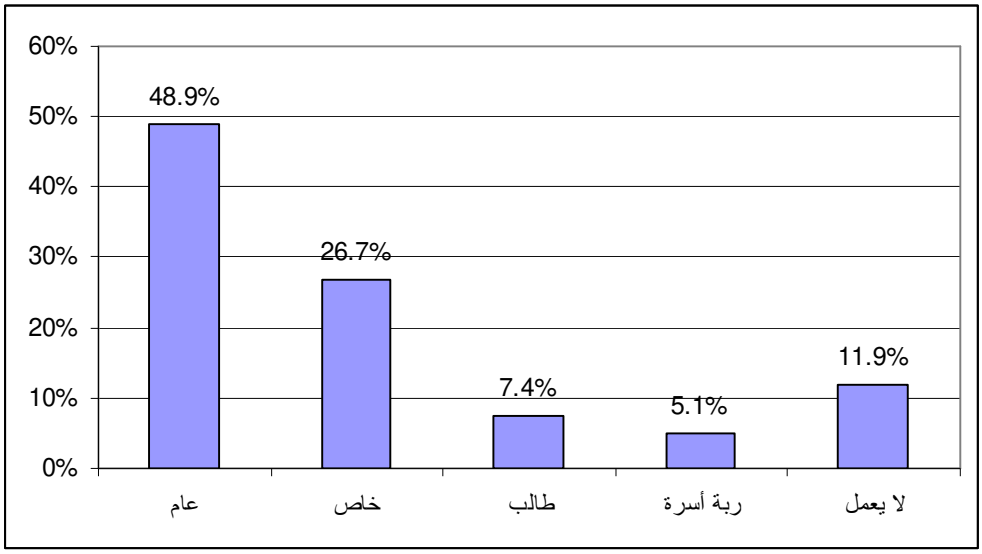
من الجدول والشكل أعلاه يتبين أن غالبية أفراد العينة جامعيون، ونسبتهم 65.4%، منهم 18.2% حاصلون على درجة عليا فوق الجامعية. أما الثانويون فنسبتهم 14.7%،

والحاصلون على الشهادة المتوسطة 10.2%، والشهادة الابتدائية 3.4%. و6.3% من أفراد العينة تعليمهم دون الشهادة الابتدائية.

تبين هذه النتيجة أن 65.4% من أفراد العينة حاصلين على درجة جامعية، وهي فئة منفتحة على موضوع الدراسة وأهميته في محافظة بنادر، مما يتيح الاستفادة من آرائهم من خلال إجاباتهم على أسئلة الاستبانة المعدة لذلك.

جدول رقم (9) توزيع أفراد العينة حسب قطاع العمل

قطاع العمل	العدد	النسبة المئوية
عام	86	%48.9
خاص	47	%26.7
طالب	13	%7.4
ربة الأسرة	9	%5.1
لا يعمل	21	%11.9
المجموع	176	%100



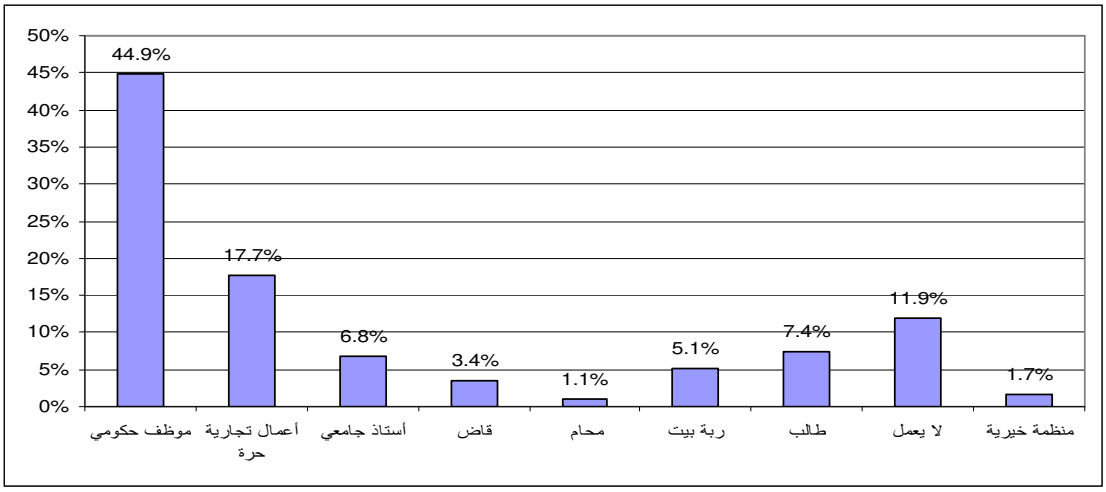
الشكل رقم (5)

يبين الجدول والشكل أن 48.9% من أفراد العينة يعملون في القطاع العام، و26.7% يعملون في القطاع الخاص، و7.4% طلاب، و5.1% ربات بيوت، و11.9% عاطلون عن العمل.

وقد ركز الباحث على أن تكون العينة ذات تنوع من مختلف الفئات للخروج بنتائج تفيد موضوع الدراسة. مع التركيز على أن يكون العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هم الأغلبية بقدر المستطاع للإفادة من آرائهم من خلال مواقع عملهم.

جدول رقم (10) توزيع أفراد العينة حسب المهنة

المهنة	العدد	النسبة المئوية
موظف حكومي	79	%44.9
أعمال تجارية حرة	31	%17.7
أستاذ جامعي	12	%6.8
قاض	6	%3.4
محام	2	%1.1
ربة أسرة	9	%5.1
طالب	13	%7.4
لا يعمل	21	%11.9
منظمة خيرية	3	%1.7
المجموع	176	%100



الشكل رقم (6)

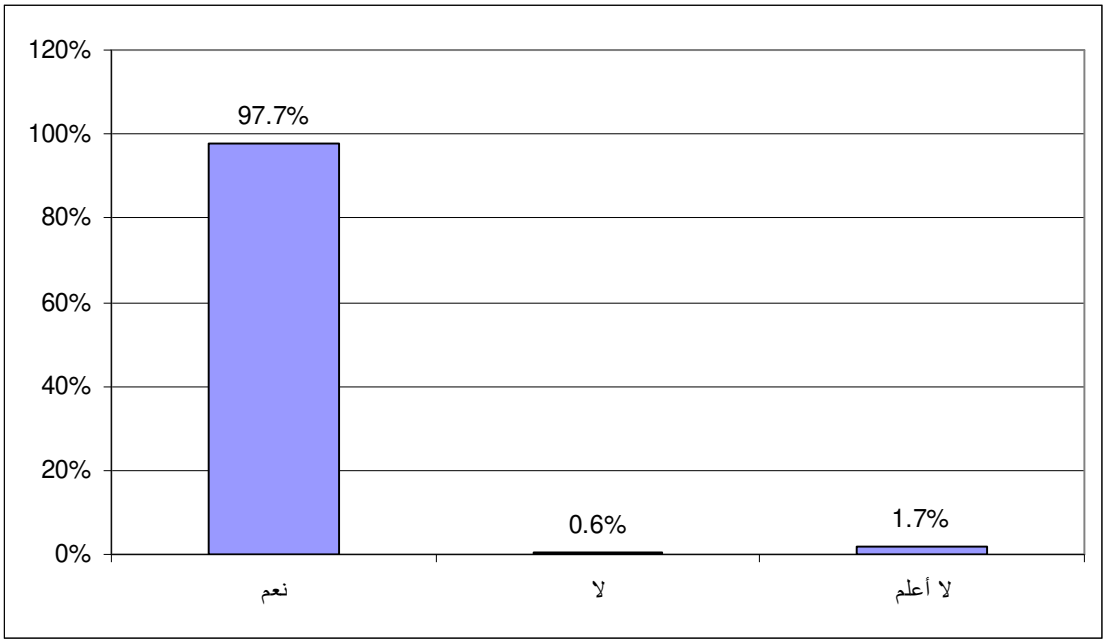
يتضح من الجدول رقم (10) **والشكل أعلاه أن ما نسبته** (44.9%) **من العاملين في القطاع الحكومي، يليه العاملون في القطاع الخاص بنسبة**(17.7%) **ثم العاطلون عن العمل بنسبة** (11.9%)**، ثم الطلبة بنسبة** (7.4%) **يليهم أساتذة الجامعات بنسبة بلغت** (6.8%) **ثم أرباب البيوت بنسبة**(5.1%) **ثم القضاة بنسبة** (3.4%) **اما العاملون في المنظمات الخيرية**(1.7%) **وأخيراً جاء المحامون بنسبة** (1.1%).

وتعكس هذه النسب تنوعاً في طبيعة ومواقع عمل أفراد العينة مما يتيح الاستفادة من آرائهم لإثراء هذه الدراسة.

ثانيا: مظاهر الفساد في محافظة بنادر

جدول رقم (11) وجود فساد في محافظة بنادر

الإجابة	العدد	النسبة
نعم	172	%97.7
لا	1	%0.6
لا أعلم	3	%1.7
المجموع	176	%100



الشكل رقم (7)

من الجدول والشكل أعلاه يتبين أن غالبية أفراد العينة يرون وجود فساد في مؤسسات محافظة بنادر، ونسبتهم 97.7%**، ربما يعود ذلك الى الإحساس المشترك بوطأة الفساد وتأثيره في حياتهم، وأن الفساد أصبح بنظرهم من المسلمات والحقائق التي يتعامل بها المواطن في حياته اليومية، أما الذين ينفون وجود فساد في محافظة بنادر فنسبتهم** 0.6% **فقط. في حين أجاب ما نسبته** 1.7% **بالحياد ولكتفوا بالقول لا أعلم.**

وتؤكد هذه النتيجة صحة تقارير منظمة الشفافية الدولية حيث أشارت التقارير إلى أن الصومال يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم منذ عام 2007 **وحتى عام** 2016.

كما تشير النتيجة أن الفساد في محافظة بنادر تفشى خلال السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة بصورة كبيرة وبوتيرة متسارعة خاصة بعد انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991م**، وبذلك يعتبر الفساد –حسب رأي عينة الدراسة -أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه البلاد وتستنزف مواردها الشحيحة أصلاً ويحرم خزينة الدولة منها، ويعطل القدرات**

الحكومية والمجتمعية نحو الإصلاح والتقدم ويقف حجر عثرة أمام قدوم الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتفعيلها والاستفادة منها، ويفاقم الفقر والبطالة

ويرجح الباحث أن ارتفاع مستوى الفساد في محافظة بنادر التي تضم العاصمة،هو انعكاس لغياب الحكم الصالح في البلاد، بما ينطوي عليه من عدد من المقومات التي لو توافرت في أي نظام سياسي تجعل من الفساد ممارسة محدودة، ومن هذه المقومات العقلانية في اتخاذ القرارات وعلى مستوياته الأعلى بشكل خاص، وتوافر الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وفي معرض جوابه عن هذا السؤال يقول الباحث الصومالي والناشط الاجتماعي الأستاذ مهدي عثمان:"الجواب هو أن الفساد بكل صوره وأشكاله موجود، وله مظاهر لاتخطئها العين في كل مناحي الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وهو جزء من النشاط اليومي هنا ويمكن مشاهدته في كل مدن البلاد، وهو العامل الأكثر والأخطر الذي يعيق إحراز أي تقدم وتطور ملموسين في المجال الأمني والسياسي والإداري في البلاد.

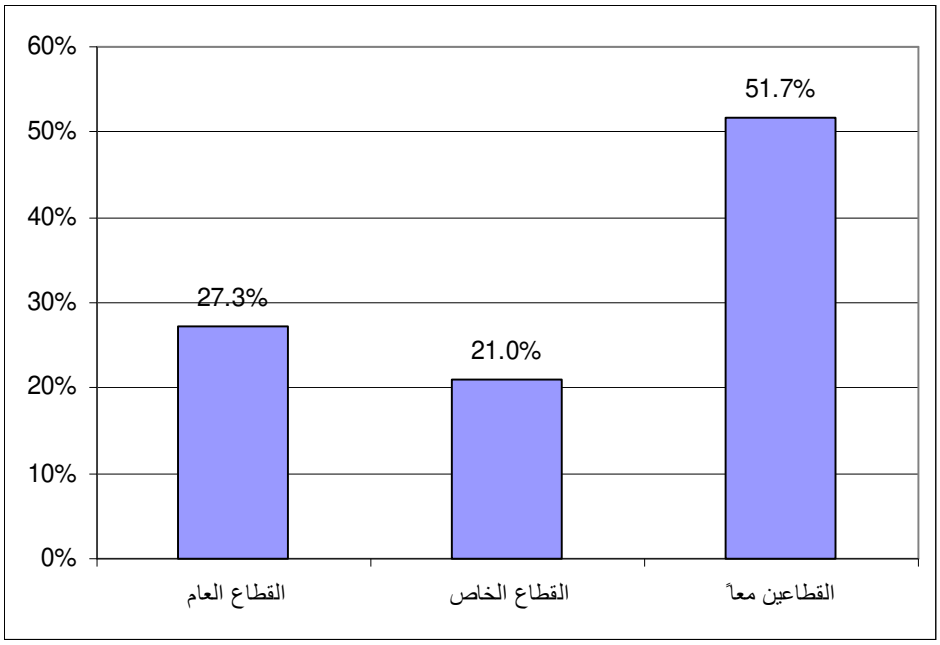
لنظر مثلاً سوء استغلال السلطة والمناصب الموجود في القطاع الحكومي، كيف تتم التعيينات هل على أساس الكفاءة أم على أساس المحسوبية والقبلية والحزبية؟ هو هذا عين الفساد السياسي، والإداري، أما عن الفساد المالي والذي من مظاهره اختلاس المال العام، ونهب ثروة الشعب وجور الكادحين من العمال والموظفين فحدث عنه ولا حرج.

الحقيقة التي لامرية فيها أنه من الصعب بمكان التخلص منه لأنه أصبح جزءا من الحياة اليومية والإجراءات الروتنية للعملية الإدارية في المؤسسات الرسمية والشعبية هنا، فلا يوجد قطاع من القطاعات الحيوية إلا وينتشر فيه الفساد بصورة رهيبة، وهذا النوع من الفساد لا

يوجد الا في البلدان التي تشهد صراعات سياسية ونزاعات بينية أو تلك التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية مثل الصومال.([1])

جدول رقم (12) القطاع الأكثر فساداً في محافظة بنادر

الإجابة	العدد	النسبة
القطاع العام	48	%27.3
القطاع الخاص	37	%21
القطاعين معاً	91	%51.7
المجموع	176	%100



الشكل رقم (8)

[1]) **مهدي عثمان، ناشط وباحث وأكاديمي، تاريخ المقابلة** 2017/2/1م.

من الجدول يتبين أن غالبية أفراد العينة ونسبتهم 51.7% يرون أن كلا القطاعين العام والخاص ينتشر فيهما الفساد. و21% يرون أن الفساد أكثر في القطاع الخاص، و27.3% يرون أن الفساد أكثر في القطاع العام

تؤكد هذه النتيجة أن الفساد في محافظة بنادر بلغ درجة عالية جدا لا يمكن إنكاره ووصل الى درجة أن كثيرا من المواطنين يرون عدم امكانية الحصول على حقوقهم الأساسية، سواء أكانت في التوظيف أو في الابتعاث إلى الدراسة في الخارج، أو الحصول على خدمة اجتماعية أو رعاية صحية مجانية إلا عن طريق المحسوبية والوساطة، لذا تراهم يلجؤون إلى الفساد دون الشعور بالحرج أو الإحساس بالإثم.

وهذا أوضح دليل على انتشار الفساد وتمكنه من المجتمع حتى باتت ممارسته على مرأى ومسمع من المسؤولين في الدولة أمراً مألوفاً. ولا ينحصر وجود الفساد في قطاع دون آخر بل تعاني أغلب المرافق الحكومية وغير الحكومية من الفساد ولم تسلم منه حتى المنظمات الخيرية العاملة في مجال الإغاثة والتعليم والتنمية الاجتماعية

كذلك تؤكد النتيجة أن القطاع العام هو الأكثر فسادا في محافظة بنادر. كما أن هذه النتيجة تؤكد صحة هذه المواقف المؤلمة والتي عبر عنها بعض المبحوثين أثناء المقابلة.

النموذج الأول

ذكر لنا المواطن م. ط. هذه القصة التي دارات بينة وبين نائب من عشيرته في البرلمان الفدرالي السابق، يقول المواطن م .ط:([1])"ذهبت إلى النائب كماجرت العادة هنا عند التوظيف أطلب منه الوساطة بعد ما تحققت من وجود وظيفة في وزارة المالية، ووافق النائب على أن يقوم بالوساطة، إلا أنه بعد التأكد من كون ذلك المنصب شاغرا وأن الوزراة بحاجة الى من

[1]) محمد طاهر، جامعي يعمل حاليا كسائق ركشة أو ما يعرف في الصومال ب(بجاج) ، تاريخ المقابلة 2016/12/24م.

يشغله اتصل بابنته والتي كانت في بريطانيا" ويتابع" وفعلاً قدم مستندات وأوراق ابنته إلى الوزارة بدلاً عن أوراقي" .

وتعمل ابنة النائب حتى الآن في الوزارة على الرغم من خسارة والدها الفوز بالمعقد البرلماني مرة أخرى بينما لايزال المواطن م. ط. ينتظر وظيفة مناسبة لعله يجد وساطة أخرى تسهل له الحصول على الوظيفة في بيئة فاسدة تنتشر فيها المحسوبية والفساد ويندب حظه العاثر الذي جعله يستنجد بالفاسدين.

النموذج الثاني:

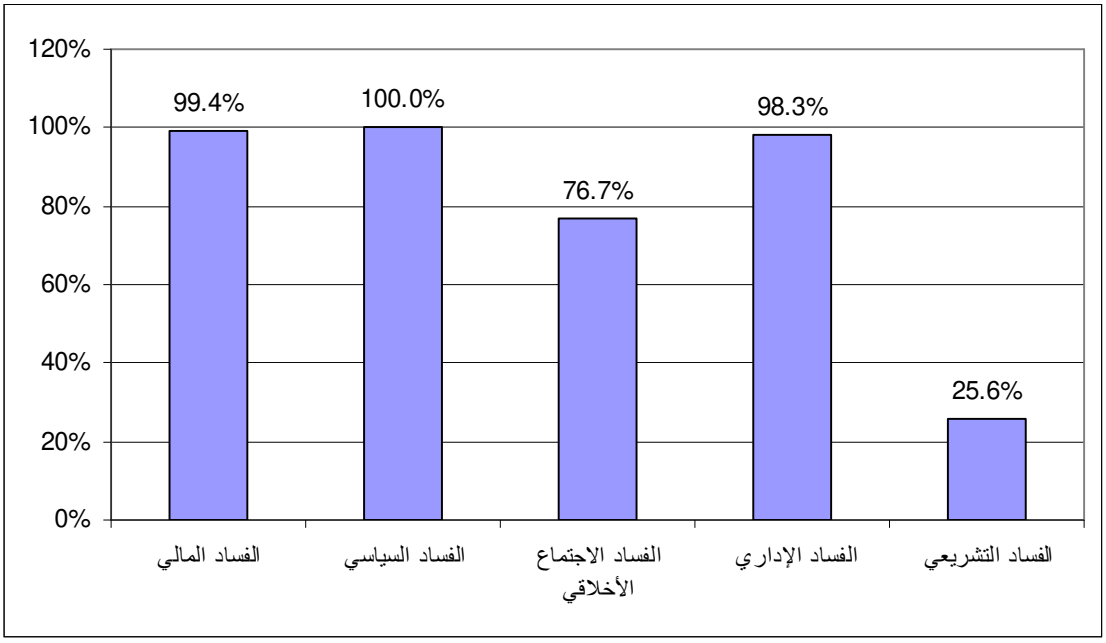
المواطن ح.ع.ك([1]) ويعمل حالياً أستاذاً في مدرسة أهلية في مذيشو، يقول المدرس" وبعد تخرجي عن الثانوية العامة حصلت على منحة دراسية من جمهورية مصر العربية، وجلست لامتحان القبول الذي عقد في إحدى الجامعات الأهلية في البلاد، وشارك في هذا الامتحان عدد كبير من الطلاب إلا أنه نجح اخيرا 83 طالباً من بينهم أنا وكان مركزي أو ترتيبي السادس عشر، وظهرت النتيجة وتم إعلانها بشكل رسمي، ثم عقد اجتماع في فندق صحفي العالمي وسط العاصمة، وبدأ مسؤول في وزارة التعليم العالي ينادي الطلاب الفائزين واحداً تلو الآخر إلا أنه تبين لنا أن السجل الجديد لا يضم سوى ثلاثة أو أربعة من الطلاب الفائزين في الامتحان والباقي كلهم جدد لم يشاركوا في الامتحان، وتم إدراجهم في قائمة الطلاب الفائزين المقبولين ولكن على حسابنا نحن الذين جلسنا للامتحان ونجحنا" وبهذا خسرت المنحة وتخاف الطالب ح.ع .ك وزملاؤه المجتهددون عن السفر الى الخارجرغم نجاحهم في الامتحان بسبب الفساد والمحسوبية المنتشرة حتى في قطاع التعليم، وأخيرا التحق بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة مذيشو.

---

[1]) ح.ع. ك.، خريج جامعة مذيشو - كلية الاقتصاد والإدارة، يعمل حاليا مدرساً بأحد المدارس الأهلية في العاصمة، تاريخ المقابلة 2017/2/13

جدول رقم (13) يوضح أنواع الفساد المنتشر في محافظة بنادر.

الإجابة	العدد	النسبة
الفساد السياسي	176	%100
الفساد المالي	175	%99.4
الفساد الاجتماعي الأخلاقي	135	%76.7
الفساد الإداري	173	%98.3
الفساد التشريعي	45	%25.6



الشكل رقم (9)

الجدول رقم(13) **والشكل رقم** (9) **أعلاه يبينان أن جميع أفراد العينة بنسبة** 100% **يرون أن الفساد السياسي منتشر في محافظة بنادر، و**99.4% **يرون أن الفساد المالي منتشر، و**98.3 **يرون أن الفساد الإداري منتشر في المحافظة، و**76.7% **يرون أن الفساد الاجتماعي منتشر، والأقل انتشاراً بحسب آراء أفراد العينة هو الفساد التشريعي، حيث يرى** 25.6%

انتشاره في المحافظة أقل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السؤال في الاستبانة يتيح الإجابة لأكثر من خيار، بحيث يمكن للمستجيب اختيار بعض أو كل الخيارات بحسب ما يراه.

وتتطابق نتيجة المبحوثين مع ما ذكرناه في الإطار النظري للدراسة، حيث أشرنا إلى أن السلطة السياسية في البلاد كانت ولا تزال تنتهج سياسة الحكم بوسائل أخرى غير تلك الأسس والمقومات السليمة للحكم الرشيد، كالانتخابات النزيهة والشفافية، والفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتوازن فيما بينها، بالإضافة إلى استغلال الفضاء، وحرية الصحافة والتعبير، بحكم كونها مبنية على المحاصصة القبلية وليست على أساس الكفاءة والنزاهة.

كما أن نتيجة الجدول رقم(13) الأعلاهيشير إلى وجود مخالفات القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها، وأن الفساد المالي هو أخطر مشكلة تواجه محافظة بنادر– بعد الفساد السياسي -وذلك لما يسببه من الهدر الكبير في المال العام وإعاقة عملية التنمية بكل أشكالها.

وتتفق النتيجة مع رأي الباحث الذي يرى أن انتشار الفساد في الصومال يبدأ من القمة إلى القاع لأن الفساد السياسي الذي أجاب المبحوثون بأنه منتشربنسبة 100% هو الذي يقود إلى أنواع الفساد الأخرى، فعند ما يفسد السياسيون يفتحون الباب لأعوانهم الإداريين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ليمارسوا الفساد بمعناه الواسع لأنه إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.

وبالتالي سوف يمارس الكل الفساد وكأن لسان حالهم يقول ما قاله الشاعر ذات يوم.

مشَى الطاووس يوماً باعوجاجٍ فقلد شكلَ مشيته بنوه

فقالَ علام تختالون؟ قالوا بدأتَ به ونحن مقلّدوه

فخالِفْ سيرك المعوج واعدلْ فإنا إن عدلتَ معدلوه

أما تدري أبانا كل فرعٍ يجاري بالخُطى من أدبوه؟

وينشأُ ناشئُ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

جدول رقم (14) يوضح درجة انتشار كل من الفساد المالي، السياسي، الإداري، الاجتماعي في محافظة بنادر

	عالية جداً	عالية	متوسطة	ضعيفة	لا يوجد	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة
المالي	143	29	3	1	0	4.78	0.49	48.43	0.00
	%81.3	%16.5	%1.7	%0.6	%0.0				
الإداري	119	46	9	2	0	4.60	0.64	33.10	0.00
	%67.6	%26.1	%5.1	%1.1	%0.0				
السياسي	148	27	1	0	0	4.84	0.39	62.90	0.00
	%84.1	%15.3	%0.6	%0.0	%0.0				
الاجتماعي	4	26	10	33	103	1.84	1.19	-12.97	0.00
	%2.3	%14.8	%5.7	%18.8	%58.5				

يمكن قراءة الجدول أعلاه كالتالي:

ثلاثة أنواع من الفساد عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة، وأعلاها الفساد السياسي، حيث بلغ الوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة 4.84، وهو في المقياس الخماسي يمثل أعلى درجة. يليه القطاع المالي، حيث بلغ الوسط الحسابي 4.78، ثم الفساد الإداري بوسط حسابي

4.60. وجميع مستويات الدلالة لهذه الأوساط الحسابية أقل من (0.00) مما يعني توفر نسبة ثقة تتعدى الـ 99%.

أما الفساد الاجتماعي فجاء بدرجة ضعيفة أو أقرب إلى عدم وجوده من وجهة نظر أفراد العينة، حيث بلغ الوسط الحسابي 1.84، وهو بالكاد يتجاوز الوسط الذي يمثل (لا يوجد) في المقياس الخماسي. وقيمة ت سالبة الإشارة ومستوى الدلالة (0.00) تبينان وجود دلالة إحصائية لهذا الاستنتاج، حيث يقل عن الوسط النظري بـ 1.16 وحدة معيارية.

ويستنتج من هذه النتيجة أن درجة انتشار الفساد السياسي والمالي والإداري مرتفعة جداً في محافظة بنار. ولا وجود لانتشار الفساد الاجتماعي من وجهة نظر أفراد العينة.

لكن الباحث يرى عكس آراء المبحوثين فيما يتعلق بالفساد الاجتماعي حيث يرى أن الفساد الاجتماعي منتشر بشكل كبير وأدى إلى خلخلة القيم الأخلاقية وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز التعصب والتطرف بالآراء كرد فعل على انهيار القيم وتراجع الاهتمام بالحق العام والشعور بالظلم لدى بعض أفراد المجتمع وهذا بدوره أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الفقر.

جدول رقم (15) يوضح مظاهر الفساد في محافظة بنادر

م	العبارة	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لاأوافق مطلقاً	المجموع
1	مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح	87	52	33	4		176
		%49.4	%29.5	%18.8	%2.3	%0.0	%
2	تزوير العملات	27	44	89	11	5	176
		%15.3	%25.0	%50.6	%6.3	%2.8	%
3	تفشي الرشوة،	149	22	5	0	0	176
		%84.7	%12.5	%2.8	%0.0	%0.0	%
4	الواسطة	132	22	17	4	1	176
		%75.0	%12.5	%9.7	%2.3	%0.6	%
5	المحسوبية	111	39	19	6	1	176
		%63.1	%22.2	%10.8	%3.4	%0.6	%

6	استغلال المنصب العام	147	22	4	3	0	176
		%83.5	%12.5	%2.3	%1.7	%0.0	%
7	الاختلاس والابتزاز.	108	40	21	3	4	176
		%61.4	%22.7	%11.9	%1.7	%2.3	%
8	استخدام الواسطة للحصول على وظيفة	141	30	5	0	0	176
		%80.1	%17.0	%2.8	%0.0	%0.0	%
9	التضييق على حرية الرأي والتعبير	78	53	29	9	7	176
		%44.3	%30.1	%16.5	%5.1	%4.0	
10	رشوة الانتخابات	99	32	28	11	6	176
		%56.3	%18.2	%15.9	%6.3	%3.4	%
11	تزوير المستندات الرسمية	50	40	11	34	41	176
		%28.4	%22.7	%6.3	%19.3	%23.3	%
12	الاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية	101	58	8	5	4	176
		%57.4	%33.0	%4.5	%2.8	%2.3	%
13	الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة	129	34	10	3	0	176
		%73.3	%19.3	%5.7	%1.7	%0.0	%
14	الإعفاءات غير القانونية (رسوم جمركية، دفع الضرائب	76	48	15	18	19	176
		%43.2	%27.3	%8.5	%10.2	%10.8	
15	استغلال المال العام	142	12	9	11	2	176
		%80.7	%6.8	%5.1	%6.3	%1.1	%
16	التمييز بين أفراد المجتمع	68	43	32	29	4	176
		%38.6	%24.4	%18.2	%16.5	%2.3	%
17	الولاءات السلبـ ـية للقبيلة	87	33	27	14	16	177
		%49.2	%18.6	%15.3	%7.9	%9.0	%
18	احتكار المناصب	55	62	32	14	13	176
		%31.3	%35.2	%18.2	%8.0	%7.4	%
19	إهدار ساعات العمل	13	21	57	29	56	176
		%7.4	%11.9	%32.4	%16.5	%31.8	%
20	التغيب عن العمل	11	17	55	40	53	176
		%6.3	%9.7	%31.3	%22.7	%30.1	%

من الجدول أعلاه تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (16) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	مخالفة القوانين والانظمة واللوائح	4.26	0.84	19.88	0.00	الموافقة بشدة
2	تزوير العملات	3.44	0.92	6.28	0.00	الموافقة
3	تفشي الرشوة،	4.82	0.45	53.05	0.00	الموافقة بشدة
4	الواسطة	4.59	0.80	26.32	0.00	الموافقة بشدة
5	المحسوبية	4.44	0.86	22.19	0.00	الموافقة بشدة
6	استغلال المنصب العام	4.78	0.57	41.57	0.00	الموافقة بشدة
7	الاختلاس والابتزاز.	4.39	0.92	19.95	0.00	الموافقة بشدة
8	استخدام الواسطة للحصول على وظيفة	4.77	0.48	48.64	0.00	الموافقة بشدة
9	التضييق على حرية الرأي والتعبير	4.06	1.08	12.94	0.00	الموافقة
10	رشوة الانتخابات	4.18	1.12	13.93	0.00	الموافقة
11	تزوير المستندات الرسمية	3.14	1.57	1.15	0.25	الموافقة بشدة
12	الاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية	4.40	0.88	21.09	0.00	الموافقة بشدة
13	الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة	4.64	0.67	32.54	0.00	الموافقة بشدة
14	الإعفاءات غير القانونية (رسوم جمركية، دفع الضرائب).	3.82	1.37	7.93	0.00	الموافقة
15	استغلال المال العام	4.60	0.92	22.85	0.00	الموافقة بشدة
16	التمييز بين أفراد المجتمع	3.81	1.18	9.04	0.00	الموافقة
17	الولاءات السلبـ ـية للقبيلة أو للحركة	3.91	1.33	9.08	0.00	الموافقة
18	احتكار المناصب	3.75	1.19	8.34	0.00	الموافقة
19	إهدار ساعات العمل	2.47	1.25	- 5.64	0.00	عدم الموافقة
20	التغيب عن العمل	2.39	1.19	- 6.78	0.00	عدم الموافقة

تتجلى مظاهر الفساد في محافظة بنادر في أكثر من شكل فيمكن ملاحظتها في الرشاوي والاختلاس ومخالفة القواعد والأنظمة، والمحسوبية والوساطة في التعيينات والاستيلاء على الممتلكات العامة وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة ويلاحظ ذلك من الجدول السابق حيث إن السلوكيات التي أجاب عنها أفراد العينة بموافقة عالية، جاءت الأوساط الحسابية أعلى من 4.2 أي تقع في المدى الذي يمثل الموافقة بشدة وفقاً لمقياس ليكارت، وكذلك جميع مستويات الدلالة لمقارنتها مع الوسط النظري كانت 0.00 بما يعني دلالة الفرق إحصائياً بين هذه الأوساط والوسط النظري. وتكاد تتفق هذه النتيجة مع كثير من الدراسات التي أعتبرت الرشوة والمحسوبية واستغلال المنصب العام من أهم مظاهر الفساد في المجتمعات النامية

وجاءت مظاهر الفساد في محافظة بنادر على النحو التالي، تفشي الرشوة، بمتوسط حسابي (4.82). واستغلال المنصب العام، بمتوسط حسابي (4.78). واستخدام الواسطة للحصول على وظيفة، بمتوسط حسابي(4.77). الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة، (4.64). واستغلال المال العام، (4.60). والواسطة، (4.59)، والمحسوبية بمتوسط حسابي (4.44)، والاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية (4.40)، والاختلاس والابتزاز، (4.39)، ومخالفة القوانين والأنظمة واللوائح، بمتوسط (4.26).

ثم يأتي بعد ذلك سلوكيات جاءت بدرجة أقل من الموافقة، حيث تراوحت الأوساط الحسابية بين 3.4 و 4.2، أي وقوعها في المدى الذي يمثل الموافقة وفقاً لمقياس ليكارت، كذلك جميع مستويات الدلالة لهذه العبارات جاءت معبرة عن وجود دلالة إحصائية للفرق بينها والوسط النظري. وهي الآتية: رشوة الانتخابات (4.18) ، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، (4.06) والولاءات السلبـ ـية للقبيلة أو للحركة (3.91)، والإعفاءات غير

القانونية (رسوم جمركية، دفع الضرائب)، (3.82)، والتمييز بين أفراد المجتمع (3.81) ، واحتكار المناصب، (3.75).

يأتي بعد ذلك تزوير العملات بأقل درجة من الموافقة حيث بلغ المتوسط 3.44 وهو يقترب من المدى الذي يمثل الحياد وفقاً لمقياس ليكارت، ويعني ذلك أنه السلوك الأقل انتشاراً في الصومال.

أما تزوير المستندات فجاء بوسط حسابي (3.14) ومستوى دلالة 0.25 ، ومستوى الدلالة يشير إلى عدم دلالة الفرق إحصائياً بين هذا الوسط والوسط النظري. وبالتالي فلا يمكن اعتبار تزوير المستندات الرسمية من السلوكيات المنتشرة وفقاً لآراء عينة البحث.

وفي المرتبة الأخيرة جاء إهدار ساعات العمل، بوسط (2.47)، والتغيب عن العمل، (2.39)، وهذان الوسطان أقل من الوسط النظري ويقعان في المدى الذي يمثل عدم الموافقة، حيث جاءت قيم (ت) سالبة الإشارة. وبالتالي فإن أفراد العينة لا يعتبرون أن إهدار ساعات العمل والتغيب عن العمل من السلوكيات التي يمكن اعتبارها منتشرة في منطقة الدراسة، ربما يعود ذلك إلى عدم إعتبارهم إلى أنهما يندرجات تحت مظاهر الفساد

وفي المقابلة غير المقننة التي أستعان بها الباحث لتحليل النتائج الكمية، أشار لنا مواطنان إلى موقفين يمثلان أصعب المواقف التي تعرضا لها ويتعرض غيرهما.

النموذج الأول

هذا الموقف من المواقف المتكررة بشكل يومي في مراكز الشرطة ومراكز التحقيقات في العاصمة والأقاليم يقول صاحب هذه القصة المواطن عبد القادر م.ع([1]) "اعتقلت بتهمة انتمائي لحركة الشباب، ومارس معي الضابط المحقق ضغوطًا متنوعة لانتزاع الاعتراف مني لكنني أصررت على موقفي مخبراً إياه أن لا علاقة بيني وبين الشباب وأن هذه التهم

[1]) عبدالقادر . م. ع. طالب في الثانوية في حي ولبر بمقديشو تم مقابلته بتاريخ 2016/12/30م

الموجهة الي باطلة، ولا أساس لها من الصحة، وأنا طالب في المرحلة الثانوية ولم انتم الى الشباب طول حياتي، وأضاف في يوم من الأيام جاءت أمي لزيارتي وقابلها ضابط الشرطة المسؤول عن ملفي و أخبرها بأن ملفي خطير جدا ويمكن تحويله إلى وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية، ومن المحتمل أن تحكم عليه المحكمة بالسجن خمس عشرة سنة، وعندما سألته عن الحل أخبرها بضرورة دفع مبلغ 300 دولار وفعلًاإلتصاءت أمي لأوامر الضابط ودفعت له المبلغ ولكن كعادتهم لم يخلوا سبيلي ومكثت رهن الاعتقال فترة أخرى الى أن حكمت المحكمة العسكرية ببراءتي" .

النموذج الثاني

صاحب هذه القصة ح. م. ح.([1]) يقول:" تم اعتقالي في شهر فبراير من عام2016 إثر خلاف عائلي حول بيع اراضي واقعة في حي يافشيد بمقديشو بين والدي وأعمامي، حيث كان والدي هو الوحيد الذي يرفض بيع تلك الأراضي لصالح شركة اتصالات محلية، وبما أن الوالد كان مريضاً ضعفت ذاكرته بعد تعرضه لحادثة مرور كنت الأبن الأكبر لمعلم حسين وكنت أشكل سداً منيعا أمام رغبتهم الجامحة في بيع تلك الأرض قبل تقسيمها بين الورثة وبما أنني كنت أحد أفراد القوات المسلحة أرادوا إيقاعي في ورطة لا يمكن لي الخروج منها وبدأوا يلفقون لي التهم تالت يتعلق بعضها بانتحال شخصية رجل الأمن وتهديدي بعض الأفرياء بالسلاح وبالزي الخاص للقوات الأمنية وتم اعتقالي بهذه التهمة وغيرها من التهم الباطلة وبعد اعتقالي جاء إلى المباحث الضابط المسؤول عن فرقتي لإثبات براءتي عن ما نسب الي من التهم ،مع ذلك لم يتم إطلاق سراحي، وكان الضابط المسؤول عن دائرة المباحث يسألني بإلحاح عن الرشاوى ليتم إسقاط التهم الموجهة الي حسب زعمه

[1]) حسن . م. ح. أحد تجار سوق بكارو في العاصمة مقديشو، تم مقابلته بتاريخ 2016/12/25م

ودفعت فعلاً مبالغ مالية بلغت ألف دولار، إلا أني ظللت مسجوناً على ذمة التحقيق فترة اخرى وصلت إلى شهرين، لأن أعمامي كانوا يدفعون أكثر مني"

ثالثاً: عوامل انتشار الفساد في محافظة بنادر

جدول رقم (17) يوضح العوامل الاجتماعية المؤدية إلى انتشار الفساد في محافظة بنادر

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافقبشدة	المجموع
1	الفقر وتدني مستوى الدخل.	56	80	24	12	4	176
		%31.8	%45.5	%13.6	%6.8	%2.3	%
2	انتشار البطالة.	91	69	15	1	0	176
		%51.7	%39.2	%8.5	%0.6	%0.0	%
3	العلاقات والانتماءات العشائرية	44	59	41	22	10	176
		%25.0	%33.5	%23.3	%12.5	%5.7	%
4	ضعف الوازع الأخلاقي أو الديني	89	72	15	0	0	176
		%50.6	%40.9	%8.5	%0.0	%0.0	%
5	سوء التنشئةالاجتماعية	104	48	23	1	0	176
		%59.1	%27.3	%13.1	%0.6	%0.0	%
6	انهيار القيم النبيلة	142	8	26	0	0	176
		%80.7	%4.5	%14.8	%0.0	%0.0	%
7	القصور الإعلامي في الكشف عن المفسدين	60	33	44	17	22	176
		%34.1	%18.8	%25.0	%9.7	%12.5	%
8	حب الترف (الرفاهية)	157	13	5	1	0	176
		%89.2	%7.4	%2.8	%0.6	%0.0	%
9	غياب القدوة الحسنة لدى البعض	27	48	92	9		176
		%15.3	%27.3	%52.3	%5.1	%0.0	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (18) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	الفقر وتدني مستوى الدخل.	3.98	0.97	13.40	0.00	الموافقة
2	انتشار البطالة.	4.42	0.67	28.07	0.00	الموافقة بشدة
3	العلاقات والانتماءات العشائرية	3.60	1.15	6.84	0.00	الموافقة
4	ضعف الوازع الأخلاقي أو الديني	4.42	0.64	29.20	0.00	الموافقة بشدة
5	سوء التنشئة الاجتماعية	4.45	0.74	26.01	0.00	الموافقة بشدة
6	انهيار القيم النبيلة	4.66	0.72	30.43	0.00	الموافقة بشدة
7	القصور الإعلامي في الكشف عن الفساد والمفسدين	3.52	1.37	5.05	0.00	الموافقة
8	حب الترف (الرفاهية)	4.85	0.47	52.62	0.00	الموافقة بشدة
9	غياب القدوة الحسنة لدى البعض	3.53	0.81	8.62	0.00	الموافقة

من الجدول يمكن ملاحظة أن غالبية العوامل حازت على موافقة عالية من أفراد العينة، ويمكن ترتيبها بحسب الأعلى موافقةً من قبل أفراد العينة كالتالي:

- حب الترف (الرفاهية)، بمتوسط حسابي (4.85)
- انهيار القيم النبيلة، بمتوسط حسابي (4.66).
- سوء التنشئة الاجتماعية، بمتوسط حسابي (4.45).

- **انتشار البطالة بمتوسط حسابي** (4.42)
- **ضعف الوازع الأخلاقي أو الديني، بمتوسط حسابي** (4.42)
- **الفقر وتدني مستوى الدخل، بمتوسط حسابي** (3.98)
- **العلاقات والانتماءات العشائرية، بمتوسط حسابي** (3.60).
- **غياب القدوة الحسنة لدى البعض، بمتوسط حسابي** (3.53).
- **القصور الإعلامي في الكشف عن الفساد والمفسدين، بمتوسط حسابي** (3.52).

يستنتج من النتيجة الآتي: -

1 - حب الترف جاءت في المرتبة الأعلى من بين العوامل الاجتماعية المؤدية إلى انتشار الفساد في مجتمع الدراسة وهذا يدل على التعامل مع المنصب الرسمي كمغنم شخصي أو عائلي لا كوظيفة عامة يفترض في شـاغلها التحلي بالكفاءة والنزاهة لخدمة المجتمع.

2 -التنشئة الاجتماعية السيئة تعتبر من أهم العوامل الاجتماعية المؤدية في انتشار الفساد في مجتمع الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة، وهذه النتيجة تتطابق مع ما ذهب اليه ابن خلدون حيث إنه يؤمن بالدور المهم للتنشئة الاجتماعية وبأهمية وجود المعايير الدينية من أجل الحد من الجانب الشرير في الطبيعة البشرية.

هناك علاقة بين العادات والتقاليد والقيم السائدة في مجتمع ما والفساد المنتشر فيه، وهو ما يؤكد به كذلك الباحث عبد النور معلم محمد([1]) فيقول: مما لاشك فيه أن القيم والعادات والتقاليد لها دور فعال في انتشار ظاهرة الفساد بكل انواعه الأخلاقي والإداري والمالي والسياسي، لأن المجتمعات القبلية التي من عاداتها تفضيل أبنائها على أبناء القبائل الأخرى تمارس المحسوبية التي هي شكل من أشكال الفساد الأخلاقي لأنها تتنافى مع قيم العدل والمساواة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية السمحة، فمثلًا سرقة المال العام فساد أخلاقي

[1]) عبدالنور معلم محمد، باحث بمركز مقديشو للبحوث والدراسات، حاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية، تاريخ المقابلة 2017/1/12م.

ومالي في نفس الوقت، فالمجتمعات التي تعاني من ضعف القيم الأخلاقية والتي منها حفظ الأمانة مثلا لا شك ينتشر فيها الفساد بصورة أكبر من المجتمعات المحافظة على تلك القيم الموروثة، ثم إن مسألة ضعف الرقابة الذاتية بين الأفراد لها علاقة مباشرة بانتشار الفساد، وما ذاك إلا لأنها أهمات من قبل المؤسسات التربوية مثل الأسرة، المسجد، المدرسة والجامعة. وكلما كان المجتمع متماسكًا ومحافظًا على التقاليد والقيم النبيلة المتوارثة عبر الأجيال قلت فيه معدلات الفساد، وأخيرا للقيم الإسلامية والعادات والتقاليد المستمدة من ممارسات الحياة القائمة على الأخلاق الفاضلة دور في تقليل الفساد في المجتمع.

جدول رقم (19)يوضح العوامل السياسية المؤدية إلى انتشار الفساد في محافظة بنادر؟

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
1	عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية	57	68	34	5	12	176
		%32.4	%38.6	%19.3	%2.8	%6.8	%
2	المركزية في إدارة الشأن العام	89	63	11	7	6	176
		%50.6	%35.8	%6.3	%4.0	%3.4	%
3	ضعف الاستقرار السياسي	126	42	6	2	0	176
		%71.6	%23.9	%3.4	%1.1	%0.0	%
4	المعونات والمساعدات الخارجية	71	37	40	17	11	176
		%40.3	%21.0	%22.7	%9.7	%6.3	%
5	القروض والديون الخارجية	40	78	31	22	5	176
		%22.7	%44.3	%17.6	%12.5	%2.8	%
6	غياب الشفافية	122	37	17	0	0	176
		%69.3	%21.0	%9.7	%0.0	%0.0	%
7	سيطرة مجموعة على مفاصل الدولة	48	55	64	2	7	176
		%27.3	%31.3	%36.4	%1.1	%4.0	%
8	التدخلات الخارجية	88	41	36	7	4	176
		%50.0	%23.3	%20.5	%4.0	%2.3	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (20) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية	3.87	1.11	10.38	0.00	الموافقة
2	المركزية في إدارة الشأن العام	4.26	0.98	16.98	0.00	الموافقة بشدة
3	ضعف الاستقرار السياسي	4.66	0.60	36.53	0.00	الموافقة بشدة
4	المعونات والمساعدات الخارجية	3.80	1.24	8.49	0.00	الموافقة
5	القروض والديون الخارجية	3.72	1.04	9.12	0.00	الموافقة
6	غياب الشفافية	4.60	0.66	32.07	0.00	الموافقة بشدة
7	سيطرة مجموعة على مفاصل الدولة	3.77	0.99	10.22	0.00	الموافقة
8	التدخلات الخارجية	4.15	1.02	14.84	0.00	الموافقة

من الجدول أعلاه يلاحظ وجود ثلاثة عوامل جاءت بموافقة عالية، أوساطها أعلى من 4.2 أي تقع في المدى الذي يمثل الموافقة بشدة وهي مرتبة كالتالي:

- ضعف الاستقرار السياسي، (4.66)
- غياب الشفافية، (4.60).
- المركزية في إدارة الشأن العام، (4.26).

أما بقية العوامل فجاءت بالدرجة الأقل من الموافقة (الموافقة) وفقاً لمقياس ليكارت، حيث تقع الأوساط في المدى 3.4 -4.19، وهي التالية:

- التدخلات الخارجية، (4.15).
- عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، (3.87).
- المعونات والمساعدات الخارجية، (3.80).
- سيطرة مجموعة على مفاصل الدولة، (3.77).
- القروض والديون الخارجية، (3.72).

وبالتالي فإن جميع العوامل الواردة في المحور تعد ذات تأثير في انتشار الفساد في منطقة الدراسة.

ويضيف الباحث هنا عاملاً سياسياً آخر لاحظه من خلال معايشته للواقع وهو كثرة تغيير وتعاقب الوزراء في الصومال، فمثلاً تم تغيير 6 حكومات خلال فترتين رئاسيتين مدتهما 8 سنوات، من عام 2009 – 2016، وهذا ساهم كثيراً على تحفيز الوزراء والمديرين العموميين على إنتهاز فرص توليهم لمناصبهم بمحاولة الانتفاع قدر المستطاع حتى ولو باستعمال الطرق غير المشروعة كالتمكين لبني عشيرته في المناصب الحساسة في الوزارة دون مراعاة الكفاءة، ويحاول الوزير استغلال منصبه لكسب المال إيماناً منه بأنه لن يكون على هذا المنصب سوى سنة أو سنتين. ولا تتم إجراءات التسليم والتسلم لكافة الممتلكات الخاصة بالوزارة عند تبديل الوزراء، فكم من وزير تحفظه السيارات المصفحة بعد خروجة من الوزارة.

ونستنتج من الجدول أعلاه بالآتي: -

1 -ضعف الاستقرار السياسي في البلاد، حيث لم تزل الصومال تعاني من رواسب الحروب الاهلية التي أطاحت بحكومة سياد بري عام 1991م.

2 -غياب الشفافية والنزاهة في النظام السياسي القائم.

3 - طغيان السلطة التفيذية على السلطة التشريعية، فمن يحاسب سلطة تنفيذية جلّ وزرائها من السلطة التشريعية؟

4 -تتطابق النتيجة مع ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته من العوامل السياسية المؤدية إلى انتشار الفساد والمتمثلة في: التعسف في استخدام السلطة والاشتغال بالتجارة والاستيلاء على موظفي الدولة ورجالاتها دون وجه حق وفرض الضرائب الجائرة.

5 - هناك عدة عوامل ساهمت بشكل أو بآخر على إضعار الروح الوطنية منها، التعصب القبلي، لأن الصوماليين يضعون للقبيلة مكانة مرفوقة في نفوسهم بحيث أصبحت من المقدسات التي لا يجوز المساس بها، كذلك أضعفت الحروب الاهلية التي إندلعت في الصومال في العام 1991م واستمرت قرابة خمسة وعشرون عاماً، الروح الوطنية لدى جيل الشباب.

جدول رقم (21) يوضح العوامل الإدارية المؤدية إلى انتشار الفساد في محافظة بنادر

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
1	غياب الرقابة الإدارية	97	42	26	8	3	176
		%55.1	%23.9	14.8 %	%4.5	%1.7	%
2	عدم صرف رواتب الموظفين بانتظام	143	21	12	0	0	176
		%81.3	%11.9	%6.8	%0.0	%0.0	%
3	تدني دخل الفرد	151	13	11	1	0	176
		%85.8	%7.4	%6.3	%0.6	%0.0	%
4	القروض والديون	40	84	25	14	13	176
		%22.7	%47.7	14.2 %	%8.0	%7.4	%
5	عدم وضوح اللوائح الداخلية للعمل	34	76	14	27	25	176
		%19.3	%43.2	%8.0	%15.3	%14.2	%
6	عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب	156	13	7			176
		%88.6	%7.4	%4.0	%0.0	%0.0	%
7	إفشاء أسرار العمل	17	49	35	12	63	176
		%9.7	%27.8	19.9 %	%6.8	%35.8	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (22) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	غياب الرقابة الإدارية	4.26	0.98	16.98	0.00	الموافقة بشدة
2	عدم صرف رواتب الموظفين بانتظام	4.74	0.57	40.37	0.00	الموافقة بشدة
3	تدني دخل الفرد	4.78	0.57	41.19	0.00	الموافقة بشدة
4	القروض والديون	3.70	1.12	8.29	0.00	الموافقة
5	عدم وضوح اللوائح الداخلية للعمل	3.38	1.33	3.77	0.00	الحياد
6	عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب	4.85	0.46	53.38	0.00	الموافقة بشدة
7	إفشاء أسرار العمل	2.69	1.44	- 2.88	0.00	الحياد

الجدول أعلاه والمتضمن للعوامل الإدارية والتنظيمية المؤدية إلى انتشار الفساد في محافظة بنادر، وبالاستناد على المتوسطات الحسابية نجد أربعة من العوامل جاءت بموافقة عالية حيث جاءت في المدى الذي يمثل الموافقة بشدة وهي التالية:

عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، (4.85) و تدني دخل الفرد (4.78)، وعدم صرف رواتب الموظفين بانتظام (4.74) وغياب الرقابة الإدارية، (4.26).

يأتي بعدها عامل القروض والديون، بدرجة أقل من الموافقة حيث بلغ الوسط (3.70).

أما عدم وضوح اللوائح الداخلية للعمل، وإفشاء أسرار العمل، فوقعت أوساطها في المدى الذي يمثل الحياد، وعليه لا تُعد عوامل مؤدية إلى انتشار الفساد بحسب آراء عينة الدراسة، ربما يعود ذلك إلى أن المبحوثين لا يعتبرون تلك العوامل بإنها تعتبر من مظاهر الفساد، لأن ما يعتبر فساداً في مجتمع ما قد لا يعتبر في مجتمع آخر، ولا يوجد في البلد قوانين أو تشريعات تحدد ذلك.

وتؤكد نتيجة الجدول رقم (22) أن تدني الأجور في القطاع العام وعدم صرف الرواتب بشكل منتظم، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من الأسباب الرئيسة والجوهرية للفساد الإداري في مجتمع الدراسة ، فضعف المرتب وعدم كفايته لتلبية المطالب أو عدم تسلمه احياناً بشكل منظم، يشـكل بيئـة ملائمـة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى بديله ، حتى لو كان ذلك مـن خلال نهج السلوك السيء، حيث يؤدي هذا الوضع إلى نتيجة سلبية ولدت من خلالها النزعة الجياشة والرغبة في تقبل الرشوة والاختلاس والغش والتحايل والتدليس على المال العام، وأن آلية التوظيف المتبعة لا تقوم على أسس مهنية موضـوعية تسـتند إلـى الكفاءة معياراً للتعيين في الوظيفة العامة والخاصة، بل تعتمد على الواسطة والمحسوبية إلى جانـب الانتماء القبلي والحركي.

جدول رقم (23) يوضح العوامل التشريعية المؤدية إلى انتشار الفساد في محافظة بنادر

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
1	غياب الرقابة القانونية والإدارية	97	34	29	12	4	176
		%55.1	%19.3	%16.5	%6.8	%2.3	%
2	ضعف الجهاز القضائي	104	29	35	8	0	176
		%59.1	%16.5	%19.9	%4.5	%0.0	%
3	غاب سيادة القانون	117	26	21	5	7	176
		%66.5	%14.8	%11.9	%2.8	%4.0	
4	عدم وجود القوانين الرادعة للفساد	139	31	6	0	0	176
		%79.0	%17.6	%3.4	%0.0	%0.0	%
5	ضعف الدور الرقابي للبرلمان	111	37	3	11	14	176
		%63.1	%21.0	%1.7	%6.3	%8.0	%
6	الإفلات من العقاب	109	55	12	0	0	176
		%61.9	%31.3	%6.8	%0.0	%0.0	%
7	غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين	142	31	3	0	0	176
		%80.7	%17.6	%1.7	%0.0	%0.0	%
8	تبعية القضاء بالسلطة التنفيذية	76	59	14	17	10	176
		%43.2	%33.5	%8.0	%9.7	%5.7	%
9	ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني	40	99	23	9	5	176
		%22.7	%56.3	%13.1	%5.1	%2.8	%
10	عدم الوعي بالتشريعات	10	14	77	23	52	176
		%5.7	%8.0	%43.8	%13.1	%29.5	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (24) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	غياب الرقابة القانونية والإدارية	4.18	1.08	14.52	0.00	الموافقة
2	ضعف الجهاز القضائي	4.30	0.94	18.34	0.00	الموافقة بشدة
3	غاب سيادة القانون	4.37	1.06	17.12	0.00	الموافقة بشدة
4	عدم وجود القوانين الرادعة للفساد	4.76	0.50	46.19	0.00	الموافقة بشدة
5	ضعف الدور الرقابي للبرلمان	4.25	1.25	13.28	0.00	الموافقة بشدة
6	الإفلات من العقاب	4.55	0.62	33.12	0.00	الموافقة بشدة
7	غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين	4.79	0.45	52.93	0.00	الموافقة بشدة
8	تبعية القضاء بالسلطة التنفيذية	3.99	1.19	11.02	0.00	الموافقة
9	ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني	3.91	0.90	13.36	0.00	الموافقة
10	عدم الوعي بالتشريعات	2.47	1.16	- 6.04	0.00	عدم الموافقة

من الجدول أعلاه يمكن ملاحظة أن جميع العوامل الواردة في المحور حازت على درجة عالية من الموافقة، تراوحت بين الموافقة بشدة والموافقة، وأقل وسط حسابي (3.91)، ويعني ذلك أن هذه العوامل مؤثرة بدرجة عالية في انتشار الفساد وهي التالية:

غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين، (4.79)، وعدم وجود القوانين الرادعة للفساد (4.76) والإفلات من العقاب، (4.55) وغياب سيادة القانون، (4.37) وضعف الجهاز القضائي، (4.30) ، وضعف الدور الرقابي للبرلمان، (4.25) وغياب الرقابة القانونية والإدارية (4.18) وتبعية القضاء بالسلطة التنفيذية، (3.99) وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، (3.91).

أما عدم الوعي بالتشريعات، فجاء في المدى الذي يمثل عدم الموافقة (2.47) وقيمة (ت) سالبة الإشارة -6.04. وعليه فلا يعتبر عدم الوعي بالتشريعات عاملاً من العوامل المؤدية إلى انتشار الفساد لأنه لا يوجد أصلا – حسب علم الباحث – تشريعات خاصة بمعاقبة المفسدين.

ويرى الباحث أن مجمل هذه الأسباب مع فقدان العدالة والنزاهة، يولد الإحساس بالظلم والغبن لدى الموظف المخلص، فإحقاق الحق جانب مهم في تكوين الموظف الصالح المعطاء والعدالة في توزيع الحقوق والواجبات تشع روح المحبة والألفة وتستأصل النوازع الخطيرة والسيئة التي تقود الإنسان إلى التفكير في الانتقام والغدر، أو التحول إلى إنسان سلبي غير مبال بالحلال والحرام، وهذا مصدر من مصادر التسيب الذي يقود بدوره إلى الفساد.

كذلك يرى الباحث أن عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية في الصومال وطغيان السلطة التنفيذية على القضاء وعلى السلطة التشريعية هو ما أدى الى الإخلال بالدور الرقابي للبرلمان وضعف دور القضاء.

رابعا: آثار الفساد وسبل مواجهته

جدول رقم (25) يوضح درجة انتشار الفساد على مستوى المؤسسات في محافظة بنادر

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
1	القطاع العام/ الحكومي (وزارات، دوائر حكومية).	161	13	2	0	0	176
		%91.5	%7.4	%1.1	%0.0	%0.0	%
2	القضاء	152	18	4	2		176
		%86.4	%10.2	%2.3	%1.1	%0.0	%
3	البلديات أو أمانة مقديشو	59	44	57	5	11	176
		%33.5	%25.0	%32.4	%2.8	%6.3	%
4	المؤسسات الصحية.	55	46	48	27	0	176
		%31.3	%26.1	%27.3	%15.3	%0.0	%
5	مجلس النواب.	31	41	49	39	16	176
		%17.6	%23.3	%27.8	%22.2	%9.1	%
6	المؤسسات التعليمية.	35	97	21	17	6	176
		%19.9	%55.1	%11.9	%9.7	%3.4	%
7	الأحزاب السياسية.	31	45	66	34	0	176
		%17.6	%25.6	%37.5	%19.3	%0.0	%
8	مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات خيرية، هيئات تطوعية، مراكز دراسات).	29	51	62	20	14	176
		%16.5	%29.0	%35.2	%11.4	%8.0	%
9	قطاع الاتصالات	18	46	27	40	45	176
		%10.2	%26.1	%15.3	%22.7	25.6%	%
10	البنوك والمصارف	3	22	7	57	87	176
		%1.7	%12.5	%4.0	%32.4	49.4%	%
11	داخل الأسرة	4	16	1	61	94	176
		%2.3	%9.1	%0.6	%34.7	53.4%	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (26) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	القطاع العام/ الحكومي (وزارات، دوائر حكومية).	4.90	0.33	75.92	0.00	الموافقة بشدة
2	القضاء	4.82	0.51	46.95	0.00	الموافقة بشدة
3	البلديات أو أمانة مقديشو	3.77	1.13	8.97	0.00	الموافقة
4	المؤسسات الصحية.	3.73	1.06	9.13	0.00	الموافقة
5	مجلس النواب.	3.18	1.22	1.97	0.05	الحياد
6	المؤسسات التعليمية.	3.78	0.98	10.56	0.00	الموافقة
7	الأحزاب السياسية.	3.41	0.99	5.54	0.00	الموافقة
8	مؤسسات المجتمع المدني	3.35	1.12	4.08	0.00	الحياد
9	قطاع الاتصالات	2.73	1.36	- 2.66	0.01	الحياد
10	البنوك والمصارف	1.85	1.08	14.14	0.00	عدم الموافقة
11	داخل الأسرة	1.72	1.02	- 16.66	0.00	عدم الموافقة

من الجدول يمكن ملاحظة أن القطاع العام/ الحكومي (وزارات، دوائر حكومية) هو الأعلى في انتشار ظاهرة الفساد بمتوسط (4.90) يليه القضاء (4.82) ثم المؤسسات التعليمية (3.78) ثم البلديات أو أمانة مقديشو (3.77) ، ثم المؤسسات الصحية (3.73)، والأحزاب السياسية (3.41).

أما مجلس النواب، فهو الأقل من بين بقية القطاعات السابقة (3.18)، وهذا الوسط يقع في المدى الذي يمثل الحياد ومستوى الدلالة بالكاد يشير إلى دلالة الفرق بينه والوسط النظري (0.05). وعليه فلا يعتبر مجلس النواب من القطاعات التي ينتشر فيها الفساد.

أما قطاعات الاتصالات والبنوك والمصارف، وداخل الأسرة فتشير الأوساط الحسابية إلى عدم موافقة أفراد العينة على أن الفساد ينتشر فيها، فمتوسطاتها أقل من 2.6 أي تقع في المدى الذي يمثل عدم الموافقة، وكذلك قيم (ت) سالبة الإشارة ومستويات الدلالة (0.00).

ونستنتج من هذه النتيجة مايلي:

1 -أن الفساد في محافظة بنادر قد تحول إلى منظومة بنيوية شملت في تأثيرها مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

2 -أن أكثر القطاعات فسادا هو القطاع الحكومي بما فيه الوزارات والقضاء.

3 -ان الفساد منتشر في كافة القطاعات المدرجة في هذا المحور.

4 -أن الفساد المنتشر في القطاع الصحي في مجتمع الدراسة يتمثل في تجارة الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وصرف المرضى كمية كبيرة من الأدوية بهدف التجارة والربح المادي.

جدول رقم (27) يوضح الآثار المترتبة على لنتشار الفساد في محافظة بنادر

م	العبارة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق بشدة	المجموع
1	إعاقة عملية التنمية والتطوير	88	76	11	1	0	176
		%50.0	%43.2	%6.3	%0.6	%0.0	%
2	إهدار الأموال العامة للدولة	136	31	9	0	0	176
		%77.3	%17.6	%5.1	%0.0	%0.0	%
3	خلق فجوة بين الطبقات	155	17	0	3	1	176
		%88.1	%9.7	%0.0	%1.7	%0.6	%
4	ترهل الجهاز الإداري للدولة	109	33	27	5	2	176
		%61.9	%18.8	%15.3	%2.8	%1.1	%
5	الانكشاف أمام القوى الخارجية	112	28	16	7	13	176
		%63.6	%15.9	%9.1	%4.0	%7.4	%
6	زعزعة القيم الأخلاقية	120	32	9	14	1	176
		%68.2	%18.2	%5.1	%8.0	%0.6	%
7	عدم الاكتراث للقانون واحترامه	95	56	22	3	0	176
		%54.0	%31.8	%12.5	%1.7	%0.0	%
8	إضعاف شرعية الحكومة	78	91	7	0	0	176
		%44.3	%51.7	%4.0	%0.0	%0.0	%
9	استبعاد الكفاءات	77	80	4	9	6	176
		%43.8	%45.5	%2.3	%5.1	%3.4	%
10	تراجع مفهوم المواطنة	17	42	51	31	35	176
		%9.7	%23.9	%29.0	%17.6	19.9%	%
11	تغذية التطرف	94	67	8	7	0	176
		%53.4	%38.1	%4.5	%4.0	%0.0	%
12	تراجع دور الشعب ومشاركته في الشئون العامة	43	32	40	12	49	176
		%24.4	%18.2	%22.7	%6.8	27.8%	%
13	تراجع مستوى الخدمات الاساسية للمواطنين	20	72	44	26	14	176
		%11.4	%40.9	%25.0	%14.8	%8.0	%
14	انتشار الجريمة والانحراف	89	43	21	17	6	176
		%50.6	%24.4	%11.9	%9.7	%3.4	%
15	التفكك الأسري	43	33	27	41	32	176
		%24.4	%18.8	%15.3	%23.3	2%.18	%

من الجدول السابق تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار (ت) لمعرفة الدلالة الإحصائية لاتجاه إجابات أفراد العينة. وبيان ذلك في الجدول التالي.

جدول رقم (28) الوسط الحسابي واختبار (ت) لمجتمع واحد لمعرفة الاتجاه والدلالة الإحصائية لإجابات أفراد العينة

م	العبارة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة (ت)	مستوى الدلالة	الاتجاه
1	إعاقة عملية التنمية والتطوير	4.43	0.64	29.70	0.00	الموافقة بشدة
2	إهدار الأموال العامة للدولة	4.72	0.55	41.36	0.00	الموافقة بشدة
3	خلق فجوة بين الطبقات	4.83	0.56	43.34	0.00	الموافقة بشدة
4	ترهل الجهاز الإداري للدولة	4.38	0.92	19.75	0.00	الموافقة بشدة
5	الانكشاف أمام القوى الخارجية	4.24	1.22	13.48	0.00	الموافقة بشدة
6	زعزعة القيم الأخلاقية	4.45	0.95	20.33	0.00	الموافقة بشدة
7	عدم الاكتراث للقانون واحترامه	4.38	0.77	23.82	0.00	الموافقة بشدة
8	إضعاف شرعية الحكومة	4.40	0.57	32.81	0.00	الموافقة بشدة
9	استبعاد الكفاءات	4.21	0.96	16.62	0.00	الموافقة بشدة
10	تراجع مفهوم المواطنة	2.86	1.26	- 1.50	0.14	الحياد
11	تغذية التطرف	4.41	0.76	24.66	0.00	الموافقة بشدة
12	تراجع دور الشعب ومشاركته في الشئون العامة	3.05	1.53	0.39	0.69	الحياد
13	تراجع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين	3.33	1.10	3.95	0.00	الحياد
14	انتشار الجريمة والانحراف	4.09	1.14	12.61	0.00	الموافقة
15	التفكك الأسري	3.08	1.46	0.72	0.47	الحياد

من الجدول أعلاه يلاحظ ان أكبر عدد من الآثار المترتبة على انتشار الفساد في محافظة بنادر والواردة في المحور جاءت بموافقة عالية، أوساطها الحسابية أعلى من 4.2 ومستويات الدلالة (0.00) أي مستوى ثقة أعلى من (99%). وهي التالية:

خلق فجوة بين الطبقات، وإهدار الأموال العامة للدولة، وزعزعة القيم الأخلاقية، وإعاقة عملية التنمية والتطوير، وتغذية التطرف ، وإضعاف شرعية الحكومة، وترهل الجهاز الإداري للدولة،وعدم الاكتراث للقانون واحترامه، والانكشاف أمام القوى الخارجية، واستبعاد الكفاءات.

هذه جميعها تعتبر نتائج ترتبت على انتشار الفساد في محافظة بنادر،

أما انتشار الجريمة والانحراف، (4.09) كذلك تعتبر أثراً ترتب على انتشار الفساد إلا أنه أقل بدرجة من الآثار السابقة.

بقية الآثار المترتبة في المحور جاءت في المدى الذي يمثل الحياد وبالتالي، لا تُعتبر من نتائج انتشار الفساد وهي التالية: تراجع مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، و التفكك الأسري، وتراجع دور الشعب ومشاركته في الشئوون العامة، وتراجع مفهوم المواطنة.

هذا ونؤكد نتائج عينة الدراسة فيما يخص آثار انتشار الفساد في مجتمع الدراسة بالآتي: -

1 - الفساد أثر على أداء الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيله، وأدى إلى تراجع معدلات النمو وإبطاء أو تعطيل جهود الإصلاح والتنمية، وزيادة معدلات التضخم، واتساع مساحة الفقر والبطالة وتقويض الاستقرار المالي والاقتصادي.

2 - شوه الفساد صورة البلد في العالم وجعلها منكشفة أمام القوى الخارجية.

3 - فاقم الفساد حدة التفاوت الطبقي أو (الفجوة الطبقية) في أوساط المجتمع بسبب استحواذ النخب المتنفذة على الموارد العامة والمال العام، وتحول السلطة إلى مصدر للثروة والإثراء... يقابل ذلك مزيد من انحدار الطبقة الوسطى، واتساعا كبير لمساحة الفقر والفقراء الذين يهمشون ويحرمون من احتياجاتهم الأساسية والخدمية.

4 - تقويض وتآكل شرعية الحكومة، عبر الإخلال بالتوازن بين السلطات ومبدأ الفصل فيما بينها، وإضعاف السلطة القضائية وحكم القانون، وتهميش المؤسسات الرقابية وغياب عمليات المساءلة والمحاسبة، وتشويه العملية الانتخابية بتزويرها تارةً، وجعلها وسيلة لوصول الفاسدين إلى أعلى السلطات وتمتعهم بالحصانة، تارة أخرى.

5 - اهتزاز الثقة بنظام ومؤسسات الحكم، وافتقاد روح المواطنة والانتماء، نتيجة للمعاملة التفضيلية والتمييزية بين المواطنين، وتدهور قيم العدالة والإنصاف والمواطنة المتساوية.

6 - إفساد منظومة النزاهة والقيم الأخلاقية في المجتمع.

7 - ألفساد يغذي الجماعات الإرهابية، ويزيد الانفجارات التي تحدث في العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد، فمثلا تنتشر في الشوارع الرئيسية في العاصمة بعض الحواجز الأمنية، فبمجرد وقوفك عند الحاجز يتبادر في ذهنك أن العبور عليه بدون تفتيش أو إظهار بطاقة شيء مستحيل، لكن بأقل من خمسة دولارات تدفعة للجندي تجعاك أميراً زائراً لاتوقيف ولا تفتيش وتفتح الحواجز أمامك وكن من شئت واحمل ما شئت، وبالتالي فهذا المظهر لا يمنع الجماعات الإرهابية من استخدام المال كوسيلة للوصول إلى أهدافها.

جدول رقم (29) يوضح الوسائل المقترحة للحد من ظاهرة الفساد في محافظة بنادر

م	الوسيلة المقترحة	عدد الموافقة	النسبة المئوية من مجموع أفراد العينة
1	الإصلاح السياسي	176	%100.0
2	إصدار قوانين صارمة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين	174	%98.9
3	تقوية مؤسسات الدولة	171	%97.2
4	تقوية مؤسسات العدل	175	%99.4
5	بناء هيئة لمكافحة الفساد	176	%100.0
6	رفع الأجور والمرتبات للموظفين العموميين	163	%92.6
7	رفع مستوى وعي المجتمع	169	%96.0
8	إدراج مادة عن آثار الفساد في المدارس الأساسيةوالثانوية	119	%67.6
9	وضع الرجل المناسب في المكان المناسب	166	%94.3
10	الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية	157	%89.2
11	التشهير بقضايا الفساد ونشرها	159	%90.3
12	تأسيس هيئة للرقابة الإدارية	173	%98.3
13	اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح	172	%97.7

من الجدول أعلاه يلاحظ أن جميع الوسائل الواردة حازت على موافقة عاليةً جداً من قبل أفراد العينة ، وأن عبارة واحدة وسيلة واحدة فقط جاءت بدرجة متوسطة من الموافقة وهي اقتراح إدراج مادة عن آثار الفساد في المدارس، حيث وافق عليها (67.6%) من أفراد العينة. أما بقية الوسائل فيمكن ترتيبها من الأعلى موافقةً إلى الأدنى كالتالي:

الإصلاح السياسي 100.0%

بناء هيئة لمكافحة الفساد 100.0%

تقوية مؤسسات العدل 99.4%

إصدار قوانين صارمة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين 98.9%

تأسيس هيئة للرقابة الإدارية 98.3%

اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح 97.7%

تقوية مؤسسات الدولة 97.2%

رفع مستوى وعي المجتمع 96.0%

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 94.3%

رفع الأجور والمرتبات للموظفين العموميين 92.6%

التشهير بقضايا الفساد ونشرها 90.3%

الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 89.2%

وفي معرض اجابتها عن المقابلة المفتوحة تقول الناشطة في مجال التنمية البشرية أنيسة صلاد "الحل يكمن في تشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، يكون من مهامها مراقبة الهيئات والمؤسسات الضالعة في الفساد، ومن ثم محاربة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، وأن يكون لتلك اللجنة فروع في جميع أقاليم وإدارات الفدرالية كما يمكن تأسيس لجنة نزاهة من شأنها مراقبة الهيئات والمؤسسات التي يكثر فيها الفساد، ومن الضروري اعطاء هذه الجنة صلاحية واسعة تمكنها من أداء دورها المنوط بها على نحو يخدم المصالح العليا للبلاد، وهذه اللجنة المستقلة تعمل مع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

كما تساهم هذه اللجان في توعية المجتمع عن خطر الفساد ذلك المرض الخبيث الذي ينخر جسد الأمة، ويتطلب محاربة الفساد كذلك توافر وتكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة الرسمية واللجان المستقلة اضافة الى تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في

محاربة الفساد، على أن تكون الدولة جادة في محاربته والقضاء عليه نهائيا بكل أشكاله وأنواعه"

وافترح عدد من المبحوثين وسائل أخرى يرونها مناسبة للحد من الفساد في محافظة بنادر ومن هذه المقترحات:

1 - اتباع المنهج الرباني لمحاربة الفساد والمفسدين، لأنه وحده القادرة على استئصال شأفة الفساد أو تقليله إلى أبعد حد وأضيق نطاق؛ لما يملكه من منهج متكامل متميز يجمع بين الثبات والمرونة والشدة واللين والموازنة بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد دون إفراط أو تفريط.
2 - عمل توعية مكثفة للمجتمع.
3 - توعية الأسر بأهمية عملية التنشئة الاجتماعية في إصلاح الفرد والمجتمع.
4 - رفع المستوى المعيشي ومحاربة البطالة
5 - الاصلاح السياسي الذي من شأنه إصلاح الوطن ووعي الشعب.
6 - تأسيس منظمات مستقلة لمكافحة الفساد.
7 - رفع المستوى التعليمي للمواطنين.
8 - إيجاد إعلام نزيه وهادف يقوم بنشر صورة الفساد والمفسدين.
9 - تأسيس مجلس أعلى للعلماء يقوم بتثقيف الشعب ومحاربة الفساد
10 - إحياء أو تفعيل رسالة المسجد باعتباره المؤسسة الأولى في المجتمع المسلم، وإصلاح وسائل الإعلام حتى تصبح أدوات بناء لا معاول هدم.
11 - إعادة صياغة المقررات والمناهج التعليمية في كافة المراحل بشكل يضمن تكوين الإنسان الصالح الذي يضع الأمور في نصابها.

منافشة أسئلة البحث:

(1) منافشة السؤال الأول:ما مظاهر وأنماط الفساد المنتشر في الصومال وخصوصاً في محافظة بنادر؟

للإجابة عن هذا السؤال من أسئلة البحث ضمن الباحث عدد من الأسئلة في الاستبانة، وسيتم منافشة كل على حدة.

السؤال الأول كان (هل تعتقد بوجود فساد في محافظة بنادر؟) وقد تم عرض إجابات أفراد العينة في الجدول رقم (11) فقد أجاب 97.7% من أفراد العينة بوجود فساد في الصومال. وتؤكد هذه النتيجة مدى إدراك أفراد العينة بوجود فساد في محافظة بنادر، بما لا تخطئه عين. وفي السؤال الثاني والذي نص على أي القطاعات أكثر فساداً في الصومال، بين الجدول رقم (12) أن الفساد منتشر في كلا القطاعين العام والخاص، وأن القطاع العام هو الأكثر فساداً من الخاص، حيث أجاب 51.7% بأن الفساد موجود في القطاعين معاً، و27.3% أجابوا بأن الفساد في القطاع الحكومي أكثر منه في القطاع الخاص، و21% أجابوا بأن القطاع الخاص هو الأكثر فساداً.

أما السؤال الثالث فكان عن أنواع الفساد المنتشرة في محافظة بنادر، وتم عرض ومنافشة هذا السؤال في جدول رقم (13)، وبينت النتيجة أن الفساد السياسي هو الأكثر انتشاراً حيث أجاب جميع أفراد العينة بنسبة 100% بذلك، يليه الفساد المالي بنسبة 99.4%، ثم الإداري بنسبة 98.8%. أما الفساد الاجتماعي والأخلاقي فجاء بنسبة 75%، وأخيراً الفساد التشريع وهو الأقل انتشاراً في محافظة بنادر بحسب آراء العينة حيث جاء بنسبة 25%. وقد فصل السؤال الرابع المبين في جدول رقم (14) درجة انتشار كل نوع من هذه الأنواع، وبينت النتيجة أن درجة الفساد عالية جداً في كل من السياسي والمالي والإداري. والسؤال الأخير في هذا المحور كان عن مظاهر الفساد في محافظة بنادر. والجدولين رقم (15) و (16) بيّنا

أهم هذه المظاهر، وبحسب الأكثر انتشاراً تم التوصل إلى هذه المظاهر: تفشي الرشوة، واستغلال المنصب العام، واستخدام الواسطة للحصول على وظيفة، والاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة، واستغلال المال العام، والاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية، ومخالفة القوانين والأنظمة واللوائح، ورشوة الانتخابات، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

(2) مناقشة السؤال الثاني: ما العوامل التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر؟

للإجابة عن هذا السؤال تضمنت الاستبانة عدد من الأسئلة تم تفصيلها كالآتي:

- **العوامل الاجتماعية** مبينة في الجدولين رقم (17) وجدول رقم (18)، وبينت النتيجة أن أهم هذه العوامل متمثلة في حب الترف (الرفاهية)، وانهيار القيم النبيلة، وسوء التنشئة الاجتماعية، وانتشار البطالة، وضعف الوازع الأخلاقي أو الديني، والفقر وتدني مستوى الدخل.
- **العوامل السياسية** (الجدول رقم (19) و (20)، وتم التوصل إلى أن أهم العوامل السياسية تتمثل في: ضعف الاستقرار السياسي، وغياب الشفافية، والمركزية في إدارة الشأن العام، والتدخلات الخارجية، وعدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، والمعونات والمساعدات الخارجية، وسيطرة مجموعة على مفاصل الدولة، والقروض والديون الخارجية.
- **العوامل الإدارية** (جدول رقم (21) و(22)، وتم التوصل إلى أن أهم هذه العوامل متمثلة في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتدني دخل الفرد، وعدم صرف رواتب الموظفين بانتظام، وغياب الرقابة الإدارية، والقروض والديون.
- **العوامل التشريعية: جدول رقم (23) و (24) على التوالي. بينت النتيجة أن أهم العوامل التشريعية تتمثل في :** غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين، عدم

وجود القوانين الرادعة للفساد، الإفلات من العقاب، وغياب سيادة القانون، وضعف الجهاز القضائي، وضعف الدور الرقابي للبرلمان، وغياب الرقابة القانونية والإدارية، وتبعية القضاء بالسلطة التنفيذية، وضعف دور مؤسسات المجتمع المدني.

(3) **مناقشة السؤال الثالث: ما الآثار المترتبة على انتشار ظاهرة الفساد في محافظة بنادر؟**

للإجابة عن هذا السؤال تم تخصيص سؤالين في الاستبانة، أولهما عن درجة انتشار الفساد على مستوى المؤسسات في محافظة بنادر. تم عرض إجابات أفراد العينة ومناقشة في الجدولين رقم (25) و (26)، وتم التوصل إلى أن أكثر المؤسسات فساداً، الوزارات والدوائر الحكومية، ثم القضاء، ثم المؤسسات التعليمية، ثم البلديات، ثم المؤسسات الصحية. وجاء هذا الترتيب وفقاً لإجابات أفراد العينة استناداً للأوساط الحسابية.

السؤال الثاني عن الآثار المترتبة على انتشار الفساد في محافظة بنادر، بين الجدول رقم (27) و (28)، بينت النتيجة وجود عدد من الآثار المترتبة على انتشار الفساد أهمها: خلق فجوة بين الطبقات، وإهدار الأموال العامة للدولة، وزعزعة القيم الأخلاقية، وإعاقة عملية التنمية والتطوير، وتغذية التطرف، وإضعاف شرعية الحكومة، وترهل الجهاز الإداري للدولة، وعدم الاكتراث للقانون واحترامه، والانكشاف أمام القوى الخارجية، واستبعاد الكفاءات، وانتشار الجريمة والانحراف.

(4) **مناقشة السؤال الرابع: ما أنسب الحلول لمواجهة ظاهرة الفساد في محافظة بنادر؟**

للإجابة عن هذا السؤال تم تضمين سؤال بالاستبانة ينص على: (ما هي الوسائل التي تقترحها وترى أنها المناسبة للحد من ظاهرة الفساد في الصومال؟). وتم عرض إجابات أفراد العينة في الجدول رقم (29)، تضمن السؤال عدداً من المقترحات لمواجهة ظاهرة الفساد في محافظة بنادر. وقد بينت النتيجة موافقة غالبية مطلقة من أفراد العينة عليها. وقد تمثلت هذه المقترحات في: الإصلاح السياسي، وبناء هيئة لمكافحة الفساد، وتقوية مؤسسات العدل، وإصدار قوانين صارمة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتأسيس هيئة للرقابة

الإدارية، واعتماد مبدأ الشفافية والوضوح، وتقوية مؤسسات الدولة ورفع مستوى وعي المجتمع، ورفع الأجور والمرتبات للموظفين، والتشهير بقضايا الفساد ونشرها، والفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

المبحث الثالث : خلاصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها

أولا: خلاصة الدراسة.

حاول الباحث في هذه الرسالة دراسة مشكلة الفساد في المجتمع الصومالي وبالأخص عوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر باعتبارها عاصمة البلد، كمحاولة للوقوف على حجم الفساد فيها، ودراسة أشكاله وأنماطهوتداعياته وتحليل مظاهره والعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتشريعية المؤدية إلى انتشاره في محافظة بنادر، وذلك للخروج برؤية متكاملة تسهم في الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وحماية المجتمع من آثاره، لأن الفساد في الصومال ارتفع منحناه ما بعد انهيار النظام المركزي واندلاع الحرب الأهلية عام 1991م، وبدأ ينخر جسم الدولة ويعشش في أغلب مجلات الحياة، وعلى معظم المستويات من كلا القطاعين العام والخاص، بدءا من المؤسسات الحكومة ولم يسلم منه المجتمع المدني والشركات الكبيرة والصغيرة، حتى وصل إلى القضاء، وتحتل الصومال منذ عام 2007 الأدنى ترتيباً على مؤشر مدركات الفساد الصادر في كل عام من منظمة الشفافية الدولية.

لذلك استعرض الباحثفي هذه الدراسة العوامل التي أدت إلى أن يتصدر المجتمع الصومالي قائمة تلك الدول التي ينتشر فيها الفساد من خلال دراسة عوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر، وأوضح أن من ضمن تلك العواملطبيعة النظام السياسي في البلد المبني على المحاصصة القبلية، وضعف وهشاشة الحكومة الفدرالية، والصراعات القبلية، وغياب الشفافية وضعف المساءلة والمحاسبة.

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد أنسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها، وتم تطبيق الدارسة على عينة عشوائية بلغ عددها (176) ومن ثَم توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات التي اتضحت من خلال تحليل وتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد الدراسة.

ثانيا: نتائج الدراسة الميدانية

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن خصائص أفراد عينة الدراسة في محافظة بنادر بجمهورية الصومال الفيدرالية، حول موضوع الدراسة ((**الفساد في المجتمع الصومالي: دراسة تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر**)). ومن أهم النتائج التي تم الحصول عليها ما يلي:

1 - أن أكثر المبحوثين من الذكور بنسبة (79%) من الإجمالي، يليها الإناث بنسبة (21%).

2 - أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين 30 -39 سنة، ويمثلون 29.5% من مجموع أفراد العينة، يليهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 50 -59 سنة، ويمثلون 21.6%. و20.5% من أفراد العينة تزيد أعمارهم عن الستين عاماً، و16.5% أعمارهم ما بين 40 -49 سنة. والذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبتهم 1.9%.

3 - غالبية أفراد العينة متزوجون ونسبتهم 61.9%، أما غير المتزوجين فنسبتهم 23.3%، والمطلقين 6.3%، والأرامل 3.4%.

4 - أن المؤهل العلمي الشائع بين أفراد عينة الدراسة هو مؤهل (البكالوريوس) بنسبة (47.2%) من الإجمالي، يليه الحاصلون على (دراسات عليا) بنسبة (18.2%)، ثم مؤهل (الثانوية) بنسبة (14.7%)، ثم الحاصلون على الشهادة (المتوسطة) بنسبة

(10.2%) **ثم الذين يقرؤون ويكتبون وغير الحاصلين على الشهادة بنسبة** (6.3%) **وأخيرا يأتي مؤهل (الابتدائية) بنسبة** (3.4%) **فقط من إجمالي أفراد عينة الدراسة.**

5 - **أن غالبية أفراد عينة الدراسة كانوا من العاملين بالقطاع العام إذ مثلوا ما نسبته** (48.9%) **من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ومثل العاملون في القطاع الخاص ما نسبته** (26.7%) **من إجمالي عينة الدراسة، في حين مثل مانسبته** (11.9%) **من العاطلين عن العمل، ونسبة** (7.4%) **من الطلاب ونسبة** (5.1%) **ارباب الأسر.**

6 - **أكدت نتائج الدراسة الميدانية بوجود فساد في الصومال عموماً وفي محافظة بنادر بشكل خاص بنسبة بلغت** (97.7%) **من إجمالي عينة الدراسة، وهو ما يؤكد صحة تقارير منظمة الشفافية الدولية التي صنفت الصومال خلال العشر السنوات الأخيرة كواحدة من أكثر دول العالم فساداً، حيث احتلت الصومال خلال تلك الفترة المركز الأول.**

7 - **أن الفساد في محافظة بنادر(العاصمة) منتشر في كلا القطاعين العام والخاص، أشار إلى ذلك ما نسبته** (51.7%) **من أفراد العينة.**

8- ان القطاع الحكومي هو أكثر القطاعات فسادًا في المحافظة، أكد ذلك ما نسبته (27.3%) من مجموع عينة الدراسة.

9 - **أن الفساد في المحافظة بلغ الى درجة أن كثيرا من المواطنين يعتقدون في عدم امكانية الحصول على حقوقهم الأساسية، سواء كانت في التوظيف أو في الابتعاث الى الدراسة في الخارج، أو الحصول على خدمة اجتماعية أو رعاية صحية مجانية الا عن طريق المحسوبية والوساطة.**

10 - أن الفساد السياسي يأتي في المرتبة الأولي من حيث أنواع الفساد المنتشر في الصومال، أشار إلى ذلك مجموع عينة الدراسة (100%).

11 - أن الفساد المالي هو أخطر مشكلة تواجه محافظة بنادر لما يسببه من الهدر الكبير في المال العام وإعاقة عملية التنمية بكل اشكالها وأكد ذلك ما نسبته (99.4%) من إجمالي عينة الدراسة، يليه الفساد الإداري ونسبتة بلغت (98.3)، ثم يليه الفساد الاجتماعي (76.7%).

12 - أظهرت نتائج الدراسة أن درجة شيوع وانتشار كل من الفساد المالي، السياسي، الإداري، الاجتماعي في منطقة الدراسة جاءت بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة عدى الفساد الاجتماعي.

13 - أظهرت النتائج أن مظاهر الفساد في محافظة بنادر تتجلى في أكثر من شكل فيمكن ملاحظتها في الرشاوي والاختلاس ومخالفة القواعد والأنظمة، والمحسوبية والوساطة في التعيينات والاستيلاء على الممتلكات العامة وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة.

14 - أثبتت النتيجة أنه من الممكن ترتيب (ترتيبا تنازليا) مظاهر الفساد المنتشرة في محافظة بنادر بجمهورية الصومال الفيدرالية (من حيث متوسط درجة شيوعيها) كما يلي:

- تفشي الرشوة، بمتوسط حسابي، (4.82).
- استغلال المنصب العام، بمتوسط حسابي (4.78).
- استخدام الواسطة للحصول على وظيفة، (4.77).
- الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة، (4.64).
- استغلال المال العام، (4.60). والواسطة، (4.59)،
- المحسوبية بمتوسط حسابي (4.44).
- الاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية (4.40).

- **الاختلاس والابتزاز،** (4.39).
- **مخالفة القوانين والأنظمة واللوائح، بمتوسط** (4.26).
- **رشوة الانتخابات** (4.18).
- **التضييق على حرية الرأي والتعبير،** (4.06).
- **الولاءات السلبـ ـية للقبيلة أو للحركة** (3.91).
- **الإعفاءات غير القانونية (رسوم جمركية، دفع الضرائب...إلخ)،** (3.82).
- **التمييز بين أفراد المجتمع** (3.81).
- **احتكار المناصب،** (3.75).
- **تزوير المستندات فجاء بوسط حسابي** (3.14)

15 - أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل الاجتماعية المندرجة في الدراسة بوجه عام تؤدي بدرجة كبيرة (من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة) إلى وقوع الفساد في الصومال بصفة عامة وفي محافظة بنادر بصفة خاصة، ويمكن ترتيب العوامل الاجتماعية المؤدية للفساد في محافظة بنادر كالتالي:

- **حب الترف (الرفاهية)، بمتوسط حسابي** (4.85)
- **انهيار القيم النبيلة، بمتوسط حسابي** (4.66).
- **سوء التنشئة الاجتماعية، بمتوسط حسابي** (4.45).
- **انتشار البطالة بمتوسط حسابي** (4.42)
- **ضعف الوازع الأخلاقي أو الديني، بمتوسط حسابي** (4.42)
- **الفقر وتدني مستوى الدخل، بمتوسط حسابي** (3.98)
- **العلاقات والانتماءات العشائرية، بمتوسط حسابي** (3.60).
- **غياب القدوة الحسنة لدى البعض، بمتوسط حسابي** (3.53).

- **القصور الإعلامي في الكشف عن الفساد والمفسدين، بمتوسط حسابي** (3.52).

16- أثبتت نتائج الدراسة الميدانية وجود ثلاثة عوامل سياسية جاءت بموافقة عالية، أوساطها أعلى من 4.25 أي تقع في المدى الذي يمثل الموافقة بشدة وهي مرتبة كالتالي:

- **ضعف الاستقرار السياسي، بمتوسط حسابي** (4.66)
- **غياب الشفافية، بمتوسط حسابي** (4.60).
- **المركزية في إدارة الشأن العام، بمتوسط حسابي** (4.26).

17 - **أثبتت أن بقية العوامل جاءت بالدرجة الأقل من الموافقة (الموافقة) وفقاً لمقياس ليكارت، حيث تقع الأوساط في المدى** 3.4 -4.19**، وهي على النحو التالي:**

- **التدخلات الخارجية، بمتوسط حسابي** (4.15).
- **عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، بمتوسط حسابي** (3.87).
- **المعونات والمساعدات الخارجية، بمتوسط حسابي** (3.80).
- **سيطرة مجموعة على مفاصل الدولة، بمتوسط حسابي** (3.77).
- **القروض والديون الخارجية، بمتوسط حسابي** (3.72).

18 - أظهرت نتائج **الدراسة أن تدنى الأجور في القطاع الحكومي وعدم صرف الرواتب بشكل منتظم، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من الأسباب الرئيسة والجوهرية للفساد الإداري في مجتمع الدراسة، حيث جاءت تلك العوامل بموافقة عالية في المدى الذي يمثل الموافقة بشدة وهي التالية.**

- **عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بمتوسط حسابي** (4.85)
- **تدني دخل الفرد بمتوسط حسابي** (4.78).
- **عدم صرف رواتب الموظفين بانتظام، بمتوسط حسابي** (4.74)
- **غياب الرقابة الإدارية، بمتوسط حسابي** (4.26).

19 - أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل التشريعية أو القضائية المؤدية إلى انتشار الفساد في مجتمع الدراسة والمندرجة في هذه الدراسة تؤدي بدرجة كبيرة إلى الفساد (من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة) في محافظة بنادر، ويمكن ترتيبها كالتالي:

- غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين، بمتوسط حسابي (4.79).
- عدم وجود القوانين الرادعة للفساد، بمتوسط حسابي (4.76).
- الإفلات من العقاب، بمتوسط حسابي(4.55).
- غياب سيادة القانون، بمتوسط حسابي (4.37).
- ضعف الجهاز القضائي، بمتوسط حسابي (4.30).
- ضعف الدور الرقابي للبرلمان، بمتوسط حسابي (4.25).
- غياب الرقابة القانونية والإدارية، بمتوسط حسابي (4.18).
- تبعية القضاء بالسلطة التنفيذية، بمتوسط حسابي (3.99).
- ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، بمتوسط حسابي (3.91).

20 - أن الفساد في منطقة الدراسة قد تحول إلى منظومة بنيوية شملت في تأثيرها مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

21 - أن الفساد يزيد في القطاع الحكومي بما فيه الوزارات بمتوسط (4.90) يليه القضاء (4.82)

22 - أن الفساد منتشر في كافة القطاعات المدرجة في هذا المحور والمتمثلة في: -

- المؤسسات التعليمية بمتوسط حسابي (3.78)
- البلديات أو أمانة مقديشو بمتوسط حسابي (3.77).
- المؤسسات الصحية بمتوسط حسابي (3.73).
- الأحزاب السياسية (3.41).

- مجلس النواب، فهو الأقل من بين بقية القطاعات السابقة (3.18).
- أما قطاعات الاتصالات والبنوك والمصارف، ودلخل الأسرة فتشير الأوساط الحسابية إلى عدم موافقة أفراد العينة على أن الفساد ينتشر فيها، فمتوسط حسابها أقل من 2.6 أي تقع في المدى الذي يمثل عدم الموافقة.

23 - أن الفساد المنتشر في القطاع الصحي في مجتمع الدراسة يتمثل في تجارة الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وصرف المرضى كمية كبيرة من الأدوية بهدف التجارة والربح المادي.

24 - أن الفساد أثر على أداء الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيله، وأدى إلى تراجع معدلات النمو وإبطاء أو تعطيل جهود الإصلاح والتنمية، وزيادة معدلات التضخم، واتساع مساحة الفقر والبطالة وتقويض الاستقرار المالي والاقتصادي

25 - فاقم الفساد حدة التفاوت الطبقي أو (الفجوة الطبقية) في أوساط المجتمع بسبب استحواذ النخب المتنفذة على الموارد العامة والمال العام، وتحول السلطة إلى مصدر للثروة والإثراء... يقابل ذلك مزيد من انحدار الطبقة الوسطى، واتساع كبير لمساحة الفقر والفقراء الذين يهمشون ويحرمون من احتياجاتهم الأساسية والخدمية.

26 - أن الفساد أدى إلى تقويض وتآكل شرعية الحكومة، عبر الإخلال بالتوازن بين السلطات ومبدأ الفصل فيما بينها، وإضعاف السلطة القضائية وحكم القانون، وتهميش المؤسسات الرقابية وغياب عمليات المساءلة والمحاسبة، وتشويه العملية الانتخابية بتزويرها تارةً، وجعلها وسيلة لوصول الفاسدين إلى أعلى السلطات وتمتعهم بالحصانة، تارة أخرى.

27 - اهتزاز الثقة بنظام ومؤسسات الحكم، وافتقاد روح المواطنة والانتماء، نتيجة للمعاملة التفضيلية والتمييزية بين المواطنين، وتدهور قيم العدالة والإنصاف والمواطنة المتساوية.

28 - إفساد منظومة النزاهة والقيم الأخلاقية في المجتمع.

29 - أن الفساد يغذى الجماعات الإرهابية، ويزيد الانفجارات التي تحدث في العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد.

30 - أظهرت نتائج الدراسة الميدانية على مجموعة من الوسائل المناسبة للحد من ظاهرة الفساد ويمكن ترتيبها من الأعلى موافقةً إلى الأدنى كالتالي:

- الإصلاح السياسي 100.0%
- بناء هيئة لمكافحة الفساد 100.0%
- تقوية مؤسسات العدل 99.4%
- إصدار قوانين صارمة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين 98.9%
- تأسيس هيئة للرقابة الإدارية 98.3%
- اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح 97.7%
- تقوية مؤسسات الدولة 97.2%
- رفع مستوى وعي المجتمع 96.0%
- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 94.3%
- رفع الأجور والمرتبات للموظفين العموميين 92.6%
- التشهير بقضايا الفساد ونشرها 90.3%
- الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 89.2%

31 - اتباع المنهج الرباني لمحاربة الفساد والمفسدين، لأنه وحده القادرة على استئصال شأفة الفساد أو تقليله إلى أبعد حد وأضيق نطاق؛ لما يملكه من منهج متكامل متميز يجمع بين الثبات والمرونة والشدة واللين والموازنة بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد دون إفراط أو تفريط.

32 - إحياء أو تفعيل رسالة المسجد باعتباره المؤسسة الأولى في المجتمع المسلم، وإصلاح وسائل الإعلام حتى تصبح أدوات بناء لا معاول هدم.

33 - إعادة صياغة المقررات والمناهج التعليمية في كافة المراحل بشكل يضمن تكوين الإنسان الصالح الذي يضع الأمور في نصابها.

ثالثا: توصيات الدراسة.

في ضوء النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإن الباحث يستخلص عددا من التوصيات التي يرى أنها قد تُسهم في مكافحة الفساد في الصومال عموما وفي محافظة بنادر بشكل خاص ومن أهم تلك التوصيات ما يلي:

1 - ضرورة الإصلاح السياسي من الأعلى إلى الأسفل أي من الحلقات السياسية والتشريعية والتنفيذية ابتداء من القيادة العليا نزولاً الى المستويات التنفيذية، والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة عند تعيين الوزراء والمديرين العموميين وبغض النظر عن الانتماء السياسي والحركي والقبلي.

2 - ضرورة إخضاع المؤسسات الصحية والتعليمية والمنظمات الخيرية لمعايير تقييم مؤسسي تنطلق من الكفاءة والإنتاجية وحسن استخدام الموادر وجودة الخدمات المقدمة.

3 - تبني مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)،ونشر مبدأ الشفافية في المؤسسات العامة والخاصة لتحقيق الآتي: -

- تحسين صورة الوطن محلياً ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد.
- نشر القيم الفاضلة في المجتمع والتي تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد.

- تحديد مواطن القصور التشريعي واللائحي في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد والكشف عن مواطن الفساد في المجتمع وتشخيصها ودراستها والبحث عن أسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها.

4 - اعتماد مبدأ إقرار براءة الذمة، بحيث يلزم كل شخص منتخباً كان أو معيناً يمارس مسئولية عمومية أن يقدم تصريحاً كتابياً بالممتلكات والأصول التي في حوزته بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمجرد تسلمه لمهامه.

5 - ضرورة إصلاح النظام القضائي في البلاد من خلال تعيين قضاة يشهد لهم بالنزاهة وتوفر لهم الإمكانيات والمقومات التي تمكنهم من القيام بعملهم بنزاهة واقتدار مع إصدار تشريع خاص يتم بمقتضاه تجريم مختلف مظاهر الفساد في البلاد

6 - ضرورة إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تمتلك صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانيات الكافية وينتقى لها أكفأ وأفضل العناصر، وأن يتمتع أفرادها بحصانة تمكنهم من القيام بأدوارهم بشكل فعال.

7 - ضرورة إنشاء نيابة عامة متخصصة للتحقق في مسائل الفساد سواء كانت إدارية أو جنائية ومنحها سلطة تحريك الدعوى التأديبية أو الجنائية.

8 - إصدار مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة، تتضمن مجموع المبادئ والتوجيهات الأخلاقية ذات العلاقة بما يجب وما لا يجب عمله في الوظيفة العامة لتكون مرشد لسلوك الموظفين ومساعدا وموجها جيدا في مواجهة الفساد بكل صوره.

9 - تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات ومراكز البحوث في الكشف عن حالات الفساد.

10 - تنمية المنظومة القيمية لدى المواطنين والموظفين على السواء المستمدة أساساً من الشريعة الإسلامية والتركيز على الوازع الديني وتبني سياسة الترغيب والترهيب من خلال الدعاة عبر المنابر الإعلامية.

11 - إعادة صياغة المقررات والمناهج التعليمية في كافة المراحل بشكل يضمن تكوين الإنسان الصالح الذي يضع الأمور في نصابها.

12 - على الأسر أن تهتم بعملية التنشئة الاجتماعية السليمة المبنية على القيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة.

13 - اتباع المنهج الرباني لمحاربة الفساد والمفسدين، لأنه وحده القادرة على استئصال شأفة الفساد أو تقليله إلى أبعد حد وأضيق نطاق؛ لما يملكه من منهج متكامل متميز يجمع بين الثبات والمرونة والشدة واللين والموازنة بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد دون إفراط أو تفريط.

14 - ان يتبنى الباحثون الصوماليون خططاً بحثية يتعاون فيها الباحثون من مختلف التخصصات (الاجتماعية، السياسية، الإدارية، الاقتصادية) لإنجاز دراسات شاملة على مستوى المجتمع وبما يفيد للوقوف على جميع أشكال وصور ومظاهر الفساد في البلد.

15 - أخيرا يوصي الباحث أن تُؤخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار من قبل الحكومة وجميع المواطنين على حد سواء لتناول الدراسة بتحليل ميداني لظاهرة محل الدراسة.

المراجع

أولا: كتب العربية

1. **ابن خادون عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خادون، تحقيق عبد الواحد وافي، الطبعة الرابعة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة** 2006م.
2. **أبو القاسم بن سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله محمد وصاحبه، دار الحرمين، بدون مكان وتاريخ نشر، ج**5.
3. **إجلال رافت وإبراهيم أحمد، القرن الافريقي المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة** 1985م.
4. **احسان محمد الحسن، النظريات الاجتماعية، مطبعة الرسائل ، ٢٠٠٤ م.**
5. **إحسان حفظي: علم الاجتماع التنمية،دار المعرفة الجامعية،مصر** 2006م.
6. **أحمد أبودية، الفساد: أسبابه وطرق مكافحته، ط1، الائتلاف من اجل المساءلة والنزاهة، رام الله، 2004،**
7. أحمد عبد الله زايد وآخرون، الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم دراسة لقيم النزاهة والشفافية والفساد، لجنة الشفافية في مصر، القاهرة ، 2009م.
8. **احمد محمد مبارك الكندري: علم النفس الأسري، مكتبة الفلاح، الكويت** 1992م.
9. **أسامة السيد عبد السميع، الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009 م**
10. إسماعيل الشطي وآخرون، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية 2004م.
11. **باسم الزبيدي وآخرون، الفساد في فلسطين والنظام السياسي في فلسطين، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، نابلس** 2001م.
12. برنامج التنمية الإنمائية، مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم، شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم، نيويورك 1998م.

13. **حمد** الله **ربيع**: **الفوضى في الوسط العربي، مسؤولية الأسرة والمجتمع،طبع في باقةالغربية، فلسطين،**2005م.
14. **خضيرحميدالكبيسي ، الفسادأسبابهواستراتيجياتمكافحته : رويةمستقبلية،جامعةنائفالعربيةللعلومالأمنية ، د.ت.**
15. **خيري خليل ، بدر الدين كمال عبده: المدخل في الممارسة المهنية في مجال الأسرة والطفولة، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، الإسكندرية** 1995م.
16. **خيري خليل الجميلي: الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة، الكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ،**1993م.
17. **دريد درغام، الآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد الاقتصادي، دمشق: جمعية العلوم الاقتصادية السورية،** 1999م
18. **ربحي مصطفى عليان، عثمان محمد غنيم، مناهج وأساليب البحث العلمي(النظرية والتطبيق)، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان،**2000م.
19. **روبرت كليتجارد، السيطرة على الفساد، ترجمة حسين حجاج، مراجعة، فاروق جرارا، دار البشير عمان** 1994م
20. **سامي الطوخي، الإدارة بالشفافية، دار النهضة العربية، القاهرة،** 2006م.
21. **سوزان اكرمان، الفساد والحكم، ترجمة فؤاد سروجي، الأهلية للنشر والتوزيع ط1، عمان،** 2003م
22. السيد علي شتا، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية 2003م.
23. صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض 1414هـ.

24. **عبد الخالق فاروق، الفساد في مصر، دارسة اقتصادية تحليلية، العربي، للنشر، القاهرة،** 2006م.
25. **عبد الزراق مفري، الحكم الصالح واليات مكافحة الفساد، دار الخلدونية، الجزائر،** 2005م.
26. **عبد القادر الشيخلي، "دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي"، النزاهة والشفافية والإدارة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة،** 2006م.
27. **عبد القادر عبدالله عبار، الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال إلى الحرب الأهلية** (1960 – 1991م) **دار الفكر العربية، القاهرة** 2013م.
28. **عبد الله محمد الجيوسي، الفساد: مفهومه وأنواعه وأسبابه وسبل القضاء عليه -رؤية قرآنية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الرياض** 2003م.
29. عبير مصلح وآخرون: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الائتلاف من أجل المساءلة (أمان) ط1، رام الله، 2007م.
30. **عدنان طه مهدي، العلاقات الدولية المعاصرة، الجامعة المفتوحة، الطبعة الثانية، طرابلس،** 1997م.
31. **فاطمة أبوبكر أحمد، دور منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية في الصومال، دار الفكر العربي، القاهرة** 2013م.
32. **فيتو تازي، الفساد : الانشطة الحكومية والأسواق، مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر** 1995م.
33. **كمال طلبة المتولي، ومحمد إبراهيم،الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد العالمي والقومي والحلول الإسلامية لها، دار النهضة العربية، القاهرة** 2010م.

34. محاسن عبدالقادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا، دار هائل للطباعة والنشر ، الطبعة الأولي ، الخرطوم 1988م.
35. محمد المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، دار الخلدونية، الجزائر، 2004م.
36. محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، ب ت، ج 1404.
37. محمد عبد المنعم يونس، الصومال وطناً وشعباً، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963م.
38. محمد معلم عبد الله، أثر استخدام مقررات التاريخ المختلفة في تحصيل التلاميذ بالمرحلة الاعدادية في الصومال، شركة القدس للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2016م.
39. محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع بالقانون الإداري، دار الثقافة، عمان، 2011م.
40. مروان عبد المجيد ابراهيم: أسس البحث العلمي لإعداد الرسائل الجامعية، مؤسسة الوراق،2000م.
41. مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب ت، جـ3.
42. ناجي محمد هلال، جريمة المرأة في المجتمع، دراسة اجتماعية على نزيلات سجن القناطر للنساء، الهيئة العامة للقصور الثقافية، القاهرة 2013م.
43. نجوى عبد الحميد سعد الله: الأسرة والقرابة، دار النور للطباعة، القاهرة 2008م.
44. وليام الثالث، ماك شاني: نظريات السلوك الإجرامي، ترجمة عدل السمر، دار المعرفة، القاهرة 1996م.

ثانيا: الرسائل العلمية

1. **أحمد بن عبد الله بن سعود الفارس، تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامع نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض،** 2008م
2. أشرف محمد زهير، الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية وأثر محاربته في تعزيز الانتماء الوطني للفرد الفلسطيني (1994-2006) رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 2006م.
3. حنان محمد سالم: التوجهات الأيدولوجية ومعالجة الصحافة لظاهرة الفساد في المجتمع المصري، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة 2000م.
4. **سعيد بن محمد بن فهد الزهيري الفحطاني، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف، الرياض،** 2005م.
5. **شافعي عبد العزيز حاج، واقع التخطيط الاستراتيجي في الجامعات الخاصة بمحافظة بنادر من وجهة نظر الإدارة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بخت الرضا، الخرطوم،** 2017م.
6. **شمسة سعيد أحمد العبيداني، التنشئة الاجتماعية في الحضر العماني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين الشمس، القاهرة** 2007م.
7. **ضيائي نعمان السوسي، الفساد والمفسدون دراسة قرآنية موضوعية، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الإسلامية ، غزة** 2006م.
8. عبد الحميد حمد الحراحشة، الفساد الإداري دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستير غير

منشورة، جامعة اليرموك، الأردن 2003م.

9. **عبد الكريم الخثران، واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهـزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 1424هـ ـ ، الرياض**

10. محمد إبراهيم أحمد، الفساد المؤسسي في الرياضة، دراسة سوسيولوجية تحليلية، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، قسم الاجتماع الرياضي، جامعة حلوان، 2008م.

11. **مختار حفيظة، خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي، دراسة نظرية على عينة من طلاب جامعة سطيف 1 و سطيف 2 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر** 2013م

12. **مها محمود على البراعى "مدى انتشار الفساد الإداري في الأجهـزة الحكومية" دراسة ميدانية على بعض الأجهـزة الحكومية بمحافظة جدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية،** 2008م

ثالثا: المجلات والدوريات والمؤتمرات

1. **أحمد الأصفر، الضوابط الأخلاقية والفساد الإداري في المؤسسات العامة، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد** 32**، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،** 2002م**، الرياض**

2. **إدريس ولد القابلة، معضلة الفساد، مجلة الحوار المتمدن، العدد** 1372**، أغسطس** 2005م.

3. **آدم نوح الفضاة، "نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري والتعامل مع تبعاته" المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمهية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض،** 2003م
4. **آدم نوح علي معابدة، "مفهوم الفساد الإداري ومعاييره في التشريع الإسلامي، دراسة مقارنة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد** 21**، العدد الثاني، دمشق،** 2005م
5. **إنعام الشهابي ومنفذ محمد، العوامل المؤثرة في الفساد الإداري، المجلة العربية للإدارة، المجلد** 25**، العدد** 2 **المنظمة العربية للتنمية الإدارية ،** 2000م**، مسقط**
6. **البشير علي حمد الترابي، مفهوم الفساد في ضوء نصوص القرآن والسنة النبوية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،** 2003م
7. **بابكر عبد الله الشيخ، "العولمة والفساد"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،** 2003م.
8. **بشير غوث، سياسيون صوماليون في قعر الفساد الحكومي، صحيفة العرب، نُشر في** 2013/12/02**، العدد**: 9397م.
9. **سعيدة محمد عمر ـ ـ "إشكالية بناء الدولة في الصومال وأثر المتغيرات الإقليمية والدولية" ـ ـ بحث مقدم للمؤتمر العربي التركي الثالث للعلوم الاجتماعية المنعقد في جامعة اسطنبول** 2013 **م**
10. عامر الكبيسي ، الفساد الإداري، رؤية منهيجية للتشخيص والتحليل والمعالجة، المجلة العربية للإدارة، المجلد 20، العدد 1 المنظمة العربية للتنمية الادارية ، 2000م، مسقط

11. **عبد الباقي عبد الكبير عبد الواحد، منهج الشريعة في مكافحة الفساد" المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،** 2003 م.

12. **عبد الرحمن جميل فصاص، مفهوم الفساد والإفساد في ضوء آيات القرآن الكريم، المؤتمر الدولي العربي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف للعلوم العربية والامنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،**2003 م.

13. **عبد السلام حمدان و ضياني نعمان السوسي، "الفساد وأسبابه دراسة قرآنية موضوعية" مجلة الجامعة الإسلامية المجلد** 15**، العدد** 02**، جوان** 2007م

14. على الصاوي: دور المجالس العربية في محاربة الفساد، ورقة مقدمة في مؤتمر برلمانيون ضد الفساد: تعزيز الشفافية والمحاسبة في العالم العربي، الذي تنظمه المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد GOPAC بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والجمعية البنائية للتعزيز الشفافية LTA بيروت، 2004م.

15. **عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود، الفساد والإصلاح دراسة مقارنة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،** 2003م.

16. **محمد أحمد الصالح، التعريف بالفساد وضرره من الوجهة الشرعية، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، اكاديمية نايف العربية لعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض،** 2003م.

17. **محمد الأمين البشرى، الفساد والجريمة المنظمة، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،** 2007م.

18. محمد عبد البديع، رؤية سوسيولوجية لبعض الملامح الجديدة للجريمة الاقتصادية في المجتمع المصري، بحث منشور في ندوة الجرائم الاقتصادية المستحدثة، المركز

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 1994م.

19. **نواف سالم كنعان، الفساد الإداري المالي، أسبابه، آثاره ووسائل مكافحته، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 33، لسنة 2008م.**

20. نوزاد عبدالرحمن الهيثمي، الفساد والتنمية: التحدي والاستجابة، المجلة العربية للإدارة، المجلد 23، العدد 68 المنظمة العربية للتنمية الادارية ، مسقط، 2001م.

21. **ياسين الصرايرة وآخرون ، المنهج التجريبي لمعالجة الفساد الإداري في القطاع العام الأردني، المجلة العربية للإدارة، المجلد 20، العدد 73، المنظمة العربية للتنمية الادارية ، 1421ه مسقط.**

22. **يوسف خلفة اليوسف، الفساد الإداري والمالي: الأسباب، والنتائج، وطرق العلاج، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 30، العدد 2، جامعة الكويت 2002م.**

رابعاً: المراجع الأجنبية

1. Abbink, Klaus. (2004), _Staff Rotation as an Anti-Corruption Policy: an Experimental Study_ European Journal of Political Economy, Vol. 20, Elsevier Science Inc.: New York
2. Clarke, George R.G., and Lixin Colin Xu. (2004), _Privatization, competition, and corruption: how characteristics of bribe takers and payers affect bribes to utilities_ Journal of Public Economics, Vol. 88, Elsevier Science Inc.: New York .
3. Dwivedi, S.N and G.S Bhargava (1997) Political corruption. New york: popular book house p67.
4. Wilson, John K., and Richard Damania. (2005), "Corruption, Political Competition and Environmental Policy", Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 49, Elsevier Science Inc.: New York

5. Sam vaknin, crime and corruption, united press international, Skopje, Macedonia, 2003,
6. James A. Black And Dean J Champion, Methods And Issues In Social Research, John Wiley And Sons, New York, 1976
7. Parwez Farsan, «Administrative Corruption in India» corruption and Governance in south asia, south asia institute, university of Heidelberg, 2007

خامساً: المواقع الالكترونية :

1. http://www. Alsabah.com/paper.php?source=akbar&sid=9145.
2. http://www.almotamar.net/news/42713.htm.
3. www.cfsmena.com
4. http://ar.wikipedia.org/wiki/
5. http: www. Aladwaa.n modeles. Php? Name= news& file= article& sid 3531.
6. http://4u.friendsofdemocracy.net/default.asp/
7. http://ar.actualitix.com/country/som/ar-statistics-economy-somalia.php.
8. http://ar.wfp.org/news/news-release/10-facts-about-hunger-in-somalia-ar
9. http://arabic.alshahid.net/news/ . 119343
10. http://blogs.aljazeera.net/blogs/2016/8/17/
11. http://caasimadda.com/guddoomiye-gobol-oo-billaabay-iibinta-hantida-qaranka-maamulkiisa-oo-sirta-shaaca-ka-qaaday/
12. http://caasimadda.com/is-bar-bar-dhig-maxay-xasan-sheekh-iyo-sheekh-shariif-ku-kala-duwan-yihiin/
13. http://damqo.com/bangiga-dhexe-ee-soomaliya-oo-la-dhacay-xog-huban/
14. http://europe.newsweek.com/somalia-electoral-seats-selling-13-million-each-says-auditor-general-523473?rm=eu
15. http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/20100317somalia.pdf.
16. http://media.transparency.org/imaps/cpi2009
17. http://mogadishucenter.com/
18. http://puntlandstateuniversity.com/media/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Book.pdf
19. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53424/
20. http://www.albiladdaily.com/articles.php?action=show&id=1435/
21. http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=articles&sid=14439/

22. http://www.almotamar.net/new/42712.htm
23. http://www.amanpalentine.org/Documents/Publication/children.doc/
24. http://www.amin.org/views/
25. http://www.dctcrs.org/s3818.htm/
26. http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/436-03--
27. http://www.fao.org/news/story/ar/item/284322/icode./
28. http://www.hamasna.com/knowledge/somalia.htm .
29. http://www.huffpostarabi.com/2016/11/25/story_n_13222486.html
30. http://www.igi-integrity.com/Documents/Somalia-130900.pdf
31. http://www.iraqfoundation.org/projects_new/act/Research%204-%20Administrative%20and%20Financial%20Corruption.doc .
32. http://www.iraqfuture.net/all-article/2008/article-191.htm
33. http://www.mafhoum.com/press7/196S30.htm
34. http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=1526
35. http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Somalia/Sec04.doc_cvt.htm
36. http://www.nazaha.iq/conf7/conf7-psy4.pdf
37. http://www.noonpost.net/content/5538
38. http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
39. https://marqaati.org/so/2014/11/musuq-maasuqa-garsoorka-soomaaliya/
40. https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/04/20/384585.html
41. https://www.irinnews.org
42. https://www.minnesotangos.org/sites/default/files/news/Research-on-Corruption-and-its-Impacts-in-Somalia.pdf
43. http://saraarmedia.com/bangiga-dhexe-ee-muqdisho-oo-laga-dhacay-lacag-dhan-530000-iyo-gudomiyaha-baanka-oo-xaqiijiyey
44. www.aman-palestine.or/Documents/ARPAC.doc
45. www.cipe-arabia.org
46. http://malikam.net/kitab1.htm

الملاحق

الملحق رقم 1

صحيفة استبانة

أخي الفاضل / أختي الفاضلة: .....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو التفضل بإعطائي جزءا من وقتكم الثمين للإجابة عن أسئلة الاستبانة لأطروحتي بعنوان: **ظاهره الفساد في المجتمع الصومالي، دراسة ميدانية تحليلية لعوامل ومظاهر الفساد في محافظة بنادر، كمتطلب لنيل بدرجة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة أم درمان الاسلامية في السودان.**

آمل قراءة الاستبانة بكل تأنى ومن ثم التكرم بالإجابة على التساؤلات الواردة بها بكل موضوعية وأمانة، راجيا أن تشمل إجاباتكم كل الفقرات من خلال وضع علامة (√) **أمام الاختيار الذي توافق به وسيكون لهذه الإجابة إن شاء الله الأثر الأكبر للوصول إلى نتائج صادقة ومفيدة علمياً مع العلم بأن بياناتكم ستحاط بسرية تامة ولن تستخدم معلوماتكم الا لأغراض البحث العلمي.**

ولكم مني جزيل الشكر ووافر التقدير والاحترام.

الباحث/ عبد الوهاب علي مؤمن

المحور الاول: البيانات الأولية

1- **الجنس:**

1-ذكر ( ) 2- أنثي ( )

2- العمر

1-من 20سنة - 29سنة ( ) **2-** من 30 سنة – 39 سنة ( ) 3- من 40سنة- 49سنة ( )

4- من 50 سنة - 59 سنة ( ) 5- أكثر من 60 سنة ( ).

3- الحالة الاجتماعية.

1- عازب ( ) 2- متزوج ( ) 3- مطلق ( ) 4- أرمل ( ) 5- أخرى

4- قطاع العمل

1 - القطاع العام ( ) 2- القطاع الخاص ( )3- أخرى يذكر: ( )

5- المستوى التعليمي

1- يقرأ ويكتب. ( ) 2- إبتدائى ( ) 3- متوسط ( )

4- ثانوي ( ) 5- جامعي ( ) 5- دراسات عليا ( )

6- المهنة

1- موظف حكومي ( ) 2-أعمال تجارية حرة ( ) 3- استاد جامعي ( )

4- قاض ( ) 5- ربة الأسرة ( ) 6- طالب ( )7- لا أعمل ( )

المحور الثاني: الفساد في محافظة بنادر (نوعيته ودرجة ومظاهره)

السؤال الأول: هل تعتقد بوجود فساد في محافظة بنادر ؟

1- نعم ( ) 2- لا ( ) 3- لا اعلم ( )

السؤالالثاني: إذا كانت إجابتك بـ نعم فما هو القطاع الأكثر فسادا في محافظة بنادر ؟

1- القطاع العام ( ) 2- القطاع الخاص ( ) 3- القطاعين معا ( ).

السؤالالثالث: أي انواع الفساد التي تري انها منتشر في محافظة بنادر بصورة اكبر ؟

1- الفساد المالي ( ) 2- الفساد السياسي ( ) 3- الفساد الاجتماعي / الاخلاقي( )

4- الفساد الإداري ( ) 5- أخري تذكر:.....

السؤالالرابع: درجة ممارسة الفساد المالي في محافظة بنادر

	درجة ممارسة الفساد المالي في محافظة بنادر	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	عالجدا					
2	عال					
3	متوسط					
4	ضعيف					
5	لايوجد فساد مالي في (بنادر)					

السؤال الخامس: درجة ممارسة الفساد الاداري في محافظة بنادر

	درجة ممارسة الفساد الاداري في محافظة بنادر	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	عالجدا					
2	عال					
3	متوسط					
4	ضعيف					
5	لايوجد فساد إداري في المحافظة					

السؤال السادس: درجة ممارسة الفساد السياسي في محافظة بنادر

	درجة ممارسة الفساد السياسي في المحافظة	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	عال جدا					
2	عال					
3	متوسط					
4	ضعيف					
5	لايوجد فساد سياسي في المحافظة					

السؤال السابع: درجة ممارسة الفساد الاجتماعي في محافظة بنادر

	درجة ممارسة الفساد الاجتماعي في الصومال	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	عال جدا					
2	عال					
3	متوسط					

4	ضعيف					
5	لا يوجد فساد اجتماعي في بنادر					

السؤال الثامن : السلوكيات والممارسات التي تعتبر فساداً (مظاهر الفساد في محافظة بنادر)

م	تظهر ممارسة الفساد في :-	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	مخالفة القوانين والانظمة واللوائح					
2	تزوير العملات					
3	تفشي الرشوة،					
4	الواسطة					
5	المحسوبية					
6	استغلال المنصب العام					
7	الاختلاس والابتزاز.					
8	استخدام الواسطة للحصول على وظيفة					
9	التضييق على حرية الراي والتعبير					
10	رشوة الانتخابات					
11	تزوير المستندات الرسمية					
12	الاستيلاء على المعونات والمساعدات الخارجية					
13	الاختلاس أو الاستيلاء على الممتلكات العامة					
14	الإعفاءات غير القانونية (رسوم جمركية، دفع الضرائب...إلخ).					
15	استغلال المال العام					
16	التمييز بين افراد المجتمع					
17	الولاءات السلبـية للقبيلة او للحركة					
18	احتكار المناصب					
19	إهدار ساعات العمل					
20	التغيب عن العمل					

سياس

بنادر

م	**تتمثل العوامل الاجتماعية المؤدية الي انتشار الفساد في :-**	موافق بشدة	موافق	**محايد**	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	الفقر وتدني مستوى الدخل.					
2	انتشار البطالة.					

3	العلاقات والانتماءات العشائرية					
4	ضعف الوازع الاخلاقي أو الديني					
5	سوء التنشئة الاجتماعية					
6	انهيار القيم النبيلة					
7	القصور الاعلامي في الكشف عن الفساد والمفسدين					
8	حب الترف (الرفاهية)					
9	غياب القدوة الحسنة لدى البعض					

أخرى تذكر:.....

السؤال العاشر: العوامل السياسية المؤدية إلى إنتشار الفساد في محافظة بنادر

م	**تتمثل العوامل السياسية المؤدية الي انتشار الفساد في :-**	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	عدم الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية					
2	المركزية في ادارة الشأن العام					
3	ضعف الاستقرار السياسي					
4	المعونات والمساعدات الخارجية					
5	القروض والديون الخارجية					
6	غياب الشفافية					
7	سيطرة مجموعة على مفاصل الدولة					
8	التدخلات الخارجية					

أخرى تذكر:.....

السؤال الحادي عشر: العوامل الإدارية المؤدية إلىانتشار الفساد في محافظة بنادر

م	**تتمثل العوامل الإدارية المؤدية الي انتشار الفساد في :-**	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	غياب الرقابة الإدارية					
2	عدم صرف رواتب الموظفين بانتظام					
3	تدني دخل الفرد					
4	القروض والديون					
5	عدم وضوح اللوائح الداخلية للعمل					
6	عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب					
7	إفشاء أسرار العمل					

أخرى تذكر:.....

السؤال الثاني عشر: العوامل التشريعية المؤدية إلىانتشار الفساد في محافظة بنادر

م	**تتمثل العوامل التشريعية المؤدية الي انتشار الفساد في :-**	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	غياب الرقابة القانونية والادارية					
2	ضعف الجهاز القضائي					
3	غاب سيادة القانون					
4	عدم وجود القوانين الرادعة للفساد					
5	ضعف الدور الرقابي للبرلمان					
6	الافلات من العقاب					
7	غياب هيئة قضائية معنية بالفساد والمفسدين					
8	تبعية القضاء بالسلطة التنفيذية					
9	ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني					
10	عدم الوعي بالتشريعات					

أخرى تذكر:.....

المحور الرابع: الفساد في محافظة بنادر (الآثار، ودرجة الانتشار، وسبل المواجهة)

السؤال الثالث عشر: درجة انتشار الفساد على مستوى المؤسسات في محافظة بنادر

م	القطاعات والمؤسسات	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	القطاع العام/ الحكومي (وزارات، دوائر حكومية، ... إلخ).					
2	القضاء					
3	البلديات أو أمانة مقديشو					
4	المؤسسات الصحية.					
5	مجلس النواب.					
6	المؤسسات التعليمية.					
7	الأحزاب السياسية.					
8	مؤسسات المجتمع المدني (جمعيات خيرية، هيئات تطوعية، مراكز دراسات ...إلخ).					
9	قطاع الاتصالات					
10	البنوك والمصارف					
11	داخل الأسرة					

أخرى تذكر:.....

السؤال الرابع عشر: آثار انتشار الفساد في محافظة بنادر

م	تتمثل آثار انتشار الفساد في محافظة بنادر في:-	موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق	غير موافق اطلاقا
1	إعاقة عملية التنمية والتطوير					
2	إهدار الأموال العامة للدولة					
3	خلق فجوة بين الطبقات					
4	ترهل الجهاز الإداري للدولة					
5	الانكشاف أمام القوى الخارجية					
6	زعزعة القيم الأخلاقية					
7	عدم الاكتراث بالقانون واحترامه					
8	إضعاف شرعية الحكومة					
9	استبعاد الكفاءات					
10	تراجع مفهوم المواطنة					
11	تغذية التطرف					
12	تراجع دور الشعب ومشاركته في الشئون العامة					
13	تراجع مستوى الخدمات الاساسية للمواطنين					
14	انتشار الجريمة والانحراف					
15	التفكك الأسري					

أخرى تذكر:.....

السؤال الخامس عشر : ماهي الوسائل التي تقترحها وتري انها المناسبة للحد من ظاهرة الفساد في محافظة بنادر

الإصلاح السياسي ( ) 2- إصدار قوانين صارمة لكشف الفساد ومحاسبة الفاسدين ( )

3-تقوية مؤسسات الدولة ( ) 4- تقوية مؤسسات العدل ( )

5-بناء هيئةلمكافحة الفساد ( ) 6- رفع الاجور والمرتبات للموظفين العموميين ( )

7- رفع مستوى وعي المجتمع ( ) 8- إدراج مادة عن آثار الفساد في المدارس الاساسية والثانوية (

9- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ( ) 10 - الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ( )

11-التشهير والنشربقضايا الفساد ( ) 12- تأسيس هيئة للرقابة الإدارية ( )

13-اعتماد مبدأ الشفافية والوضوح ( ) 14- أخرى يحدد .....

السؤال السادس عشر: برأيك كيف ترى حل مشكلة الفساد في (بنادر) ؟

.....

.....

.....

.....

.....

انتهى

الملحق رقم 2 الإستبانة باللغة الصومالية

Warqad waydiimo

Walaalka/walaasha sharafta leh:.....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Waxaan idinka rajeynayaa in aad qeyb iga siisaan waqtigiinna qaaliga ah, oo aadna iiga jawaabtaan weydiimaha ku xusan warqadahan ka xog dalbashada ah' aan ku gaarayo heer cilmi taasoo ciwaankeedu yahay (Muuqaalda musuqmaasuqa mujtamaca soomaliyed ….daraaso ku saabsan waxyaabaha keena iyo muuqaalda musuqmaasuqa gobolka banaadir) oo qayb ka ah waxyaabha lo baahan yahay inaan ku qaato darajadda **PH. D** ee cilmiga bulshada jamacada umu durmaan al islaamiyah –sudan.

Waxaan idinka filayaa inaad degganaan ku akhrisaan kadibna iiga jawaabtaan weydiimaha ku soo arooray idinkoo ay dhex dhexaadnimada iyo ammaanada ilaalinayo, Jawaabuhuna waa inay ka koobnaadaan dhammaan nuqullada ISTIBAANADA idinkoo hadba adeegsanayo astaanta ku habboon jawaab waliba. Idan Alle warcelinnadiinnu waxay yeelan doonaan saameynta ugu weyn ee lagu gaari lahaa natiijo wax ku ool ah. Caddeymihiinnuna waa kuwa ilaashan oo aan loo adeegsan doonin wax aan ka ahayn baaritaan cilmiyaysan.

Mahad iyo xushmad baad iga mudan tihiin

Cabdiwahaab cali muumin

Caddeymaha hore

1) Nooca

- Lab( ) Dhaddig( )

2) Da'da

1)20-29( ) **2)**30-39( ) **3)**40-49 ( ) **4)** 50-59() **5)** 60 jir ka wayn( )

3) Xaalada guurka

1) Doob ( ) **2)** Xaas ah ( ) **3)** Wax so furay( )
4) Carmal ama garoob( ) **5)** Wax kale( )

4) **Qaybta shaqada**

1) mid guud ama xukuumaddeed ( ) **2)** Shaqooyin gaar ah ( )
3) Waxyaabo kale ( )

5) **Heerka Waxbarasho**

1) Wax akhriyo waxna qora ( ) **2)** Dugsi hoose ( ) **3)** dugsi dhexe ( )
4) Heer jamacad( ) **5)** Waxbarasho sare ( )

6) **shaqada**

1) shaqaalo xukumadda/dowladeed ( ) 2) shaqoyin ganacsi madax banaan ( )
3) bare jamacad ( ) 4) garsoore ( ) 5) guri joogto ( ) 6) arday ( ) 7) ma shaqeeyo ( ) 8) waxyaabo kale ( ).

Qaybta labaad: musuqmaasuqa soomaliya, noocyadisa, heerarkiisa iyo muuqaaladiisa.

suaasha kowad: ma aaminsan tahay somaliya inuu ka jiro musuqmaasuq?

1) haa ( ) 2) maya ( ) 3) ma garan karo ( )

Suaasha labaad: haday jawaabtaada haa tahay qaybtee ayaad is leedahay waa ugu badan tahay dhanka musuqmaasuqa

1) Mida guud ama dowladda( ) 2) waxyaabaha gaarka loo leeyahyahay( ) 3)labadaba ( )

noocyade musuqmaasuqa aad is leedahay somaliya wuu ugu faafitaan badan yahay?

1) musuqmaasuq hantiyeed" maaliyad" ( ) 2) musuqmaasuq siyaasadeed ( ) 3) musuqmaasuq bulshadeed iyo akhlaaqda ( ) 2) 4) musuqmaasuq maamulka ( ) 5) waxyaabo kale ( ).

Suaasha afaraad: heerka saamaynta musuqmaasuq maaliyada ama hantida ee Gobolka Banadir:

Heerka saamaynta musuqmasuqa hantida		Si aad ah ayaan ula dhacsanahay	Wala dhacsanahay	Chex dhaxaad	Ma la dhacsani	Mar naba lama dhacsani
1	Aad u sareya					
2	Wuu sareeyaa					
3	Dhexdhe xaad					
4	Wuu hooseeyaa					
5	Ma jiro musuqmaasuq hanti					

Su'aasa shanaad: heerka saamaynta musuqmasuqa maamulka ee Gobolka Banadir:

Heerka saamaynta musuqmasuqa Maamulka		Si aad ah ula dhacsanahay	Wala dhacsanahay	Chex dhaxaad	Ma la dhacsani	Mar naba lama dhacsani
1	Aad u sareya					
2	Wuu sareyaa					
3	Dhaxdha xad					
4	Wuu hooseyaa					
5	Ma jiro musuqmaasuq maamul					

Su'aasha lixaad: heerka saamaynta musuqmaasuqa siyaasada.

Heerka saamaynta musuqmasuqa Siyaasada		Si aad ah ula dhacsanahay	Wala dhacsanahay	Chex dhaxaad	Ma la dhacsani	Mar naba lama dhacsani
1	Aad u sareya					
2	Wuu sareya					
3	Dhaxdhaxad					
4	Wuu hooseya					
5	Ma jiro musuqmasuq siyasad					

Su'aasha todobaad: heerka saamaynta musuqmaasuqa bulsho ee Gobolka Banadir:

Heerka saamaynta musuqmasuqa Bulshada		Si aad ah ula dhacsanahay	Waa la dhacsanahay	Chex dhaxaad	Ma la dhacsani	Mar naba lama dhacsani
1	Aad u sareya					
2	Wuu sareya					
3	Dhaxdhaxad					
4	Wuu hooseya					
5	Ma jiro musuqmasuq bulsho					

Su'aasha sideedaaad: dhaqamada iyo falalka loo qaadan karo musuqmasuq (muuqaalada musuqmasuqa gobolka baanadir)

	Saamaynta musuqmasuqa waxay ka muqata waxyabaha so socodo	Aad ula dhacsanahy	Waa la dhacsanahay	Dhexdh exad	Ma la dhacsani	M arna lama dhacsani
1	Is daba marka ama khilaafida shurucda iyo xeerarka					
2	been abuurka lacagaha					
3	Faafitanka laalushka					
4	Garabeeshinka					
5	Qof jecleysiga					
6	ka faaidesashada shaqada dowladnimo					
7	Lunsashada hantida iyo daandaansiga					
8	Dhadhaxdiye lo istecmalo in shaqo laga helo					
9	Caburinta xuriyada hadalka					
10	Been abuurka doorashoyinka					
11	Been abuurka feelasha rasmiga ah					
12	Qabsashada macawanonyinka iyo kaalmoyinka dibada					
13	Lunsashada iyo qabsashada hantida guud					
14	Ka cafinta aan sharciyeysnen ee canshuraha la cafiyo					
15	Ka faadeysiga hantiga guud					
16	Kala socida xubnaha mujtamaca					

17	Ku abtirsashada aan wanagsanen ee qabilka iyo xarakaatka					
18	Qabsashada jagoyinka					
19	Beerdarenta sacadaha shaqada					
20	Ka maqananshaha shaqada					

Qaybta sadaxaad: waxyaabah keena faafitaanka musuqmasuqa somaliya (bulsho, siyaasad, maamul , sharci dajin)

Su'aasha sagalad: arrimaha bulsho ee keena faafitanka musuqmasuqa:

	Arimaha bulsho ee kena musuqmasuqa waxay ka dhigan tahay ama waxaa ka mid ah.	Aad ula dhacsanhay	Wa la dhacsanahy	Dhexd hexad	Ma la dhacsani	Marna lama dhacsani
1	Faqriga iyo hoos u dhaca heerka dakhliga qofka					
2	Faafitaanka shaqo la,aanta					
3	Aragtiyaha bulsho ee faafay					
4	Yaranta cabsida diinta iyo akhlaqda					
5	Barbaarin xumada bulsheed					
6	Burburka qiyamka wanagsan					
7	Ka gaabinta war baahinta shegida musuqmasuqa iyo dadka sameeya					
8	Jacelka hanti ku takrifalka					
9	Maqnanshaha ku dayashada wanagsan					
10	Xiriirada iyo u nasab shegashada qabiilka					

Waxyaabo kale……

Su'aasha tobonaad: arrimaha siyaasada ee keena faafitaank musuqmasuqa

	Arimaha siyaasada ee keena musuqmasuqa waxaa ka mid ah.	Aad ula dhacsanahy	Wala dhacsanahay	Dhexd hexad	Ma la dhacsani	Marn a lama dhacsani
1	Kala saarid la'aanta awoodaha fulinta iyo sharci dajinta					
2	Dowladnimada dhexe					
3	Hoos u dhaca dagananta siyasaded					
4	Kaalmoyinka dibada					
5	Amaahda iyo daymaha dibada					
6	Maqnanta hufnaanta					
7	Koox gaar ah oo qabsata laamaha dowlada					
8	Faragalinta dibada					

Waxyaabo kale……

Su'aasha kow iyo tobonaad: arimaha maamul ee keena faafitaanka musuqmasuqa mujtamaca.

	Arimaha maamul ee kena musuqmasuqa waxay ka mid ah.	Aad u la dhacsanahy	Wala dhacsanahay	Dhexd hexad	Ma la dhacsani	Mar na lama dhacsani
1	Maqnanshaha ilaalinta maamulka					
2	Mushaharka shaqaalaha oo aan jogto loo bixinin					
3	Dakhliga qofka oo hooseya					
4	Amaahda iyo daymaha					
5	Kala cadayn la'aanta xeerarka gudaha ee shaqada					
6	Qofka aqoontiisa iyo jagada/mas'uuliyadiisa oo aan isku qalmin					
7	Faafinta sirta shaqada					

Waxyabo kale……

Su'aasha labo iyo tobonaad: arrimaha sharci dejinta iyo garsoorka ee keena faafitaanka musuqmasuqa.

	Arimaha sharci dejinta ee keena musuqmasuqa waxay ka mid ah.	Aad ula dhacsanaahy	Wa la dhacsanahy	Dhed hexad	Ma la dhacsani	Marn aba lama dhacsani
1	Maqnaanshada ilaalinta qeynuunka iyo maamulka					
2	Hoos u dhaca hay'ada garsorka					
3	Maqnanshaha saraynta qaynuunka					
4	Jiritan la'anta xeerarka cirib tira musuqmasuqa					
5	Hoos u dhaca kalinta ilaalinta barlamanka					
6	Ka baxsashada ciqaabta					
7	Maqnanshaha hay'ada garsor oo qabilsan musuqmasuqa iyo dadka sameyo					
8	Garsorka oo raacsanado awooda fulinta					
9	Hoos u dhaca kaalinta mus'sasatka mujtamaca madaniga					
10	In aan aqoon loo lahayn shariciyada					

Waxyaabo kale…….

Qaybta afraad: musuqmasuqa gobolka banaadir (saamaynta, heerka faafitaanka, iyo hababka ka hortagida)

Su'aasha sadex iyo tobonaad: darajada musuqmasuqa heer mu'asaso ee gobolka banadir.

	Mu'sasatka iyo qaybaha	Aad ula dhacsanahy	Wa la dhacsanahy	Dhed hexad	Ma la dhacsani	Mar naba mala dhacsani
1	Qaybta xukuumadda ,wazaarado ,laamo iyo wixi la mid ah					
2	Garsoorka					
3	Degmooyinka iyo maamulka gobolka					
4	Hay'adaha caafimadka					
5	Golaha shacabka					
6	Hay'adaha waxbarasho					
7	Axzaabta siyaasiga					
8	Hay'daha mujtamaca madaniga ah sida hay'ado samafal kuwa iska wax u qabso ah' xarumo cilmi baaris iyo wixi la mid ah					
9	Qaybta isgaarsinta					
10	Bangiyada iyo xawaladaha					
11	Qoyska dhaxdiisa					

Waxyaabo kale…….

Su'aasha afar iyo tobonaad: saamaynta faafitanka musuqmasuqa gobolka banaadir

	Saamaynta fafitanka musuqmasuqa gobolka banadir waxay ka mid ah	Aad ula dhacsanahy	Wala dhacsanahy	Dhexd hexad	Ma la dhacsani	Marn aba mala dhacsani
1	Caqabada hawsha kobcinta iyo horumarka					
2	Baabi'inta hantida guud ee dowlada					
3	Abuuritanka kala tag mujtamaca qaybihisa					
4	Hoos u dhaca qaabdhismedka mumulka dowlada					
5	Awodaha dibada oo laga hor tagi Karin					
6	Kala dhantaalida qiyamka akhlaaqiga ah					
7	Qaanunka oo la ixtiramin					
8	Sharciyada xukumada oo hoos u dhaca					
9	Dadka wax tarka ah oo la fogeeyo					
10	Sumacad xumaynta hab dhiska mumulka dowlada					
11	Hoos u dhaca darenka wadanimo					
12	Quudinta xagjirnimada					
13	shacabka oo aan ka qayqaadan hawlaha guud ee dowlada.					
14	Hoos u dhaca heerka adeega shacabka					
15	Faafitanka danbiyada iyo dhaqan xumada					
16	Kala taga qoyska					

Waxyaabo kale ……

Su'aasha shan iyo tobonaad: Maxay tahay hababka aad is leedahay waxay munaasab u tahay yaraynta musuqmaasuqa ka jira Gobolka Banadir?

1) Hagaajinta siyaasada ( )
2) Soo saarida xeerar adag oo kashifa musuqmasuqa la xisabtamana dadka samaynaayo ( )
3) Xoojinta hay'adaha dowlada ( )
4) Dhisida hay'ado la dagaalama musuqmasuqa ( )
5) Kor u qaadida mushaharaadka shaqaalaha guud ( )
6) Kor u qaadida heerka wacyiga mujtamaca ( )
7) In lagu daro maado ku sabsan saamaynta musuqmasuqa schoolada hose iyo sare ( )
8) Jagada/shaqada waa in loo dhiibaa qofka aqoonta u leh laakiin aan loo dhiibin qofka jaahilka ah ( )
9) Kala saarida awoodaha sharci dajinta iyo fulinta ( )
10) In laga hadlo oo la faafiyo kiisaska musuqmasuqa ah ( )
11) Dhisitanka hay'ad koontaroosha/ilaalisa mamulka ( )
12) Sugida mabd'a hufnaanta iyo cadaynta ( )
13) Xoojinta hay'adaha garsoorka ( )
14) Kuwa kale …….

Su'aasha lix iyo tobonaad: aragtidada sidee kula tahay in lagu xalin karo dhibaatada musuqmasuqa Gobolka Banadir ka jira?

……
……
……

DHAMAAD